AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Senhoras e Senhores, solicito a todos que ocupem os seus lugares para darmos início imediato a esta audiência pública.

Mais uma vez, solicitamos a todos que ocupem imediatamente os seus lugares e que a partir deste momento mantenham seus telefones celulares desligados.

Senhoras e Senhores, bom-dia a todos!

Mais uma vez, agradecemos a gentileza de desligarem os seus telefones celulares.

As audiências públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para sua viabilização. Assim, em respeito às tradições desta Corte e aos argumentos defendidos pelos palestrantes, não serão permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas, camisetas ou outras formas de manifestações relativas ao tema a ser debatido. Solicitamos que atentem para a limitação de tempo de quinze minutos oferecidos a cada palestrante, considerando que, ao final desse tempo, o áudio será automaticamente cortado. Informamos que o cronômetro

situado no fundo do auditório será acionado ao início de cada palestra, para evitar incorreções relacionadas à contagem do tempo.

Solicitamos aos presentes que fiquem de pé para receber a Corte.

Compõem a Mesa o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente da Mesa e Relator da ADPF 186 e do RE 597.285, Rio Grande do Sul; o Senhor Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça; Senhor Ministro Joaquim Barbosa, Ministro do Supremo Tribunal Federal; Doutora Deborah Duprat, vice-Procuradora-Geral da República.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR **MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI** (PRESIDENTE E RELATOR) - Vamos nos sentar, por favor.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Com a palavra o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Bom-dia a todos.

Gostaria de saudar inicialmente o eminente Presidente Gilmar Mendes, deste Supremo Tribunal Federal; o

eminente Ministro Joaquim Barbosa, também desta Casa; a vice-Procuradora-Geral da República, Deborah Duprat; as demais autoridades presentes; todos aqueles que se encontram no auditório e também os funcionário da Casa que nos auxiliam.

Declaro aberta esta Audiência Pública, que tem por objetivo subsidiar o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186, da qual é requerente o Partido Democratas - DEM, e que foi ajuizada com base no artigo 103, VIII, da Constituição Federal, e que figura como requerido o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão da Universidade de Brasília - Cepe, o reitor da Universidade de Brasília, Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília e também para subsidiar o julgamento do Recurso Extraordinário 597.285, do Rio Grande do Sul, em que figura como recorrente Giovane Pasqualito Fialho e recorrido a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este recurso especial teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 18/9/2009.

Gostaria de fazer umas brevíssimas considerações a respeito da Audiência Pública antes de iniciarmos o evento.

Ressalto dois aspectos, Senhor Presidente, com relação a esse magno tema: em primeiro lugar, dizer que a Constituição Federal de 1988 deu, a meu ver, um

extraordinário salto qualitativo ao superar uma democracia meramente representativa para ingressar no âmbito novo das relações entre o povo e o poder, que é exatamente a democracia participativa. Isso está consignado, com todas as letras, no artigo 1º, parágrafo único, da Carta Magna, que estabelece que o poder é exercido pelo povo através de representantes eleitos ou diretamente nas hipóteses em que a própria Constituição estabelece. E são várias essas hipóteses. O artigo 14, por exemplo, determina a participação popular, a participação dos cidadãos, mediante referendo, do plebiscito, da iniciativa popular. Existem outras situações também em que a cidadania participa da gestão da coisa pública. Por exemplo, no planejamento urbano, na fiscalização das contas públicas, no estabelecimento de políticas públicas no âmbito da saúde, da educação, do meio ambiente.

As audiências públicas, a meu ver, Senhor Presidente, eminente Ministro Joaquim Barbosa e dignos presentes, se inserem dentro dessa ideia de democracia participativa. Ou seja, de uma participação do povo, da cidadania, no processo de tomada de decisões.

A Lei nº 9.882/99, em seu artigo 5º, I, faculta ao relator das ações de caráter objetivo, sobretudo das ações diretas de inconstitucionalidade, convocar audiências públicas para subsidiar os ministros no seu

julgamento ou, eventualmente, convocar peritos, especialistas sobre a matéria.

O Regimento Interno, no artigo 21, inciso XVII, reproduz e regulamenta esta disciplina da lei das ações diretas de inconstitucionalidade. Portanto, a mim me parece que as audiências públicas, o instituto do **amicus curiae**, que são os amigos da Corte, que colaboram no julgamento das questões submetidas ao Supremo Tribunal Federal, e mesmo o televisionamento das sessões de julgamento fazem parte deste processo de aproximação da cidadania dos Poderes da República, em especial do Poder Judiciário.

O segundo aspecto que gostaria de salientar, além deste primeiro mais geral, é que as audiências públicas realmente representam uma oportunidade que tem o Supremo Tribunal Federal de ouvir não apenas a sociedade civil de modo geral, mas os membros dos demais Poderes e também os especialistas nos assuntos.

As audiências públicas são convocadas não de forma rotineira, mas de forma muito excepcional, quando algum tema tenha uma grande repercussão na sociedade, como foi o caso do julgamento das células-tronco embrionárias, da questão dos territórios indígenas, e este, a meu ver, que é a questão da reserva de vagas nas universidades públicas, um tema magno que deve ser decidido pelo Supremo

Tribunal Federal com a audiência da sociedade em geral, dos cidadãos brasileiros.

Quero dizer, Senhor Presidente e eminente Colega Ministro Joaquim Barbosa, que deposito uma enorme expectativa nesta sequência de audiências que se prolongarão durante os próximos três dias, e temos certeza que elas dotarão os Ministros do Supremo Tribunal Federal de muitos e importantes subsídios para que nós todos possamos apreciar melhor a questão.

Agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a presidência da sessão ao eminente Ministro Gilmar Mendes.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - Bom-dia a todos.

Senhores participantes, Ministro Ricardo Lewandowski, Relator desta importante ação, Ministro Joaquim Barbosa, Senhora Vice-Procuradora-Geral, senhores participantes deste processo importante de audiência pública, é com muita satisfação que me associo às palavras do Ministro Lewandowski sobre a importância deste evento.

Embora venha se tornando frequente a realização de audiência pública, não se trata, como sabem, de um evento comum, dada a complexidade da sua realização e dos pressupostos estabelecidos na própria legislação para o seu deferimento.

Em geral são temas que despertam grande interesse na sociedade e de elevada complexidade que demanda a visão dos interessados e também dos *experts,* e esta é a oportunidade talvez mais expressiva desta participação plural destes vários setores nesse complexo processo.

Passo a palavra agora ao Ministro Joaquim Barbosa para suas considerações.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Senhor Presidente, Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, senhores participantes, é com muita satisfação que também participo dessa cerimônia de abertura das audiências públicas que visam a colher subsídios de *experts* e representantes governamentais e da sociedade civil sobre o magno tema relacionado à questão da igualdade substancial ou da tentativa de inserção consequente de minorias no sistema produtivo e educativo do nosso País.

Vejo como extremamente alvissareira essa nossa primeira experiência. Vejo como o encontro da sociedade sobre um tema sobre o qual ela nem sempre quis

discutir com a devida abertura. Vejo como extremamente positivo, e é um prazer estar aqui neste momento.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - Ao encerrar os trabalhos da abertura da 5ª Audiência Pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de desejar todo êxito a este trabalho e cumprimentar a iniciativa corajosa do eminente Relator, que, percebendo o grau de controvérsia que envolve esta temática, esforçou-se não só para deferir a audiência pública, como também para selecionar os diversos participantes, os diversos seguimentos que pudessem trazer para a Corte as múltiplas visões existentes sobre o tema, o que possibilita, num espaço de tempo que espero não muito longo, um julgamento bastante refletido sobre uma das questões talvez mais controvertidas do atual estágio do nosso desenvolvimento constitucional. Desejo a todos bom trabalho e deixo essas palavras de cumprimento e felicitações à iniciativa do eminente Relator deste processo.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Neste momento, desfaz-se a Mesa. Na sequência, reiniciaremos os trabalhos mantendo o cronograma de sustentações previstas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Declaro reiniciados os trabalhos e, segundo o cronograma preestabelecido, teremos a honra de

ouvir a manifestação da Doutora Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da República, que fará uso da palavra pelo tempo regulamentar.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA DEBORAH DUPRAT (VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA) - Obrigada. Senhor Presidente, Senhor Ministro Joaquim Barbosa, todos os presentes, senhoras e senhores, acho que este é o momento em que cabe ao Ministério Público fazer uma abordagem diferente daquela lançada no seu parecer que já integra os autos desta ação direta de inconstitucionalidade. Não se trata de uma abordagem diferente; trata-se mais certamente de uma abordagem complementar.

Eu gostaria, portanto, de inserir o tema "cotas" dentro da Constituição - esse é o grande propósito ao final desta reunião -, e lembrar que toda Constituição é, ao fim e ao cabo, uma ruptura com uma ordem anterior e um projeto de futuro para uma sociedade.

Eu gostaria de fazer essa abordagem da ruptura em três perspectivas: filosófica, jurídica e política. Eu pretendo não ser enfadonha; conheço vários dos

presentes e, para eles, esse tema é por demais conhecido, mas eu insisto, porque é importante que nós, para tratarmos desse tema, tenhamos a exata compreensão do que significou essa ruptura no âmbito da Constituição de 1988. Para falarmos em ruptura, nós precisamos saber o que é o momento anterior. O momento anterior, que vou identificar aqui, nessas três vertentes, é aquele que na filosofia correspondeu ao iluminismo, ao período do racionalismo construtor kantiano, porque o modelo que se seguiu a esse padrão filosófico foi o do sujeito cognoscente, do sujeito que, de certa forma, constrói o mundo. Mas, se é o sujeito que, a partir de conceitos apriorísticos, constitui o próprio mundo, esse sujeito não pode ser pelas suas diferenças reconhecidas; esse é um sujeito que vai ter de ser exemplar de todos os demais. Então, o sujeito racional kantiano é um único sujeito, sem qualidades, indefinido, e representativo de todos os outros sujeitos.

Na percepção política, na vertente política, eu gostaria de lembrar que o grande episódio desse momento, dessa conjuntura é a Revolução Francesa, e pegar dentro da Revolução Francesa não só o princípio da igualdade que ela proclamou, mas principalmente a instituição do Estado-nação. E o que veio a ser o Estado-nação? O Estado-nação é aquele cadinho da homogeneidade, onde se presume que, sobre um único território, há sujeitos que compartilham cultura, que compartilham língua, enfim, há um único povo ali

assentado. Esse foi o modelo constructo do Estado-nação. E qual é o direito desse período? O direito vai ser o repositório de todas essas ideias. É um direito que também busca uma homogeneidade sob a perspectiva da igualdade formal, é um direito, em princípio, indiferente às diferenças, porque essa igualdade é de todos perante a lei, e é um direito que trabalha com a lógica kantiana, muito inspirada nas leis da ciência natural, em que observa regularidades e, a partir daí, lança leis gerais e universais.

Esse ambiente de absoluta homogeneidade teve o seu paroxismo na Segunda Grande Guerra. Nós temos talvez o episódio mais dramático da história mundial com essa pretensão de absoluta homogeneidade de uma sociedade nacional. Talvez essa grande dama seja o motor das transformações que se iniciam a partir daí nessas três vertentes também, e, aí, eu passo para a ruptura.

Na vertente filosófica, essa denúncia da colonização do diferente pelo sempre igual, que vem de Nietzsche, que vem de Heidegger, que vem de Foucault, Derrida, e vários outros, mostrando que essas grandes verdades universais sempre são um recorte eleito de uma realidade multifacetada, a realidade é extremamente plural para poder ser recortada em verdades universais.

Em relação ao Estado-nação, também, acabou-se com aquela visão quase naturalizante de que isso era a

sequência natural das coisas; desfaz-se a visão, portanto; mostra-se que o Estado nacional é uma construção e essa homogeneidade foi produto de dominação. Um grupo que se sagrou vencedor e conseguiu impor sua língua, sua visão de mundo, sua cultura, portanto. Então, o Estado nacional é essa situação em que um grupo domina e impõe todos os demais valores que são, supostamente, compartilhados pela sociedade nacional.

E o Direito? Bom, No âmbito do Direito, os movimentos sociais começam a denunciar essa farsa da igualdade de todos perante a lei. A década de 60 é pródiga em movimentos, como o feminismo, por exemplo, mostrando que, se a mulher for tratada igual ao homem, aquilo que lhe é mais peculiar, como o aleitamento, a maternidade, lhes são dados prejudiciais no trabalho, na vida política. E vários outros movimentos: o movimento dos homossexuais, o movimento dos negros, o movimento dos índios, sempre mostrando que essa situação de igualdade de todos perante a lei, da igualdade formal, é uma situação que lhes desfavorece.

Outra coisa que se denuncia é que o Direito, rigorosamente, nunca foi alheio às diferenças. Pelo contrário, tratou delas cuidadosamente, mas elegeu um determinado modelo que lhe interessava.

Então, o Direito anterior à Constituição de 88 trabalhava com classificações binárias. Era de um lado

homem, de outro, mulher. Homem heterossexual, mulher de um lado; de um lado, branco, do outro lado, negros, índios; de um lado, adulto, de outro lado, criança, adolescente, idosos; de um lado, são, de outro, doente; de um lado proprietário, de outro, despossuído. A esse primeiro grupo, ele deu um valor positivo e a esse segundo grupo, um valor negativo.

O sujeito de Direito, portanto, desse período, tem cara, sexo, cor, condição financeira. Ele é homem, masculino, heterossexual, branco, proprietário, são e adulto. Esse é o sujeito de Direito da sociedade hegemônica. Aos demais, o Direito coloca um determinado dado que o desqualifica perante o Direito: a mulher em relação à sua incapacidade relativa; até pouco tempo atrás, os índios, que só conseguiam a sua possibilidade de ingresso na sociedade nacional quando se livrassem da sua identidade. Então, era o fenômeno da antecipação que permitia ao índio fazer parte da sociedade nacional.

Enfim, crianças adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiência eram absolutamente invisíveis a esse Direito e não considerados rigorosamente sujeitos de Direito. E, mais grave do que isso, esse Direito reserva apenas para o sujeito ideal, branco, masculino, enfim, a presença no espaço público, todos os demais estão confinados a determinados espaços.

Então, a sociedade hegemônica cria os guetos, coloca os diferentes em guetos; reserva à mulher o espaço do lar; à pessoa portadora de deficiência física ou mental, os hospitais, os sanatórios; às crianças portadoras de deficiências, escolas particulares. Então, ela é uma sociedade que divide, que reserva aos seus diferentes espaços de invisibilidade.

Esse é o grande projeto de uma sociedade hegemônica.

O que acontece com a Constituição de 1988? Ela vem reconhecer exatamente o caráter plural da nossa sociedade nacional. Diz isso expressamente nos artigos 215 e 216, quando trata da cultura e dos grupos formadores da sociedade nacional; fala dos negros, dos índios, dos afrodescendentes e, espalhada no texto da Constituição vários dispositivos, que vão tratar especificamente da mulher, das pessoas portadoras de deficiência, dos índios, dos remanescentes de quilombo, das crianças, dos idosos, enfim, é uma Constituição que recupera o espaço ontológico da diferença.

Agora, qual é o grande desafio neste contexto de ruptura? Como nós passamos de uma sociedade hegemônica em que todos os espaços públicos estão ocupados por um único sujeito de direito para uma sociedade plural. Isso daí em todos os campos. Nós estamos tratando hoje de universidades, mas já tratamos atrás de cargos públicos, de

espaço no Parlamento e a própria Constituição trouxe a solução. Ela fala de cotas especificamente para mulheres no mercado de trabalho, nos cargos públicos para pessoas portadoras de deficiência, por quê? Porque as cotas - antes de atentar contra o princípio da igualdade - realizam a igualdade material; por outro lado, elas são a porta de entrada para que estas instituições assumam o caráter plural. O suposto saber universal, veiculado pela universidade, é ainda o saber do grupo hegemônico, do grupo que durante muito tempo logrou esse espaço de permanência na sociedade nacional. Não nos equivoquemos em relação a isso.

Quando se fala em meritocracia, fala-se de mérito a respeito deste tipo de saber. Por que nós temos tanta dificuldade em implementar uma disciplina nas escolas públicas que trata da história dos povos indígenas e dos afrodescendentes? Porque não tem quem as conte, ainda a escola é ocupada por esse grupo, pela sua história e pela visão que ele tem da história dos outros. Essa é a grande dificuldade da mudança. Os espaços públicos ainda estão ocupados por esse grupo hegemônico.

Por outro lado, as cotas têm um caráter de, ao mesmo tempo em que elas permitem um pluralismo nas diversas instituições nacionais, política inclusiva. É uma política onde as diferenças se encontram e se celebram, ao contrário da sociedade hegemônica, que confina os

diferentes aos espaços privados. Então diferentemente do discurso de que a política de cotas cria diferenças, castras, ela inclui, traz para o espaço público essa multiplicidade da vida social.

Acho que essa experiência, hoje em dia, nas praias está se vendo, abrindo-se espaço para que os cadeirantes cheguem ao mar - ontem teve uma cena na novela - e que todos possam estar presentes no espaço público. Elas vão realizar, portanto, esse projeto da constituição de sociedade nacional.

Por que as cotas com este recorte ético-racial incomodam tanto? Essa é um questão imposta. Primeiro, com aquele surado argumento de que não existem raças numa visão positivista, naturalizante de raça.

É óbvio que raça, nessa visão biológica, não existe. Isso daí não tem nenhuma dificuldade, o Supremo já disse isso naquele caso das publicações antissemitas. Mas, o Ministro Maurício Corrêa falou expressamente: o racismo persiste enquanto fenômeno social. A raça, portanto, entra naquela questão do "Ludwig Wittgenstein", é questão de linguagem, é questão de como o conceito é ressemantizado, reformulado e apropriado por todos, por quem olha e vê naquilo, raça, e por quem é vítima e colhe aquilo, também, como projeto de mobilização.

A outra coisa é a tão falada miscigenação, como se a miscigenação também aqui, numa visão positivista,

naturalizante, como se a visão colonial fosse sempre assim, uma colonização que privilegiou a harmonia ao invés do embate. Só que a miscigenação também foi uma construção, a miscigenação consta desde as ordenações pombalinas, é uma engenharia social para as colônias, tão curiosa que o casamento inter-racial dessas leis é possível para o homem, mas não é possível para a mulher branca. Então, é uma estratégia de povoamento, é uma estratégia de gerar força, mais escravos para aquele mercado. Então, não é tão simples assim a miscigenação.

Lembrar que, mesmo depois de Casa Grande e Senzala, que é o grande marco da miscigenação, Gilberto Freire, aquela sociedade cordial ali dita, tem uma lei no Brasil, de 1945, uma lei de migração que estimula, ainda, naquela época, a vinda dos trabalhadores europeus para o Brasil. E ela diz, expressamente, qual é o propósito dela: a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as mais desejáveis características de sua ancestralidade européia. Então, a miscigenação, muito mais do que um retrato da nossa sociedade, é uma retórica oficial e os indicadores sociais estão todos aí para demonstrar isso. Lembrar também que, mesmo no período Colonial, mesmo no período anterior e posterior à abolição da escravatura foi condenada pela nossa intelectualidade; Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Paulo Prado, Sílvio Romero, Oliveira Viana.

E, por fim, só um último dado. A questão que incomoda: do critério adotado. E, um único critério possível é do autorreconhecimento, por quê? Numa sociedade, apenas numa sociedade hegemônica é que o grupo que tem o poder tem o poder também das classificações e das definições. De estabelecer fronteiras, de dizer quem está dentro e quem está fora, numa sociedade plural cada um tem essa possibilidade de dizer quem é. E afirmar quem é traz consequências muito além do mero ingresso numa universidade, do mero ingresso no concurso. Afinal, dizer que você é negro traz consequências posteriores ao ingresso, traz consequências para o mercado de trabalho e isso a pessoa vai ter que carregar.

Então, o estelionato não é tão fácil, ou não é essa coisa tão rasa como se pretende fazer crer.

Desculpem-me pelo excesso, eu tinha contabilizado um tempo menor, muito obrigada Ministro pela gentileza de me conceder esse tempo adicional.

Obrigada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeço a Doutora Débora Duprat, Vice-Procuradora-Geral da República, pela substanciosa intervenção que fez.

Eu convido, agora, para fazer uso da palavra, o Doutor Miguel Angelo Cançado, Diretor-Tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que

nesse ato representa a OAB e que terá o prazo de quinze minutos. Eu peço especial atenção a esses prazos porque nós temos que chegar a bom termo nessas nossas audiências porque à tarde teremos a sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal.

Vossa Excelência está com a palavra.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MIGUEL ÂNGELO CANÇADO (DIRETOR-TESOUREIRO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL) - Bom-dia a todos. Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente da presente audiência pública e Relator da ADPF em pauta; Excelentíssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal; Excelentíssima Senhora Vice-Procuradora-Geral da República Doutora Deborah Duprat, a quem cumprimento também pela manifestação aqui produzida; Senhoras e Senhores Ministros de Estado; Parlamentares; representantes das diversas instituições aqui presentes; senhoras e senhores.

Em primeiro lugar, quero fazer coro ao que disse o Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, quando da abertura desta audiência pública, no que se refere à participação da sociedade nas decisões do Supremo

Tribunal Federal, a importância disso para o momento atual em que vivemos e o quanto reconhece o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a importância de eventos como este, de iniciativas como esta.

Há até bem pouco tempo, Senhores Ministros, o Supremo Tribunal Federal era uma Corte conhecida apenas por nós, integrantes da comunidade jurídica, do mundo jurídico do País. Hoje, ele se aproxima da sociedade, e é bom que seja assim, é bom que a sociedade consiga ter essa visão, o Senhor Ministro tem absoluta razão.

Com relação ao tema em pauta, quero registrar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não adotou uma posição quanto ao mérito da discussão posta na presente ADPF. A Ordem dos Advogados do Brasil não questiona em absoluto - evidentemente não podia ser diferente - a constitucionalidade e a importância histórica das ações afirmativas, até porque já positivadas no nosso ordenamento jurídico desde 2002. E, talvez, por essa ainda não tomada de posição por parte do Conselho Federal, Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, o tempo aqui não me falte como faltou à Doutora Deborah, até talvez me sobre, porque interessa ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e ele está atento à decisão que venha a ser tomada na presente ADPF, que, como dito aqui pelo Ministro Gilmar Mendes, contém um contexto de importância, um contexto de debate intenso, de importância histórica para o País.

A causa certamente que será objeto da discussão travada aqui e das discussões que serão estabelecidas perante o Supremo Tribunal Federal quando da discussão efetivamente do mérito da ADPF são as razões endêmicas, históricas e mesmo a realidade atual do racismo no Brasil. O que a Doutora Deborah chamou de "farsa da igualdade no País" talvez se possa situar, e o que se há de perquirir é se ações afirmativas como essa, estabelecida pela Universidade de Brasília, estão efetivamente em sintonia com a Constituição Federal. E cito aqui um exemplo também adotado pela Universidade Federal de Goiás, que implantou o curso de Direito, e esse tema foi amplamente discutido no âmbito do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, foi, inclusive, quem provocou o debate, trazendo a si a responsabilidade dessa discussão, e entendendo a importância daquela ação afirmativa quando da implantação de um curso de Direito específico para os integrantes dos assentamentos rurais do Brasil, especialmente no Estado de Goiás.

Entendeu ali a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás - e naquela oportunidade eu era seu presidente seccional -, da importância, da relevância, e mesmo da constitucionalidade da criação daquele curso. De modo que a discussão que se trava aqui, e conforme posto na petição estabelecida pelo Partido Democratas, parece que não se deve ter análise da matéria sob uma ótica

maniqueísta, do bem e do mal. Estou em sintonia com o bem ou estou em sintonia com o mal, e as entidades na mesma condição, de acordo com a visão que tenha do acerto ou desacerto da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da iniciativa adotada pela Universidade de Brasília. Parece-nos à instituição que aqui represento, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem absoluta sintonia, absoluta sinergia e proximidade com os movimentos sociais, com as reivindicações das minorias, com os movimentos das minorias, mas há de se estabelecer mesmo - é isso que se espera, e com certeza o fará o Supremo Tribunal Federal, a Ordem tem certeza que fará -se a condução que se deu ao acesso à instituição de ensino pelos afrodescendentes, pelos negros no Brasil, é a mais adequada nesta dicotomia entre racismo e a questão social, como defende, aliás, o Partido Democratas, ou seja, o não estabelecimento de cotas raciais, mas sim, o estabelecimento de cotas sociais.

É essa discussão, reconheço aqui que o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil naturalmente entende como absolutamente relevante; como absolutamente pertinente, inclusive para o momento em que vivemos. Como a Constituição, que já ultrapassa a maioridade, já com vinte e um anos de idade, ainda no sistema antigo de vinte e um anos, mas uma Constituição ainda em interpretação pela Suprema Corte.

De modo que esta é a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, esperando, Senhor Ministro-Relator, Senhoras e Senhores representantes de instituições e entidades aqui presentes, prezados colegas Advogados, que o Supremo Tribunal Federal, no caso da presente ADPF, que será certamente uma referência futura para situações do gênero, adote a decisão que venha a conduzir ao Brasil - conforme, aliás, tem feito, na questão do estabelecimento de cotas, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes nos quais foram relatores os Ministros Carlos Mário Velloso e, se não me trai a memória, o próprio Ministro Gilmar Mendes, em situações anteriores estabelecidas, por exemplo, em relação à Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Espera a Ordem dos Advogados do Brasil a decisão serena e sábia da Suprema Corte do País.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço à Ordem dos Advogados do Brasil, que se fez presente pelo eminente Doutor Miguel Ângelo Cançado.

Chamo agora, para fazer uso da palavra, o eminente Ministro Luís Inácio Lucena Adams, Advogado-Geral da União, que falará também por quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MINISTRO LUIS INÁCIO LUCENA ADAMS (ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente desta Audiência Pública; Excelentíssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, que nos prestigia e nos acompanha neste debate com atenção; Senhora vice-Procuradora-Geral da República, Deborah Duprat; Excelentíssimo representante da OAB, Doutor Miguel Ângelo Cançado; Édson Santos, em nome dos quais eu saúdo todos os demais palestrantes e também presentes desta Audiência.

A Audiência Pública que ora se inicia compreende um dos mais delicados debates já colocados sob o crivo da consciência pública nacional. A popularidade do tema é diretamente proporcional à secularidade do problema da discriminação racial.

A Constituição Federal de 88, preambularmente, exaltou a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Logo adiante, estabeleceu a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação da

marginalização e a redução das desigualdades sociais como três das vontades fundamentais que deverão inspirar a atuação do Estado brasileiro. Inevitável a constatação de que, ao se apoiar nos valores de fraternidade, pluralismo, igualdade e justiça e elencar os objetivos fundamentais a serem perseguidos pela República Federativa do Brasil, o Constituinte verbalizou, de maneira contundente, o inconformismo da Nação com a perpetuação das desigualdades derivadas da cultura do preconceito racial. A Constituição Federal exigiu, pois, que evoluíssemos de uma realidade estática, marcada pela ineficácia das garantias da igualdade formal, em direção de um estado de coisas mais dinâmico, democrático e plural, diferente daquele ideal que se usou chamar de igualdade material - e acredito que a vice-Procuradora, Doutora Deborah Duprat, levantou muito bem o debate sobre isso.

A busca pela igualdade material não se contenta apenas com medidas repressivo punitivas das atitudes discriminatórias, demanda também a implantação de ações estatais de cunho promocional. Para lograr a realização deste mandamento constitucional o Estado deve atuar de maneira vanguardista, promovendo uma política de superação de hábitos, de modo a afastar qualquer possibilidade em que a discriminação racial seja encarada como um fruto de um determinismo social indelével.

Nesse sentido, nada mais natural que os primeiros projetos estatais vocacionados à superação da discriminação racial surgissem no âmbito das universidades públicas, espaço cultural tradicionalmente dedicado à formação do conhecimento crítico e da produção intelectual. Assim, as universidades brasileiras foram responsáveis pela elaboração de uma iniciativa pioneira e arrojada, consubstanciada no sistema de reserva de vagas. Em boa hora, as universidades públicas fizeram uso de sua autonomia, previsto no artigo 207, **caput**, da Constituição Federal, criando um programa de inclusão que se impôs dentro das balizas da proporcionalidade, artigo 5º, LIV, da Constituição, para reverenciar uma leitura igualitária, artigo 5º, II, do princípio da meritocracia, artigo 208, V, de modo a implementar valores sociais proclamados pela Constituição Federal, artigos 1º e 3º da Constituição.

Nesse ponto, mostra-se pertinente tecer algumas considerações às objeções mais enérgicas que vêm sendo erigidas contra a política de cotas, que, invariavelmente, compartilham de um fundo teórico comum.

Primeiro, a contestação que ganhou maior número de adeptos aduz que a desigualdade, de fato, que impede a fruição do direito ao ensino superior não encontraria justificativa na discriminação racial, mas, sim, em questões econômicas. Sustenta-se como justificativa que a raça não, é por si só, elemento gerador de qualquer

tipo de atitude discriminatória, capaz de obstaculizar o ingresso de negros no ensino superior. A dificuldade de acesso à universidade e às posições sociais mais elevadas decorreriam, antes de tudo, da precária situação econômica experimentada pela maioria da população negra. Essa compreensão padece de um grave erro de perspectiva, pois reflete, a um só tempo, uma revisão reducionista do problema da discriminação racial e uma tentativa de subverter os objetivos da política de reserva de vagas.

Esse cenário, historicamente determinado de ampla desigualdade, vê surgir a necessidade de estabelecimento de uma série de medidas compensatórias, consubstanciadas tanto em ações distributivas quanto de, inclusive, destinadas a integrar a comunidade negra a todos os campos de expressão humana, e não apenas à seara econômica. Na verdade, a desigualdade econômica, considerada como um problema isolado, recebeu soluções diversas ao longo do texto constitucional, reunidas essencialmente no capítulo relativo aos direitos sociais. A discriminação racial foi contemplada com outro tipo de ação normativa muito mais abrangente, e não se esgota com o aprimoramento da condição econômica dos beneficiários.

A Constituição Federal de 88 não encampou uma visão puramente econômica das igualdades. O constituinte percebeu que a consecução da igualdade não depende apenas do aprimoramento da distribuição de bens

escassos, mas, também, do reconhecimento da valorização das identidades de grupos não hegemônicos no processo social, como demonstram os artigos 215 e 216 da Lei Maior, que preconiza a valorização das contribuições indígenas e afro-brasileiras à cultura nacional. Para tanto, nada melhor do que ampliar o acesso dos negros aos bancos do ensino superior, porquanto as universidades são **locus** natural para formação do saber científico e da identidade cultural intelectual nacional.

Resta evidente, portanto, que a finalidade do sistema de reserva de vagas não está apenas na inclusão econômica. As disposições da Constituição Federal pretendem resgatar as minorias historicamente desprestigiadas do alimento político, social e cultural a que foram submetidas, implementando um canal difusor de seus valores, concepções e manifestações.

A segunda tese contrária aos modelos de inclusão racial pelo sistema de reserva de cotas também se revela equivocada, pois está fundamentada na afirmação de que raça é um conceito inexato, ou mesmo inexistente, tanto sob o prisma genético quanto sob o prisma sociológico. Consoante reconhecido por este Supremo Tribunal Federal no emblemático julgamento do HC 82.424, conceito e raça exprime, na verdade, um representação mental para uma realidade histórico-social de discriminação e que grupos sociais dominantes criam e reproduzem padrões de valor

cultural hábeis a subjugar um determinado segmento de menor expressão.

No Brasil, a discriminação racial é um fenômeno que tem a sua razão de ser no fenótipo do indivíduo e não em sua cadeia de ancestralidade. Costuma-se afirmar que aqui se pratica o racismo (e estampa), ao invés do racismo de origem. Esse modo, ser fenotípico, pelo qual se revela a discriminação racial no Brasil é suficiente para desconstruir a tese de que o fato genético da miscigenação constituía justificativa para negar a existência de preconceito de cor em nosso País.

Ademais disso, a ideia de existência de uma democracia racial no Brasil também não se confirma, pois como atualmente se sabe a discriminação opera por vias diretas e indiretas. Convém salientar aqui que é justamente esse modelo de discriminação indireta radicado no fenótico do indivíduo que torna o critério de autodeclaração adequado a selecionados beneficiários do tratamento diferenciado nos programas de cotas.

Cumpre-se sublinhar, neste ponto, que os programas de inclusão existentes não estão isentos de falhas. É natural que a execução de uma política inovadora exija constante aperfeiçoamento, o que todavia não ilude a relevância no cenário nacional.

Também procede a tese segundo a qual a afirmação da existência da raça pelo Estado seria uma ação

ilegítima, potencialmente incitadora de uma discriminação reversa. Antes de mais nada é importante ressaltar, aqui, que a política de cotas não revela uma disposição estatal de afirmar a existência de diferentes raças, mas sim o intuito de erradicar a discriminação racial, o que vem a ser algo essencialmente diferente.

Esse objetivo deve ser realizado através da conjugação de dois tipos de medidas: reconhecimento de uma situação discriminatória e historicamente determinada, que é o reconhecimento; e a inclusão definitiva de seus valores e interesses na formação do mosaico cultural que expressa a identidade nacional, viabilizando a construção de uma sociedade efetivamente plural e, portanto, redistributiva.

Afinal, para se atingir a igualdade é necessário antes de tudo reconhecer as diferenças. Os grupos socialmente fragilizados devem receber um tratamento jurídico que reconheça as especificidades e as peculiaridades de sua condição social nas palavras insuperáveis de Boaventura Souza Santos:

> *"Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades"*

Com efeito, o reconhecimento de um fato histórico baseado em dados antropológico, sociológico e econômico é um ato de afirmação da existência de diferenças

e da necessidade de confraternizá-los no ambiente de pluralidade.

E esse é um ponto chave, aqui. Quando nós falamos em discriminação racial, o que na verdade são discriminações culturais, ou seja, a necessidade de apropriar-se culturalmente em um país, por reconhecer essa diferença e apropriar no seu contexto é um elemento que compõe, no nosso entender, a política afirmativa.

Também não procede o argumento que preconiza que a política de cotas exortaria a discriminação reversa e potencializaria o surgimento de um estado de tensão racial no Brasil. A uma, porque essa tese se baseia em meras conjecturas, uma vez que nunca houve qualquer episódio de tensão racial que pudesse ser associada a tais medidas. Ademais, ao contrário dos que pregam quanto à discriminação diversa, a política de reserva de cotas tem por objetivo promover o sadio convívio entre as pessoas, a integração mediante a preservação de suas identidades.

Por fim, é necessário rechaçar a percepção de que a política de cotas seria colidente com o sistema meritocrático, constitucionalmente definido para acesso ao ensino superior. Isso porque o comando do artigo 208, V, da Constituição Federal deve ser lido a partir do influxo dos valores de igualdade, fraternidade e pluralismo que, somados, impõem a desigualação dos candidatos a uma vaga de ensino superior, de modo a compensar as injustiças

históricas cometidas contra os negros, permitindo a concretização do primado da igualdade material.

Além disso, a afirmação de que o mérito individual de cada um deve ser critério exclusivo a balizar o ingresso nas universidades públicas encobre uma indisfarçável manifestação de indiscriminação direta, pois acaba por ignorar uma situação pretérita de desigualdade na formação intelectual dos candidatos e contribui para a perenização do círculo vicioso que exclui grande parte da população da educação e de qualidade.

Tem-se, assim, que as políticas de cotas raciais revelam uma atuação estatal amplamente consentânea com a Constituição Federal, pois foram elaboradas a partir da autonomia universitária com o propósito de projetar para a realidade os valores e objetivos estabelecidos pela constituinte.

Preservando os meus exatos quinze minutos, eu gostaria de registrar apenas a evidente importância deste evento no sentido de produzir um maior grau de legitimidade, de legitimação da decisão que a Corte ainda virá a tomar sobre o tema.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço ao Ministro Luís Inácio Lucena Adams e digo que a presença de Vossa Excelência valoriza ainda mais o evento.

Convido agora a fazer uso da palavra o Senhor Ministro Edson Santos de Souza, Ministro da Secretaria Especial de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial. Falará também por até quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MINISTRO EDSON SANTOS DE SOUZA (MINISTRO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL) - Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Ministro Lewandowski, o Ministro Joaquim Barbosa e a Vice-Procuradora Deborah Duprat, e dizer que entendo que este é um momento de grande importância histórica para o nosso País e que o Supremo Tribunal Federal, sabiamente, convoca a sociedade para auscultá-la sobre uma matéria, cuja decisão terá um impacto muito grande na sociedade brasileira.

Quero, em primeiro lugar, dizer que, do ponto de vista, inclusive, da autodeclaração, hoje a pesquisa nacional por amostragem de domicílio aponta a população brasileira se declarando negra, ou seja, preta, ou parda 50,06% da população de nosso País, o que mostra que se está discutindo, tratando-se aqui de um tema que vai ao encontro da maioria da população brasileira.

O Brasil, ainda em tempo, está recuperando um debate que ocorreu ao final do século XIX, quando se deu a Campanha Abolicionista.

Todos os senhores têm conhecimento de que a Campanha Abolicionista havia, àqueles que a defendiam, medidas mais radicais acompanhando o processo de libertação dos negros e do fim da escravidão no Brasil. Havia aqueles que defendiam inclusive uma reforma agrária que possibilitasse o acesso a terra à população negra brasileira - e terra era o principal instrumento de produção no Brasil. Infelizmente, a abolição da escravidão não veio acompanhada dessas medidas, o que deixou um legado para a posteridade que, felizmente, no Brasil, temos a felicidade de estarmos vivendo esse momento em nosso País, onde se trata da revisão do processo de formação de nosso País, recuperando a contribuição de homens e mulheres que aqui chegaram escravizados e eram o principal instrumento de produção naquele período, da cultura do algodão, da cultura do café, da extração de minérios nas Minas Gerais, e que, durante três séculos, foram os principais responsáveis pela economia do nosso País, tanto do ponto de vista produtivo como do ponto de vista tributário, até porque uma das grandes fontes de arrecadação da Coroa brasileira era a transação de comércio de escravos no Brasil.

O Brasil, naquele período, tinha uma relação muito intensa com o Continente Africano, por conta de que o trabalho escravo era o meio pelo o qual o Brasil produzia riquezas e, com isso, mantinha a sua economia. Relação muito intensa de comércio com o Continente Africano que, felizmente, Ministro Lewandowski, Ministro Joaquim Barbosa, hoje começamos a recuperar com a abertura de escritórios e embaixadas no Continente Africano. Isso foi interrompido com o fim do tráfico de escravos, em 1850, mas a herança permanece até hoje nos costumes, nas religiões praticadas em nosso País, na culinária, nas mais diferentes áreas da vida de nosso País tem a presença, às vezes não tão visível quanto deferia ser, da contribuição dos africanos ou dos descendentes de africanos.

É importante a gente situar o debate nesse campo, porque é preciso que o Brasil faça um reencontro com a sua história. A Constituição da República, como aqui bem colocou a vice-Procuradora Deborah Duprat, o Advogado-Geral da União, Luís Inácio Adams, nos oferece os instrumentos para o Estado agir nesse campo, o campo da redução das desigualdades raciais e da consequente promoção da igualdade em nosso País.

Eu quero colocar, também, um dado em relação aos acordos firmados pelo Brasil no âmbito internacional. O Brasil participou com muito entusiasmo, em 2002, da Conferência Contra o Racismo, realizado em Durban, que tira

uma agenda onde os Estados se comprometem com políticas e com a criação de instrumentos para a redução das desigualdade raciais e o combate ao racismo nos respectivos países. O Brasil foi signatário, é signatário desse documento, e o Brasil tem sido referência no mundo nas ações no âmbito da promoção da igualdade racial. Não devemos nos contentar com isso, Senhor Ministro, até porque a demanda histórica e social é muito grande. Então, vale o ditado do poeta: se muito vale o já feito, mais vale o que será. E muito precisa ser feito no Brasil para que sejamos efetivamente uma nação de iguais. O quadro de desigualdade no Brasil, se formos ver ao longo da história, estampa uma tragédia, o negro ficou absolutamente desprovido dos instrumentos de inclusão de forma qualificada na sociedade brasileira.

Fiz menção ao acesso à terra. Poderia fazê-lo, também, em relação ao acesso ao trabalho e à educação, que não foram observados no período da abolição da escravidão, o que gera esse verdadeiro hiato, esse verdadeiro abismo entre negros e não negros em nosso País, em nossa pirâmide social, e que têm consequencias trágicas ao verificarmos os números - eu queria, aqui, muito rapidamente, dar ciência aos senhores - da média de anos de estudo da população negra.

Com quinze anos ou mais, é menor 1.8 anos do que a observada para os indivíduos brancos na mesma faixa etária.

A taxa de analfabetismo da população negra, com quinze anos ou mais, é 2.2% maior que a do segmento branco de nosso País.

No que se refere à questão do trabalho e renda, entre os 10% mais pobres, os negros são 73.7% contra 25.4% dos brancos. E entre os 10% mais ricos, os negros são 15% contra 82.7% da população branca.

Então, tudo isso já demonstra a necessidade de uma intervenção do Estado. O Estado não deve se manter distante e neutro diante de um quadro de desigualdades que este País expõe.

Aristóteles, na Grécia antiga, já falava do tratamento desigual para os desiguais. Rui Barbosa recupera, também, na Oração dos Moços, quando diz que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.

Então, cumpre-nos, nessa fase da história do Brasil, darmos conta desse desafio, dessa necessidade de fazer do Brasil uma efetiva democracia racial. "Cotas" não é uma panaceia, não é a solução definitiva para o problema da redução da desigualdade, para o problema da democratização do País do ponto de vista das relações raciais, mas "cotas" é um instrumento que vai oferecer - e

oferece - uma perspectiva de futuro para uma parcela expressiva de nosso povo, de jovens negros que sonham com a universidade e em formarem-se nas mais diferentes áreas biomédicas, tecnológicas e humanas, e cabe ao Estado assegurar isso à nossa população.

Alguns colocam o seguinte argumento: investi na formação de meu filho para que ele pudesse passar em uma universidade pública, seja ela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, seja ela Universidade de Brasília. Mas esse investimento é compartilhado, também, com toda a população de nosso País, na medida em que há uma renúncia fiscal por parte do Estado na dedução do imposto de renda daqueles que colocam seus filhos na escola. E dedução de imposto de renda significa menos recurso para que o Poder Público possa atuar no oferecimento das políticas públicas, principalmente de educação, que visa a atender o conjunto da população brasileira.

Então, aí também há um processo de discriminação, e não estou aqui a dizer que deva acabar, que deva ser extinto, muito pelo contrário, mas gostaria de chamar a atenção para esse dado de discriminação que atende àqueles que têm a possibilidade de ter os seus filhos em escolas particulares.

Um outro dado que eu gostaria de colocar é referente à possibilidade de trazermos conflitos raciais à sociedade brasileira. Ora, nós temos a Universidade de

Brasília e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro que, desde 2002, já têm o instituto de cotas, e não temos notícias de grandes conflitos ou de divisão e segregação no ambiente universitário entre os estudantes beneficiados por cotas e os estudantes que entram por outros caminhos nessas universidades.

Então, eu acho que a Ciência Social deve se apoiar em fatos, até para, a partir da análise dos fatos, definir perspectiva de futuro para aquele fato histórico. E o que se observa em relação ao instituto de cotas é que não há assim indícios de grandes conflitos na sociedade brasileira pela adoção. São perto de sessenta universidades que adotam cotas, e nós não temos notícias de grandes conflitos.

Um outro dado que gostaria de colocar, um exemplo que gostaria de trazer é o da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que, há quinze anos, tem recepcionado estudantes oriundos do pré-vestibular para negros e carentes. E há um convívio muito positivo entre os jovens beneficiados por esse instrumento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - que todos conhecem aqui o seu padrão de excelência - e aqueles que têm historicamente ingressado nessa Universidade. E o convívio tem sido absolutamente cordial e democrático.

Por isso, eu aqui encerro a minha intervenção, dizendo que aguardo com ansiedade a decisão do Supremo Tribunal Federal ao mesmo tempo em que aplaudo a iniciativa de Vossa Excelência no sentido de convocar uma audiência pública, de convidar a sociedade para participar desse momento, que eu diria, que daqui a alguns anos nós iremos avaliá-lo do ponto de vista da importância histórica que esse momento tem para o nosso País.

Muito obrigado e é um prazer estar compartilhando esta manhã aqui com as senhoras e senhores.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a participação do Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Santos de Souza.

Anuncio também que o Ministro Joaquim Barbosa se retirará por alguns instantes, deverá retornar.

Em seguida, ouviremos o pronunciamento do Senhor Erasto Fortes de Mendonça, Doutor em Educação pela UNICAMP e Coordenador-Geral de Educação em Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que falará também por até quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR ERASTO FORTES DE MENDONÇA (DOUTOR EM EDUCAÇÃO E COORDENADOR-GERAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA SEDH) - Senhor Ministro Ricardo Lewandowski e demais autoridades aqui presentes; senhoras e senhores.

Quero, em primeiro lugar, fazer uma saudação pela convocação desta audiência pública e manifestar o agradecimento da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que se sente honrada por ter sido chamada para prestar a sua colaboração, a sua contribuição para o aprofundamento da questão das políticas públicas de ação afirmativa, em particular em relação às políticas de reserva de vagas no ensino superior.

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República tem um mandato de articulação interministerial e intersetorial das Políticas de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no Brasil. E ela procura cumprir esse mandato pautada por orientações internacionais e pela legislação e normas nacionais.

Há um grande complexo de declarações, acordos e tratados, convenções internacionais, bem como imperativos constitucionais e infraconstitucionais de nosso País que demarcam a compreensão sobre a dignidade do gênero humano ao longo do tempo, numa espécie de viagem civilizatória sem volta, para usar uma expressão do ilustre Ministro Carlos Ayres Britto.

Dentre os inúmeros instrumentos internacionais que afirmam os direitos humanos, cabe citar diversas declarações de direitos das revoluções liberais, como a Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776; a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produto da Revolução Francesa em 1789, quando ainda existia o apartamento das mulheres da amplitude dos direitos civis e políticos. E chamar a atenção para o tríduo de valores: da liberdade, da igualdade e da fraternidade que essa Revolução traz à nossa compreensão. E, finalmente, talvez a mais importante contemporaneamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Recuperando os valores revolucionários de igualdade, liberdade e fraternidade no seu primeiro artigo, que afirma:

> *"Artigo 1:*
> *Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade."*

O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos já nos chama a atenção para a necessidade de que os indivíduos e as entidades se esforcem para um processo de educação para os direitos humanos. Anunciando e colaborando para forjar a inquietação de Hannah Arendt de que os homens não nascem livres e iguais, mas conquistam esses direitos em processo de construção e reconstrução, de organização e de luta política, ou, como nos lembra Bóbbio,

de que os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas.

O desdobramento da compreensão dos Direitos Humanos em tratados, acordos, pactos internacionais, protocolos facultativos, abrangendo direitos focais, como de mulheres, de crianças, de pessoas com deficiências, de pobres originais, contra a tortura e tratamentos cruéis e degradantes, ou a eliminação de todas as formas de discriminação racial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e intolerâncias correlatas, dentre outros instrumentos, são aqueles que nos orientam.

No Brasil, já referido aqui pelos que nos antecederam, a Carta Magna de 1988, marcada pela volta do País à normalidade democrática e ao Estado democrático de Direito, não poderia deixar de incorporar esses ideais. Seu preâmbulo, também aqui já lembrado, embora não tendo força de norma, elucida o espírito dos Constituintes, ao asseverar que a Assembleia Nacional Constituinte reuniu-se para instituir um democrático Estado de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a igualdade, a justiça como valores supremo de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos.

Considerar o ser humano na sua vocação ontológica nos conduz à ideia de que a dignidade humana é inata, não cabendo ao Direito outro papel senão o de declará-la. Apesar disso, ao lado desse arcabouço

legislativo que contempla a dignidade da pessoa humana, é forçoso reconhecer que a legislação brasileira já também impôs impedimento de acesso a direitos fundamentais e de direitos de cidadania. É dispensável, aqui, resgatar as razões históricas, como a escravidão e o massacre indígena e de outros segmentos da sociedade brasileira que contribuíram para a situação de desigualdade ou de exclusão de negros e de índios, gerando uma dívida do Poder Público para com esses setores e edificando um trajetória inconclusa das cidadanias dos negros no Brasil; país que mais importou negros escravizados e o último do planeta a abolir legalmente a escravidão.

Até o século XIX, negros, mesmo libertos, deveriam solicitar a chamada dispensa dos defeitos de cor, espécie de atestado por meio do qual se abdicava da negritude para ocupar cargos públicos, militares, civis e eclesiásticos. Como ocorrido com o primeiro governador negro, Eduardo Ribeiro, instado a declarar que, apesar de ter a cor errada, era civilizado, assimilado aos bons costumes da sociedade dos homens livres, pedindo dispensa da observação de seus defeitos de origem.

No campo educacional, a história da educação brasileira tem a vigência de instrumentos legais que impediam o acesso de negro aos bancos escolares, como por exemplo o Decreto nº 1.331, de 1854, conhecido como a Reforma Couto Ferraz, que instituiu a reforma do ensino

primário e secundário no Brasil e instituía a obrigatoriedade da escola pública para crianças maiores de sete anos. Porém, no seu artigo 69, consignava:

> *"Art. 69. Não será admitidos á matricula, nem poderão frequentar as escolas:*
> *§ 1º Os meninos que padecerem molestias contagiosas.*
> *§ 2º Os que não tiverem sido vaccinados.*
> *§ 3º Os escravos."*

A abolição da escravidão não foi capaz de dar aos negros o reconhecimento da sua dignidade como pessoa humana. Ao contrário, simultaneamente foi se instilando no imaginário coletivo a licença para preconceituar e discriminar negros. Como revela um pequeno exemplo, que pode ser tomado como ícone dessa licença, na marchinha carnavalesca revestida de ideológica inocência: "O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega, mulata, mulata eu quero o teu amor."

É ao enfrentamento dessas questões é que é chamado o Estado brasileiro e são diversos os instrumentos internacionais que pactuam a ação do Estado para o enfrentamento da discriminação racial, dentre os quais a já citada convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial da ONU e a primeira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em Turbo, em 2001. Essa especificamente insta os Estados a estabelecerem

programas e ações afirmativas ou medidas de ação positiva, incluindo o campo da educação.

O Brasil adotou medidas protetivas e ações corretivas voltadas para grupos tradicionalmente excluídos. E a própria Constituição brasileira de 1988 sinalizou seu acolhimento dessas medidas. A Constituição estabelece que os objetivos fundamentais da República são definidos em termos de ações transformadoras do quadro social e político, como: construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza; promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Como ressalta a ilustre Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, em atento artigo sobre a ação afirmativa: O conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica, os verbos utilizados pelos constituintes, ao definir os objetivos fundamentais da República, reclamam do Estado um comportamento ativo, obrigações transformadoras do quadro social e político, retratado quando da elaboração do texto constitucional.

Portanto, aqui não se trata apenas de impedir o preconceito e a discriminação, mas de agir para mudar com adoção de políticas afirmativas. Universaliza-se a igualdade como a conduta ativa, positiva e afirmativa, obtendo a transformação social, que é o objetivo fundamental da República.

A educação é vista, é assinalada, é consignada como um direito humano em seu artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a exclusão sistemática a que foi submetida parcela da população brasileira caracteriza, portanto, como uma violação dos Direitos Humanos à educação. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos nesse sentido compreende a justeza da adoção de ações afirmativas, de instituição de cotas racias para o ingresso no ensino superior brasileiro, uma vez que compreende também que as políticas universais de acesso não lograram êxito no sentido de incluir essa parcela da população, como de resto creio que ficará demonstrado em outras explanações sobre indicadoras sociais, educacionais brasileiros.

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos compreende também a especificidade da discriminação racial, cuja correção não é capaz de ser alcançada por medidas de proteção dirigidas a segmentos vulneráveis economicamente, ainda que se evidencie a presença marcante de negros nesse segmento. Não parece ter o mesmo significado no Brasil ser branco pobre e negro pobre, uma vez que este é discriminado duplamente pela sua condição socioeconômica e pela sua condição racial. O racismo não pergunta às suas vítimas a quantidade de sua renda mensal.

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos compreende ainda que o princípio da igualdade de

oportunidades requer atuação do Estado para corrigir desigualdades artificialmente criadas pela sociedade. A função dessa atuação corretiva é a promoção de oportunidades iguais para vítimas de discriminação, de maneira que os beneficiários possam competir efetivamente por serviços educacionais. A inclusão por regime de cotas em uma universidade, instituição baseada no sistema de mérito, nos conduz à compreensão de que o pertencimento ao grupo discriminado não é condição suficiente para ser beneficiado, pois o critério de mérito também deve ser satisfeito.

As ações afirmativas não querem, por outro lado, ser uma discriminação em desfavor das maiorias. Por isso, há necessidade de fixação de percentuais mínimos que garantam a presença de minorias que se quer igualar, bem como a natureza temporária dessas ações. As políticas de ação afirmativa de ingresso por cotas de ensino superior não são excludentes com relação a políticas universalistas de ampliação da qualidade da educação básica. Ao contrário, elas devem fazer-se como uma combinação, como tem sido o empenho do governo brasileiro ao compreender a educação como um processo sistêmico em que os diversos níveis educacionais se complementam solidariamente.

Dentre as iniciativas normativas do governo brasileiro no campo das ações afirmativas, o documento que está anexo e fornecido pela Corte, nos ampara em alguns

deles, mas quero aqui lembrar também os Programas Nacionais de Direitos Humanos em suas três versões, 1996, 2002 e a última, dezembro de 2009, que asseguram a necessidade da ampliação das políticas de ação afirmativa.

Finalmente, Senhor Presidente, penso que nós todos somos convidados a enxergar o sistema de cotas não como um favor concedido pela universidade, mas como um benefício que à população excluída até este presente momento presta a universidade.

Ao tornar-se sua usuária, a população negra colabora decisivamente para a democratização do espaço acadêmico. Ressalte-se que a sociedade tem sabido usar com responsabilidade e maturidade institucional a autonomia universitária desde 2001, para experimentar diferentes modalidades de ingresso no ensino superior por meio de políticas de cotas.

Por fim, quero aqui resgatar os valores fundamentais que inspiraram a Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. O valor fundamental da fraternidade, esvaziado de seu conteúdo civil e político, ressignificado como valor superficial, puramente sentimental, vago e inoperante, parece ter colaborado para nos dificultar a compreensão de que todos somos iguais nas diferenças que carregamos. Recuperar o sentido civil e político da fraternidade, como fundamento dos direitos humanos, pode, creio, colaborar decisivamente para a

mudança de mentalidade que permita a construção de uma cultura de direitos humanos na sociedade, uma cultura que nos permita olhar o outro na mesma altura do olhar de seus olhos, independente de sua pertença racial, e apontar para uma sociedade verdadeiramente igualitária em nome da dignidade eminente da cada ser humano indistintamente.

Quero, por fim, transmitir o aplauso da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e o meu aplauso pessoal pela iniciativa do Senhor Presidente na convocação desta audiência.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço ao Doutor Erasto Fortes de Mendonça pela sua intervenção.

Convido agora a eminente Professora Maria Paula Dallari Bucci, Doutora em Políticas Públicas, Professora da Fundação Getúlio Vargas e Secretária Adjunta do Ensino Superior do Ministério da Educação.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA MARIA PAULA DALLARI BUCCI (SECRETÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO) - Muito bom-dia. Quero começar cumprimentando o Ministro e

Professor - foi meu professor - Enrique Ricardo Lewandowski e, na sua pessoa, toda a Corte, e cumprimentar pela iniciativa de promover esta importante Audiência Pública.

Cumprimento também a digna representante do Ministério Público e cumprimento as autoridades e demais pessoas presentes acompanhando esta Audiência Pública.

Quero iniciar dizendo que subscrevo as falas que me antecederam, no sentido do embasamento filosófico das ações afirmativas e, dentre elas, aquelas com recorte racial, no sentido de reconhecer que a Constituição de 88 consubstancia uma ruptura na ordem jurídica antiga, e, portanto, a base para a construção de uma nova ordem e, com isso, me focar de imediato naquilo que é uma contribuição que o Ministério da Educação pode trazer, pode agregar, pode contribuir para a formação do juízo desta Corte na decisão desse caso.

Em primeiro lugar, quero dizer que essa apresentação foi construída em conjunto com a colaboração da Secretaria de Alfabetização, Educação Continuada e Diversidades, do Ministério da Educação, representada pelo Secretário André Lázaro aqui presente.

Essa apresentação é focada em três tópicos e três teses. O primeiro deles vou ilustrar com uma figura que acho que ficará na cabeça de todos. Ele procura opor o valor jurídico da igualdade à desigualdade de fato. Aqui, mais do que repetir aquilo que já foi dito, quero focar no

seguinte ponto: existe uma distância histórica no campo da educação, e essa distância se reproduz ao longo dos anos quando comparamos os dados educacionais de negros e brancos.

Portanto, isso esvazia um pouco a tese de que, para a inclusão dos negros, o ideal seria melhorar o ensino como um todo. O que temos visto é que, historicamente, a melhora do ensino como um todo não é suficiente para quebrar uma desigualdade histórica e persistente.

Aqui, neste primeiro gráfico - não sei se o Ministro tem acesso a ele - aparece a evolução da escolaridade média no Brasil. Para aqueles que não estão familiarizados, é muita coisa. Isso significa a evolução, em número de anos, da escolaridade dos brasileiros. Há uma evolução em dois sentidos: há mais brasileiros frequentando a escola de maneira geral e os brasileiros têm mais anos de escolaridade. Isso indica uma melhora geral no panorama educacional brasileiro.

No entanto - e passarei rapidamente por isso para me focar nas duas curvas -, essa curva vermelha é a que mostra a escolaridade dos negros; a azul, a escolaridade dos brancos. O que é impressionante nesse desenho é que há uma distância que permanece intocada nos últimos 20 anos - que é o que mostra esse gráfico -, a despeito da melhora educacional mostrada no primeiro

gráfico. Quer dizer, houve uma melhora educacional, mas ela não fez nenhum movimento na escolaridade dos negros, que deveria ter essa curva - deveria haver a expectativa de que ela subisse. O que vemos é que a distância até mesmo aumentou.

Essa diferença, se compararmos outros segmentos: aqui é a escolaridade geral aos 25 anos. Se eu analisar o ensino médio dos jovens entre 15 e 17 anos, o fenômeno se repete e é até mais agudo, porque houve uma melhora substancial da escolaridade no tocante ao ensino médio, existe uma expansão - mais alunos na escola e mais permanência -, mas a diferença da curva continua praticamente igual. Os jovens de 15 a 17 anos também têm uma diferença substancial e persistente quando comparados negros e brancos.

Vamos adiante.

A mesma coisa ocorre se nós compararmos - e aqui passo mais depressa - especificamente o que estamos focando: a diferença de acesso ao ensino superior. A curva de cima, a azul, é a dos brancos; a curva de baixo, a dos negros. Quer dizer, toda melhora que se produza, se levarmos apenas a evolução natural dos fatos, reproduz essa tendência.

Isso significa que não basta a passagem do tempo. Está demonstrado que nos últimos dez anos, nos últimos vinte anos - enfim, no período que se comparar, em

que haja indicadores confiáveis -, a simples passagem do tempo não muda o estado de coisas. Essa desigualdade no campo educacional é permanente e tende a se perpetuar. Portanto, se as políticas públicas, se os governos pretendem atacar esse problema, é preciso assumir a necessidade de se fazer uma reflexão.

Quero, então, aqui acentuar a questão da legitimação das ações afirmativas, em especial aquelas que têm corte racial, menos pelo passado e mais pelo futuro. Se há a intenção de se produzir um quadro de inclusão de uma sociedade participativa, é preciso fazer uma reflexão: assumir que a mera passagem do tempo não vai modificar o estado de coisas. É preciso assumir ativamente essa modificação. Mais do que isso, por dois movimentos: pela inclusão, porque o acesso à educação superior pode ser enfocado como um direito dos negros, que são contemplados com uma forma especial de acesso, mas também mais ao futuro ainda, porque o acesso desses negros representa a inclusão na sociedade brasileira - aqui não estamos mais focando a universidade - de pessoas diplomadas. E sabemos - e pelas pesquisas é possível trabalhar esse dado - o que representa ter pessoas diplomadas, graduadas em seus interesses, conhecedoras da história daquele grupo social. É disto que estamos falando: a legitimação dessa política pelo futuro.

Passo, então, ao segundo ponto da minha exposição: a questão da autonomia universitária.

A autonomia universitária é igualmente um princípio, um valor constitucional. Quero, aqui, trabalhar duas ideias.

A primeira é que a autonomia universitária é um princípio constitucional e tem sido usada aqui materialmente, não apenas com um sentido formal, um sentido de blindagem a controle, que é alguma coisa, nós sabemos, que muitas vezes merece um certo estranhamento, mas a autonomia universitária no seu sentido mais próprio e mais profundo. Isso é a Universidade como **locus** de discussão e de elaboração das políticas e das estratégias capazes de produzir a inserção que se quer produzir, exatamente para quebrar aquela curva, aquele paralelismo perverso que afasta constantemente a população branca da população negra.

Quero frisar aqui que as universidades têm sido capazes, acho que têm sido protagonistas da evolução dessa questão. E, primeiro, é preciso focar que as decisões que a universidade produz são feitas com base em deliberações de órgãos colegiados que esgotam a questão. Enfim, há muitas tensões no seio da universidade e, ainda assim, nos últimos menos que dez anos - isso é um fato importante a marcar, porque a história das cotas no Brasil data de 2001; então, em menos dez anos, se produziu um vasto leque de ações afirmativas, nem todas com caráter racial, mas frequentemente combinando o caráter racial, o

de renda, o de escolaridade, e essa figura se dissemina progressivamente no País, se alastra, e vem ganhando legitimidade. Eu concordo com o Ministro Edson Santos, que não há esse conflito, ele está absorvido, e não é nada que o corpo universitário não saiba processar.

Aqui, mais um aspecto a destacar é que as ações afirmativas com mais frequência combinam quatro ingredientes. O ingrediente social tem-se disseminado nas políticas mais recentes com muita intensidade, seja expresso no traço renda, seja expresso na escolaridade, isto é, alunos egressos da escola pública. E aí há uma grande variedade, considerando-se o ensino médio, considerando-se os últimos oito anos da escolaridade, e uma combinação desses fatores, também o elemento raça e muitas vezes o elemento territorial. O elemento da origem, em algumas circunstâncias, é a justificativa da concessão de bônus a determinados alunos, como uma maneira que se entende legítima para fazer a inflexão naquela curva inicial, que eu repito, é muito importante que permaneça nas nossas memórias. Existe uma evolução educacional que nós precisamos aproximar, precisamos aproximar as duas curvas e buscar a convergência.

Um exemplo de afirmação dessa diversidade: tivemos recentemente, no processo de seleção unificada, que indicou que, de cinquenta e uma instituições participantes,

havia uma combinação de sessenta e quatro componentes diferentes de opção de ações afirmativas.

Esse quadro que consta aí é meramente exemplificativo, há outros; mas há diversos padrões que vêm de uma discussão que cada universidade faz ao longo do tempo combinando as suas características pessoais e gerando respostas para responder a esses problemas. E essas respostas comportam muitas vezes uma variação no tempo, uma evolução de acordo com o acompanhamento pós-acesso. Esse é um ponto a frisar, que importa que a universidade tenha a condição de cuidado depois do acesso, porque o problema dela não é só receber estudantes que não chegariam num caminho normal; o problema dela é lograr que esses estudantes obtenham a sua diplomação para que, no espaço de uma geração - e a educação precisa pensar nessa questão - de estudantes eu tenha pessoas diplomadas que vão, então, influir sobre a sociedade e produzir a igualdade que nós tanto esperamos.

Vou passar rapidamente agora para esse ponto para chegar ao terceiro aspecto, que é o que quero frisar.

Então, o último ponto é: As ações afirmativas têm sido eficientes no seu propósito? E o MEC fez essa pergunta, tem alguns elementos, não há uma sistematização perfeita desses dados; há uma certa dificuldade de coletá-los, mas nós podemos, a partir de alguns indicadores, afirmar que a medida do desempenho

acadêmico tem revelado que essa igualdade e oportunidade tem correspondido ao princípio constitucional da igualdade. Então, essa desigualação tem gerado a resposta que se espera, e ela então promete para o futuro realizar a igualação material que justifica a desigualação formal nesse momento.

Alguns indicadores são importantes para isso. Nós colhemos recentemente, no final do ano passado, uma pesquisa com as universidades federais e estaduais e institutos; houve cinquenta e nove respostas a respeito, exatamente, dos mecanismos de acompanhamento das ações afirmativas e algumas respostas importantes. Não vou me deter sobre todas elas, porque quero chegar num último ponto, mas elas mostram que há uma diferença substancial. Vejam, por exemplo, esse primeiro que está na tela. Alunos de cotas têm desempenhos abaixo daqueles oriundos de escolas privadas no primeiro ano desses cursos. Há uma diferença nítida de ingresso. Então, o cotista ingressa com uma diferença nítida de empenho. É por isso até que a cota se justifica. Essa diferença cai, até que no fim do curso os alunos têm desempenho praticamente uniforme.

Eu vou focar na finalização da minha fala um estudo feito em relação ao ProUni, o maior programa de ação afirmativa no Brasil. Embora seja um programa destinado a bolsas em instituições privadas, ele se vale de renúncia fiscal, portanto é um programa que se vale de recursos

públicos. Foi um estudo feito a partir do Enad/2006. Para aqueles que não conhecem, o Enad é um exame aplicado aos ingressantes e aos concluintes de cada curso. Então, é uma base de dados muito propícia para se fazer uma comparação entre quem entra e quem sai. Esse estudo - eu não o entreguei, mas vou entregá-lo ao Ministro depois - mostra que foi feita uma comparação com dez cursos, e nesses dez cursos os ingressantes, nos dez cursos, tinham nota inferior aos concluintes. Feito um estudo três anos depois, porque o Enad de cada disciplina se repete a cada três anos - pós-concluintes bolsistas. Vou ser um pouco mais clara: nos ingressantes, fez-se uma comparação entre os bolsistas do ProUni, portanto cotistas, se quisermos usar essa figura, e os não bolsistas. O desempenho dos prounistas, portanto dos cotistas, nos dez cursos no ingresso, foi pior do que os demais. O bolsista entra com uma defasagem educacional. Na saída, na conclusão do exame feito três anos depois, o que se demonstra é que em oito cursos, oito daqueles dez cursos, os alunos percorrem a diferença e conseguem se equivaler em termos de desempenho acadêmico. Isto é, a concessão da oportunidade dá aos estudantes as condições de superar as defasagens de início, e faz com que a reta de chegada seja uma reta igualitária.

Portanto, esse mecanismo do ProUni, que não é distinto, em rigor, dos mecanismos de cotas, demonstra - e eu tenho aqui vários depoimentos nesse sentido. Quero me

lembrar da Federal da Bahia, quero me lembrar de outras que estão demonstradas aqui que demonstram a mudança de padrão acadêmico. O aluno cotista, bolsista, é um aluno que frequenta muito a biblioteca, aproveita todas as oportunidades que a universidade concede.

Por isso, concluo, então, dizendo que, até pela sua realização, não resta dúvida de que essa inflexão jurídica contribuirá para uma sociedade mais igualitária.

É por essa razão que ela é perfeitamente constitucional, Senhor Ministro, na avaliação do Ministério da Educação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeço a eminente Professora Maria Paula Dallari Bucci, que traz não só considerações de natureza teórica, mas também estatísticas e dados da realidade fática para contribuir com o debate neste Supremo Tribunal Federal.

Convido agora o Doutor Carlos Frederico de Souza Mares, Procurador-Geral do Paraná, Professor-titular da Pontifícia Universidade Católica do mesmo Estado para prestar seu depoimento pelo prazo de até quinze minutos também.

O SENHOR CARLOS FREDERICO DE SOUZA MARES - Senhores Ministros presentes, Senhora Procuradora da República, senhoras e senhores, eu agradeço, enormemente, à Fundação Nacional do Índio, que me convidou para representá-la aqui e, representando a Fundação Nacional do Índio, falar em nome dos índios brasileiros. Agradeço, muito especialmente, porque tenho a elevada honra de ter sido, em uma época já que se vai distante, seu presidente.

Senhoras e senhores, quando das guerras de libertação e independência da América, o General Santander, que acabava de vencer uma duríssima guerra contra a Espanha no norte da América do Sul, reuniu seu povo e disse com muita propriedade: as armas devolveram sua liberdade, a lei lhes dará a igualdade.

Não tenho muita certeza se o General Santander, sua história e o que ele fez depois, tinha exata clareza do que ele estava dizendo. Porque ele dizia que a igualdade não nasce da natureza, não vem diretamente da sociedade natural. Ao contrário, a igualdade é conquista da assim chamada sociedade civil; portanto, é necessário ter lei para que se tenha igualdade. Não basta ter natureza. A lei dá a igualdade, não a natureza.

O permanente conflito, desde o descobrimento até hoje, entre Oriente e Ocidente, maldito Oriente, porque embora o nome de índio remeta às Índias, não são os povos

indígenas nem os afrodescedentes orientais, são só não ocidentais. Estão fora; fora inclusive das guerras de libertação da América que construíram os estados nacionais. Mas este permanente conflito entre o Ocidente imposto e criado gerou, desde o início, por Espanha com leis de Índias e Portugal com suas leis nacionais, suas leis portuguesas, políticas públicas, e políticas públicas assim chamadas de integração. Assim foi colocado, desde o início aqui nesta colônia e nas colônias espanholas: políticas de integração.

A proposta era integrar. Só que essas políticas de integração eram políticas também de imposição. Duras políticas de imposição que se impunha a integração, quer dizer, a chamada para dentro do Ocidente, também um castigo, uma punição de não se manter fora do Ocidente. Precisou duzentos anos para os nossos Estados nacionais reconhecerem que essas políticas de integração, essas políticas que chamavam para dentro do Ocidente tivessem que perder o caráter punitivo da perda da nacionalidade, da etnia, da raça, da língua, da cultura.

No Brasil, em 1988, a marca dessa diferença. Em outros países, como no país de Santander, do General Santander, em 1992.

Para se cumprir o que queriam as sete etnias do Equador, cuja Constituição só veio muito depois - rigorosamente só agora com a última Constituição é que nós

temos essa integração não punitiva -, as sete etnias do Equador sempre proclamaram, e proclamavam em suas bandeiras, em seus discursos, em suas reivindicações: posso ser como tu és sem deixar de ser o que sou.

Essa era a reivindicação clara, profunda, dos índios latino-americanos, mas não estavam sós e não estão sós. É muito fácil ver isso para os índios, e por isso - felizmente para mim como teórico - tenho exemplo indígena, e o exemplo indígena é muito fácil, porque é o exemplo claro de que nunca foram e nunca quiseram diretamente ser integrados ao Ocidente, sem deixar opção, sem deixar de ser xavante, guarani, caiagangue, ianomâmis; é fácil. Já quando se toma outros povos, que não querem ser totalmente ocidentalizados, que querem manter sua cultura, que querem manter a sua clara opção pela não modernidade clássica do capitalismo, é mais difícil. É claro que é mais difícil. Mas me toca aqui falar muito mais do exemplo indígena.

É evidente que a integração, aquela política integracionista da Colônia e de nossas Repúblicas fracassou. E fracassou redondamente, exatamente porque eram políticas públicas que carregavam uma punição.

Em 1988 se rompe com isso - como eu disse - em praticamente todos os países da América, alguns muito recentes, como é o caso do Equador, e é o caso mais óbvio da Bolívia e mais profundo; essa ruptura se faz no sentido

de ter-se clareza de que, para se ter igualdade é necessário ter políticas públicas. Quer dizer, para se ter igualdade, é necessário ter leis que façam dos desiguais iguais. Essa é a questão central mais profunda. E não é possível que o Supremo Tribunal Federal, o guardião das liberdades e desigualdades enquanto Direitos Fundamentais inscritos na Constituição, seja quem diga que é inconstitucional fazer políticas públicas para a igualdade, porque as políticas públicas para a igualdade são as únicas que conseguem fazê-lo, caso contrário, se não houver essas políticas públicas, se manterá a desigualdade.

Na verdade, não há notícias de que haja políticas públicas específicas para a reserva de vagas ou cotas nas universidades diretamente para povos indígenas ou para índios individualmente. Poder-se-ia perguntar: isto é uma reivindicação indígena? Claro que é uma reivindicação indígena. É presente? Não, não é tão presente. E não é tão presente, por quê? Exatamente porque os povos indígenas têm conseguido, a partir dos direitos que a Constituição colocou, relações que têm permitido à própria FUNAI e a algumas universidades e cursos técnicos a possibilidade de ter ingressos indígenas nesses cursos.

Se não há formalizadas cotas para índios é porque há mais facilidade para os índios nessa transação nas universidades. E aqui repito, Senhor Ministro, é mais fácil a situação indígena, porque é mais clara e evidente a

diferença. Exatamente por isso, embora possa vir a ser uma reivindicação indígena a existência de cotas específicas para essas populações; exatamente por isso. É absolutamente fundamental que se tenha cotas para negros que não tenham a mesma situação, as mesmas garantias constitucionais, as mesmas leis que garantem os direitos indígenas. Enquanto no Brasil clara e explicitamente se diz que os povos indígenas podem ser o que somos, continuando a ser o que são, não os há para os outros povos. Não os há para negros, para ciganos, ribeirinhos, para outras populações assim chamadas tradicionais, até porque o próprio conceito de populações tradicionais não indígenas é um conceito difícil de ser construído. Difícil na lei e difícil nos caminhos e nos entrecaminhos da nossa Constituição. É a nossa tarefa fazê-lo, e esta é a colocação, a apresentação pelas universidades de cotas para negros é um bom começo.

Senhor Ministro, na Universidade Federal do Paraná, onde leciono, o curso de mestrado e doutorado tem como base fundamental o Direito socioambiental, a defesa da questão socioambiental. E, portanto, na questão socioambiental nós entendemos que exatamente o melhor exemplo do socioambientalismo são as populações indígenas da América, e desenvolvemos disciplinas específicas de direitos indígenas nas Américas.

Pois bem, já tivemos, Senhor Ministro, dois indígenas que já concluíram mestrado, e concluíram mestrado

com extraordinário brilho, não só para eles. Quero dizer que os dois Mestres, um Pankararu e um Guarani, estão hoje trabalhando para as comunidades indígenas como advogados. Portanto, voltaram para atender às comunidades nas questões jurídicas pertinentes a elas.

Mas quero dizer, como professor daquela Universidade, que a grande vantagem tirada da participação desses dois indígenas naquele curso não foi dos dois indígenas, obviamente não foi dos dois indígenas, eles ganharam muito, ganharam um título de mestre, mas quem ganhou efetivamente foi a pesquisa da Universidade, quem ganhou efetivamente foram os alunos que cursaram com eles as nossas disciplinas. E digo mais profundamente: quem ganhou com a participação desses dois indígenas no nosso curso de mestrado fomos nós, os professores, porque aí se possibilitou claramente um intercâmbio de conhecimentos.

Eu imagino que se eu falo dessa ciência meio aplicada, que é o Direito, quanto não se dirá dos outros conhecimentos, quanto não se dirá da Biologia, da Zoologia e das outras técnicas relativas diretamente à natureza pelo conhecimento e a forma de conhecimento que têm essas populações tradicionais na sua relação direta com a natureza. Portanto, Senhor Ministro, seria não só ilegal, inconstitucional e ruim reduzir essas cotas, mas seria, sobretudo, atécnico e profundamente contra o próprio desenvolvimento da nossa ciência e do nosso conhecimento.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado Professor Carlos Frederico de Souza Mares pela sua intervenção.

Convido agora, sem mais delongas, o Senhor Mário Lisboa Theodoro, Diretor de Cooperação e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Falará, também, por até quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MÁRIO LISBOA THEODORO (DIRETOR DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA) - Bom-dia, Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Doutora Deborah Duprat e colegas de mesa. É uma honra muito grande estarmos aqui em nome do IPEA para essa audiência sobre desigualdade racial e políticas públicas no Brasil.

Eu gostaria de começar - não tenho muito tempo - falando dos estudos que o IPEA tem feito sobre essa ideia de desigualdade racial. Na verdade, há dez anos, a partir de Durban, o IPEA foi convidado a fazer estudos sobre a questão racial no Brasil, e o que nós percebemos foi que, incrivelmente, um assunto tão importante, se tinha muitos poucos estudos sobre a questão.

Então, nos deparamos inicialmente com dados, números, sobre a desigualdade racial no Brasil, que são números contundentes. Por exemplo: um trabalhador negro ganha em média metade do que um trabalhador branco ganha; o percentual de negros abaixo da linha de indigência é duas vezes e meia maior do que o percentual de brancos; a população negra pobre é quase setenta por cento dos pobres; a população negra indigente é setenta e um por cento do total de indigentes neste País. Essa desigualdade também pode ser mostrada por outros números, os números sobre a questão do estudo. Já foi falado aqui pela secretária Maria Paula sobre a diferença entre população negra e branca, mas eu gostaria de ressaltar principalmente o último dado que nós temos sobre crianças fora da escola de sete a quatorze anos. De um total de quinhentas e setenta e uma mil crianças, sessenta e dois por cento são crianças negras. Isso tudo nos mostra dados iniciais, mas nos ressalta principalmente que há uma renitente estabilidade entre essa desigualdade, não é um retrato apenas no dia de hoje, mas é alguma coisa histórica e que se reproduz daqui para frente.

As desigualdades raciais no Brasil não são apenas expressivas e disseminadas, como também são persistentes ao longo do tempo, e essa é a nossa tragédia, Ministro. As desigualdades raciais continuam se reproduzindo a cada geração, mantendo uma significativa e perversa estabilidade e dando ao Brasil, a despeito de sua

pujança econômica, o título de País mais desigual das Américas, infelizmente. Essa desigualdade continua mesmo com o crescimento econômico; mesmo com performances econômicas bastante significativas. Esse é o grande desafio que me parece ser colocado.

Aqui nesse quadro, nós vemos, como foi no caso da educação, a trajetória da desigualdade e da pobreza. Então, nós vemos, na linha azul acima, os pobres negros. O que nós vemos é que continua a existir uma diferença significativa entre negros pobres e brancos.

Eu gostaria de mostrar também que disso tudo - eu não vou me alongar nesses dados, pois já foram falados aqui - duas coisas me parecem importantes: primeiro, qualquer que seja a variável que peguemos, sempre a situação do negro é de inferioridade em relação ao branco, qualquer que seja a variável, e uma inferioridade significativa.

Então, os estudos do IPEA apontam para algumas conclusões. E aí chamo a atenção, porque o IPEA é uma instituição que tem atualmente mais de trezentos pesquisadores, em várias áreas, e é uma instituição muito plural, que tem opiniões diversas - o que dá riqueza à nossa instituição -, sobre vários assuntos. Mas, impressionante como no caso da questão racial, nós não temos, dentro da instituição, palavras diferentes das que estamos mostrando aqui, ou seja, existe um certo consenso,

mesmo dentro dos ambientes de maior dissenso de visões, de que esta é uma questão premente e os estudos apontam, por exemplo, duas coisas, a meu ver, importantes: primeiro, a consistência do sistema de classificação de cores, ou seja, o sistema adotado atualmente é consistente estatisticamente, não é uma questão de modismo se falar de negros e brancos, mas são dois grupos que, por suas características, são estatisticamente consistentes, e isso nos mostra que deve haver um tratamento desigual para, enfim, os grupos atingirem a igualdade.

Outra questão que o estudo nos mostra, Ministro, senhoras e senhores, é que essa dimensão não pode ser explicada unicamente por efeitos inerciais. Existe uma história, claro, nós temos a história de quase quatro séculos da escravidão, mas essas diferenças atuais entre negros e brancos é dada também por condições históricas e condições vigentes atualmente. Parte significativa das desigualdades existentes hoje decorrem de mecanismos relativos à questão racial, barreiras sociais, que operam na sociedade brasileira, produzindo tratamentos desiguais.

Tem uma outra pesquisa no IPEA que mostra o seguinte: quando controlamos todas as variáveis, ainda assim, em termos de renda, os negros recebem de quarenta a cinquenta por cento a menos que os brancos, isso controlando educação, educação dos pais, nível de renda, etc. Ou seja, existe um fenômeno, que é o fenômeno da

discriminação racial, que, numa parte significativa, explica a nossa desigualdade.

Então, o Brasil obteve um grande avanço com a Carta Constitucional. A Carta Magna proporcionou instrumentos de políticas sociais, de universalização, que são muito importantes e que marcam a vida deste País, entretanto, alguns estudos mostram, em que pese a melhoria do acesso aos serviços públicos em geral, que a população negra encontra-se em desvantagem. Vamos dar alguns exemplos: os estudantes negros, sejam homens ou mulheres, encontram-se em desvantagem em relação aos seus colegas brancos em todas as séries e níveis de ensino, conforme mostrado aqui pela secretária.

No caso dos matriculados no ensino fundamental, os alunos negros são menos estimulados e sofrem mais discriminação nas escolas, o que é mostrado por vários estudos. As professoras não têm tido o mesmo tipo de preocupação, de estímulo com os alunos negros que têm com os alunos brancos.

No caso da saúde. A razão de mortalidade materna na mulher negra é quase três vezes maior do que a razão para as mulheres brancas, mesmo depois de implantado o Sistema Único de Saúde, a universalização da saúde.

Entre as gestantes, as mulheres negras têm em média um número menor de consultas e um número maior de não realização de pré-natal; os jovens negros são mais

assediados pela polícia, o que significa dizer que as políticas universais, embora importantes, não conseguem enfrentar essa desigualdade proveniente da discriminação. A discriminação é um fenômeno social ativo no Brasil e precisa ser enfrentado. Está sempre presente no quotidiano brasileiro e estreitando as oportunidades, ou seja, o que nós queremos dizer é que a discriminação racial reforça os padrões de exclusão da sociedade brasileira, e é um obstáculo à ascensão social da população negra à maior integração da sociedade nacional. Ela impede, essa discriminação, o exercício da desigualdade.

Temos, então, um problema, além do problema da desigualdade clássica dos países ditos desenvolvidos, que enfrentaram com sucesso a partir das políticas universais. A nossa desigualdade é centralizada pela questão racial. A questão racial naturaliza a desigualdade; a questão racial naturaliza o fato de que pessoas, por terem determinada cor na pele, é natural que não tenham abrigo, é natural que peçam esmolas, é naturalizado isso na sociedade, e isso deve ser mudado. E a única forma que nós pensamos que pode se mudar é a partir de políticas complementares às políticas universais. As políticas complementares são políticas de nova geração, políticas que nós chamamos de ação afirmativa. São essas políticas que vão fazer com que as professoras valorizem mais a criança negra, os hospitais passem a ter um atendimento igual,

embora, formalmente, o acesso seja igualitário, na hora do atendimento o racismo institucional, o preconceito que é colocado pelos próprios atendentes e funcionários, ele coloca barreiras. Então, as políticas de ação afirmativa são políticas de valorização da igualdade entre negros e brancos. Entre essas políticas, uma que é a mais presente hoje é a questão da ação afirmativa, a questão das cotas no ensino superior - desculpe - elas são a ponta de lança das ações afirmativas no Brasil, são feitas a partir das universidades e constituem o principal mecanismo de equalização de oportunidades, nessa sociedade nossa que convive com preconceito e discriminação racial em diferentes instâncias.

O que tem significado essas políticas nos últimos dez anos? Elas têm significado a abertura de portas para um contingente significativo de estudantes negros que, se não houvesse programa de cotas, não teriam acesso à universidade. E nesse caso, falando especificamente das universidades públicas, o IPEA fez um cálculo de que, até hoje, foram cinquenta e dois mil estudantes negros beneficiados com as cotas, o que significa que teremos cinquenta e dois mil profissionais que vão disputar em igualdade de condições com outros profissionais os melhores postos de trabalho dessa nossa sociedade. Significa dizer, então, que estamos tentando equalizar, a partir de algumas iniciativas que são complementares às políticas universais.

Não existe uma dicotomia, não existe uma divergência entre universalismo e focalização nesse caso, mas, ao contrário, as políticas universais no Brasil só vão fazer sentido pleno, só vão ser eficientes se forem complementadas por ações de valorização, e uma delas é a questão das cotas.

Eu gostaria, antes de encerrar, de fazer um breve comentário sobre a questão das cotas na universidade, no seguinte sentido: cotas sempre foram e vão ser para entrar na universidade, ninguém sai da universidade por cotas. A cota é simplesmente um mecanismo que pode equalizar uma situação de portas fechadas, para um conjunto significativo de pessoas brasileiras. Hoje, as pessoas brasileiras negras têm mais portas fechadas, oportunidades fechadas, do que a população de origem branca. Então, as cotas viriam, na verdade, abrir portas para que consigamos equalizar oportunidades, consigamos fazer com que a máxima de igualdade, que está presente na Constituição como um dos preceitos fundamentais, seja, enfim, contemplada a partir de uma questão que é posta para a gente.

Nós do IPEA, finalizando, temos muito orgulho de ter trabalhado essa questão racial nos últimos anos, e nos chamou atenção duas coisas: a primeira, quando os primeiros dados apareceram, nós pensamos que a questão racial ia ser colocada para discussão na sociedade, mas não foi, houve um silêncio da sociedade. E esse silêncio nos mostra que a questão racial no Brasil ainda é uma questão

de discriminação e preconceito presente em toda a sociedade. E o Estado tem uma função importante de trazer essa discussão à tona, de fazer mudar essa visão e, principalmente, de fazer com que a sociedade se veja como uma sociedade de iguais. E assim a gente consiga, de fato, ter uma democracia neste País.

Muito obrigado. Era isso que eu tinha a falar.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço ao Doutor Mário Lisboa Theodoro, Diretor do IPEA.

Assinalo o retorno do eminente Ministro Joaquim Barbosa e também a minha satisfação pela sua presença permanente e valiosa aqui nestas Audiências Públicas.

Passo a palavra, agora, à Doutora Roberta Fragoso Menezes Kaufmann, Advogada do Partido arguente. A Doutora Kaufmann disporá de quinze minutos, mas concedo a ela mais dois minutos e meio, tendo em vista o fato de que a eminente representante do Ministério Público participou do processo, interveio emitindo parecer, ultrapassou em cinco minutos o seu tempo, com anuência desta Presidência, dado o aspecto substantivo de sua intervenção, e também concederei mais dois e meio minutos ao Advogado Caetano Cuervo Lo Pumo, que é advogado do recorrente. Vossa

Excelência também disporá de quinze minutos, mais dois e meio.

Então, a Doutora Kaufmann está com a palavra.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA ROBERTA FRAGOSO MENEZES KAUFMANN (ADVOGADA DO PARTIDO ARGUENTE) - Bom-dia a todos, Excelentíssimos Senhores Ministros, Excelentíssima Senhora Vice-Procuradora-Geral da República, demais autoridades presentes. Vamos iniciar nossa exposição acerca das cotas raciais, infelizmente, a partir de uma série de negativas para que não haja qualquer dúvida acerca dos verdadeiros propósitos desta ação.

Inicialmente, não se discute nesta ação sobre a constitucionalidade de ações afirmativas como gênero para proteção de minorias. É importantíssimo destacar esse fato porque, incompreensivelmente, nós estamos verificando que, dentre os convocados para falar sobre as cotas raciais, está o representante da FUNAI e também, no último dia, o vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Faço essa constatação e essa observação porque nós não discutimos nesta ação as cotas para índios. É importante identificar esse fato, porque no

plano de metas da Universidade de Brasília há previsão de cotas para índios, mas nós fizemos questão de não atacá-las, porque a discussão que se trata neste tema é apenas relativa a cotas para negros, cotas raciais.

Por outro lado, também não se discute nesta ação sobre o modelo de estado social implementado no Brasil. Ninguém aqui discorda que nós vivenciamos um modelo de estado social que em oposição ao estado liberal objetiva justamente a integração das minorias na sociedade. Esta observação também é importantíssima, principalmente quando se observa que praticamente a totalidade da argumentação jurídica relacionada ao assunto parte de uma visão de princípio da igualdade, da igualdade formal para a igualdade material e, por outro lado, utilizando-se da máxima de Aristóteles, de Rui Barbosa: tratar desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades.

Dessa perspectiva kantiana, idealista ou platônica ninguém discorda e, por outro lado, não resolve a nossa questão. Por quê? Qual o conceito de minoria? Essa argumentação de tratar desigualmente os desiguais, ou argumentação de estado social da igualdade formal para a igualdade material, não nos define o que em cada contexto social, em cada contexto cultural, venha a ser considerado minoria. Em outras palavras, não é porque existem cotas para os descendentes de esquimó, no Canadá, ou porque existem cotas para os *dalitis*, os excluídos na Índia, que

necessariamente qualquer medida afirmativa é válida pela perspectiva idealista, em qualquer localidade do mundo.

É preciso, nesse sentido, identificar o que em cada sociedade deva ser considerada minoria apta à proteção estatal. É importante que isso seja analisado, porque aqui ninguém discute, por exemplo, ações afirmativas para mulheres, para deficientes físicos, para idosos, para deficientes mentais; não se discute isso nesta ação.

E, por fim, também não se discute nesta ação, porque é indiscutível e é inquestionável, a existência de racismo, de preconceito e de discriminação em nossa sociedade.

Somos, sim, uma sociedade muito racista. Porém o racismo deve ser exemplarmente combatido, como de fato o é aqui no Brasil, a partir de leis severas que punem a pessoa racista, inclusive transformando o racismo como prática de crime inafiançável e imprescritível, tal qual é também em relação a outras minorias que são objeto de racismo, de preconceito e de discriminação e que não necessariamente são objeto de uma política estatal por meio de cotas, como, por exemplo, o nordestino, os homossexuais, os testemunhos de Jeová, os Hare Krishnas, as diversas minorias presentes em nossa sociedade em que não necessariamente será combatida a discriminação por meio de política de cotas.

Dito o que na ação não se discute, vamos agora para o que verdadeiramente a ação discute.

O que se discute nesta ação é se a imposição de um Estado racializado, ou seja, se o racismo institucionalizado, quando a segregação de direitos vai se dar com base na cor da pele, é a medida mais adequada, mais exigível e mais justa para a construção de um país melhor e solidário, porque, no fundo, é isso que todos nós queremos.

É importante caracterizar que essas políticas de segregação com base em cor da pele foram políticas implementadas no Direito comparado, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em Ruanda e na África do Sul, com resultados desastrosos, como agora passaremos a expor.

Nesse sentido, não podemos mitigar as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, país que verdadeiramente iniciou a implementação das cotas raciais.

Lá nos Estados Unidos, nunca houve uma miscigenação tal qual houve aqui no Brasil, porque lá, desde o início da colonização, houve leis que proibiam as relações inter-raciais. Casamento entre pessoas de raças "diferentes" era considerado crime até 1977. Não é à toa que lá nos Estados Unidos houve, na verdade, a implementação de uma política segregacionista, o racismo institucionalizado, que também foi conhecido como Leis de Jim Crow, e essas leis significavam o seguinte: desde o hospital em que o indivíduo nascia até o cemitério onde o

indivíduo era enterrado, todas as instituições sociais eram rigidamente segregadas com base na cor da pele. E eu me refiro a escolas, universidades, restaurantes, bares, transportes públicos, parques, qualquer espaço de convivência social era rigidamente segregado com base na raça.

Obviamente que nesse modelo de sociedade o que houve foi a implementação de culturas paralelas - brancos e negros não se misturam.

Não é à toa que, por exemplo, lá, houve um suporte social, porque um dos principais movimentos sociais nos Estados Unidos foi a Ku Klux Klan, instituição essa que chegou a ter 5 milhões de membros em 1915, dentre os quais presidentes da república, senadores, congressistas em geral.

Ronald Dworkin, que é um dos principais jusfilósofos e que é a favor de cotas raciais nos Estados Unidos, o argumento que Dworkin se utiliza para defender as cotas raciais é revelador. Ele não se vale do argumento de justiça compensatória. Dworkin se vale do argumento da diversidade, porque ele diz: é importantíssimo que brancos e negros, pelo menos uma vez na vida, consigam conviver no mesmo espaço público, porque, se não for de uma maneira imposta, talvez eles nunca convivam. E nesse sentido Dworkin revela a importância de você observar os valores

diferentes daquele outro povo, porque são culturas verdadeiramente separadas.

Bem, essa ideia de país racializado, implementada lá nos Estados Unidos, ele teve o beneplácito inclusive da Suprema Corte, com a famosa decisão em 1896, no caso Plessy v. Ferguson, quando então se deu início a doutrina do iguais, mas separados. Não podemos esquecer que todos os poderes, todas as esferas de governo praticavam a segregação racial.

Lá nos Estados Unidos também é importante destacar que o critério de definição racial era muito preciso, porque lá nos Estados Unidos só havia dois grupos: ou você é branco ou você é negro. Essa definição se dava com base na regra da *one-drop rule,* ou regra da uma gota de sangue, em que uma gota de sangue tornava a pessoa negra ainda que aparentemente a pessoa tivesse o fenótipo louro do olho azul, e, mesmo se adotando o critério da ascendência, nunca nos Estados Unidos a população negra foi mais do que treze por cento da sociedade, porque nunca houve miscigenação efetiva.

Bem, para concluir a parte de Direito comparado, é importante destacar que as cotas raciais nos Estados Unidos sugiram, inacreditavelmente e ironicamente, a partir de um presidente que era branco, racista, conservador e que, em campanha, se havia declarado contra as cotas raciais, que era Richard Nixon.

O primeiro plano de cotas raciais nos Estados Unidos surgiu em 1969, foi o Plano Filadélfia. Os presidentes que antecederam, que foram John Kennedy, Lyndon Johnson, apenas proibiram a discriminação, sem jamais atuar de uma maneira inclusiva. E por que coube a Nixon a implementação dessas medidas? Ora, Nixon, na verdade, não pôde fugir aos desideratos históricos e contextualizados naquele momento. Houve o assassinato de Martin Luther King, houve o assassinato, anos antes, de John Kennedy, que era um líder negro, apesar de esses lideres negros nunca terem sido a favor de cotas raciais, porque Luther King disse: eu não justifico cotas raciais diante de tantos brancos pobres. O que aconteceu foi que Nixon foi o primeiro implementador dessas políticas, porque a situação nos Estados Unidos estava de tamanha afronta que a sociedade havia se transformando num barril de pólvora prestes a explodir. Havia sido capa da revista Time por cinco vez consecutivas, e Nixon não iria fazer com que, em seu governo, insurgisse a segunda guerra civil.

Bem, apesar de ter havido a implementação de cotas raciais nos Estados Unidos, é importante destacar para todos que jamais as cotas racias foram consideradas válidas em matéria de educação. E eu posso destacar para vocês os julgamentos da Suprema Corte realizados no caso Bakke, em 1978, e nos casos envolvendo a Universidade de Michigan, em 2003, em que a raça pôde ser considerada um

dos critérios para implementação de ação afirmativa, mas jamais por meios de cotas.

Recentemente, em 2007, a Suprema Corte norte-americana retomou essa questão das ações afirmativas raciais e proibiu a utilização da raça, no caso envolvendo uma escola em Seattle, dizendo que nem sequer um critério levado em consideração, mas isso não poderia ser.

Bem, em suma: quais são os desafios para a implementação de ações afirmativas racialistas no Brasil? Primeiro grande desafio: defina quem é negro no Brasil. Esse é um problema relacionado aos pardos especificamente. Eu me refiro, aqui, em relação à nossa ação, ao Tribunal Racial que foi implementado na Universidade de Brasília.

Em pleno século XXI, a quinhentos metros da Corte Constitucional, uma universidade pública implementa um tribunal racial de composição secreta, que, com base em critérios também secretos, objetiva definir, com base em critérios impossíveis, quem é branco e quem é negro no Brasil. Junto fiz anexar, nós do Partido Democrático fizemos anexar à petição inicial um estudo de dois antropólogos do Rio de Janeiro, que fizeram entrevistas com os candidatos que haviam acabado de passar pela entrevista na Banca Racial da Universidade de Brasília. Qual não foi a nossa surpresa ao verificar que as perguntas decisivas para definir, no Brasil, quem é branco e quem é negro foram as seguintes: 1º- Você já namorou um negro? 2º - Você já

participou de passeatas em favor da causa negra? Se a resposta for sim, você é negro.

Que tipo de violação ao princípio da igualdade? Que tipo de violação à dignidade da pessoa humana? Na dimensão objetiva dos Direitos Fundamentais, cabe ao Estado proteger a dignidade dos negros, ainda que esses não a queiram protegida, porque isso é uma ofensa demasiada a qualquer pessoa, especialmente em relação à sua autoidentificação.

Outro tipo de problema relacionado à implementação das cotas raciais vem a ser a questão do mito da democracia racial. Sabemos que o mito é obviamente um mito porque ele não é implementado na sua totalidade. No entanto, o mito pode ser analisado como uma mentira, ou ele pode ser analisado como um ideal a ser perseguido.

Nesse sentido dizemos que é revelador o fato de que, em recente pesquisa publicada pela Fundação Perseu Abramo, 96% dos brasileiros se declaram não preconceituosos e não racistas.

Ora, sabemos que esse número é uma mentira, porque existe racismo no Brasil, e esse racismo é escondido nessa estatística. No entanto, esse número é importante porque mostra que conseguimos atingir uma maturidade social que, hoje em dia, o brasileiro tem vergonha de ser preconceituoso em relação ao negro. O brasileiro não tem essa vergonha em relação às outras minorias como, por

exemplo, homossexuais e nordestinos, mas em relação ao negro, o brasileiro tem vergonha.

Isso é importante porque faz com que possamos conseguir inserir os negros na universidade sem ter que passar por essa política mais gravosa. À medida que adotarmos cotas sociais, e considerando a estatística aqui largamente apresentada de que 70% dos pobres são negros, atingiremos o desiderato da integração sem correr o risco da racialização do País. Não podemos ignorar o preço que pagaremos por essa racialização.

Por outro lado, também importa destacar - digo isso em relação às estatísticas que foram apresentadas - que muitos desses índices são manipulados quando é conveniente. Primeiro, porque, quando você faz a apresentação dos dados relacionados ao negros, ninguém discorda que o negro está numa situação pior e numa situação de base da pirâmide social. No entanto, a interpretação possível para isso ora pode ser o racismo, ora pode ser o fato de que, infelizmente, no Brasil, os negros são a grande maioria dos pobres.

Então, quando você diz, por exemplo, que 90% dos negros não têm acesso a esgoto e que 90% dos brancos têm acesso a esgoto, será que por trás desse dado estatístico não está uma condição de renda?

Não podemos, aqui, ignorar o caso trágico de Ruanda. Por que? Porque toda a política pública de ação

afirmativa e de cotas se inicia com a melhor das intenções. E foi isso que aconteceu em Ruanda, na década de 30, a partir da mentalidade do colonizador belga que, cheio de problemas étnicos e de divisões étnicas, importou para Ruanda - todos negros, todos pertencentes a uma mesma nação, a uma mesma cultura, a um só povo e a um só sentimento nacional - a divisão artificial e legal das etnias e da divisão de direitos com base em critérios ínfimos como: formato do rosto, formato de nariz e grau de espessura do cabelo. Esses são os critérios para você fazer a divisão entre os grupos. As consequências, sessenta anos depois, foi a guerra civil em Ruanda.

É isso que nós queremos para o Brasil?

Muito obrigada, Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Doutora Kaufmann, pela sua intervenção.

Quero anunciar a honrosa presença do eminente Senador Demóstenes Torres, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é convidado especial do Relator desta ação de inconstitucionalidade, e também anuncio que convidei o Presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, mas que, até agora, não confirmou a sua presença, mas parece-me que está havendo uma substituição nesse importante cargo de uma das Casas do Congresso Nacional.

O eminente Senador Demóstenes Torres, em querendo, fará uso da palavra ao final do rol de convidados, e digo que temos mais treze intervenções e, ao final, Vossa Excelência fará uso da palavra, se quiser.

Ouviremos, agora, o pronunciamento do Doutor José Jorge de Carvalho, da Universidade de Brasília, Sociólogo e Professor Titular da USP e Professor da UnB, que falará em nome do arguido e que terá também o tempo de até quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR JOSÉ JORGE DE CARVALHO (PROFESSOR DA UnB) - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, demais autoridades, senhoras e senhores, bom-dia.

Falo nesta audiência na condição de Professor da Universidade de Brasília e Propositor, junto com a Professora Rita Segato, do Sistema de Cotas aprovado na UnB em 2003. Sou também Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq e INCT de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa.

Um dos objetivos centrais do INCT é organizar um banco de dados sobre todas as políticas de

ações afirmativas em todas as universidades do País: cotas, bônus, cursos interculturais indígenas etc.

O INCT pretende ser observatório que monitorará esse rico processo de inclusão étnica racial no Ensino Superior brasileiro.

Tentarei mostrar aqui já uma recompilação recente que fizemos, no âmbito do INCT, da situação atual das cotas nas universidades que as adotaram há mais tempo até o ano de 2004.

A proposta de cotas na UnB surgiu como uma resposta a uma constatação de que o espaço acadêmico da Universidade era altamente segregado racialmente. Mais ainda, também como consequência dessa segregação, foi gerado um ambiente hostil para os poucos estudantes negros que dele faziam parte. Para compensar esse clima, o movimento em torno das cotas congregou um coletivo multirracial de estudantes negros, estudantes brancos, de professores negros e professores brancos e do próprio movimento social negro.

Foi um incidente racial que nos levou a uma concentração surpreendente. Em vinte anos de existência, o nosso programa de doutorado em Antropologia não havia ainda recebido nenhum estudante negro. Em seguida, observamos essa mesma exclusão se repetir em outros programas.

No ano 2000, já como parte da formulação da proposta de cotas, realizamos dois censos de identificação,

e não de entrevistas, de importância estratégica para a defesa da necessidade das cotas para negros.

O primeiro censo foi dedicado a saber a quantidade dos professores negros na Universidade. Sem muita dificuldade, constatamos que a UnB tinha apenas quinze professores negros no seu quadro de mil e quinhentos docentes. Ou seja, quarenta anos após ter sido criada como proposta de modernização do Ensino Superior no Brasil, a UnB apresentava um perfil de extrema desigualdade racial, noventa e nove por cento dos seus professores eram brancos e apenas um por cento dos docentes negros, em um País em que os negros eram então quarenta e oito por cento da população nacional.

Outro censo realizado simultaneamente visava identificar a porcentagem de estudantes negros pobres na UnB, justamente para testar a hipótese das chamadas cotas sociais. A UnB contava naquele momento com vinte mil estudantes de graduação e, desses, quatrocentos residiam na Casa do Estudante da UnB - CEU. Reconhecidamente ali residiam dois por cento de estudante de renda mais baixa da Universidade. Para a nossa grande surpresa, havia apenas dez estudantes negros no CEU, não contando obviamente com estudantes africanos que lá residiam.

Se a tese de que os estudantes negros estariam incluídos entre os pobres fosse correta, e por este motivo as quotas raciais não seriam necessárias,

deveriam existir pelo menos cento e oitenta estudantes negros residentes na casa do estudante, porém não era isso que acontecia. Ao invés de 48% de estudantes negros, apenas 2,5% dos estudantes mais pobres. Em outras palavras, se a desigualdade social explicasse a hierarquia racial brasileira, os negros não poderiam ser tão poucos, numericamente, justamente na faixa dos estudantes mais carentes. Na verdade, seguindo a pirâmide geral da desigualdade brasileira, eles deveriam ser maioria nessa faixa de renda. Como me acaba de informar o especialista Professor Mário Theodoro, a maioria dos negros pobres não chegam ao segundo grau. A constatação da exclusão racial, nos dois extremos da hierarquia acadêmica, foi decisiva para fundamentar a necessidade de quotas para negros na Unb.

A pergunta que formulamos, naquele contexto, persiste: Como fazer para sair desse patamar de 1% de professores negros sem aumentar expressivamente o contingente de estudantes negros na graduação? Foi com base em constatações desse tipo que as universidades brasileiras começaram a implementar quotas, gerando a efervescência inovadora e democratizante, sem paralelos, na história das nossas universidades ao longo de todo século XX. A primeira federal a adotar o sistema, a UnB, conta com a política de quotas inteiramente consolidada. Já possui, desde o segundo semestre de 2004, cerca de quatro mil e trezentos quotistas

negros. Um resultado visível dessa política é que o percentual de estudantes negros na UnB já alcança os 12% transversais, cobrindo todos os cursos oferecidos pela instituição. Esse número é um avanço considerável quando comparada com a pesquisa que fizemos em 2000, cujos resultados exibiram a marcante disparidade da presença de estudantes negros nos cursos considerados socialmente de alto prestígio. Cursos de medicina, odontologia, arquitetura, comunicação eram cursos praticamente de estudantes brancos. Isso não existe mais. A UnB já diplomou quatrocentos estudantes pelo sistema de quotas - dados recentes que me foram fornecidos na semana passada. Jovens negros que agora entram no mercado de trabalho ou se dirigem à pós-graduação. Um dos dados recentes e mais positivos que podemos trazer para essa audiência é a média de rendimento acadêmico dos nossos quotistas, que é praticamente a mesma dos rendimentos dos estudantes que entravam pelo sistema universal. O IRA - Índice de Rendimento Anual - é de 3,42 para os quotista e 3,53 para os demais estudantes.

Aqui, então, podemos afirmar: a previsão negativa de catástrofe acadêmica não se cumpriu; a previsão negativa de catástrofe das relações de convivência entre os estudantes não se cumpriu. Tanto a UnB como as demais sessenta e sete universidades que adotam recorte ético racial estão pacificadas e funcionam sem nenhuma crise

institucional. No presente momento, completamos de alguma forma, avançamos no sistema de quotas da UnB com um novo projeto chamado "Encontro dos Saberes", que é uma parceria com o Ministério da Cultura e com a SESU - MEC que complementa o sistema de inclusão étnico e racial na Universidade de Brasília. Enquanto lutamos, num primeiro momento, para trazer os jovens que estavam excluídos da universidade, negros e indígenas, agora nós traremos os mestres, os sabedores, os Shamans, os mestres das culturas populares, os mestres das tradições afro-brasileiros e indígenas para entraram na Universidade de Brasília, neste ano, como professores da Universidade.

A produção de conhecimento se amplia nas universidades com as ações afirmativas. O eurocentrismo foi a marca e todos os saberes africanos e indígenas foram desprezado e eliminados do nosso sistema universitário. O confinamento racial e étnico da nossa universidade significou também uma limitação do nosso horizonte. No ano 2000, a UnB era uma universidade monorracial, monológica, monoepistêmica, eurocêntrica. Esperamos que a partir desse ano ela passe a ser uma universidade multirracial, multiétnica, pluriepistêmica, descolonizada definitivamente.

Gostaria de enfatizar que a necessidade das cotas raciais toma outra sentido se olharmos para o topo da pirâmide do mundo acadêmico e não apenas para sua base.

Intervir na base é necessário, porém, diante de um quadro de exclusão tão dramático, temos que pensar imediatamente em ações afirmativas no mestrado, no doutorado, nos concursos para docentes e na carreira de pesquisador para acelerar o processo de inclusão racial. Estamos falando do ensino superior como um todo e não há nenhuma justificativa ética para continuar mantendo a desigualdade racial tão extrema, justamente na faixa de maior poder e influência. Caso contrário, a política de quotas acabará reproduzindo a nossa crônica hierarquia racial agora e o novo patamar.

Os brancos poderão continuar fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, ser professores e pesquisadores e os negros terão que sair da graduação pelas cotas e entrar logo no mercado de trabalho, pois não haverá política de inclusão em um mundo muito mais fechado e ainda mais excludente que o da própria graduação.

Por outro lado, para trazer esse debate a uma concretude existencial da qual não podemos escapar enquanto seres inseridos na história, preparei um outro senso de identificação especificamente para esta apresentação. Foram convocadas quarenta e três pessoas para este três dias de audiência. Como se trata de discutir o ensino superior, é compreensível que o número de professores seja majoritário na composição dos palestrantes. Das quarenta e três pessoas convocadas a falar, trinta são professores - alguns evidentemente,

assumiram o cargo de administração do Estado e outros espaços especializados. O problema é que desses trinta professores, vinte e oito deles são brancos e apenas dois são negros: o Professor Kabengele Munanga e Mário Theodoro. Ou seja, reproduzimos aqui, de um modo absolutamente não intencional, essa profunda segregação racial que é a marca do nosso sistema acadêmico. Temos aqui 93% de professores brancos decidindo se devemos ou não consolidar ações afirmativas para negros nas universidades.

Essa desproporção ou confinamento racial - como costumo chamá-lo - já é em si mesma uma resposta possível à pergunta da audiência sobre a legitimidade e premência das cotas raciais. A porcentagem incômoda de 93% de brancos, no topo da pirâmide do mundo acadêmico, sempre foi naturalizada no Brasil. Agora, na era das cotas, ela revela que o nosso mundo acadêmico não resolveu a desigualdade racial iniciada com a República em 1889. Pelo contrário, ele concentrou e ampliou essa desigualdade, tornando o sistema docente das nossas universidades públicas como um dos mais segregados racialmente do planeta.

Quero apenas dizer que isso é uma pesquisa que ando fazendo dos cinco continentes do planeta. Não conheço nenhum país praticamente que tenha dois grupos étnicos, grupos raciais dominantes em que um dos grupos étnicos ou raciais tenha confinado um outro, apenas 1%, num

grupo de professores universitários. Vocês me digam se conhecem algum país parecido com esse.

Convido o nobre julgador a avaliar as política de cotas nos vestibulares na perspectiva dessa exclusão quase absoluta de negros no topo da carreira universitárias. Essa audiência é uma vitrine, malgrado nós mesmos do que conseguimos incluir até agora após um século de universidades.

Há uma correlação importante que precisa ser explicitada que quase sempre escapa ao presente debate: a pequena escala numérica das cotas sociais e a grande reação e mobilização que provoca no ambiente acadêmico e nos meios de comunicação. As ações afirmativas são uma intervenção em um ponto estratégico da reprodução do sistema e devem funcionar paralelamente e não em oposição às políticas universitalistas - como vários dos meus colegas aqui disseram.

Vimos na exposição do secretário do MEC, do IPEA, como vem se ampliando a cobertura de educação no Brasil.

Façamos a pergunta: o que representam as cotas em sessenta e oito universidades hoje - ações afirmativas -, no ensino superior brasileiro como um todo? Lembremos em primeiro lugar que 80% dos universitários brasileiros estão cursando instituições privadas de ensino; apenas 20% são alunos de instituições públicas. O total de

ingresso no ensino superior brasileiro já alcança mais de um milhão e setecentos mil estudantes, dos quais - lembremos - um milhão trezentos e sessenta mil estudam em instituições privadas. O novo contingente de trezentos e quarenta mil estudantes que acabaram de ingressar nas instituições públicas deverá incluir uma parcela de aproximadamente doze mil cotistas negros - é a simulação que fizemos. Se somarmos esses novos cotistas ao contingente de cinquenta e dois mil cotistas atualmente matriculados nas sessenta e oito instituições públicas, teremos uma dimensão do baixo alcance quantitativo do nosso sistema de cotas. Eles incidirão sobre apenas 3,5% do total de ingressos no nosso sistema de ensino superior. Por que a garantia de uma porcentagem tão pequena de estudantes negros na graduação causa tamanha reação? Porque essas são cotas de acesso ao grande poder acadêmico. Por exemplo, o CNPq, em parceria com o CEPIR, lançou no ano passado um programa de bolsa de iniciação científica específica para estudantes cotistas. Com esse gesto do CNPq, podemos sonhar com um aumento não tão distante do ingresso de jovens negros no mundo da pesquisa que, como a docência, é dominada por 99% de brancos. A pequena cota de 3,5% insere os negros no grande poder acadêmico. Aqui unimos pequena quantidade com grande qualidade. O pensamento das cotas é um pensamento complexo na sua origem, na sua concepção.

Há uma polarização também desnecessária do debate das cotas que gostaria de acrescentar. A UnB adotou cotas para negros porque necessitou enfrentar a sua exclusão racial crônica. Isso feito, nada impede, por exemplo, que ela possa adotar cotas para estudantes de baixa renda e cotas para egressos de escolas públicas também. O que não é construtivo é a polarização entre um tipo de ação, como se fosse uma ação afirmativa ou outra.

Acredito que o modelo possível da UnB, e que devemos avançar para isso, seria 20% de cotas para negros, 20% de cotas para o estudante de baixa renda e 30% de cotas para a escola pública. Isso não daria 70%; isso daria aproximadamente 32%, entre 30 e 33%, porque evidentemente há uma superposição. Ou seja, deveríamos pensar em três recortes autônomos e superpostos, melhor que um recorte único que sobredetermine todos os outros.

É complexa a situação da escola pública. Ela não é homogênea. Ela também tem seus problemas. Ela tem que ser pensada por seu lado.

A questão racial já foi pensada e finalmente a questão da renda. O próprio Ministério da Educação poderia então propor que cada universidade fizesse a sua simulação e propusesse o seu modelo que combinasse então estes três recortes, e que esses três recortes fizessem a justiça social e, ao mesmo tempo, a justiça racial.

Muito obrigado, senhores.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço ao Professor José Jorge de Carvalho pela sua intervenção.

Vamos ouvir agora o Doutor Caetano Cuervo Lo Pumo, que é advogado do recorrente. O eminente advogado disporá de quinze minutos e mais 2,5 minutos para compensar o tempo daqueles que falaram a favor das cotas.

Vossa Excelência está com a palavra.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR CAETANO CUERVO LO PUMO (ADVOGADO DO RECORRENTE) - Obrigado, Senhor Presidente.

Inicialmente cumprimento Vossa Excelência e o Ministro Joaquim Barbosa. E, ao cumprimentá-los, cumprimento todos os demais presentes.

Gostaria de aproveitar a ocasião, Senhor Ministro, para cumprimentar Vossa Excelência e também parabenizá-lo pela brilhante iniciativa, ao mesmo tempo em que lamento que nada parecido tenha ocorrido quando da implementação do sistema nas universidades. Nada parecido com isso ocorreu. A sociedade não discutiu da forma como deveria ter discutido - e é dessa forma aqui - os critérios da implementação do sistema.

Gostaria de saudar também a Doutora Juliana Magalhães de Bem, que é minha colega, autora do recurso extraordinário que gerou a presente audiência.

E, em especial, o jovem professor Giovane Pasqualito Fialho, o recorrente, que é um jovem de vinte anos, professor de Música do Ensino Fundamental, e que foi o 132º colocado no vestibular do curso de Administração da UFRGS, para um universo de 160 vagas, que teria se classificado pelo critério do mérito, mas que foi excluído. Porque, Excelência, é fundamental que nós lembremos que esse critério das cotas inclui, mas exclui. Isso não pode ser deixado de fora do debate.

Até agora nós discutimos em abstrato apenas os incluídos e esquecemos que alguns que, pelo mérito, estariam dentro da Universidade, estão fora. O Professor Giovane estaria no 5º semestre hoje, que tem o sonho de ser um administrador. Está fora da Universidade, como se fosse um privilegiado e não é. Ele estudou na Escola ACM, uma escola privada do centro de Porto Alegre, que é um bairro de classe média, e é onde ele leciona música hoje, num bairro de classe média da capital, e saiu do sistema, saiu da universidade, não obstante tivesse o mérito, porque o sistema, Excelências - e esse vai ser o ponto essencial do debate -, é cego.

Gostaria de saudar também o DCE, o Diretório Central dos Estudantes da UFRGS, nas pessoas do presidente

Renan, da vice-presidente Cláudia Thompson e de Marcel Van Hatten, um outro membro da diretoria, que está aqui presente na sessão representando o Diretório, porque esse diretório passou por uma eleição acirradíssima em dezembro e venceu uma chapa de oposição, que era a única chapa contrária ao sistema de cotas da UFRGS, ou seja, a representação dos estudantes da UFRGS atual votou e elegeu uma diretoria contrária ao sistema de cotas. Isso também deve ser considerado.

Feitas essas considerações iniciais, quero dizer que tive a mesma dificuldade, e vinha tendo a mesma dificuldade da Doutora Roberta nos últimos três anos em que tratei do tema.

Não conseguimos discutir do que se trata efetivamente, e eu preciso partir de duas premissas.

Assim como a Doutora Roberta falou, eu preciso deixar bem claro que não estamos discutindo a necessidade de ações afirmativas aqui. Ações afirmativas são essenciais no Estado de direito, e, graças a Deus, tivemos uma Constituição brilhante, que vem sendo aplicada desde 1988 por este egrégio Tribunal. Isso é ponto pacífico. Essa premissa é básica!

É preciso partir também de uma outra premissa. Na verdade, Excelências, até agora falou-se da necessidade de ações afirmativas, mas não se falou como e quando; os critérios ainda não foram definidos.

A segunda premissa importantíssima - porque estamos também debatendo um caso concreto - é tratar do caso da UFRS.

O caso da UFRGS não fala do critério racial de uma forma primordial; o critério racial é complementar. Trinta por cento das vagas são para os alunos de escola pública; destes, 50% negros. Ou seja, o fator essencial da discriminação na UFRGS - Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul - é o critério social de origem escolar. Ponto. Único critério.

Essas duas premissas são fundamentais.

Então, nossa irresignação versa sobre a forma como foi feito o processo para a criação do critério. A forma: lei; resolução administrativa. Segundo ponto: o critério escolhido. Por que se chegou a esse critério. Terceiro ponto: o momento, o local dessa discriminação, ou seja, o ensino superior.

Essas são as três premissas básicas da discussão que travamos em relação às cotas da UFRGS.

Em relação à forma, Excelências: pode uma universidade criar esse critério sem lei?

Esse já é um grande questionamento, e não quero aqui fazer um discurso apegado ao princípio da legalidade. Longe disso, longe disso! Entretanto, podemos lembrar que, além da natural representatividade do Congresso Nacional, lá - no Congresso Nacional - temos uma

discussão na Comissão de Constituição e Justiça; temos uma discussão na Comissão de Educação. E lá é possível, se entendermos necessário criar um sistema, chegar-se a um critério melhor. Esse é o primeiro ponto.

Se formos imaginar a possibilidade de cada universidade criar o seu critério ao bel prazer - posso dizer isso -, sem o devido debate público que ocorreria no Congresso, pois não ocorreu debate público na Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul - não conheço o caso de Brasília, mas lá não ocorreu.

Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência falou da participação, para que a sociedade não opine apenas por meio da representação, mas também pela participação - como nas grandes conquistas, como a de 1988.

Temos de ter especial atenção com a falsa legitimação da participação, fora os que aparentemente seriam apropriados para um debate - mas onde o debate não ocorre -, e o Conselho da UFRGS é formado basicamente, em sua maioria, por membros da UFRGS. Então, por trás dessa legitimação, existem outros instrumentos de poder que criam os critérios. Por quê? Por outros motivos.

Todos os representantes das instituições que falaram até agora, do governo federal, foram favoráveis ao sistema de uma forma bem evidente; ou seja, uma política de governo. Isso me parece bem evidente. E é evidente, também, que existe a possibilidade de persuasão maior sobre os

conselhos universitários. Então, por interesse político, às vezes os conselhos fazem de tudo para aprovar o sistema.

Entrego a Vossa Excelência cópia de um processo que corre até hoje em primeiro grau, onde a conselheira do Conselho universitário, a Presidente dos Alunos, Cláudia Thompson, questionou o sistema - e questiona até hoje a forma como isso foi feito. Vossa Excelência vai ler diversas manifestações de conselheiros do CONSUN, a troca de *e-mails* - lá, o debate foi aprovado em duas sessões. Chegou a ocorrer uma liminar suspendendo, e essa liminar foi reconsiderada no dia da votação, onde existia ordem de "corredor polonês" esperando a votação do CONSUN. Então, não houve efetivo debate; houve pressão não legítima.

Excelências, em relação ao segundo ponto: o critério. E aqui a inconstitucionalidade do sistema é ainda mais gritante. É necessário que se escolham critérios justos, racionalmente aceitos, socialmente justificados, Excelências.

Um dos problemas maiores é que o Brasil, de fato, é um país muito injusto e muito desigual. Então, **prima facie**, qualquer ação afirmativa é bem-vinda, e assim é que tem funcionado. Fala-se em ação afirmativa, a Universidade ganha o selo: esta Universidade tem ação afirmativa, o selo. Que bom. Ela é socialmente justa. Implementa-se uma decisão afirmativa. Eu estou escolhendo,

necessariamente eu estou praticando justiça social. Excelências, são mil vagas. Mil entram, mil saem. Quem entra e quem sai? Ninguém sabe. Excelências, será que as pessoas que foram incluídas, que passaram à frente no mérito, realmente precisavam ser incluídas? O critério origem por escola é meramente um critério baseado na presunção. Excelências, alunos do Colégio Militar de Porto Alegre são beneficiados pelas cotas. O Colégio Militar de Porto Alegre é instituição que formou seis ex-Presidentes da República. Alunos do Colégio Militar governaram o Brasil por mais de quarenta anos, e os alunos desta escola, deste Colégio Militar têm direito a cotas. É admissível esse sistema? Alunos do Colégio Aplicação Federal, um colégio da elite gaúcha, têm direito a cotas! Alunos do Colégio Militar Santa Maria têm direito a cotas. Alunos do Politécnico de Santa Maria têm direito a cotas, e diversas outras instituições, que foram muito acima das instituições privadas no exame do ENEM. A média das instituições privadas foi de sessenta e quatro pontos no ENEM de 2008; o Militar foi setenta e quatro. Foi a maior pontuação do Estado do Rio Grande do Sul. Tem aula de manhã, de tarde, tem preparação específica para o vestibular. O contribuinte, Excelências, paga esses estudos. Já são beneficiados e vão ser beneficiados de novo. São apenas mil vagas. Quem é que são os mil escolhidos? Os mil escolhidos são a elite do ensino público. O critério, portanto, é

cego, e se torna perverso, porque não vê quem exclui e não vê quem inclui.

Eu tive oportunidade de defender diversos alunos excluídos e atendi dezenas de alunos e pais, e ouvi as mais incríveis histórias de vida, alunos que estudaram por bolsa; um menino que trabalhou para pagar os estudos. O caso do professor Giovane, que tem o sonho de ser administrador e, aos vinte anos, é um professor de música no centro da capital. Mas tudo isso é desconsiderado. A sentença de primeiro grau, no caso em tela, Excelências, eu peço bastante atenção, porque a eminente Magistrada de Primeiro Grau, quando deu sentença, julgou procedente a ação, lembrou que o sistema de cotas, a título de promover ações afirmativas, não é razoável, e acaba ocasionando efeito inverso, outra discriminação, que atinge justamente àqueles a quem o sistema quer proteger. Nós não podemos correr o risco de privilegiar quem é privilegiado. O cobertor do Estado é curto, não pode correr esse risco. O DCE, na gestão passada, amplamente favorável a cotas, fez uma proposição à Universidade, para que fosse excluído o Colégio Militar, que o Colégio Militar fosse excluído desse benefício. E eu vou lhe entregar esse processo administrativo, também, Senhor Ministro, para que o senhor veja que a Procuradoria se manifestou de forma contrária; porque, afinal, é um colégio público, que feriria o princípio da igualdade excluir uma escola pública. Essa foi

a conclusão da UFRGS. E neste parecer consta que sessenta e um alunos do Colégio Militar de Porto Alegre foram aprovados pelo sistema de cotas - é um documento oficial da Universidade que lhe entrego - no ano de 2009. Sessenta e um alunos, que receberam o melhor ensino do Estado do Rio Grande do Sul de forma gratuita; ingressaram, não obstante tenham sido pior classificados pelo critério de mérito.

Então, nós temos de discutir de forma abstrata até aqui, mas eu lembro que esta Audiência Pública visa buscar a melhor solução constitucional para dois casos específicos. Claro, embasar tantos outros julgamentos, mas nós estamos discutindo dois casos específicos; eu estou discutindo particularmente um deles. Então, se nós fizermos apenas a defesa em abstrato, nós vamos esquecer o que está acontecendo de fato no Estado do Rio Grande do Sul, onde as cotas não estão beneficiando quem precisa ser beneficiado, especialmente porque não houve o debate jurídico, social que deveria ter tido.

Excelências, não há necessidade de nenhuma comprovação de insuficiência ou de necessidade, basta que venha de escola pública, não importa nem de que escola pública venha. Lembro que o ProUni, citado aqui - muito bem citado -, faz uma ampla investigação, faz entrevistas com pais, pede imposto de renda da família, vai à casa do estudante. Esse é um critério justo. Simplesmente dizer "escola pública" não significa nada, e é esse o critério

escolhido pela UFRGS. Até para obter o benefício da assistência judiciária gratuita, eu tenho que assinar uma declaração de que eu preciso - sob pena de responder, eu tenho que assiná-la. Na URGS, sequer essa declaração é necessária. Não importa. O que era importante é ter o selo: ações afirmativas. Isso a universidade ganhou.

Excelência, por fim, eu lembro que a discussão sobre relativização do mérito no ensino superior pode trazer graves consequências ao Brasil no âmbito internacional. O Brasil é signatário do Protocolo de São Salvador, que, como nossa Constituição, busca garantir um ensino fundamental e básico a todos e o ensino superior conforme o mérito, conforme a capacidade.

Não é diferente da declaração da ONU de 1948: o ensino básico e fundamental a todos; o superior conforme a capacidade. E se for chancelada essa espécie de política, tenho certeza, o Brasil será responsabilizado, sim, perante as Cortes internacionais e terá que explicar como exclui com base em presunção. Ainda que as Cortes internacionais aceitassem uma política desse gênero, jamais aceitariam baseadas na presunção, porque vai ter que explicar o Estado brasileiro por que exclui um professor de vinte anos de música, por que exclui quem estudou um ano numa escola superior com uma bolsa ou que é de uma família carente que, por algum motivo, conseguiu passar um ano ou dois numa escola privada. Como se excluem essas pessoas sem

saber quem elas são? E como incluem outras, como no caso da URFGS, alunos beneficiados pelo melhor ensino público e beneficiados com ensino gratuito, pagos pelo contribuinte? Como se incluem esses e excluem aqueles?

Excelências, estamos falando do caso da UFRGS, estamos falando abstratamente de cotas em geral, mas estamos falando também do caso da UFRGS. E, ainda que se aceite um critério de cotas, ainda que se aceite que seja por meio de resolução administrativa, o critério da UFRGS de nenhuma forma pode ser aceito, Excelências.

Muito Obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a intervenção, Doutor Caetano Lo Pumo.

Chamo agora para pronunciar-se a Professora Denise Fagundes Jardim, que fará o contraponto, que leciona na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Antropologia e Programa de Pós-Graduação em Antropologia, e que se pronunciará pela recorrida, exatamente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dispondo de até quinze minutos.

A SENHORA DENISE FAGUNDES JARDIM (PROFESSORA DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA E PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL) -

"Excelentíssimo ministro relator Senhor Ricardo Lewandowski e demais participantes. Minha exposição retoma em 6 tópicos fundamentais os argumentos que apresentam e sustentam a importância das políticas de ações afirmativas por reserva de vagas no ensino superior em uma plataforma democrática adotada nas universidades.

Esse texto decorre do documento já disponibilizado no portal do Supremo tribunal federal.

1.O papel da universidade pública e a atualização na plataforma

democrática.

Como professora e pesquisadora do Núcleo de Antropologia e Cidadania, quero apresentar o processo democrático e participativo que resultou na implementação da reserva de vagas por cotas étnico-raciais e sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em junho de 2007.

A adoção de ingresso por cotas na UFRGS é o resultado de um extenso debate, realizado desde 2004, quando da apreciação da reforma universitária. Naquele momento, as ações afirmativas já eram apontadas como um recurso fundamental para o acesso ao ensino superior e a ampliação de espaços democráticos.

A reserva de vagas é o resultado de um percurso construtivo e propositivo travado em fóruns e seminários públicos. A temática fora potencializada por um projeto de extensão universitário que visava amadurecer propostas e colocar em diálogo diferentes segmentos da sociedade, estendendo a atuação a institutos e conselhos representativos da universidade.

Esse "Grupo de trabalho de ações afirmativas" intensificou suas atividades no segundo semestre de 2006, realizando

seminários e painéis nas unidades da universidade e participando de iniciativas como o programa "Conexões e Saberes" da Pró-Reitoria de Extensão, orientado pelo Plano Nacional de Educação de 2001. É desse intenso trabalho de interlocução e escuta que surgiram as propostas e se externaram os possíveis encaminhamentos.

A formulação votada pelo Conselho Universitário em junho de 2007, que aprova as cotas étnico-raciais e as cotas sociais, é o resultado de uma trajetória que compôs uma proposta singular, de acordo com o campo de forças e desdobramentos de um processo democrático e representativo, acalorado e cheio de expectativas.

2. Requisitos à análise sobre o alcance da reserva de vagas nas universidades públicas.

2.1. Em primeiro lugar, entendo que é extremamente cedo para avaliar de modo abrangente o impacto das cotas, instigar temores ou projetar insuficiências, quando de fato elas não estão plenamente em curso, na medida em que estão a enfrentar uma série de obstáculos. Se, em algumas universidades elas estão em uma fase meramente programática, outras instituições avançam e

aprimoram políticas de manutenção dos cotistas. Outras ainda elaboram a implementação das cotas, o que requer um trabalho continuado e inovador.

2.2 Segundo, muitas das políticas relativas às ações afirmativas sofrem desse mesmo constrangimento, a de serem avaliadas sem ao menos terem sido postas em marcha. Esta sim é uma ótica precipitada posto que gera instabilidade e causa danos a uma elaboração que vem sendo concebida de forma democrática. Celebradas como conquistas programáticas são, de fato, vivenciadas nesse momento como um capítulo a mais do desafio por superar as óticas institucionais que ignoram a visibilidade democrática alcançada por todos os envolvidos na implementação das cotas.

Analiso que há coerência da adoção de cotas étnico-raciais, como parte das ações afirmativas, pois consistem em uma formulação singular brasileira, de uma experiência participativa e democrática

através das instâncias representativas das instituições públicas de ensino e que reforçam um diálogo entre movimentos sociais, representantes da sociedade organizada e instituições de ensino superior. O que sinalizamos à sociedade quando barramos exatamente processos que se pautam pelos caminhos da representação democrática? O que está em votação aqui nesta Corte não são apenas as cotas étnico-raciais, mas a própria validade dos processos democráticos e de representação participativa que se desdobram, em formas singulares, em mais de 80 instituições de ensino.

3. O princípio da dignidade humana para compreender e avaliar a importância das cotas. Nossa capacidade de avaliar a importância das cotas depende da compreensão das respostas concretas elaboradas nesses processos e que atendem aos princípios de dignidade humana e direitos humanos. Não há como dissociar a questão racial da prioridade dada ao confronto das drásticas desigualdades raciais. As noções de raça e racismo são temas constitutivos dos direitos humanos em âmbito internacional. Avançamos na crítica ao papel da ciência na sustentação de noções racistas. Hoje, essas noções reverberam nos debates públicos na sociedade brasileira quanto às formas de enfrentamento ao racismo. Noções de "minorias" e "direitos de minorias" não devem ser esvaziadas das preocupações que marcam sua gênese, qual seja, a análise das desvantagens e os processos históricos que reiteram a marginalização e que se mostram mais visíveis no domínio dos códigos hegemônicos.

4. A perspectiva êmica de inclusão étnico-racial. É pertinente utilizar antigas concepções e um conceito impreciso de minorias para enunciar a questão racial no Brasil? É necessário sim se pautar pela perspectiva êmica da inclusão racial que se encontra presente no debate sobre os rumos da educação. Hoje este tema minoria/maioria encontra-se em disputa dos seus sentidos semânticos e usos políticos. Desde o período das redemocratizações sul-americanas, as noções de minorias e raça vêm sendo

atualizadas e adquirindo sentidos de inclusão social, como ensina Ilka Boaventura Leite (2002 & 2008), sentidos mais amplos do que aqueles que dependem do crivo do debate científico

e do poder discricionário da definição de unidades sociais característico de Estados coloniais.

No contexto brasileiro, as noções de raça ressurgem como uma referência a uma trajetória de ancestralidade e de enfrentamento à discriminação racial e que converge às preocupações sobre a ampliação das noções de dignidade humana presentes nos novos desenhos constitucionais dos Estados pós-coloniais. Esses colocam em questão os processos de invisibilização que relegaram segmentos da sociedade a uma desvantagem histórica de não participação e representação social. Procuram sim reparar danos ocasionados pela negligência do Estado no acesso a direitos como justiça social, saúde, educação, territórios.

No Brasil, as perspectivas atuais convergem para o que José Carlos do Anjos (2004) aponta como um necessário processo de desrracialização das relações sociais e na problematização da biopolítica de Estado. Quer dizer, da crítica às prioridades e invisibilidades adotadas na distribuição dos benefícios das políticas públicas; do direito de viver, ou "o deixar a sua própria sorte", ocasionadas pelo não reconhecimento de segmentos da população por instituições e agentes de Estado. Essa visão histórica sobre a atuação do Estado é urgente de ser resgatada, uma lacuna que deve ser atendida em diversos âmbitos das políticas de Estado. É através de recursos concretos, como as ações afirmativas que se tem esboçado esse enfrentamento às formas de biopoder do racismo institucional. Ou seja, colocando em questão todas as formas de invisibilização de segmentos e que se expressam como uma geocultura das instituições: 1) que consideram os sujeitos como inadequados às lógicas institucionais, 2) que os retiram de sua posição de sujeitos no mundo, desqualificando seus registros e linguagens próprias. 3) que desqualificam os sujeitos que desafiam os limites do entendimento das

políticas universalistas os relegando a condição de exceção.

Essas formas de ocultamento do racismo institucional só podem ser enfrentadas quando uma elaboração de conhecimento permeado pela perspectiva étnico-racial se fizer presente na formação de quadros técnicos, nas diversas áreas de conhecimento e convertidas em prioridade na pauta dos agentes de Estado.

5. Os fundamentos e condições para a concretização das políticas públicas das cotas. A adoção de ações afirmativas além de reverter os preconceitos raciais que causam impacto na estrutura social constituem importante contribuição às políticas

públicas de promoção à cidadania por sinalizarem direitos constitucionais a coletividades que foram relegadas às margens da dignidade humana.

A Carta Constitucional oferece a estabilidade necessária para que tais instrumentos jurídicos proporcionem a explicitação dos sentidos conferidos à dignidade humana e às formas de reparação histórica e reconhecimento social que visam a promoção do bem comum. As cotas garantem a necessária habilitação de mediadores que potencializem a capacidade de grupos de se inscreverem na "economia política da produção (da diferença) cultural." (Restrepo:2002:p.35) e assim rompam com a invisibilidade a que foram relegados historicamente. Elas emergem dos mandamentos constitucionais com significados mais amplos que uma mera promoção individual, inclusive porque ensejam uma rede de ações afirmativas, que se reforçam mutuamente, e que vem sendo desenhadas como políticas de Estado. Introduz-se assim a possibilidade de contar com a atuação decisiva de afrodescendentes e indígenas, e de habilidades que a sociedade brasileira precisa para elaborar um conhecimento qualificado na promoção de justiça social.

As cotas reforçam duas frentes de atuação:

5.1) A primeira diz respeito ao necessário envolvimento das universidades públicas nesta rede de ações afirmativas. O ingresso de cotistas visa garantir e

agilizar essa qualificação contemplando as perspectivas étnico-raciais em diferentes campos do conhecimento.

5.2) Uma segunda frente vem sendo constatada no decorrer do trabalho direto dos pesquisadores do Núcleo de Antropologia e Cidadania, em seus projetos de monitoramento e relatórios técnicos de regularização fundiária de terras de quilombolas e saúde da população negra. Testemunhamos os inúmeros

obstáculos institucionais que são vivenciados pela população afrodescendente e indígena, tanto com os saberes técnicos quanto com as lógicas de padronização burocrática, e que impedem a implementação das políticas públicas: respaldados em certezas retóricas da não-existência desses "outros" demandantes, ou por considerá-los meras exceções.

A presença de afrodescendentes e indígenas, na condição de pares que interfiram na vida acadêmica e na formulação das políticas públicas é uma condição fundamental para seu formato participativo no sentido de promover a dignidade humana, para fazê-las prioridade de Estado, mantendo esses segmentos longe dessa histórica linha de sombra da invisibilidade e não participação.

6. O valor de cidadania na contribuição social das cotas.

Constatamos inúmeros desafios a serem transpostos, decorrentes da dificuldade de compreendermos os princípios de entendimento das chamadas "populações alvo" e de partilhar os pontos de vista permeados por uma experiência cotidiana e histórica com o preconceito racial e com o racismo institucional. Se é possível projetar algo sobre as cotas, é que sendo um instrumento gestado de forma participativa adquire um valor diferenciado e um alcance amplificado para intensificar a democracia das relações em todos os âmbitos e que merecem deixar de ser um programa de intenções. São resultado do aprimoramento do debate democrático que tem um efeito positivo correlato nas universidades públicas.

> *A contribuição das cotas se expressa pelo valor social que conferimos ao exercício da cidadania e das formas de representação que ela chancela na institucionalização das políticas públicas de promoção de equidade. É esse processo de qualificação, em que se buscam elementos e a visualização das capacidades democráticas, que as cotas propiciam e que não pode se perder, sob pena de um retrocesso social, considerando o patamar democrático que nos encontramos.*
>
> *O que merece apreciação neste momento é que o conjunto de ações respaldadas legalmente, aqui examinados, possam gozar da estabilidade jurídica que a constituição de 1988 lhe confere, como ações que visam a promoção da cidadania. Sobretudo, precisam ser intensificadas com inteligência. Inclusive, ao retomarmos aqui esse espaço de explanação e análise sobre as cotas – com vozes de diferentes saberes – deixamos claro ao ambiente jurídico e exemplificamos nesta Corte esse percurso democrático. É o debate propiciado pelas cotas que nos permite atualizar, refletir e decidir sobre os rumos da cidadania no Brasil."*

Se me permite um adendo à minha fala, eu gostaria que fossem consideradas algumas notas que também estão nesse texto, entre elas a nota 4, aqui foi falado sobre casos concretos. A análise de João Vicente Souza, do "Conexões e Saberes", na nota 4, aponta as alterações introduzidas pelo sistema de reservas na valorização do sistema do ensino público. E, na nota 4, tem alguns dados estatísticos levantados pelo João Vicente Souza:

> *"Há inúmeros desafios a enfrentar, os dados apresentam a dinamicidade desse processo em que pese a UFRGS ainda receber menos inscritos do ensino público e, alguns cursos, cuja nota de corte é muito alta, sequer terem classificado auto-declarados*

negros oriundos do ensino público, no primeiro ano de cotas. Dados que se alteram felizmente, mas demonstram que esses são os aspectos gerais que merecem atenção em sua dinamicidade para avançar e cumprir as metas de democratização do acesso à universidade pública."
Obrigada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a Professora Denise Fagundes Jardim.

Antes de dar continuidade aos trabalhos, eu gostaria de assinalar a honrosa presença do ilustre Deputado Ronaldo Caiado, agradecendo o seu interesse, e que é líder do Partido dos Democratas na Câmara Federal.

Convido agora o eminente Senador Demóstenes Torres, que é Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, para fazer uso da palavra. Não assinalarei tempo a Sua Excelência, que ficará ao seu prudente critério, porquanto o Senador Demóstenes Torres é o único representante do Congresso Nacional que comparece para falar no dia de hoje. Então, Vossa Excelência, que em princípio teria quinze minutos, terá a discricionariedade para utilizar o tempo como melhor lhe aprouver, sendo certo que Vossa Excelência é o último que falará na manhã de hoje.

Vossa Excelência está com a palavra.

O SENHOR SENADOR DEMÓSTENES TORRES (PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA DO SENADO FEDERAL) - Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Devo lhe dizer que Vossa Excelência toma uma medida extremamente saudável: chamar aqueles que são contra e a favor das cotas raciais, aqueles que estudaram o problema e que podem lhe dar uma contribuição valorosa no voto que irá proferir. Nossa querida Procuradora Deborah Duprat, a quem tenho a honra de pertencer à mesma instituição, embora licenciado, a quem tenho a honra de pertencer à mesma instituição, embora licenciado, e também pude acompanhar o seu período de interinidade à frente do Ministério Público Federal, onde desempenhou a função de Procuradora-Geral, com todo denodo e sabedoria que lhe é peculiar; Senhor Ministro da Igualdade Racial, Édson Santos, também nos encontramos sempre na discussão desse problema no intuito de procurar uma solução que contente a todos os brasileiros; Senhor representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Miguel Ângelo Cançado, nosso respeito e parabéns pela assunção do cargo, no qual ficará por um grande período e, com certeza, honrará a Ordem dos Advogados; senhores cientistas, senhores professores,

reitores; Deputado Ronaldo Caiado; senhores advogados; senhores do Movimento Social.

Ministro Ricardo Lewandowski, confesso a Vossa Excelência que sou oriundo também do movimento social. Aos dezesseis anos de idade eu militava no Comitê Goiano pela Anistia, para que os nossos presos políticos pudessem voltar ao Brasil. Confesso a Vossa Excelência que mais por ímpeto do que por conhecimento; mais por vontade própria do que propriamente por saber exatamente o que acontecia, mas confesso que estava do lado certo. Desde esse período buscava, dentro desse sentimento de justiça que eu tinha, fazer com que o Brasil pudesse ser mais justo; achava um equívoco, como acho, que algumas pessoas, por pensarem de forma diferente sejam, de certa forma, banidas, do país ou de determinado meio.

Quando comecei a enfrentar esse tema, como membro da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, e, posteriormente, como Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pude perceber que é um tema extremamente apaixonante que leva, muitas vezes, não por vontade própria, a criar uma espécie de animosidade com aqueles que advogam tese contrária. O tema é tão apaixonante que as pessoas se tornam quase que inimigas, quando não deveria ser assim.

Quando nós discutimos no Senado não estamos discutindo a escolha de uma ação afirmativa. O que nós

achamos mais importante para o Brasil dentro das alternativas que nos são colocadas? Então, hoje nós discutimos se vamos implantar no Brasil, nas Universidades, as cotas raciais ou as cotas sociais? Perdoem-me os que pensam de forma diferente, não há como tratar da questão alternativamente.

O Reitor da Universidade Federal de Pernambuco esteve conosco numa audiência pública e tivemos a oportunidade de ouvir mais ou menos uma centena de pessoas ao longo desses anos, e ele dizia o seguinte: se a cota for superior a vinte por cento, nós estamos matando a autonomia universitária. Qualquer que seja a cota, se nós encontrarmos um recorte maior do que isso, nós estamos matando o mérito dentro da discussão que devemos ter, levando-se em conta que temos de buscar aqueles que não alcançaram ainda a condição de ingressarem nos bancos universitários. Então, a discussão é simplesmente essa que nós travamos, e nós aguardamos a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Confesso a Vossa Excelência que fui eu mesmo que incitei o meu partido a vir aqui buscar uma definição do Supremo Tribunal Federal, porque é uma responsabilidade extraordinária; é uma responsabilidade do Congresso. Não foi para discriminar "a" ou "b"; não foi para evitar que determinado fenótipo estivesse ou não nos bancos universitários, foi para que compartilhássemos uma

responsabilidade com o futuro. Os números apresentados são, muitas vezes, duvidosos ou analisados sem muito rigor e critério.

A pergunta que faço é se nós, realmente, devemos criar uma legislação brasileira para os negros no Brasil? Temos que criar uma legislação para os negros no Brasil? Os negros merecem esse tratamento? E no caso do merecer o tratamento é até pensando num futuro em que essa discriminação positiva pode lhe ser totalmente contrária? Lembrando a tradição que nós temos no Brasil, desde 1831 toda e qualquer lei feita no Brasil foi numa única direção: ou minimizar os efeitos da escravatura ou combater o racismo no País. A primeira lei de 1831, que era uma lei tentando enganar a Inglaterra, uma lei que proibia o tráfico de escravos, por exigência da Inglaterra que era a maior potência e senhora dos mares, ficou conhecida como "lei para inglês ver". Por quê? Porque foi uma lei para enganar os ingleses que queriam o fim do tráfico obrigatoriamente. O Brasil já foi, efetivamente, um país negro.

Quando chegaram aqui as cortes portuguesas, em 1808, o Rio de Janeiro era a maior cidade negra do mundo, tínhamos duzentos mil negros no Rio de Janeiro. E hoje, ainda, correm em nossas veias, em 87% dos brasileiros corre nas veias o sangue negro, entre eles, com muito orgulho, eu. E digo até o seguinte, quando eu digo "minha

mãe era mulata", fui até tripudiado, e falavam assim: mulato é filho de mula. Porque até a palavra hoje passou a ser preconceituosa, Ministro. O pardo não existe, o pardo é filho de pardal. Então, 87% dos brasileiros têm o sangue negro, mais de 90% têm o sangue branco, mais de 60% têm o sangue indígena, como é que nós vamos fazer esse recorte? Como é que será feito esse recorte racial dentro do Brasil? E aí entramos numa esfera, que é a esfera do curso superior, que alguns brasileiros têm. Em torno de 9% dos brasileiros, 20% dos franceses, 40% dos americanos, ou seja, nós estamos num estrato ainda bem inferior àquele patamar que podemos chegar em termos de país civilizado, que estamos nos transformando, e vamos nos tornar, com certeza. Agora, é fato que se transformou num mito e se transformou numa verdade convencional dizermos que a universidade pública no Brasil é feita para os ricos, e a universidade privada é feita para os pobres.

Na realidade, Ministro, infelizmente, todas duas universidades são feitas para os ricos. Basta lembrar que nós temos aqui um dado muito interessante, que é o dado referente às universidades brasileiras, e que diz, claramente, nós temos hoje na universidade pública, mais ou menos, dos 20% mais pobres do Brasil 3,1% que vem do estrato mais pobre, independentemente de sua cor, e mais ou menos 1% nas universidades privadas. Ou seja, o ensino público no Brasil é feito mesmo para os ricos. É esse um

tipo de modelo que nós temos que tratar de forma diferente, surge aí um outro problema. O problema do Brasil: quem é discriminado no Brasil é apenas o negro? O negro é que é o alvo de toda discriminação que nós temos, ou será que o nosso problema é em relação ao pobre? Ou será que o nosso problema é em relação àquele que nada possui independentemente da sua cor? Nós temos hoje no Brasil dezenove milhões de brancos pobres, segundo o IBGE, qual tratamento nós vamos dar para esses brancos pobres no Brasil? O branco pobre também não tem uma escola boa, também recebe um salário inadequado, também não frequenta lugares em que lhe possa acender as luzes de um enriquecimento cultural ou educacional.

E aí nós chegamos a um dado ainda mais estarrecedor, Ministro: o dado da educação pública no Brasil.

De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que fez o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de uma escala de zero a dez, os alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental obtiveram a pontuação de 4,2; já os alunos do segundo ciclo do ensino fundamental conseguiram em média 3,8; enquanto os alunos do ensino médio conseguiram 3,5 pontos. Então os alunos brasileiros, infelizmente, são analfabetos. Independentemente da cor que ele tenha ao estudar, ao frequentar uma escola pública, ele não

consegue aprender. O ENEM 2008, numa escala de zero a cem, a média nacional foi de 41,69 pontos. Os alunos da escola pública conseguiram alcançar a média de 37,27 pontos e os estudantes da rede privada de ensino obtiveram a média de 56,12 pontos; nota inferior: 11,3 pontos em relação a 2007.

Então, ineficaz e discriminatória é a nossa escola pública, Ministro. Veja só que o PISA - Programa Internacional de Avaliação de Alunos, 2006, coordenado pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico - OCDE, cuja finalidade é produzir indicadores comparados de desempenho educacional de estudante na faixa dos quinze anos, o Brasil, entre os 57 países participantes, ocupa a 53ª posição em matemática. A 52ª em ciências e a 48ª em leitura. Qualquer que seja a qualidade da nossa faculdade, perdoem-me aqueles que têm dados estatísticos contrários, não haverá um resultado bom para aqueles que chegarem às universidades do Brasil oriundos das escolas públicas.

E sobre o analfabetismo funcional, que foi feita pelo Instituto Paulo Montenegro uma pesquisa, ainda no ano de 2007, que é considerado o mais completo estudo brasileiro nesse sentido, mostra que, dentre os que cursam entre a 5ª e a 8ª séries, apenas 20% podem ser considerados plenamente alfabetizados. Dos que cursaram ou estão cursando o ensino médio, são alfabetizados plenos 47% ou menos da metade. Então também soltamos um grande número de diplomados analfabetos neste País.

Daí vem a indagação: será que o recorte estratificado racialmente, será que realmente nós somos uma maioria de negros no Brasil? Pegando os dados últimos do IBGE nós verificamos o seguinte, Ministro, e aqui nós podemos atentar para um fato interessante: como as estatísticas podem às vezes ser manipuladas para sustentar um ponto de vista. Então, o que fez o IBGE? O IBGE - vou usar a terminologia do IBGE - nós temos no Brasil 5,9% de pretos, nós temos 42% de pardos, que são, isso os autodeclarados, o IBGE faz nesse sentido. Cientificamente nós sabemos que o número de pardos é muito maior, o número que tem sangue negros, brancos e indígenas é muito maior, mas autodeclarados: 5,9% são pretos, 42% são pardos, portanto mestiços, 51,4% são brancos. Muito bem, para termos 48% de negros, quando eu cresci, se eu for ao dicionário, nós aprendemos que a palavra "preto" era uma palavra discriminatória, que deveríamos mudar para "negro", porque dava uma conotação racial. Se nós somarmos esses dois números, pretos e pardos viraram negros no Brasil, Ministro.

É por isso que temos um grande número de negros no Brasil, porque, segundo o IBGE, o pardo também é negro. Se pegarmos os 58,6 milhões de pobres no Brasil, o que é que dizemos? Que temos, no Brasil, 65,8% de negros pobres, não é isso? Mas qual é a estratificação real? Nós

temos 7.1% de pretos pobres; temos 58.7% de pardos pobres e temos 34,2% de brancos pobres no Brasil.

Então, quando transformamos o pardo também em negro, aí a situação, realmente, passa a ser o negro a grande vítima do Brasil. Mas temos de lembrar que o pardo também é branco, que nas veias do pardo corre o sangue branco.

No mapa da violência, 4-UNESCO-2004, sob dados referentes de 2002.

Número de homicídios. Cansei de ver o movimento social, com faixas, mostrando que morrem muito mais negros no Brasil do que brancos, porque a divisão que querem fazer no Brasil é essa - de negros e brancos. Não existem outras cores. Lembrando que no PNAD, feito em 1975, último feito, o brasileiro se identificou, Ministro, em quase 150 tipos de cores diferentes. Vejam só!

No mapa da violência, portanto, segundo apregoam, morreram 65% mais negros adultos e 74% mais negros jovens que os brancos.

Eu mesmo fiz questão de pegar, porque aí vem a divisão, e mais: a UNESCO usou do mesmo golpe estatístico e disse que o fazia por uma questão de metodologia. Era mais fácil compreender, era como se no Brasil não houvesse mestiçagem. É só: no Brasil nós temos brancos e temos negros.

Dos 45.767 homicídios, 55,3% eram de pardos; 41,1% eram de brancos e 3,5% eram de pretos, na terminologia do próprio IBGE.

Ministro, ainda temos, senhoras e senhores, os dados do último InfoPen do Ministério da Justiça, 2008, sobre o número de presos no Brasil.

Têm até frases: "cadeia no Brasil é feito pra isso, isso e isso", "a cadeia no Brasil está cheia de negros".

Pelos dados do InfoPen do Ministério da Justiça, tínhamos, em 2008, 372.064 presos. Desses, 149.774 eram brancos; 144.701 eram pardos e 62.218 eram pretos. Se somarmos, obviamente, pretos e pardos e transformamos em negros, temos uma maioria de negros também presos no Brasil.

Ministro, o que podemos dizer, na realidade, é que, se alguém é racialmente discriminado no Brasil, esse alguém é o pardo. Se alguém que sofre, com todas as letras, a discriminação é aquele que é mestiço no País e que é a nossa grande maioria.

Também ouvi, aqui, dizer, Ministro, que temos, no Brasil, um racismo institucional. Qual é a instituição que vem empregando o racismo no Brasil? Porque as nossas leis são tão severas e aplicadas em última instância pelo guardião que é o Supremo Tribunal Federal que, se alguém for racista no Brasil, tem de entrar em seu

quarto e ficar escondido, porque, senão, a instituição brasileira, as leis brasileiras, o Poder Judiciário, o Ministério Público vão agir duramente para que essa pessoa seja efetivamente punida.

E vou relembrar: só da edição da Constituição de 1988 até 2005, foram 16 diplomas legais com o objetivo de combater a discriminação racial. Endurecendo muito, inclusive, as penalidades nesse sentido.

Digo para Vossa Excelência, sem medo de errar, não existe nenhuma instituição no Brasil que tenha somente 2% de negros. Não existe, nem o Supremo Tribunal Federal, não existe no Brasil nenhuma instituição, na OAB, no Senado Federal, na Câmara, na UnB, não existe. Por quê? Porque aí, também, é uma manipulação estatística. Quando querem que os pardos se agreguem aos pretos para formar uma maioria são agregados, quando não querem os retiram. Aí sim, se nós formos chamar, formos considerar os pretos, é possível que na UnB nós tenhamos 2% de pretos, mas se agregarmos os pardos, em nenhuma hipótese, em nenhuma instituição brasileira nós teremos esse dado. Isso não quer dizer de forma alguma que os pretos, os pardos e os brancos não sejam discriminados no Brasil. Que não exista o racismo no Brasil. Existe o racismo no Brasil, mas nós, a duras penas, estamos combatendo isso.

A ideia de colocar as cotas raciais será que não vai reavivar o sentimento racista? Será que aquele que

perdeu a sua vaga na universidade não vai dizer amanhã: perdi porque ele tem uma cor diferente da minha. E começar a tomar ódio dessa cor.

Será que é a melhor maneira que temos no Brasil de enfrentar as desigualdades, Ministros?

Aí, surgem o que eu chamo de histórias e ideias amalucadas, que justamente aparecem algumas estatísticas completamente dissociadas da realidade. Por exemplo: as mulheres negras no Brasil recebem por parte do Sistema Único de Saúde um atendimento preconceituoso por quê? Porque elas, na realidade, estão sendo discriminadas no atendimento de maior complexidade. Será que isso é verdade? Será que os médicos brasileiros estão, realmente, sonegando às mulheres negras o direito à tomografia computadorizada, o direito a fazer uma cirurgia cardíaca? Será que tem algum fundo de verdade esse tipo de estatística? Um estudante secundarista, numa audiência pública que tivemos lá no Senado, Ministro, disse o seguinte: nós somos os responsáveis pela escravidão na África, porque nós fomos lá e sequestramos os africanos. Vou mandar para Vossa Excelência as notas taquigráficas, tudo que eu disser aqui vou mandar para Vossa Excelência, o que nós temos lá, para que Vossa Excelência também possa analisá-los no parecer e no voto que irá fazer.

Agora, todos nós sabemos que a África subsaariana forneceu escravos para o mundo antigo, forneceu

escravos para o mundo islâmico, forneceu escravos para a Europa e forneceu escravos para a América, lamentavelmente. Não deveriam ter chegado aqui na condição de escravo ou escravos, mas chegaram.

Então, parece, sim, que algo, imaginem os brasileiros sequestrando os africanos e trazendo para cá para serem escravos e lembrando, como dizia o Darcy Ribeiro, temos uma história tão bonita de miscigenação, Darcy Ribeiro que hoje também é excomungado pelo movimento, porque diz que aqui é um caldeirão maravilhoso de cores e raças, como é que nós podemos tratar, portanto, dessa questão do africano escravizado. É tão equivocada essa visão, que, por exemplo, Paul E. Lovejoy, que escreveu um livro acerca especificamente do tema, mostra lamentavelmente que, até o início do século XX, o escravo era o principal item de exportação da pauta econômica africana. Início do século XX.

As negras foram estupradas no Brasil. A miscigenação se deu pelo estupro. Foi algo absolutamente forçado. Gilberto Freire, que hoje é completamente renegado, mostra que isso se deu de uma forma muito mais consensual e que, felizmente, isso levou o Brasil a ter hoje essa magnífica configuração racial.

Também já li que Portinari era racista porque na tela "Os lavradores de café" colocou pés proeminentes nos negros. Ou que Jorge Amado rebaixa

moralmente o negro em sua obra. E assim caminha a humanidade. Princesa Isabel já foi descartada historicamente, já não existe mais. Joaquim Nabuco...

Agora - já caminhando para o encerramento -, lembrando o que disse Joaquim Nabuco em um texto espetacular, naturalmente na época em que viveu, sobre a peculiaridade da escravidão no Brasil - sofrida, naturalmente. Mas o fato de termos no Brasil negros traficantes de escravos, o fato de termos no Brasil senhores de escravos negros, o fato de termos no Brasil pessoas proeminentes em decorrência de sua riqueza, negros ainda em pleno apogeu da escravatura no Brasil.

Diz ele:

> *A escravidão, ainda que fundada sobre a diferença das duas raças, nunca desenvolveu a prevenção de cor no Brasil. E, nisso, foi infinitamente mais hábil em relação ao modelo do sul dos Estados Unidos. Os contatos entre aquelas, desde a colonização primitiva dos donatários até hoje, produziram uma população mestiça, como já vimos, e os escravos, ao receberem a carta de alforria, recebiam também a investidura de cidadão. Não há assim, entre nós, castas sociais perpétuas, não há, mesmo, divisão fixa de classes. O escravo que, como tal, praticamente não existe para a sociedade porque o senhor pode não o ter matriculado, e se o matriculou, pode substitui-lo. E a matrícula, mesmo, nada significa desde que não há inspeção nas fazendas nem os senhores são obrigados a dar conta dos seus escravos às autoridades, esse ente, assim equiparado, quanto à proteção social, a qualquer outra coisa de domínio particular, é no dia seguinte a sua alforria um cidadão como outro qualquer, com todos os direitos políticos e o mesmo grau de*

> *elegibilidade. Pode mesmo, ainda na penumbra do cativeiro, comprar escravos. Talvez, quem sabe, algum filho do seu antigo senhor.*

Essa é a realidade social do Brasil, Ministro Ricardo Lewandowski. Não podemos, de forma alguma, olvidar isso.

Só para relembrar: em Porto Alegre, que, na sabedoria convencional, temos como uma cidade branca, 69% dos porto-alegrenses têm descendência européia, 21% ameríndia e 10% africana.

A realidade é que somos mestiços. Nosso grande problema é a pobreza que, aí sim, é estrutural. O racismo no Brasil não é estrutural, nem institucional. A pobreza, essa marginaliza, essa tira o cidadão de qualquer tipo de benefício. E veja bem, Ministro, onde estamos entrando: ao estabelecermos as cotas raciais, estamos estabelecendo, também, que os negros ricos poderão entrar através das cotas raciais. Aí estaremos, sim, estabelecendo uma discriminação grave.

Mas eu acredito, busquei algumas terminologias para identificar quem é pobre no Brasil. Os negros, temos muitos pobres; os pardos, os brancos, os amarelos, os cafuzos, os mamelucos, os caboclos, os curibocas, os catiretes, os cafuçus, os caiçaras, os índios, as mulatas; temos pobres, grande número de pobres no Brasil. E certamente, Ministro, Vossa Excelência terá de fazer, primeiro que todos, a "escolha de Sofia". Vossa

Excelência terá de levar adiante esse estudo, felizmente numa discussão absolutamente desapaixonada; felizmente numa discussão cordial.

Não é verdade, não é verdade que, em algum momento, foram questionadas as ações afirmativas no Brasil em favor de quem quer que seja. Não é verdade, ao contrário. O que o Senado, hoje, tenta descobrir, com a ajuda importante do Supremo Tribunal Federal, é qual caminho nós devemos seguir no Brasil: se nós devemos acudir os negros ou devemos acudir todos os pobres brasileiros, inclusive os negros?

Agradeço a Vossa Excelência, muito obrigado pela tolerância.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeço a valiosa intervenção de Vossa Excelência, Senador Demóstenes Torres, que será levada em conta como as demais intervenções, dos especialistas e representantes das universidades, do Governo, não apenas por mim, mas também pelos demais Ministros que integram esta Corte.

Conforta-me sobremaneira, assim como confortou a Vossa Excelência, que essa decisão importante

será compartilhada pelo Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e, no que me concerne, eu compartilharei essa decisão com os demais Membros desta Casa.

Encerradas as apresentações do primeiro dia da quinta audiência pública do Supremo Tribunal Federal, eu registro e agradeço a presença do Excelentíssimo Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, e, antes dele ainda, do eminente Presidente desta Corte, Ministro Gilmar Mendes, que nos deu a honra de abrir os trabalhos na manhã de hoje; agradeço também a presença da eminente Doutora Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da República, demais autoridades presentes; o Senhor Ministro Luís Inácio Lucena Adams, Advogado-Geral da União; o Senhor Ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; do eminente Senador Demóstenes Torres, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, que ocupou o tempo também destinado ao Presidente da Comissão análoga da Câmara dos Deputados; agradeço a presença do ilustre Deputado Ronaldo Caiado, líder dos Democratas na Câmara Federal; do Senhor Doutor Miguel Ângelo Cançado, representando o Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante, Presidente Nacional da OAB; do Senhor Professor Erasto Fortes de Mendonça, representando a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos; da Senhora Professora Maria Paula Dallari Bucci, Secretária de Ensino Superior do Ministério da Educação, representando o

Ministro Fernando Haddad, Ministro da Educação; do Senhor Professor Carlos Frederico de Souza Mares, representando a Fundação Nacional do Índio; do Senhor Professor Mário Lisboa Theodoro, representando o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; da Senhora Doutora Roberta Fragoso Kaufmann, Procuradora do arguente; do Senhor Professor José Jorge de Carvalho, representando a Universidade de Brasília; do Senhor Doutor Caetano Cuervo Lo Pumo, Procurador do Recorrente; da Senhora Professora Denise Fagundes Jardim, representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; magistrados presentes; das Professoras Mônica Herman e Nina Ranieri, da Universidade de São Paulo, que nos honram a sua presença; demais autoridades, servidores da Corte, as senhoras e os senhores presentes que nos prestigiaram, muito obrigado.

Declaro encerrada a sessão.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Informamos aos representantes da imprensa que o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski concederá entrevista coletiva aqui mesmo nesta sala.

Solicitamos a gentileza de todos que devolvam os crachás de credenciamento para a equipe do cerimonial, pois o modelo adotado para o segundo dia de atividades não será o mesmo.

O Supremo Tribunal Federal agradece a presença e deseja a todos um bom-dia.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Senhoras e Senhores, bom-dia a todos!

Solicito que ocupem seus lugares para darmos início, imediato, a esta audiência pública.

Lembramos a todos da importância dos telefones celulares serem mantidos desligados a partir deste momento.

Senhoras e Senhores, bom-dia a todos!

Mais uma vez agradecemos a gentileza por desligarem seus telefones celulares e solicitamos que fiquem de pé para receber o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da ADPF nº 186 e do RE nº 597.285, do Rio Grande do Sul, e a Doutora Deborah Duprat, vice-Procuradora-Geral da República.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Bom-dia a todos! Vamos sentar, por favor.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - As audiências públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para a sua viabilização. Assim, em respeito às tradições desta Corte e aos argumentos defendidos pelos palestrantes, não serão permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas, camisetas ou outras formas de manifestações relativas ao tema a ser debatido.

Solicitamos, ainda, que atentem para a limitação de tempo de quinze minutos oferecido a cada palestrante, considerando que ao final deste tempo o áudio será automaticamente cortado.

Informamos que o cronômetro situado ao fundo do auditório será acionado ao início de cada palestra para evitar incorreções relacionadas à contagem do tempo.

Com a palavra o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu declaro aberta a sessão de audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas, de especialistas com autoridade na matéria, de Políticas de Ação Afirmativa no Ensino Superior.

Como todos sabem, nós estamos promovendo essas audiências públicas para subsidiar a Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental nº 186 e também do Recurso Extraordinário nº 597.285/RS, ao qual foi dada repercussão geral.

Eu tenho a grata satisfação e a honra de anunciar a presença do Senador Paulo Paim. É um dos políticos comprometidos com a luta pela emancipação de vários setores sociais e, para nós, é uma extraordinária honra tê-lo presente no auditório para acompanhar as nossas audiências públicas. Obrigado pela presença.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu vou reiniciar os trabalhos ouvindo, inicialmente, a Doutora Wanda Siqueira, do Movimento contra o Desvirtuamento do Espírito da Reserva das Quotas sociais. A Doutora Wanda terá 15 minutos para fazer o seu pronunciamento.

Está presente a Doutora Wanda? Pois não. A senhora usará da tribuna. Já está com a palavra.

A SENHORA WANDA MARISA GOMES SIQUEIRA (MOVIMENTO CONTRA O DESVIRTUAMENTO DO ESPÍRITO DA RESERVA DE QUOTAS SOCIAIS) – Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, Excelentíssima representante da Procuradoria

da República, ilustre Senador do nosso Estado, demais componentes da mesa, a sociedade civil aqui representada nos cumprimentos, e especialmente quero cumprimentar o Ministro pela sensibilidade de oportunizar à sociedade reflexão sobre um tema de enorme importância, tema este das cotas sociais, que gerou tensão na sociedade, gerou tensão nas famílias, gerou tensão nos meios acadêmicos, tal a complexidade do tema.

Eu advogo para estudantes há trinta anos, desde a época da "Lei do Boi". Talvez o Ministro recorde, a "Lei do Boi" era uma lei que reservava vagas para filhos de agricultores residentes na zona rural, nos cursos de agronomia e veterinária das universidades públicas. Ela tinha o apelido de "Lei do Boi", mas o número é 5.465/68. Essa lei vigorou durante 18 anos e, lamentavelmente, ela nunca atendeu os interesses sociais a que se destinava, ao invés de filhos de agricultores, ingressavam na universidade filhos de latifundiários. Durante 18 anos foi assim. Eu ainda jovem advogada, no início da década de 80, tive a oportunidade de questionar o desvirtuamento dessa lei, até porque fui professora de história durante largos anos e, na prática, observei que ela não atendia os interesses sociais a que se destinava. Lembro-me perfeitamente de que as vitórias com relação a essa lei foram aqui em Brasília, no extinto Tribunal Federal de Recursos, de quem eu guardo saudosa memória de Ministros

como Gueiros Leite, Adhemar Raymundo, Washington Bolívar, e todos se posicionaram a favor da constitucionalidade da lei, mas contra o odioso desvirtuamento dessa lei, que ao invés de trazer para a universidade os estudantes que trabalhariam no campo depois, na verdade, abriram suas portas as universidades públicas para os estudantes de origem muito rica, filhos de grandes latifundiários de todo o País.

Temo que aconteça o mesmo com as cotas sociais. Somos absolutamente a favor da implantação de programas de ações afirmativas, sempre fui a favor de inclusão social, mesmo quando estive à frente da Diretoria da OAB do Rio Grande do Sul, incluí na OAB colegas nossos que estavam afastados da Instituição, porque eram os advogados jubilados.

Então, minha posição, Senhores, Senhor Ministro, é a favor da inclusão social, sim, mas não da forma odiosa como está sendo feita no Rio Grande do Sul.

Eu gostaria de ter serenidade para abordar essa questão, mas me revolta, por exemplo, ver os prédios de luxo onde moram os cotistas de Porto Alegre, que ingressaram pelas cotas sociais por erros editalícios, por fraude até, por desvio de poder, aquela teoria do *détournement de pouvoir*, dos franceses, que é uma volta que a administração faz, um desvio para dar aparência de

legalidade aos seus atos, aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Então, a indignação - eu represento aqui um movimento que se constituiu e é formado por cem estudantes que questionaram as cotas e está representado pelo David Minus, nosso cliente, que coordena esse movimento contra o desvirtuamento do espírito das cotas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul não soube elaborar o edital, mas não soube porque não quis. Porque a Universidade, todos sabem, os representantes das universidades que estão aqui, é formada por pessoas muito qualificadas, eu quero fazer uma ressalva de que os professores são bons, mas que os tecnocratas são maus, praticam atos eivados de vícios para proteger os apaniguados. Sempre foi assim e continuará assim enquanto o poder Judiciário felizmente, Ministro, Vossa Excelência está tendo a sensibilidade de debater este tema.

Eu advogo na Justiça Federal há trinta anos e quero agradecer a sensibilidade dos desembargadores federais, dos procuradores da República que acolheram a nossa tese do desvirtuamento.

Inicialmente, as liminares foram indeferidas porque não tínhamos prova do desvirtuamento. Foi necessário ajuizar uma medida cautelar de exibição de documentos para trazer à luz os endereços dos cotistas que são mantidos a sete chaves na Universidade. É uma caixa-preta. Foi

necessária uma medida cautelar; uma liminar concedida por uma juíza federal para requisitar os documentos dos cotistas porque ninguém sabe quem eles são. São fantasmas? São pessoas que não aparecem, que não se tem o nome, mas que se sabe que estudam nas escolas de excelência.

Então, o erro editalício que tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que se repete a três vestibulares, como se o Judiciário não tivesse examinado com profundidade essa questão. O Desembargador Thompson Flores, a Desembargadora Marga Tessler e tantos outros reconsideraram suas decisões anteriores quando viram essas fotos.

Eu gostaria de passar outras fotos, se for possível, para mostrar onde moram os cotistas do Rio Grande do Sul. É bom que o Senador saiba disso.

Então, enquanto existirem cotas sociais, penso que deva ser pelo critério hipossuficiência. E eu pedi isso muitas vezes nos processos que a reitoria e que os responsáveis pelas normas do vestibular acrescentassem à norma comprovante de renda. Até hoje não tem esse comprovante de renda, porque a Universidade não quer. Ela é conveniada com o Colégio Militar, que só é público porque recebe verbas do Erário público, mas cobra mensalidades dos estudantes. Lá estudam filhos de médicos, de toda a elite. Não somos contra os estudantes e até entendemos que a Universidade deve arcar com o ônus de manter esses

estudantes até o final do curso e manter também os nossos clientes que estão no quinto semestre. Muitos deles ganharam liminar, frequentam o Curso de Ciências Jurídico-sociais, Comunicação Social. Eles têm em média duzentos pontos acima dos cotistas. Isso gerou um sentimento de angústia, de tristeza e de injustiça que eles foram obrigados a bater às portas do Poder Judiciário, e, felizmente, o Poder Judiciário aproxima-se mais da sociedade.

Esta Casa, a Casa de Justiça está resgatando a sua história de honra do passado, inclusive no período de ditadura em que nunca os juízes se curvaram aos atos de arbítrios de gestores que à sombra da autonomia universitária e aproveitando o programa de ações afirmativas estão fazendo isto: colocando na universidade estudantes que recebem como prêmio uma viagem, um *tour* pela Europa, por terem passado com um único acerto na prova de matemática, por exemplo, e ainda no *Orkut*, riem dos demais. - Eu acertei só uma e estou aqui, cara! É triste dizer.

Eu adoro os estudantes brasileiros; advogo pra eles há trinta anos. Mas é triste, doloroso ver jovens que, no início de suas vidas - estão nos escutando agora - foram frustrados no acesso ao ensino superior por normas. No Rio Grande do Sul, a norma é esta: ser oriundo de escola pública e autodeclarado negro. Esse "autodeclarado negro" na verdade - como disseram as colegas que me antecederam

ontem - é um tribunal racial que divide a sociedade em negros e brancos. Nós queríamos, sim. Eu fui professora de escolas de periferias durante muitos anos. Comecei a lecionar com quinze anos. Eu conheço a importância e a inteligência dos jovens bem-alimentados, bem-nutridos, independente de cor ou de raça. E é isso que a universidade quer fazer, separar negros e brancos. Inclusive advogamos para um jovem negro. Veja o desvirtuamento: negro oriundo da escola pública,fez o ensino fundamental todo ele em escola pública, o ensino médio em escola pública e, no final do ensino médio, por necessidades de trabalho, ele teve que fazer duas disciplinas num curso supletivo - EJA, com bolsa de estudo - ele passou para engenharia mecânica ou elétrica - e esse tribunal não aprovou ele, porque ele tinha duas disciplinas num curso supletivo particular, mas comprovamos que ele tinha com bolsa e o Judiciário concedeu a liminar e ele está no quinto semestre de engenharia da UFRGS.

Então, esse desvirtuamento, ele causa prejuízos para cotistas e não cotistas. Os nossos clientes são meninos. E eu posso dizer que trago assim a lembrança do rosto, das lágrimas dos pais desses alunos por terem sido privados durante toda a sua vida de gozar férias com seus filhos, de veranear, pagando escola privada com sacrifícios extremos para que eles ingressassem numa universidade. E, na hora do acesso, eles foram preteridos

não por pessoas desiguais, não pelos pobres, porque somos todos a favor do critério "hipossuficiência". Os meus clientes, eles dariam a sua vaga para os pobres, sejam eles brancos ou negros. O que eles se indignam é pelo fato de serem privados do ensino superior por jovens que frequentaram os melhores cursos pré-vestibulares - cursos com mensalidades de três mil reais -, que frequentaram as melhores escolas de Porto Alegre e que estão na universidade não pelo princípio do mérito, mas pelo princípio do desvio de poder, pelo odioso princípio do apaniguamento. A universidade brasileira tem que ser repensada, como dizia o saudoso professor Darcy Ribeiro. Ela tem que ser repensada; ela não pode querer ingessar o Judiciário ao argumento de que tem autonomia universitária explícita no art. 207. Autonomia tem limites morais, limites constitucionais. E a Constituição brasileira, como diz o professor Canotilho. O problema não é a Constituição. O problema - diz o professor Canotilho - está nas ruas. Eu diria: o problema está nas universidades, que formam cidadãos, que formam políticos, que formam médicos, que formam advogados, mas que não respeitam os princípios como o da dignidade da pessoa humana. Não respeitam princípios ínsitos no art. 37 da Constituição Federal, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência de seus atos. Eu fico triste quando vejo um jovem juiz indeferir uma liminar, numa situação como esta,

em que tem perícia comprovando fraude nos históricos escolares - porque aí entra o problema da fraude. Os históricos escolares muitos foram fraudados - o Ministério Público está investigando isso. E jovens que estudaram em escolas privadas argentinas ingressaram nos cursos da UFRGS.

Ministro, é triste ver quando um jovem juiz indefere uma liminar porque a universidade tem autonomia universitária. Goza de autonomia nos limites da lei, mas o Poder Judiciário está acima da autonomia universitária. E há de haver uma sincronia entre autonomia universitária - somos a favor da autonomia universitária, mas autonomia universitária com limites; não autonomia como passaporte para o crime. Autonomia universitária.

E, felizmente - posso dizer -, sou uma advogada bem-sucedida porque, ao longo da minha carreira profissional, juízes, mesmo na época da ditadura, entendiam. Várias mandados de prisões foram expedidos contra reitores - desculpem-me se tem algum reitor aqui - porque não queriam cumprir decisões judiciais. Foi necessário prevalecer sempre a força do direito em detrimento do direito da força. Ainda hoje, quando se ganha uma liminar para matrícula desses jovens, tem que requerer a prisão do reitor, porque eles não cumprem decisões judiciais. E a universidade funciona como um polvo. Ela tem seus tentáculos em todos os órgãos públicos. Até meu

analista disse que, se eu vivesse na Grécia antiga, eu já teria morrido, porque eu não gosto de dizer isso. Eu causo um mal-estar, porque a sociedade não quer ouvir, muitas vezes, essa verdade, e é necessário dizer, é necessário desvelar a verdade. Dizia Freud, muito bem, que as grandes verdades são os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes desse edital são a omissão editalícia, porque não exige o comprovante de renda. E não é por erro. E vou dizer porque não é por erro que a universidade fez assim. Porque, no edital, para isenção da taxa de inscrição, a Universidade exigiu comprovante de renda de todos os vestibulandos. Então, parece-me que a seleção dos quotistas deveria ser aqueles que forem investigados para ficarem isentos dos pagamentos das taxas. Então a Universidade sabe fazer, mas não quer fazer. Não quer fazer porque evidentemente existem interesses dos mais espúrios, existem interesses, por exemplo, o Colégio de Aplicação da Universidade, os estudantes do Colégio de Aplicação têm excelentes notas. O Colégio Militar é o melhor colégio do País, já formou seis presidentes da república. Então a universidade é conveniada com o Colégio Militar. Estudantes do Colégio Militar passam no vestibular no primeiro ano, e eles estão preterindo os negros. Os negros - só para concluir -, as vagas destinadas aos negros, que seriam 15% das vagas da universidade, não foram preenchidas. Eu tenho aqui documentos comprobatórios. Não foram preenchidas nos três vestibulares. Tem cursos que

não entrou nenhum autodeclarado negro. Primeiro, porque os negros até não querem esse privilégio. Os negros, no meu estágio, eles querem entrar pelo critério de mérito. (**Interrupção do áudio**).

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeço a Doutora Wanda Siqueira.

O Senador Paulo Paim, que nos honra com a sua presença, autor do Estatuto da Igualdade Racial e autor de oito outros estatutos que visam a inclusão de vários segmentos sociais, dos espaços, de direito da sociedade, é um dos primeiros Senadores afro-brasileiros a ocupar um cargo importante, Senador Federal, deseja fazer uso da palavra, embora não estivesse escrito. Eu quero dizer que esta Casa se sente muito honrada em conceder ao ilustre membro do Congresso Nacional, até por uma questão de isonomia, a possibilidade de fazer uso da palavra a partir da tribuna.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR PAULO PAIM (SENADOR) - Senhores e Senhoras, bom-dia a todos. Bom-dia Ministro Relator, bom-

dia Doutora Deborah, que seguidamente está no Congresso participando das audiências públicas.

É com satisfação que eu quero dar esse rápido depoimento. Vou tentar ser o mais objetivo possível, mediante o que me foi solicitado.

Primeiro, não vou eu aqui discorrer de dados, de números. Qualquer homem de bem deste País sabe que infelizmente, no nosso País, o preconceito contra o negro é muito, muito forte. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Isso unifica esse Plenário. Isso eu tenho certeza absoluta e aqueles que estão lá fora assistindo esse momento. É só pegar os dados do IPEA, do IBGE, do DIEESE, de qualquer fundação, todos mostram o quanto que o negro e a negra são discriminados neste País.

Eu queria, nesses poucos minutos, dizer para vocês que quem é negro ou negra e que disser, para mim, que no longo de sua vida não teve, numa única vez, sofrido o ato da discriminação, eu diria aqui, com toda a segurança, que ele está faltando com a verdade. Todos, negras e negros, sentiram isso na pele o que é ser negro neste querido País chamado Brasil.

Segundo, eu queria também dizer a vocês que nos debates que já participei dessa questão do preconceito e do racismo, eu ouvi de tudo já. Ouvi, por exemplo, num certo momento que no Estatuto da Igualdade Racial, eu vou ter oportunidade de dizer aqui onde é que eu aprovei e

quem me ajudou a aprovar. Eu ouvi alguém me dizer; mas Paim, como é que tu quer cota de negro na mídia e se eu for fazer algum filme sobre Jesus Cristo? Ouvi isso de diretores da imprensa. E se for um filme sobre anjos, como eu vou botar o negro? Fica para reflexão dos senhores.

Eu já ouvi e não tem nada a ver com o que houve aqui. Podem ficar muito tranqüilo quanto ao que eu vou dizer agora: de pessoas dizerem para mim em audiências públicas, não é bem assim essa história de que as mulheres negras foram violentadas. Elas consentiam e até gostavam. E a pergunta que eu fiz a esse cidadão e ele ficou sem resposta: você acha que se a tua mãe, a tua irmã, se a tua filha fosse violentada, você gostaria? Ele ficou mudo, não teve resposta. Então, este é um tema que eu não quero nem trazer para o debate.

Todos sabem o quanto é importante esta audiência pública. Eu diria que esta audiência pública é histórica pela sua importância e pela decisão que vai ser tomada aqui no Supremo Tribunal Federal.

Eu confesso com todo o respeito aos que pensam diferente, eu respeito a todos e vou dizer aqui, mas estou me sentindo assim, neste momento, como se eu viajasse no tempo e a caminhar, acompanhasse a caminhada de Martin Luther King, na marcha dos cem mil, lá nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte reconheceu os direitos dos negros civis norte-americanos.

E me lembro, quando eu fui à África do Sul, Nelson Mandela, no cárcere;, eu recebi a carta da liberdade em mãos da Windy Mandela. Depois, todos nós assistimos, Mandela se tornar o maior líder vivo, eu diria, em matéria de Direitos Humanos.

E claro que eu viajo no tempo e, se eu viajo no tempo, eu volto a 1888, qual o debate na época? Será correto os negros deixarem de ser escravos e o prejuízo que o país poderia ter no campo econômico? Foi um debate duro entre os abolicionistas e os escravocratas. Lembrando àquela época, claro, e, para mim, lembro-me do nome dos abolicionistas, não consigo lembrar o nome de nenhum dos escravocratas.

Esse debate, com todo o respeito aos que pensam diferente e não estou fazendo comparações, eu queria dizer que nós estamos debatendo aqui se os negros terão direito ou não de ter acesso à universidade pública e gratuita; na época, o debate era com o poder econômico; agora também é. Porque, para mim, a educação liberta é a educação que vai assegurar, efetivamente, mudarmos essa situação onde os negros estão, sem sombra de dúvida, na base da pirâmide.

Por isso, esse debate não é um debate do PT, do PSDB, do PDT, contra o DEM. Sou contra inclusive que a gente aqui nesse debate transforme o DEM como se fosse um demônio. E vou dizer o porquê. No Estatuto da Igualdade

Racial, estão lá as cotas incluídas para os negros. Sabe quem que mais me ajudou a me aprovar no Congresso Nacional? Relator Rodolfo Tormin do DEM, hoje assessor da FIESP; Relator Cesar Borges, na época do DEM, Senador da República; Roseane Sarney do DEM, que hoje é Governadora do seu Estado. Eles foram fundamentais na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial que agora está para última decisão do Congresso Nacional.

Eu trago aqui, para mostrar que essa questão não é partidarizada, que não é todo o DEM que tem essa posição, um documento assinado por 39 deputados estaduais do Rio Grande do Sul. Trinta e nove. Ninguém tem dúvida. Podia até ser emenda constitucional que passava. Todos os partidos assinam inclusive o DEM, fazendo o apelo a Vossa Excelência. O DEM aqui assina e vou ler o nome do deputado Paulo Borges, meu amigo do DEM, que é um dos que encabeçam uma das folhas, deixando muito claro a importância da aprovação do Supremo Tribunal Federal da permanência das cotas. Documento muito bem elaborado – e claro que não vou lê-lo -, dirigido a Vossa Excelência, Ministro-Relator, para que Vossa Excelência, com esse documento, entenda que essa questão não é partidarizada. É uma visão, para mim, de todos os homens de bem.

Vejam bem os Senhores – eu quero concluir com essa posição -, quantos negros nós temos no Senado da República? Um negro, o senador que vos fala. Um negro em

oitenta e um. Quantos nós temos deputados federais aqui na nossa Câmara dos Deputados? Talvez uma dúzia de negros que assumem, efetivamente, a sua negritude.

Essa é a grande oportunidade. A decisão que Vossa Excelência tomar aqui pode ter reflexo no PROUNI. A decisão que Vossas Excelências tomarem aqui vai fazer com que milhares de negros, negras e pobres que sonham neste querido País e que vai se tornar rapidamente uma economia – eu diria que vai estar entre os cinco maiores do mundo – ter acesso a uma universidade.

A iniciativa de mais de cem instituições que adotaram uma política de cotas, eu sempre digo, como legislador, eu devo ser – e digo isso com o maior respeito a todos – o parlamentar que mais tem propostas apresentadas e aprovadas no cenário do Congresso da República, porque estou aqui há vinte e quatro anos. Entrei e nunca mais saí. Quatro vezes deputado federal e agora, no oitavo ano, como senador, a lei tem reflexo do rufar dos tambores nas ruas. Quando eu apresento um projeto de lei, é uma demanda da sociedade. Eu não deito, à noite, e chego no outro dia de manhã com uma nova lei. Não! E a política de cotas, aqui no Brasil, já é uma conquista da sociedade, de brancos e negros. Aqui nessa relação dos deputados, não tem nenhum negro. Todos são brancos. Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul e que empenham aqui com a sua assinatura, de

todos os partidos, integral solidariedade à política de cotas. Como isso é bom! Como isso é bom!

Por isso, Ministro-Relator, esta audiência de Vossa Excelência é uma audiência histórica. Eu confesso que, quando vim pra cá, eu sabia que Vossa Excelência ia me dar a palavra. Eu pedi, pedi mesmo, do fundo do meu coração, que o espírito de Zumbi, com a liderança de Mandela, que a história de Gandhi me iluminasse nesse momento. Eu não quero nada. Só deem oportunidade para o povo que foi sempre excluído. Só quem é negro sabe o quanto é difícil essa caminhada, mas não é a minha intenção fazer do meu pronunciamento uma declaração mais de emoção.

Esse é o Tribunal na verdade. Esse é o Tribunal da verdade. Está em vossas mãos, Ministro-Relator, pode saber. Eu estou no Senado da República, não me considero mais nem classe média, já estou numa classe alta, mas jamais posso esquecer as minhas raízes. E eu sei como vivem os negros e negras nas favelas, nas periferias, o sonho de concluir uma universidade e um dia poder dizer: eu consegui o meu título, eu também sou doutor.

É a esse povo que eu faço um apelo a Vossa Excelência. E todos sabem que eu não apresentei só o Estatuto da Igualdade Racial. É o Estatuto do Idoso, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o Estatuto dos Profissionais de Volante, os nossos queridos caminhoneiros,

trabalhei no Estatuto da Criança e do Adolescente, estou trabalhando agora muito e muito na PEC da Juventude.

Percebo que tudo avança, mas quando chega a questão do povo negro, tudo, tudo é mais difícil.

Eu sei que o meu tempo terminou. Mas vejam bem o que eu disse: ele já faleceu, eu falei isso com o filho dele, e ele me disse Paim eu sei da posição.

O senador Antônio Carlos Magalhães chegou a atropelar todos os prazos, como presidente da CCJ, para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, todos os prazos, inclusive no Plenário, para me ajudar a aprovar o Estatuto. Mesmo o debate, agora lá na Câmara, do Estatuto que mantém a política de cotas, por exemplo, para os partidos políticos, que 30% (por cento) tem que destinado para os negros. Houve esse debate lá, e a bancada do DEM acompanhou entendimento feito junto com a Cepir e o Ministro Edson Santos.

Ministro, é um grande momento.

Vejam bem que tentei aqui não fazer um debate partidarizado, mas um debate humanitário.

Termino dizendo, tenho certeza que todos os homens de bem deste País não vão frustra milhares e milhares de estudantes negros que pela política de cotas demonstraram que não são melhores, mas são iguais. Depois que tiveram oportunidade os resultados estão aí.

Ministro, minha querida Deborah, muito obrigado e desculpem um pouco a emoção, eu vou passar em mãos a Vossa Excelência esse documento que é assinado, inclusive, pelo Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, eu diria: só não assinaram lá os deputados que não estavam presentes. Nenhum deputado se negou a assinar esse documento, e aqui estão exatamente a assinatura de exatamente trinta e nove deputados estaduais do Rio Grande do Sul.

Peço desculpas a todos, um pouco pela emoção, e acredito que a decisão deste Tribunal será a favor da inclusão, será a favor de que negros e negras tenham acesso, também, à universidade.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço ao Senador Paulo Paim o susbstancioso pronunciamento.

Ouviremos, agora, o professor Sérgio Danilo Junho Pena, Médico Geneticista formado pela Universidade de Manitoba, Canadá; Professor da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e ex-professor da Universidade McGill de Montreal, Canadá.

O Senhor dispõe de quinze minutos para o seu pronunciamento.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR SÉRGIO DANILO JUNHO PENA (MÉDICO GENETICISTA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, em nome do qual cumprimento todos membros da mesa; senhoras e senhores bom-dia.

Permitam-me que me apresente: meu nome é Sérgio Danilo Pena, eu sou médico geneticista, sou Professor Titular de Bioquímica, Imunologia da UFMG, Pesquisador 1-A do CNPq, há quinze anos dirijo na UFMG um grupo de pesquisas genéticas sobre a origem e estrutura da população brasileira. Sou também Presidente do Laboratório Gene que introduziu no Brasil os testes de paternidade em DNA, e Presidente da Fundação Danilo Pena, entidade filantrópica que dá bolsas de estudos para menores carentes de alto potencial intelectual. Sou membro titular da Academia Brasileira de Ciências e recebi das mãos do Presidente Lula a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico.

Poder-se-ia perguntar qual a minha experiência em audiências públicas, como essa aqui hoje, devo dizer que é limitada. Participei, como membro de um comitê que assessorou o Senado americano, dos Estados Unidos, na questão de patenteamento de genes, e participei

da audiência pública sobre células tronco no Congresso brasileiro.

Por que estou aqui? Cumpro o meu dever cívico de colaborar como cientista e geneticista, que faz pesquisa ativa sobre a formação e estrutura da população brasileira. Vale lembrar que em questões morais e políticas o papel da ciência seria informativa e nunca prescritiva. Em outras palavras, a ciência nunca pode dizer o que deve ser, mas a ciência pode dizer o que não é. Assim, a ciência serve para afastar falácias e preconceitos e desempenha um papel libertador no exercício das escolhas morais. E a ciência possui uma única ferramenta para cumprir o seu papel, a das evidências empíricas, ou seja, dos fatos experimentais. Nada mais conta. A ciência nunca acredita só em palavras, ela é sempre questionadora e busca a realidade por trás das aparências, das opiniões e dos apelos emocionais que, infelizmente, são muitos.

Nos próximos quinze minutos, farei um rápido relato da origem e evolução da humanidade moderna e mostrarei resultados de pesquisa sobre ancestralidade do povo brasileiro que são relevantes para o debate em pauta. Vamos aos fatos.

A humanidade moderna teve uma origem única, na África, a menos de duzentos mil anos. Cerca de sessenta mil anos atrás, a humanidade moderna deixou a África para ocupar todos os outros continentes. Assim, como diz Svante

Pääbo, geneticista sueco, somos todos africanos, ou morando na África ou em recente exílio da África. No processo migratório, a humanidade se diversificou, através da ocorrência de novas mutações e adaptações aos diversos ambientes continentais. O importante foi essa diferenciação. Há um trabalho fundamental, com quase quarenta anos, feito por Richard Lewontin, nos Estados Unidos. Na época, ele estudou a variabilidade genética de várias regiões genéticas e separou, usando técnicas estatísticas, a variabilidade dentro das populações, dentro das chamadas raças entre populações e entre as raças. O que ele observou? 85,4% da variação genética humana estava contida dentro das populações. Apenas 6,3% da variação genética ocorria entre as chamadas raças. Este e muitos outros estudos mostram que do ponto de vista biológico não ocorreu diferenciação significativa de grupos humanos, ou seja, as chamadas raças. Podemos, assim, afirmar que do ponto de vista científico raças humanas não existem. Alguém poderia perguntar: Se raças não existem, como então é possível inferir com alta probabilidade que essa bela jovem é africana e não escandinava. Não é apropriado falar aqui de raça e sim de variações de pigmentação da pele e de característica morfológicas que representam adaptações evolucionárias às condições locais. Raças não existem, cores de pele existem, mas são coisas diferentes e não

devem ser confundidas e nem misturadas em nenhum tipo de discurso.

Nesse slide mostramos a grande concordância que existe entre a exposição ultravioleta à luz do sol e a cor da pele. Observe que a radiação solar máxima ocorre no Equador, onde também há a pigmentação da pele mais forte em todo mundo. Nos ambientes de baixa radiação solar, há evolução adaptativa para menor pigmentação e para permitir a síntese de vitamina D na pele. O genôma humano, recentemente elucidado, tem aproximadamente vinte mil genes. Menos de vinte desses genes estão relacionados para determinação da cor da pele. A cor da pele não está geneticamente associada com nenhuma habilidade intelectual, física e emocional. Assim, argumentos usados pelos racistas não têm nenhuma credibilidade científica. O pequeno número de genes associados à cor da pele permite de que mesmo irmãos, com nível de ancestralidade idênticos, possam diferir significantemente em pigmentação. Isso ocorre porque a variância aumenta com a diminuição do número de genes. É o caso dessas famosas gêmeas inglesas, filhas desse casal - isso não é um fato raro -, e temos também gêmeas, em Belo Horizonte, com o mesmo padrão. É importante lembrar aqui que a cor da pele sofre significativas influências ambientais, como exposição ao sol.

Indivíduos com a mesma constituição genética teriam certamente níveis de pigmentação diferente da pele

em Belém do Pará e em Santa Catarina. Voltaremos a esse ponto mais tarde.

Finalmente, deve ser mencionado que a percepção da cor da pele depende da subjetividade do observador, como mostrado neste caso dos gêmeos monozigóticos, que foram classificados como tendo cor diferente, pela Universidade de Brasília.

Vamos agora falar um pouco do Brasil, da formação da estrutura do povo brasileiro. Cerca de vinte mil anos atrás, os ameríndios vieram da Sibéria para popular o Brasil e, por muito tempo, como dizia Jorge Ben Jor, todo dia era dia de índio. Em 1500, chegaram os europeus, para o bem ou para o mal, e a mistura gênica com os ameríndios começou. A partir de 1550 aproximadamente foram trazidos, contra a sua vontade, aprisionados, os africanos, mas a mistura gênica continuou. E essas três raízes - ameríndia, europeia e africana - formaram o povo brasileiro. Nada mais representativo do nosso povo que esse quadro intitulado "Os Operários" da grande Tarsila do Amaral.

O nosso grupo de pesquisa na UFMG desenvolveu um painel de teste de DNA que permite a separação, a nível genômico, de europeus, ameríndios e africanos. Como vocês podem ver nesse gráfico, estudos de DNA nos permitem definir claramente a ancestralidade das pessoas, e, usando essa metodologia, podemos analisar

qualquer brasileiro e estimar as suas proporções ancestrais ameríndias, europeias e africanas.

Recentemente, como parte da Rede Brasileira de Farmacogenética, completamos o estudo molecular de 934 brasileiros amostrados em quatro regiões geográficas: o Norte, representado pelo Pará; o Nordeste, Ceará e Bahia; o Sudeste, Rio de Janeiro; e, o Sul, Santa Catarina.

O objetivo desse estudo era determinar de onde viemos e quem somos, e como isso influencia a resposta a medicamentos. Usamos o DNA como ferramenta de investigação. Aqui, então, são os locais que foram amostrados no estudo. Esse *slide* mostra 934 brasileiros do estudo em ordem totalmente aleatória, cada indivíduo é uma linha vertical, que tem segmentos vermelhos, representando ancestralidade ameríndia, segmentos pretos, representando a raiz africana e segmentos verdes, representando a raiz europeia. A ordem está independente de região, independente de cor, e observem a enorme variação entre os brasileiros em suas proporções ancestrais. Praticamente todos os brasileiros têm as três raízes ancestrais presentes no seu genoma. Aqui, são os mesmos 934 indivíduos, mas mostrados em ordem decrescente da proporção genômica africana. Observem que, na medida em que diminui a proporção genômica africana, há uma tendência para o aumento da ancestralidade genômica europeia. A ancestralidade ameríndia, em vermelho,

é variável e, em grande parte, independente das ancestralidades africana e europeia.

Nesses *slides* estão mostrados novamente os mesmos 934 indivíduos, mas agora em ordem decrescente da proporção genômica europeia, que é a predominante no Brasil. A razão para a predominância da ancestralidade europeia foi o fenômeno demográfico chamado branqueamento do Brasil, que foi promovido pelo governo brasileiro, tanto imperial, quanto republicano. As causas desse fenômeno são múltiplas, mas infelizmente ideologias racistas, com certeza, influenciaram a sua ocorrência. Nos 100 anos, entre 1870 e 1970, vieram para o Brasil quase seis milhões de europeus, que se misturaram aos que aqui estavam para formar o atual povo brasileiro.

Até agora não falei da cor dos brasileiros. O IBGE, nos seus censos, não computa ancestralidade, ele computa cor, e usa o critério de autocategorização. As categorias de cor branca, parda e preta são responsáveis por mais de noventa e nove por cento da população brasileira. Então, nós podemos fazer a análise de ancestralidade agora segmentando os indivíduos por autodeclaração de cor segundo a classificação do IBGE. O que observamos agora, então, é que o perfil de ancestralidade é extremamente similar em brasileiros autodeclarados brancos, pardos e pretos e em termos de ancestralidade europeia, africana e ameríndia. Obviamente e

certamente há diferenças quantitativas, que podem ser demonstradas, mas elas não são predominantes.

Voltamos agora, então, ao *slide* mostrando os indivíduos em ordem aleatória, de acordo com os grupos de cor.

O que se observa é que não existe uma diferenciação de ancestralidade pronunciada entre os três grupos, mas existe uma enorme variabilidade a nível pessoal. A conclusão é a de que a única maneira de entender a viabilidade genética dos brasileiros não é por grupos de cor, nem por sexo, nem por nenhum outro critério, é individualmente, como cento e noventa milhões de indivíduos, únicos e singulares, nas suas ancestralidades, nos seus genomas, nas suas histórias.

Rapidamente vamos ver as regiões do Brasil. Esses são os dados do IBGE de 2008 e mostram que à medida que a gente vai do Norte para o Sul diminui, há um gradiente de diminuição da proporção de indivíduos autodeclarados brancos e há um aumento dos brancos e uma diminuição dos pardos. Os indivíduos autodeclarados pretos são variáveis, mas têm sua predominância na Bahia e no Rio de Janeiro. Este é um *slide* infelizmente complicado, mas que tem tudo aqui dentro. Ele mostra que indivíduos de cor parda no Norte do Brasil tem uma predominância na ancestralidade europeia seguida da ancestralidade ameríndia; os indivíduos de cor parda no Nordeste têm uma

predominância da ancestralidade europeia seguida da ancestralidade africana. Já no Sul do Brasil, os indivíduos de cor parda tem um empate entre a ancestralidade europeia e a africana. Os indivíduos no Norte e no Nordeste, indivíduos de cor preta, tem uma ancestralidade predominantemente europeia, enquanto no Sudeste e no Sul a ancestralidade dos indivíduos autodeclarados pretos é predominantemente africano. Podemos? No Sudeste vemos algo muito importante de que os pardos são exatamente intermediários entre os brancos e os pretos; eles não se ajustam nem com um, nem com o outro.

Então, podemos tirar algumas conclusões rápidas deste *slide* que em termos de ancestralidade genômica as categorias de cor parda e preta possuem significados diversos em diferentes regiões do Brasil. No Norte, elas são principalmente ameríndias; no Nordeste, elas são principalmente africanas. Parece então não haver consenso no Brasil sobre como se enquadrar nas diferentes categorias de cor, disponibilizadas pelo IBGE.

E, finalmente, os dados mostram que não existe justificativa científica para unir as categorias parda e preta em uma única categoria negra no Brasil.

Conclusões finais: cada brasileiro tem uma proporção singular de ancestralidade europeia, ameríndia e africana. A relação entre cor da pele e ancestralidade no Brasil é tênue, nas várias regiões do Brasil cores de peles

possuem significados diversos. A única divisão ideologicamente coerente dos brasileiros em cento e noventa milhões de pessoas. E cientificamente não se justifica a segmentação dos brasileiros (**Interrupção do áudio**).

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço ao Professor Sérgio Danilo Junho Pena, médico geneticista, pela sua intervenção.

Nós ouviremos, neste momento, o Professor George de Cerqueira Leite Zarur, Antropólogo e Professor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais.

O Professor fará a leitura de um texto elaborado pela Professora Yvonne Maggie, que cancelou a sua participação em virtude de problemas de saúde. Após a leitura da carta, o Professor George de Cerqueira Leite Zarur fará o seu pronunciamento de quinze minutos.

Vossa Excelência está com a palavra.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR - (ANTROPÓLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS) - Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Senhora Procuradora da República, minhas Senhoras e meus

Senhores, vou ler o texto da Professora Yvonne, a quem com muito prazer represento, uma vez que ela honra a antropologia brasileira.

O texto é intitulado: *Um ideal de democracia.*

> *"O Brasil, como todos nós sabemos, é um país desigual e injusto, onde os mais desafortunados têm, desgraçadamente, muito menos oportunidades do que os mais aquinhoados pela riqueza e pela herança educacional.*
>
> *Sobretudo a partir dos anos 1990, alguns setores do governo brasileiro e grupos organizados em Ongs, ansiosos por um atalho que conduzisse a maior justiça, propuseram a criação de leis raciais que nos levassem mais rápido ao fim das desigualdades. Tal atalho foi construído sobre o argumento de que o racismo é um dos fatores mais importantes na produção das desigualdades da nossa sociedade".*
>
> Diz a professora Yvonne, **verbis** :
>
> *"Quero, nos limites desta comunicação, afirmar que a proposta de instituir leis raciais não tem o objetivo de combater desigualdades.*
>
> *Quem pagará a conta de uma política pública de alto risco como esta?*
>
> *A proposta que se apresenta hoje, a política de cotas raciais, colocará o peso e a responsabilidade das mudanças nos ombros dos já tão sofridos e tão despossuídos em nossa sociedade. Tenho observado ao longo dos últimos anos as escolas públicas do Rio de Janeiro onde estão os mais pobres estudantes do estado. Estas escolas formam a maior parte da pequena parcela de jovens brasileiros que termina o ensino médio e são, portanto, candidatos às cotas raciais e estão repletas de crianças e jovens de todas as cores, majoritariamente pretas e pardas conforme a definição do IBGE.*
>
> *Nelas existe entre os estudantes um sentimento de igualdade forjado no dia a dia da vida escolar e um desprezo em definir as*

pessoas a partir da cor da sua pele. Ao longo de minha vida de pesquisa nessas escolas do Rio de Janeiro, perguntei aos jovens estudantes se na escolha de seus namorados ou amigos levavam em conta a cor. A maioria esmagadora respondeu que isso era irrelevante. A observação de campo ao longo dos últimos cinco anos do cotidiano dessas escolas mostra, além disso, que os estudantes, como a maioria dos brasileiros, preferem não levar em consideração a cor na hora de escolher os amigos ou parceiros. São estudantes misturados na cor, fruto do que já foi detectado ao longo dos últimos censos, o aumento dos casamentos mistos em relação ao total de casamentos.

Pensando nessas escolas e seus estudantes pergunto: Qual o sentido de se escolher uma política que se defina "raça" como critério de distribuição de justiça e definição de cidadania? As leis raciais serão criadas para serem seguidas pela população jovem e pobre das escolas públicas. No entanto, um olhar atento para estas classes onde estudam jovens e crianças de camadas sociais baixas torna evidente que uma política que proporcionasse maiores oportunidades de acesso ao nível universitário aos pobres, produziria efeito mais radical no sentido de colorir o cenário claro e rico das salas de aula das universidades públicas. E com uma grande vantagem: os estudantes não seriam obrigados a se definir e a serem definidos pela cor da sua pele.

A realidade dos princípios

Em um país onde a maioria do povo se vê misturada, como combater as desigualdades com base em uma interpretação do Brasil dividido em "negros" e "brancos"? O primeiro passo já foi dado com a criação da lei que instituiu o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira em todas as escolas públicas e privadas do ensino básico do País. Quem seria contra ensinar a história dos "negros" no Brasil e a história da África? Quem se oporia a contar a história da cultura afro-brasileira? A iniciativa de introduzir esta disciplina é em si importante, porém está envolta em uma trama maquiavélica. Regulamentada pelas

Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana orienta os professores sobre como ensinar as relações étnico-raciais e infundir nos estudantes o que é chamado de "orgulho étnico". Trata-se de ensinar aos brasileiros que eles não são cidadãos iguais, mas diversos e merecedores de direitos diferenciados segundo a sua "raça", que algumas vezes é mencionada abertamente, outras eufemisticamente com a categoria "etnia".

Este instrumento legal exarado pelo Ministério da Educação vai contra todo e qualquer senso de razoabilidade. Conclamo os senhores ministros a se deterem por alguns minutos na leitura desse chamamento ao "orgulho étnico" e a explícitas ameaças de revanche pelo passado escravista.

Certamente, os ministros ao lerem essas Diretrizes compreenderão o intuito de ser ensinado aos alunos aquilo que estes nunca deveriam aprender na escola: que há "raças" humanas e que os brasileiros se dividem em brancos opressores e "negros" oprimidos. Pretende-se ensiná-los a se definirem a partir da cor de sua pele e "esclarecer" os estudantes acerca do "equívoco quanto a uma identidade humana universal", como está escrito no documento. As Diretrizes são o instrumento mais eficaz para criar classes divididas em jovens pobres brancos e "negros", que deverão sentir-se pertencentes a "comunidades étnicas". Depois de divididos, poderão então lutar entre si por cotas, não pelos direitos universais, mas por migalhas que sobraram do banquete que continuará sendo servido à elite.

Estas Diretrizes são, sem qualquer sombra de dúvida, a estrela-guia de um pequeno grupo de organizações não governamentais encastelado no poder, querendo impor ao Brasil políticas já experimentadas em outras partes do mundo e que trouxeram mais dor do que alívio. As Diretrizes vão nos tirar do rumo que fez o Brasil ser um dos raros países a não escolher o caminho de legislar por meio da "raça". Não serão mais os princípios da

Declaração Universal dos Direitos Humanos a servir de guia para os mais jovens.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal ao analisarem a constitucionalidade das leis raciais e das cotas na UnB terão de decidir agora o caminho a seguir. Há apenas dois: ou seguem os princípios expressos pelas Diretrizes acima citadas e decidem que o Brasil deve trilhar o caminho da separação dos cidadãos e dos jovens, legalmente, em "raças", ou, ao contrário, seguem os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira que afirma a igualdade dos cidadãos.

O princípio de realidade

Infelizmente os proponentes das leis raciais querem o caminho traçado pelas Diretrizes mencionadas acima, embora este não seja o caminho demandado pelo povo brasileiro. E tem mais. Este mal, este ovo da serpente da separação dos estudantes em "raças", se fará por tão pouco. Bastaria oferecer cotas para estudantes pobres porque eles são majoritariamente pretos e pardos, com a vantagem de não carimbar em suas testas a marca da cor e o estigma que certamente lhes será imposto. Dados elaborados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (Pnad) indicam que se fizermos esta escolha o número de pretos e pardos beneficiados será muito maior do que se escolhermos o caminho de separar os estudantes em brancos e "negros" legalmente. Se o foco da política for sobre os estudantes pobres, os mais beneficiados serão os "negros", pois estes representam 56,1% do universo de estudantes pobres, o que supera sua participação percentual na população, em torno de 48%.

Fica evidente que o movimento pró-cotas raciais não está interessado em promover a justiça social e muito menos em diminuir as desigualdades. Seu objetivo é produzir identidades raciais bem delimitadas fazendo os brasileiros optarem pelo mesmo sistema dos países que adotaram leis raciais como os EUA, Ruanda e África do Sul. E não se iludam os que pensam que as leis raciais serão temporárias. Elas virão para ficar e irão se espalhar, como erva daninha, em

todas as instituições, na mente e no coração dos brasileiros transformados em cidadãos diversos e legalmente definidos pela cor de sua pele.

Uma história retirada dos anais do esporte talvez sirva para explicar a mudança pretendida por estes grupos que lutam ferozmente pelas leis raciais e também o seu sentido.

Em 1959, o clube de futebol Portuguesa Santista excursionava pela África e iria se apresentar na África do Sul. No dia do jogo, quando o escrete santista estava pronto para entrar em campo, o dirigente do time adversário da África do Sul apareceu inesperadamente. Não era uma visita de cortesia, pois vinha informar que os jogadores "negros" não poderiam participar da partida porque assim determinavam as leis do país. Os membros do time brasileiro, em uníssono, disseram que ou jogavam todos ou nenhum, se recusando a participar do certame. Nesta hora o cônsul do Brasil interveio anunciando oficialmente a posição do Governo brasileiro que não admitia nem o racismo e nem o regime do apartheid. O presidente Juscelino Kubitscheck enviou telegrama ao Governo sul-africano manifestando-se contra o regime vigente naquele país. O time saiu do estádio e não houve jogo. Com esta atitude oficial o Brasil se tornou o primeiro país fora da África a protestar contra o regime do apartheid. Alguns dos jogadores entrevistados, recentemente, disseram com emoção que os brasileiros não aceitavam racismo nem no esporte nem fora dele e menos ainda a divisão dos cidadãos em "raças".

Outra história do esporte, desta vez ocorrida na África do Sul com a vitória de Mandela nas eleições presidenciais, mostra a diferença entre aqueles jogadores santistas de 1959 e os sul-africanos após o fim do regime do apartheid. A famosa história do rugby contada em recente filme de Clint Eastwood, Invictus, mostra bem esta diferença! Nelson Mandela, sabiamente, usou a simbologia do esporte para unir os sul-africanos em torno do time de rugby que levava as cores da África do Sul sob o regime do apartheid. Aquele esporte e seus

jogadores eram odiados pelos “negros” que foram as vítimas do regime que fez da África do Sul a escória do mundo. Que força representou a entrada de Nelson Mandela no estádio vestido com o uniforme e o boné verde e dourado do tradicional time de rugby transformado agora em escrete da África do Sul? Conclamando os jogadores e o povo a lutar pela África do Sul, nação arco-íris, e não mais viver a dor de uma nação dividida, naquela memorável Copa do Mundo do esporte, em Johanesburgo em 1995, o presidente fez muito contra as divisões étnicas no seu país, até hoje sangrando em consequência delas.

Os dois estadistas mencionados acima buscaram a união de cidadãos e combateram o afastamento deles em nome de identidades étnicas ou raciais. No entanto, como nenhuma política é perfeita, a África do Sul ainda sofre as consequências do regime criador de identidades étnicas e “raças” e o Brasil, nunca tendo apartado legalmente cidadãos em nome de identidades étnicas ou raciais, tem muito a fazer para aperfeiçoar o nosso ideal de não racismo. Porém o governo brasileiro, infelizmente, não está cumprindo sua obrigação e tenta impor uma lei que separa os cidadãos uns dos outros em nome da “raça”. O que hoje está sendo proposto é o caminho inverso feito pela África do Sul de Nelson Mandela. Nelson Mandela, depois de 27 anos na prisão, buscou a trilha da igualdade pela destruição de identidades raciais e étnicas forjadas legalmente ao longo de anos de dominação do regime do apartheid.

O Brasil, que conseguiu a façanha de não criar essas terríveis identidades étnicas insuperáveis não é o mesmo que quer agora criá-las para combater desigualdades. A justiça que os brasileiros desejam não se baseia na separação entre afrodescendentes e eurodescendentes. Os brasileiros não querem abandonar o ideal de uma nação arco-íris, que se expressa há tantos anos a ponto de sermos um país de 43% de autodeclarados pardos, ou seja, misturados, nem brancos e nem pretos," - negros - "um gradiente de cor que aproxima em vez de separar.

Será mesmo sábio fazer o caminho inverso da África do Sul e criar primeiro um

regime de separação legal para depois tentar reunificar os cidadãos? Não seria mais prudente reforçar nossa noção de igualdade e nosso ideal de democracia tão bem representados na tocante história dos jogadores do time da Portuguesa Santista na África do Sul?

Disse, nos limites desta minha comunicação, e reafirmo nas minhas palavras finais: os que hoje propõem um Brasil dividido em "raças" ou querem criar dois Brasis, estão no caminho errado. Estão errados porque propugnam, justamente, criar etnias onde havia uma nação de brasileiros e onde todos se pensavam como uma única raça humana, no dizer dos incontáveis pais que anualmente respondem ao censo escolar que os obriga a definir seus filhos segundo uma 'raça'."

Em nome da Professora Ivonne, que me honra por ter pedido para eu ler esse trabalho, muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - O Senhor disporá, ainda, de quinze minutos para fazer um pronunciamento se assim o desejar.

O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR (ANTROPÓLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS) - É claro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Ou Vossa Excelência vai se limitar à leitura?

O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR (ANTROPÓLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS) - Vou me limitar à leitura do meu próprio trabalho.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não. Então, Vossa Excelência poderá prosseguir.

O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR (ANTROPÓLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS) - Poderei prosseguir falando - se não me engano. Eu posso falar mais tarde, é isso?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Exatamente. Não. Vossa Excelência teria o tempo destinado à leitura da carta, mas também reservamos o tempo. Se Vossa Excelência assim o desejar, poderá utilizá-lo também.

O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR (ANTROPÓLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS) - Muito obrigado.

> *"A etnicidade tem sido a causa dos maiores tragédias da humanidade e é com enorme apreensão que assisto à introdução de políticas raciais no Brasil. Tenho boas razões para ter dedicado minha vida ao estudo da etnicidade, pois consta que meus bisavós paternos, cristãos libaneses, teriam sido assassinados por soldados turcos em um pogrom contra sua pequena aldeia - no norte do Líbano. Assim como meus avós, árabes cristãos e muçulmanos, judeus, ciganos, armênios e muitos outros povos vítimas do horror étnico encontraram no Brasil, se abrigaram no Brasil, a tolerância que não existia em sua terra de origem. Outros fugiam da servidão feudal, caso de muitos italianos, ou da extrema pobreza, como aconteceu com os portugueses. Aqui se casaram, se amorenaram - e se mestiçaram. Foi aqui que, na literatura, foi nesse momento que o turco Nassib conheceu sua*

Gabriela. Procuro interpretar o sentimento de todos os filhos, netos e bisnetos - como eu - desses deserdados da terra, povos que ninguém queria, que em nosso País encontraram abrigo e paz. Tenho no pensamento, os pobres de todas as origens e cores de pele que cederão seus empregos e as oportunidades de educação de seus filhos a outros nem sempre tão pobres. Lembro, em especial, os sertanejos nordestinos - como vão explicar ao favelado sertanejo que um tem direito à cota e o outro não tem por causa da cor da pele?

A lealdade dos índios com quem convivi por anos durante a minha vida - enquanto antropólogo da Funai - é outro motivo para me preocupar com a política de raça.

A antropologia ética tem sempre combatido o conceito de raça. Darcy Ribeiro escreveu, em 1957, o artigo "Línguas e Culturas Indígenas do Brasil" onde formula sua seminal definição de "índio", até hoje presente na legislação. Para Ribeiro, "Índio" é um indivíduo reconhecido como participante de uma comunidade de origem pré-colombiana e considerado como tal pela sociedade envolvente. O núcleo da definição é a relação do indivíduo com uma dada comunidade. Ficam de fora, os milhões de descendentes de índios com fisionomia indígena e, uma vez participantes de uma comunidade de origem pré-colombiana, existirão índios - assim chamados legalmente - descendentes de europeus, de negros ou de mestiços. Desta forma, Ribeiro evitou a aparência ou a "raça", a biologia popular, para definir um "índio.

Do ponto de vista da definição de Darcy Ribeiro e da melhor tradição em antropologia, não se pode distinguir as pessoas pela aparência ou pela raça. Do que se deduz que não se aplica, neste caso, a regra de se tratar desigualmente os desiguais, pois seres humanos pretos, brancos ou quaisquer outros não são desiguais.

O "tratar desigualmente os desiguais", legítimo quando se aplica a mulheres ou deficientes físicos, se usado

para justificar políticas raciais cai na vala comum do modismo do "juridicamente correto", a versão forense do "politicamente correto" - superficial. A expressão "discriminação positiva" representa uma contradição em termos. É o mesmo que falar em "crueldade positiva" ou em "tortura positiva". Toda discriminação é negativa. O crime do racismo se combate é com leis penais, não com mais crime de racismo agravado pela co-autoria do Estado que deveria coibi-lo! Se negros e pardos são a maioria dentre os pobres, serão eles os maiores beneficiários de políticas sociais de combate à pobreza que atinjam a todos os brasileiros, sem a necessidade da introdução do racismo travestido de política de Estado. Boas escolas públicas e cotas sociais, não cotas raciais, é que democratizam o acesso à educação superior."

Ainda, como constatei em recente pesquisa sobre etinicidade em Cuba, as políticas raciais são consideradas incompatíveis com a igualdade socialista.

"Para que haja políticas raciais, as diferenças étnicas devem ter expressão demográfica. Por manipulação estatística, a população negra foi multiplicada por dez no Brasil, que fica rachado ao meio entre negros e brancos. No censo de população, aos cinco por cento dos autodeclarados "negros" foram indevidamente agregados à dita "população negra" os quarenta e cinco por cento dos autodeclarados "pardos", que não são "negros", mas, na verdade, mestiços. Transformam-se - à força - em afrodescendentes, quando, na verdade, são "afro", "euro", "asio" e "indiodescendentes". Por isto, as estatísticas étnicas governamentais brasileiras não merecem credibilidade - e devem ser colocadas sob severa suspeita.

Como resultado desse critério demográfico, os índios vêem negada sua expressiva contribuição à formação do povo brasileiro e à identidade nacional. Trata-se de um "mestiçocídio" e de um "índiocídio" simbólicos. Por isto, este velho indigenista

- que vivei e tem um nome indígena do qual muito se orgulha - lamenta profundamente que a FUNAI traia os povos indígenas ao advogar a racialização do Brasil."

Aliás, não reconheço que a FUNAI fale em nome dos índios. Quem fala em nome dos índios são eles mesmos, através das suas associações, não é o Estado, corporativista, que fala em nome deles.

"A identidade étnica forçada, imposta, ironicamente, por meio do chamado "Decreto dos Direitos Humanos" e pelo chamado "Estatuto da Igualdade Racial" representa uma brutalidade contra a diversidade e a liberdade, pois, nas democracias, as pessoas têm o direito de assumir as identidades étnicas, de gênero, políticas ou religiosas e outras que escolherem - forçar uma identidade é uma violência contra a democracia.

Ao fazer meu PhD nos Estados Unidos, fui o primeiro antropólogo latino-americano a realizar trabalho de campo naquele país e o único brasileiro, até o presente, a estudar o conflito entre negros e brancos americanos in situ. Meu estudo sobre cotas raciais em escolas - americanas - começou em 1972, no gueto negro da cidade de Gainesville, na Flórida. Um amigo negro envolveu-se em uma briga com brancos e, dias depois, foi assassinado - eu estava presente e lutei do lado dele. Em 1974, fui estudar uma comunidade branca no Golfo do México. Descobri que ali ocorrera um massacre de negros patrocinado pela KuKluxKlan. O massacre de Rosewood, que denunciei, transformou-se em filme com conhecidos atores como John Voigt, de "Midnight Cowboy". Lembro-me do alívio que senti ao retornar ao Brasil. Aqui não existia massacres, não existia a segregação que induz ao ódio, a assassinatos e massacres raciais. Qual não foi, então, meu espanto ao me deparar, recentemente, com um prédio na Universidade de Brasília anunciado por uma enorme placa "Centro de Convivência Negra",

um verdadeiro monumento à segregação, senhores!

Conflitos étnicos são estimulados por colonialistas europeus e norte-americanos. Em recentes reuniões da American Anthropological Association, a questão central consistiu no intenso emprego de antropólogos em unidades do exército norte-americano no Iraque e no Afeganistão, com o fim de dividir as populações locais. O racialismo no Brasil resulta de décadas de investimento financeiro maciço de fundações norte-americanas em ONGs e movimentos sociais. Responde a premissas básicas da cultura norte-americana e a interesses políticos dos Estados Unidos. Fere a identidade nacional brasileira e resgata a norte-americana, pois enquanto a nossa mestiçagem característica da nossa identidade é condenada, o universalmente repudiado "separated but equal" segregacionista é promovido a virtude democrática. Trata-se de um processo, como o descrito por teóricos anticolonialistas como Franz Fannon, em que os colonizados passam a se ver através dos olhos colonizador, consideram-se inferiores, rejeitam sua identidade e pensam e agem como seus modelos europeus e norte-americanos.

Outro argumento esgrimido a favor de cotas raciais é o da reparação histórica devido à opressão dos negros ao longo dos séculos.

Mestiço com muito orgulho declaro não sentir a menor culpa pelo fato de minha bisavó materna de pele mais clara ter, talvez, maltratado minha outra bisavó materna de pele mais escura - talvez o inverso tivesse acontecido também. Além disto, ninguém pode ser considerado culpado por supostos crimes cometidos por seus antepassados.

Porém, a associação entre culpa, dívida de sangue e reparação material, estranha a nosso Direito, é muito antiga no Direito anglo-germânico como demonstra o instituto do "wergeld". Sua inserção na cultura americana tem, ainda, raízes no fundamentalismo religioso, da mesma forma que o criacionismo na explicação do

surgimento dos seres vivos. A reparação pressupõe comunidades endogâmicas, ofensora e ofendida, definidas pelo sangue e pela raça. A culpa de uns e o direito à reparação de outros são transmitidos através das gerações, como em várias passagens do Velho Testamento. A vida social torna-se um tenso e permanente processo de negociação de versões de supostos crimes históricos e do custo de sua reparação." - A viagem no tempo do Senador Paim me lembrou essa versão histórica, a disputa pela versão histórica - *"É muito freqüente o recurso à violência, pois, as pessoas se sentem em guerra por uma sagrada causa étnico-nacional.*

Os princípios de sangue e raça na definição de comunidades, povos e nações manifestam o jus sanguini como critério de cidadania. A prevalência do jus sanguini, recentemente abolida na Alemanha, foi fonte de enorme sofrimento testemunhado pelo holocausto de judeus, ciganos e eslavos. Os Estados Unidos, país de imigrantes, sempre adotaram o jus solis na definição da nacionalidade em seu sentido mais amplo, mas a discriminação e a segregação de fato derivadas do princípio do sangue continuam a ordenar a vida cotidiana. Direitos civis formalmente iguais e cidadania plena para todos são um conquista recente, mas a aplicação desses direitos ainda faz toda a diferença, pois o jus sanguini, na sua versão consuetudinária tão importante para o Direito Anglo-Saxão, continua a hierarquizar a sociedade americana.

O jus sanguini se manifesta, nos Estados Unidos, na comum referência aos índios como uma "nação", aos negros como outra e assim, por diante. O conceito de "nação" está associado a etnias contrastantes articuladas pelo mercado econômico, desconfortavelmente submetidas ao mesmo estado. Os negros confinados em guetos constroem a diferença cultural após a herança africana ter desaparecido. Assim, o dialeto negro é ininteligível para os brancos. As igrejas cristãs negras são diferentes das brancas e traduções inglesas do Corão são lidas na comunidade negra.

> *No Brasil, a herança cultural africana é de todos, como se vê nos terreiros de Umbanda e nas relações de vizinhança. Negros, brancos e mestiços falam o mesmo português e casam entre si. Ainda, apesar dos esforços efeitos por muitos, não se odeiam mutuamente. Seus filhos são considerados "mulatos", isto é, são negros e brancos ao mesmo tempo. Nas favelas e nos bairros co-existem pessoas de todas as tonalidades de pele, embora se multipliquem guetos mentais das cotas universitárias e guetos físicos, como o Centro de Convivência Negra da UnB.*
>
> *Logo, o transplante do modelo étnico segregacionista americano, baseado no jus sanguini encontra dois obstáculos: a ausência de comunidades que lhe sirvam de base e o partilhamento da cultura afro-brasileira por toda a nação. Por isso, não tem sentido falar em diversidade, porque o Brasil é um só.*
>
> Senhor Ministro, minhas senhoras, meus senhores, para concluir, esta Corte não julga apenas o sistema de cotas da UnB, mas a racialização que despreza a mestiçagem que forjou o povo brasileiro, afronta a dignidade do cidadão e fere a unidade nacional! Muito obrigado!"

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Professor George de Cerqueira Leite Zarur, pela sua intervenção.

Anuncio, com satisfação e honra, a presença do eminente Ministro Joaquim Barbosa que, apesar dos seus inúmeros afazeres, responsabilidades e também os seus problemas que enfrenta, de saúde, tem-nos prestigiado nessas audiências públicas.

Obrigado, Ministro Joaquim Barbosa.

Nós temos mais dois pronunciamentos, agora - esclareço aqueles que nos ouvem e nos assistem -, que se se

manifestarão contra a política de cotas e, em seguida, nós teremos uma série de intervenções que defenderão o ponto de vista contrário, exatamente para manter um estrito equilíbrio entre aqueles que se pronunciam neste auditório.

Ouviremos agora a manifestação da Professora Eunice Ribeiro Durham, que é antropóloga, Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, Professora Titular do Departamento de Antropologia da USP e, atualmente, Professora emérita da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da USP.

A Professora Eunice Durham cancelou a sua participação no evento porque teve um problema de saúde. Entretanto, enviou uma carta que será lida pela Doutora Roberta Fragoso Menezes Kaufmann. Esta carta será lida dentro do prazo de quinze minutos.

Convido a Doutora Roberta para que faça uso da tribuna.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA ROBERTA FRAGOSO MENEZES KAUFMANN (PROCURADORA) - Bom-dia a todos, bom-dia, Senhores Ministros, Senhora Procuradora da República, demais

presentes, o título do texto é: Desigualdade educacional e quotas para negros nas universidades.

> *"A proposta de criar quotas para facilitar a admissão e aumentar a participação de negros nas universidades brasileiras teve o mérito de expor e colocar em debate a gravíssima questão da discriminação racial e da desigualdade educacional que envergonham a sociedade brasileira. Para as pessoas que condenam o racismo é difícil se opor a uma ação afirmativa que tem por objetivo corrigir uma desigualdade tão gritante, especialmente porque o campo educacional influi fortemente nas perspectivas futuras de participação social e de acesso às posições melhor remuneradas do mercado de trabalho. Além disto, a escolarização dos pais é um fator decisivo para o sucesso educacional dos filhos e o menor nível de escolarização da população de ascendência africana, afeta negativamente as gerações futuras. Entretanto, a solução das quotas apresenta inúmeros aspectos negativos que precisam ser seriamente considerados face a outras alternativas talvez mais justas e mais eficazes.*
>
> *Uma das deficiências da proposta é que ela incide sobre uma das conseqüências da discriminação racial e da desigualdade educacional sem que estas, em si mesmas, sejam corrigidas.*
>
> *Existe discriminação racial quando as pessoas não são avaliadas, selecionadas, admitidas, promovidas e remuneradas de acordo com as suas capacidades e competências, mas por critérios irrelevantes para o seu desempenho como cor da pele, tipo de cabelo, traços faciais e origem étnica. Numa sociedade complexa, diferenciada e competitiva, o combate a todas as formas de discriminação e de racismo consiste primordialmente em exigir a aplicação de critérios universalistas todas as vezes em que for necessário estabelecer uma seleção para qualquer emprego, cargo, função ou posição social e em exigir o respeito a padrões universais de respeito à dignidade das pessoas. Quando se precisa selecionar um*

técnico em computação, por exemplo, os candidatos devem ser avaliados por sua competência em computação e não pelo fato de serem brancos ou negros; o mesmo se pode dizer quando se trata de contratar vendedores de loja, gerentes de empresas, funcionários públicos, jogadores de futebol, ou ingressar na universidade.

Claramente, não é isto que acontece no Brasil, mas a discriminação racial não permeia de modo uniforme todo o tecido social. O mercado de trabalho, por exemplo, é um dos campos onde o preconceito se manifesta de forma especialmente perversa, dificultando enormemente, ou mesmo impedindo o acesso de negros às posições melhor remuneradas e de maior prestígio social, perpetuando uma desigualdade inaceitável.

Outro setor onde o preconceito se manifesta de forma particularmente cruel, embora com intensidade variável, é nas relações sociais, onde formas abertas ou sutis de discriminação atuam no sentido de diminuir o valor e a auto-estima dos negros. É este campo, inclusive, aquele no qual o combate à discriminação é mais difícil e onde a escola poderia desempenhar um papel crucial no combate ao racismo.

Infelizmente, a escola não cumpre este papel. Manifestação de preconceito e discriminação, conscientes e às vezes inconscientes ocorrem entre alunos, funcionários e mesmo professores. O preconceito na escola é especialmente grave quando incide nas séries iniciais, com crianças que ainda não desenvolveram mecanismos de defesa contra a projeção de identidades negativas. Da parte dos professores, o que acontece com mais freqüência do que se imagina, é a pressuposição do fracasso, o que constitui um estímulo negativo particularmente destrutivo, pois leva as crianças a acreditarem que são incapazes de aprender, prejudicando assim todo o seu desenvolvimento escolar posterior.

Entretanto, há outros setores e instituições sociais nos quais a discriminação racial e a manifestação do preconceito foram de fato neutralizados: o vestibular para ingresso nas universidades

públicas é um deles. De fato, a instituição do exame do vestibular consiste numa vitória democrática contra as pragas do protecionismo, do machismo, do clientelismo e do racismo que permeiam a sociedade brasileira. O ingresso depende exclusivamente do desempenho dos alunos em provas que medem razoavelmente bem a preparação, as competências e as habilidades dos candidatos que são necessárias para o bom desempenho num curso de nível superior. Alunos de qualquer raça, nível de renda, sexo, são reprovados ou aprovados exclusivamente em função de seu desempenho. Isto significa que os descendentes de africanos não são barrados no acesso ao ensino superior por serem negros, mas por deficiências de sua formação escolar anterior. Por isto mesmo, é de certa forma estranho que a primeira grande iniciativa de ação afirmativa no campo educacional incida justamente sobre o vestibular, sem propor medidas de correção das deficiências de formação que constituem a causa real da exclusão.

De fato, do ponto de vista estritamente formal, o vestibular corresponde ao exemplo anterior de um concurso para contratar técnicos em computação, no qual o critério seja a competência no uso do computador.

Forçoso é reconhecer, entretanto, que, do ponto de vista social e da perspectiva de construir uma sociedade mais igualitária, o acesso ao ensino superior feito desta forma perpetua ou dá continuidade a desigualdades que permeiam todo o processo escolar anterior. É necessário democratizar o acesso ao ensino superior diminuindo a desigualdade existente. A pergunta que precisa ser respondida é se as quotas constituem a melhor forma de fazê-lo.

A idéia do estabelecimento de um sistema de quotas étnicas para o ingresso nas universidades como forma de combate à discriminação originou-se nos Estados Unidos. Quotas, de fato, faziam um certo sentido naquele país, com sua longa tradição de universidades brancas, que não admitiam negros e de todo um sistema educacional

segregado que proibia a coexistência de negros e brancos nas mesmas escolas. Convém lembrar que, nos Estados Unidos, os critérios de admissão para o ensino superior não são baseados exclusivamente em provas que avaliem a capacidade de desempenho escolar, mas incluem inúmeras outras considerações, variáveis de uma universidade para outra, as quais podem levar em conta o fato dos candidatos serem filhos de ex-alunos, ou dos pais terem feito doações financeiras para a instituição, ou terem talento para os esportes, ou serem homens ou mulheres ou ainda, inclusive, a origem étnica dos postulantes. Este sistema permitiu, no passado, que negros fossem impedidos de ingressar nas universidades em virtude de sua condição racial e mulheres fossem excluídas em função do gênero, o que não acontece nos vestibulares brasileiros. Neste contexto, as quotas podiam de fato ser defendidas, especialmente porquê o preconceito racial nos Estados Unidos é de tal forma agressivo que classifica como negros toda a parcela da população que possui algum ancestral africano, tornando a separação entre negros e brancos extremamente rígida.

A divisão da população em duas categorias fechadas e excludentes – brancos e negros - permeou o conjunto das instituições e serviços públicos norte-americanos. Classificações desse tipo estão na base de todas as formas mais violentas de racismo, especialmente quando são oficialmente e legalmente reconhecidas como critério para acesso a benefícios, serviços e posições sociais. O anti-semitismo oficial da Alemanha nazista, como o apartheid sul-africano, são exemplos muito claros disto, assim como a segregação racial que existiu no sistema educacional norte-americano. O artificialismo perverso destas classificações fica especialmente claro no caso da população mestiça, para as quais o problema da identificação racial ou étnica se torna particularmente espinhoso. Nos países de preconceito mais violento, a questão tendeu a ser resolvida com uma ampliação desmesurada dos excluídos, incluindo entre eles todos que possuíssem

qualquer ascendente, mesmo que remoto, da minoria desprezada. Há uma perversão especial nesta forma de classificação, porque ela pressupõe um poder extraordinariamente "contaminador" da raça considerada inferior, a qual "corrompe", por assim dizer, a contribuição genética dos brancos na descendência mestiça. No caso da África do Sul, a solução foi um pouco diferente: toda a população foi rigidamente classificada oficialmente nas categorias brancos, pretos, indianos e mestiços e rigidamente segregada social, sexual e espacialmente. O absurdo desta medida fica patente quando se verifica que ela dividiu membros de uma mesma família, irmãos inclusive, em categorias diferentes, impedindo que morassem na mesma casa, no mesmo bairro e freqüentassem as mesmas escolas.

Pode-se argumentar que estabelecer quotas para impedir o acesso de minorias a posições vantajosas na sociedade é condenável, mas o contrário (estabelecer quotas para forçar a inclusão) é desejável. Mas, mesmo que seja "para o bem", as quotas possuem um pecado de origem que consiste justamente em estabelecer categorias artificiais que tomam como critério características raciais. Com isto se cria um precedente perigoso, pois se rompe com a base da luta mundial contra o racismo que consiste justamente em negar, com o apoio da ciência, a validade da utilização de critérios deste tipo. De fato, o racismo se apóia numa teoria que toda a ciência moderna tem demonstrado ser falsa: a de que existem diferenças genéticas na capacidade mental das diferentes "raças", as quais, por isso mesmo, são insuperáveis e se perpetuam através das gerações. O próprio conceito de raça humana dificilmente é utilizado cientificamente, porque praticamente não existem geneticamente raças isoladas e uniformes. A raça é uma criação social discriminatória e não uma classificação científica. E é por isso que a Declaração dos Direitos Humanos consagra o princípio da igualdade de todos perante à lei. Sacrificar este princípio fundamental para resolver um problema muito específico, isto é, a

ampliação do acesso dos negros ao ensino superior, constitui um risco demasiado grande e desproporcional aos benefícios que as quotas podem promover. É preciso encontrar outra solução, inclusive porque, no Brasil, a separação da população em duas categorias, negros e brancos, que as quotas oficializam, é particularmente artificial não só porque não possui qualquer base científica, mas também porque contraria a evidência gritante da imensa heterogeneidade racial da população brasileira. Contraria inclusive o próprio bom-senso dos brasileiros, para os quais, se meu pai é negro e minha mãe é branca ou vice-versa, eu não sou exatamente branca nem negra.

Gilberto Freyre, apesar de todas as críticas que lhe podem ser feitas, tem razão pelo menos quando insiste em que a população brasileira é majoritariamente mestiça e que a solução brasileira para o racismo só pode passar pelo reconhecimento e valorização da mestiçagem. E isto se aplica tanto às características físicas quanto culturais. É extremamente difícil separar uma cultura negra em oposição a uma cultura branca no Brasil porque esta está intensamente permeada por influências africanas: na música, na dança, nas artes plásticas, nas posturas corporais, na alimentação, na literatura e na religião. Aliás, uma das maiores violências que se comete com os descendentes de africanos no Brasil reside no fato da contribuição africana para a formação da cultura brasileira não ser devidamente reconhecida, pelo fato mesmo de estar tão profundamente incorporada nos costumes do país. Não sendo reconhecida, não pode ser utilizada, como precisaria ser, como base para a valorização da ascendência africana e para a constituição de uma auto identificação positiva por parte dos brasileiros com a mestiçagem e com a base luso-africana da cultura nacional. Entretanto, se a mestiçagem cultural é pouco reconhecida no Brasil, a racial está bastante presente na consciência nacional.

De fato, no Censo Demográfico de 2000 apenas 5,4% da população se auto-classificou como preta; 40% se identificou como parda e 54% como branca. O

reconhecimento da extensão da mestiçagem é ainda maior do que o Censo indica, pois uma parcela dos que se classificam como brancos, difícil de quantificar mas certamente muito grande, reconhece (mesmo que procure ocultar), que possui algum ascendente africano. É em virtude da amplitude da mestiçagem e do seu reconhecimento por parte da população que o Brasil havia escapado até agora do perigo das divisões raciais rígidas e evitado assim as formas mais virulentas do racismo. Porque, paradoxalmente, ao oficializar a categoria "negro", criamos também, artificialmente, aqueles que são "oficialmente brancos".

Pode-se, é verdade, também argumentar que, na proposta brasileira das quotas, evitamos a violência da classificação pseudo-racial na medida em que a inclusão na categoria branca ou negra for feita voluntariamente. Mas, a opção forçada por uma outra categoria constitui em si uma violência, porque as pessoas podem de fato não ser e por isto mesmo não se reconhecer como parte nem de uma, nem de outra dessas divisões artificialmente criadas. Mas, com o sistema de quotas, se optarem por não se declararem negros, prejudicarão suas chances de ingresso na universidade, o que cria problemas de escolha muito sérios. Estabelecer um benefício que exija a auto-classificação das pessoas como sendo negras implica forçar uma opção que as pessoas podem preferir não fazer e constitui, creio eu, um desrespeito à efetiva condição e identificação étnica da maioria da população brasileira.

A artificialidade desta opção fica patente quando se verifica que mesmo sendo voluntária, a opção vai incidir sobre as famílias, dividindo-as, pois, na situação de ampla miscigenação que caracteriza a população brasileira, encontramos muitos casos nos quais os filhos apresentam graus diferentes de "negritude" e "brancura". Como se auto-classifica um jovem aparentemente branco quando seu irmão mais escuro entrou na universidade pelo benefício das quotas?

Não há, no Brasil, uma verdadeira democracia racial. Mas o fundamento para sua construção reside nos preceitos

constitucionais que tornam, perante a lei, irrelevante a auto-classificação racial das pessoas e crime a discriminação. Se a aplicação da lei é falha, a solução não está em oficializar desigualdades, aplicando critérios legalmente diversos para negros e brancos.

As quotas partem do pressuposto de que os "negros" não estão conseguindo competir com os brancos no vestibular. De fato, isto é verdade na medida em que esta população enfrenta obstáculos sociais muito sérios na sua trajetória escolar, que dificultam o acesso ao ensino superior. Alguma coisa precisa ser feita para diminuir esta desigualdade. Mas a solução das quotas não se encaminha no sentido de propor uma ação afirmativa que permita aos brasileiros com ascendência africana superar deficiências do seu processo de escolarização e o estigma da discriminação mas a de reivindicar que, para os "negros", os critérios de admissão precisam ser menos rigorosos. Segregam-se os mecanismos de entrada: um mais rigoroso, para brancos e orientais e outros menos rigoroso para "negros". Por menos que se queira, as implicações negativas são inevitáveis: a universidade ficará dividida entre os alunos da quota, menos bem preparados, e os demais, que ingressam com uma formação melhor.

Não podemos admitir que as dificuldades de ingresso dos "negros" no ensino superior se devam a características genéticas dos descendentes de africanos que os tornem incapazes de atingir um bom desempenho escolar. Mas, ao oficializar a "raça" como critério de admissão, pressupomos que todos os portadores de traços "negróides", mesmo os de família de faixa de renda mais elevada, filhos de pais mais escolarizados, e que tiveram melhores oportunidades de receber uma boa formação escolar, são igualmente incapazes de competir com os brancos e que por isso devem ser igualmente beneficiados pelo sistema de quotas. Fortalece-se, deste modo, a falsa identificação entre ascendência africana e inferioridade intelectual, ao pressupor que nenhum negro pode competir com os brancos. É o perigo deste tipo de generalização

perversa que tem levado muitos estudantes universitários negros a se oporem ao sistema de quotas.

Uma outra conseqüência negativa deste tipo de reivindicação é que ela de fato desvaloriza a boa formação escolar básica, como se ela não fosse necessária para o prosseguimento dos estudos. O importante parece ser conseguir um lugar na universidade e não criar oportunidades de formação que permitam às pessoas que são vítimas de discriminação, disputar um lugar na universidade. Esta desvalorização acarreta um risco: o de que esta distinção inicial se perpetue por todo o curso porque, infelizmente, a qualidade da formação escolar anterior é um fator que influi fortemente no sucesso escolar posterior tanto no caso dos brancos como no dos negros. Alunos que ingressam no ensino superior com sérias deficiências em sua formação, como as que referem à capacidade de compreensão de textos, de redação, de clareza na argumentação, de familiaridade com o método científico, de utilização do raciocínio matemático, encontram grandes dificuldades para conseguir um desempenho satisfatório nos cursos universitários. Além disto, há também deficiências de informação na área das ciências, da literatura, da história e da geografia que limitam o horizonte cultural daqueles que não tiveram oportunidade de cursar boas escolas que precisariam também ser corrigidas. Para serem bem sucedidos, os alunos da quota menos bem preparados necessitariam de um programa paralelo que lhes permitisse superar essas deficiências de sua formação. Esta não é uma tarefa que as universidades possam desempenhar durante os cursos regulares, porquanto este trabalho exige competências específicas por parte dos professores e uma pedagogia adequada. Além do mais, isto poderia significar a formulação de cursos ou currículos específicos para os alunos negros, o que por sua vez, segregaria os estudantes universitários em programas para negros e programas para brancos. Solução muito melhor seria que esta compensação curricular fosse

oferecida antes do ingresso no ensino superior e não depois.

Chegamos com isto mais perto das raízes do problema da desigualdade de acesso ao ensino superior e da formulação de ações afirmativas que permitam compensar o processo cumulativo da desigualdade da formação escolar prévia. Porque, se não há discriminação racial no vestibular, é preciso reconhecer que não podemos continuar a conviver com um processo educativo que, de fato, exclui a população de ascendência africana do acesso às universidades públicas.

Mas é preciso para isso, analisar melhor a extensão da desigualdade educacional na sociedade brasileira e a natureza dos obstáculos que se constituem ao longo da trajetória escolar dos alunos negros para formular uma política afirmativa e compensatória que não perpetue, no ensino superior, a desigualdade presente nos níveis anteriores e a repetição de uma experiência de fracasso escolar. E, para não cometer injustiças, é necessário também reconhecer que a desigualdade de escolarização não ocorre apenas com a população de ascendência africana.

Esta análise é tão mais importante porquanto a luta em torno do estabelecimento de quotas não pode monopolizar a atenção da sociedade, deixando em segundo plano a questão mais geral e fundamental que é a desigualdade educacional que atinge os negros em todos os níveis de ensino e que engloba também grande parte da população que se auto-classifica como branca.

Uma análise feita por Sampaio e Limongi (2001) revela fatos bastante assustadores.

Levando em consideração apenas a faixa etária de 18 a 24 anos, isto é, aquela na qual os jovens estariam ingressando no ensino superior, qualquer que seja a sua cor, verificamos que apenas 16,5% da população completou 11 anos de estudo, isto é, terminou o nível médio e possui portanto a possibilidade formal de ingressar no ensino superior.

O percentual que acusa 12 anos de escolaridade, isto é, que freqüenta ou

freqüentou algum tipo de curso superior é de reduzidíssimos 6,4%. Para o conjunto dessa população jovem, independentemente da auto-classificação por cor, a média de anos de estudo é inferior a sete, o que significa que a grande maioria dos jovens brasileiros (58,7%) não completou sequer os oito anos do ensino fundamental obrigatório."

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) – Doutora Roberta, o texto da Professora Eunice é extremamente interessante, eu verifico que Vossa Excelência já ultrapassou em muito o tempo de 15 minutos. Eu pediria que, se fosse possível, Vossa Excelência lesse, talvez, os parágrafos finais do pronunciamento da Professora Eunice e, depois, nós faríamos chegar às mãos dos eminentes colegas o texto integral, e a transcrição, como todos os demais pronunciamentos, fará parte do processo como um anexo.

Então, peço a Vossa Excelência a gentileza de passar para os parágrafos finais.

A SENHORA ROBERTA FRAGOSO MENEZES KAUFMANN (PROCURADORA) - Com certeza.

A Professora prossegue falando da necessidade – vou fazer um resumo então para poder compreender, porque eu não tenho como ler só o último parágrafo, senão acho que ninguém vai entender nada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) – Fica a seu critério.

A SENHORA ROBERTA FRAGOSO MENEZES KAUFMANN (PROCURADORA) - A ideia da Professora é que, em vez de cotas para universidade, haja ação afirmativa para negros antes das cotas na universidade. Então, nesse sentido ela aponta o caminho de cursinhos pré-vestibulares para alunos carentes como a melhor forma de ação afirmativa do que efetivamente a política de cotas. E, ao fim, ela diz que:

> *"Dificilmente um curso pré-universitário gratuito poderá abrigar todos os interessados."*

Então, a conclusão da Professora é:

> *"Finalmente, como estamos falando em ações afirmativas, há uma outra de máxima importância que consiste em despertar a universidade para o cumprimento de sua obrigação inadiável de formar futuros professores capacitados para combater o racismo em si próprios, na sala de aula e na escola. Esta questão precisa ser incluída no currículo dos cursos de pedagogia e nas licenciaturas. E não se trata apenas de um tratamento teórico e abstrato dos males do racismo. Trata-se de capacitar os professores para diagnosticar o racismo na prática da sala de aula, mostrar concretamente como combatê-lo e conscientizá-los da importância, para as crianças, do estímulo de um professor que acredita nelas e no seu potencial. Desta forma, a universidade contribuirá para sanar o mal pela raiz, isto é, no próprio ensino fundamental.*
>
> *A conjunção destas duas ações afirmativas," – os cursinhos pré-vestibulares para negros carentes – "uma na ponta e outra na base," - posteriormente com a inserção do racismo como uma disciplina de sala de aula, contra o racismo, claro – "fará mais para diminuir a desigualdade educacional no Brasil do que o sistema de quotas."*

Obrigada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) – Obrigado, Doutora Roberta Kaufmann.

Eu tenho a honra e a satisfação de anunciar a presença da Senadora Serys Slhessarenko entre nós. Muito obrigado.

Eu passarei agora a palavra ao Professor Ibsen Noronha, Professor de História do Direito do Instituto de Ensino Superior de Brasília – IESB, e é também da Associação de Procuradores de Estado – ANAPE. O Professor Ibsen disporá de até 15 minutos para fazer a sua intervenção.

Está com a palavra.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR IBSEN NORONHA (PROFESSOR DE HISTÓRIA DO DIREITO DO IESB) - Eu inicio saudando esta Corte pela convocação da audiência pública, que busca alçar o debate para o elevado nível de argumentação, muitas vezes

preterido pelas paixões que abandonam a lógica e o bom-senso. E saúdo esta Corte na pessoa de Sua Excelência o Ministro Ricardo Lewandowski e de Sua Excelência o Ministro Joaquim Barbosa, que nos dá a honra da sua presença.

Dar a cada um o que é seu, não lesar a ninguém. Especulação da filosofia grega, que informou o Direito romano, inspirando a teologia cristã. Essa máxima atravessou os séculos. E é com o pensamento voltado para essa máxima, que toca a todos os homens de boa-vontade, que passo a fazer esta breve exposição.

Na busca de fontes, deixo de lado todo o *partie prix*, seja ele idiossincrático, seja idelógico, sob pena de a pesquisa dar à luz um panfleto e você ficar cego para importantíssimas informações.

Esse foi o precioso conselho que ouvi do catedrático de História do Direito da Universidade de Coimbra, Professor Doutor Rui de Figueiredo Marcos, há quando do início das minhas pesquisas naquela veneranda instituição. Precioso conselho, repito, pois nada pior do que a construção de uma história que medra da ideologia e visa o ressentimento.

A vida do professor tem este imperativo: a honestidade na busca da verdade. O meu contributo nesta audiência há de ser no campo da História. A apresentação será, evidentemente, panorâmica, mas é fruto de longa reflexão.

A História forma, molda e cria mentalidades. A criteriologia utilizada para ver e julgar os acontecimentos, interpretá-los, se quiserem, produzirá uma atitude perante o presente, culto ou inculto, o homem tem alguma referência para suas atitudes perante à vida vinculadas à sua compreensão da História. O cultor da História é aquele que apresentará esses critérios, que logo, por diversos meios de filtragem ou destilação, chegará às pessoas pelas mais diversas formas: escola, universidade, livros de divulgação, televisão, cinema etc.

Gilberto Freyre na sua tese de mestrado, pouco lida, intitulada "Vida Social no Brasil nos Meados do Século XIX", defendeu essa tese na Faculdade de Ciências Políticas Jurídicas e Sociais, na Universidade de Columbia, afirmou:

> *"A História deve produzir alegria pela compreensão do passado."*

Estou seguro de que essa afirmação surgiu na medida em que procurava obviar uma corrente que já então se fazia presente nos meios da História, que produzia ódios e revanchismo na interpretação da História. E criava justiceiros de toda a espécie.

Aqui temos um flagrante perigo: a História refém da ideologia, a História que produziu o dogma da luta de classes, por exemplo, gerou milhões de assassinatos

através dos totalitarismos comunista, nazista e fascista, pretenderam-se justiceiros da História.

Estou aqui para discorrer como Professor de História do Direito, oferecendo algum subsídio para o debate acerca das cotas raciais nas universidades brasileiras. Devo dizer que o debate já fez correr rios de tinta, ainda bem que não rios de sangue, como em Uganda.

Preocupei-me com o assunto, percorri muitos desses rios, constatei que os diversos argumentos formam um verdadeiro cipoal, falácias das mais diversas, desde os falsos dilemas, até as manobras de diversão, constituem este cipoal. Que falta faz a lógica quando um debate já não é marcado pelo **lumen rationes**! Argumento recorrente é o da dívida histórica. Vejamos.

Quando se fala em dívida histórica no Brasil, não é outra coisa que passe pela cabeça das pessoas senão a escravidão. Que, de chofre, apresenta-se como referência para raciocínios; esta chaga social, de fato, é parte da nossa história.

Não há como apagar, Senhor Ministro, podemos lamentar, mas fará sempre parte da história do Brasil a escravidão, e faz parte ainda hoje, Meus Senhores, na África, tenho aqui um recorte recente, um milhão de escravos, e aqui têm retratos indignates de crianças com grilhões, em um jornal de grande divulgação, o qual está disponível para os Senhores Ministros. Faz parte hoje na

África. Eu posso até sentir a indignação de todos aqui, pró ou contra as cotas, e a vontade de todos se levantarem já e partirmos para a África lutar contra isso. Sinto perfeitamente, mas não cabe a mim aqui incitar ações heróica na África, e, sim, dar alguns subsídios sobre o problema das cotas.

Ora, mas é importante - eu registro - haver escravidão hoje na África, é útil, para raciocinarmos historicamente.

A abolição da escravidão no Brasil pode ser estudada sob diversas perspectivas: a religiosa, a econômica, a sociológica, a cultura e outras mais. Importa aqui observá-la sob o prisma jurídico. Foi um processo, e a história deve ser sempre vista como processo que, sob a lente jurídica-histórica, permite uma visão panorâmica.

Desde a independência até a lei de 13 de maio de 1888, vemos as ações legislativas do Império do Brasil voltadas para libertação de todos os que estivessem no Brasil. Note-se: nascidos no Brasil ou em África. Sobre esse tema remeto a Vossas Excelências, Senhores Ministros, para que se dignem a passar os olhos pelo artigo - uma aula que disponibilizei sobre o assunto. Os diversos e copiosos textos de lei que são analisados favorecem ineludivelmente a compreensão do que se passou. São fontes primárias e evitam uma história de segunda ou terceira mão, cheia de ideologia.

Lembro, contudo, que, neste processo, tivemos a chamada "Lei do Ventre Livre", lei que tornou irremediável o fim do cativeiro no Brasil, estava presente nas galerias do parlamento, quando da votação em 28 de setembro de 1871, o Embaixador norte-americano James Rudolph Partridge. Aprovada a lei, houve muito brasileiramente uma chuva de flores sobre o plenário. O embaixador procurou o presidente do conselho para felicitá-lo e, colhendo algumas flores disse: "*Vou mandar estas flores ao meu país, para mostrar como aqui se fez deste modo uma lei que lá custou tanto sangue”*. Há uma alegria em compreender aquele processo com esta cena da *petit us tous*, mas para os que têm critérios de interpretação que incitam ao ódio.

A escravidão africana no Brasil surge na segunda metade do século XVI; portanto, no Brasil Colônia. Os motivos da opção pela escravidão africana são dos mais diversos. É minha missão apontar ao menos um relacionado especificamente com a história do Direito brasileiro, amplamente estudado na minha tese de mestrado, que também está à disposição de Vossas Excelências.

A legislação de proteção ao índio contra os cativeiros injustos que grassavam nos primórdios de nossa história foi de extrema importância para o início do tráfico africano. Do período colonial possuímos documentados, vários casos de assimilação dos índios na

sociedade que nasciam. Muitos foram juízes - isto é pouco conhecido - e chegaram a receber títulos de nobreza. Quanto ao negro também já temos *Del Gracias,* documentada e estudada a sua inserção como homens livres na sociedade durante o período colonial. São os libertos. Hoje podemos considerar razoavelmente bem-estudado o tema dos "Escravos Forros". Eles ingressaram na sociedade, muitos enriqueceram e possuíram escravos. Temos notícias também de africanos que ingressaram no clero, chegando alguns a alcançar a honra de bispos. Outros, por exemplo, alcançaram cargos importantes na magistratura, a chamada "*noblesse de robe".*

É preciso circunspeção na análise dos argumentos, seja relativamente ao caso presente das cotas, seja na visão de mundo que se cria pela análise histórica. Falácia comum e contumaz é de projetar uma visão antropológica pessimista de maneira unilateral, ou seja, considerar a categoria de homem branco robesianamente e, por outro lado, conceber a categoria de homem negro sob as poéticas tintas do Bo Sovage. Ou mais claramente a La Rosseau. A finalidade destes e de outros argumentos - e eu remeto a uma tese defendida na faculdade defendida na Faculdade de Filosofia da Unb, por um ex-membro que trabalhou no Supremo, Paulo Penteado, que estuda todos os argumentos sobre a ótica da lógica - é produzir discursos. Apesar de bastante difundidos tais discursos, não resistem à análise disciplinada pela lógica, pois são falácias

práticas. Discursos repletos de falhas e imperfeições facilmente identificáveis pelos intérpretes que se servirem da lógica como ciência.

Vejamos duas proposições que eu retiro de documentos pró-cópias: a desigualdade racial vigente hoje no Brasil tem fortes raízes históricas. Segunda: as raízes do problema estão vinculadas ao escravismo. O perigo de tomar essas proposições como premissa de raciocínio válido e verdadeiro é manifesto nas consequências possíveis. Estamos perante falácias de causalidade. A causa das mazelas é a escravidão, afirma-se. Consequência: compensemos com as quotas.

O perigo de tomar essas proposições como premissas de raciocínio válido e verdadeiro é manifesto nas consequências possíveis. Há real perigo - e é por isso que estou aqui, minha intenção é colaborar com isso - de injustiça ao se buscar a solução com a premissa vinculada nessa causalidade. Por quê? Documentos históricos provam que, no século XVI, já temos negros livres no Brasil. Nos nossos dias, como já disse, já está relativamente bem estudada a condição do liberto e podemos afirmar que muitos prosperaram econômica e socialmente. Os números de libertos aumentaram sensivelmente nos séculos XVII, XVIII e XIX, ao ponto de, em 1888, ano da célebre lei assinada pela Princesa Isabel, contar o império com apenas 5% da população de escravos. Estudos apresentam a dinâmica

natural dos libertos vinculada à miscigenação e, naturalmente, à aquisição de escravos. Campos de Goytacazes, no estudo feito por um americano, no final do Século XVIII, Brasil colonial, um terço dos senhores de escravos era negro. Desta forma, a não ser que os genealogistas, um tanto esquecidos e até desprezados depois de 1789, sejam contratados em massa para as comissões que decidem acerca das quotas na universidade, temos o real perigo de cometer uma injustiça baseada na dívida histórica - o que, aliás, já pode ter sido cometida. Ou seja, dívida que, se existisse, não seria paga, mas, isso sim, teríamos produzido uma verdadeira e palpável dívida nos dias que correm.

Um descendente de escravocrata poderá se beneficiar de uma vaga, enquanto um descendente de migração recente, como, por exemplo, japoneses, italianos, poloneses, alemães e até finlandeses - o Brasil é tradicionalmente generoso na sua acolhida -, serão lesados, preteridos por um argumento falacioso, fundado na história. **Suum quique tribuere, neminem laedere:** duas manifestações concretas. A tomada de posição em relação à compensação histórica, a partir da dívida histórica, certamente não é exercício acadêmico. As posições fruto de uma visão de mundo se concretizam. Raciocinemos a partir de duas posições antagônicas, tais posições parecem úteis para o nosso saudável desejo de analisar o problema com seriedade.

O antigo reitor da UnB, ex-Ministro da Educação e atual Senador, Cristóvam Buarque, afirmou que admitir as quotas prejudicarão alguns brancos ao cederem seus lugares aos estudantes com nota inferior. Contudo, considerou ser preciso cometer injustiças pontuais para corrigir uma enorme injustiça histórica. Já o atual vice-governador de São Paulo, Alberto Goldman, quando Deputado, manifestou-se perplexo acerca da instituição das quotas raciais. Seu neto, filho de um quatrocentão paulista, portanto fruto de grande miscigenação, poderia ter acesso a essa vantagem, enquanto que sua empregada, filha de ucraniano, casada com filho de ucraniano, não poderia pleitear tal vantagem para o seu filho. Eis dois raciocínios bastante distintos acerca do problema: dar a cada um o que é seu, sem lesar a ninguém. Em qual deles está mais evidente essa preocupação? Eu tinha um raciocínio de um professor de lógica da UnB contrário às quotas também, por um raciocínio lógico, é professor de lógica da UnB, mas vou deixar de ler para ser fiel ao tempo.

Termino, então. Fica, assim, em linhas gerais, o meu contributo para o debate acerca das quotas. Saliento que o texto com aparato acadêmico e documentação está a disposição dos Ministros desta excelsa Corte. Encerro a exposição com uma derradeira observação: Buscar na história de um País, como o Brasil, uma vocação é perfeitamente legítimo. O fenômeno histórico permite, à luz

da filosofia de história e da teologia da história, tal ilação. A harmonização dos povos que para aqui vieram ao longo dos nossos cinco séculos de vida faz parte do pulchrum da nossa história. (**Interrupção do áudio**)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeço a participação do Doutor Ibsen Noronha.

Eu chamo agora o Professor Doutor Luiz Felipe de Alencastro, que é Titular da Cátedra de História do Brasil da Universidade de Paris-Sorbonne e representante da Fundação Cultural Palmares.

O Professor disporá de até quinze minutos para o seu pronunciamento.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR LUIZ FELIPE DE ALENCASTRO (REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES) - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Senhor Ministro Joaquim Barbosa, Excelentíssima Procuradora-Geral Deborah Duprat, Excelentíssima Senadora Ceres Cesarenko, eu queria inicialmente declarar que me sinto honrado de ter sido convidado para falar nesta Suprema Corte representando

a Fundação Palmares e nesta audiência pública numa causa de tanta importância para o País.

Conforme foi lembrado numa das intervenções da sessão de ontem, neste ano de 2010 os brasileiros afrodescendentes, os cidadãos que se autodefinem como pretos e pardos passam a formar a maioria da população do país. A mudança vai muito além da demografia, ela traz ensinamentos sobre o nosso passado e traz, também, desafios para o nosso futuro. Os ensinamentos sobre o nosso passado refere-se à densa presença da população negra na formação do povo brasileiro.

Todos nós sabemos que esta presença originou-se e desenvolveu-se na violência. Contudo, a extensão e o impacto do escravismo não tem sido suficientemente sublinhada. Não vou aqui retomar uma divagação geral sobre o escravismo, vou entrar em três pontos precisos que tem a ver com o direito brasileiro e com a situação atual.

Na realidade, nenhum país americano praticou a escravidão em tão larga escala como o Brasil. Do total de cerca de onze milhões de africanos deportados e chegados vivos nas Américas, quarenta e quatro por cento, perto de cinco milhões vieram para o território brasileiro no período de três séculos (1550/1856). Durante este período vieram para este lado do Atlântico milhões de africanos que, em meio a miséria e ao sofrimento, tiveram a

coragem, a esperança para constituir famílias e as culturas formadoras de uma parte essencial do povo brasileiro. Arrancados de suas famílias, de sua aldeia e de seu continente eles foram deportados por negreiro, luso-brasileiros, e, em seguida, por traficantes genuinamente brasileiros que os trouxeram acorrentados em navios arvorando auriverde pendão de nossa terra como narram estrofes menos lembradas do poema de Castro Alves, que sabia do assunto porque seu padastro era negreiro.

Eu não vou entrar em fatos históricos amplamente conhecidos; aqui, ontem, evocou-se o fato de que o Brasil era meio estranho a esse tráfico negreiro evidentemente é notório que nas trinta e cinco mil viagens ocorridas através do Atlântico não há nenhum barco africano envolvido nesse tráfico.

No Século XIX, o Império do Brasil aparece, ainda, como a única nação independente que praticava o tráfico negreiro em grande escala. Alvo da pressão diplomática britânica o comércio oceânico de escravo passou a ser proscrito na sequência do Tratado Anglo-Brasileiro de 1826, a Lei de 1831 proibiu a totalidade do comércio de africanos no Atlântico.

Entretanto, setecentos e sessenta mil indivíduos vindos de todas as partes da África são trazidas até 1856, num circuito de tráfico clandestino. Ora, a Lei de 1831 assegurava plena liberdade aos africanos

introduzidos no País desde que pisassem numa praia brasileira. Isso é explicitado na lei. Em consequência, os alegados proprietários desses indivíduos livres eram considerados sequestradores, incorrendo nas sanções do artigo 179 do Código Criminal, de 1830, que puniu o ato de "reduzir à escravidão a pessoa livre que se achar em posse de sua liberdade". Tais sanções são reiteradas pela Lei Eusébio de Queirós, de 1850.

Porém o governo imperial anistiou, na prática, os senhores culpados do crime de sequestro, mas deixou livre curso ao crime correlato, a escravização de pessoas livres. De golpe, os setecentos e sessenta mil africanos desembarcados, até 1856, e a totalidade de seus descendentes, filhos e netos continuaram sendo mantidos ilegalmente na escravidão até 1888, ou seja, boa parte das duas últimas gerações de indivíduos escravizados no Brasil não eram escravos. Moralmente legítima, a escravidão do Império era ainda, primeiro e sobretudo, ilegal. Tenho, para mim, que esse pacto dos sequestradores constitui o pecado original da ordem jurídica brasileira.

Firmava-se duradouramente o princípio da impunidade e do casuísmo da lei que marca a nossa história e permanece como um desafio constante aos Tribunais e a esta Suprema Corte. Consequentemente, não são só os negros brasileiros que pagaram e pagam o preço da herança escravista.

Outra deformidade gerada pelos "males que a escravidão criou", na expressão de Joaquim Nabuco, refere-se à violência policial. E, para isso, vou voltar de novo ao Código Criminal do Século XIX que os senhores conhecem bem, mas peço licença para relembrar.

Depois da independência, no Brasil, como no sul dos Estados Unidos, o escravismo passou a ser consubstancial a organização das instituições nacionais. Entre as múltiplas contradições engendradas por essa situação, uma relevava à do Código Penal: como punir o escravo sem encarcerá-lo, sem privar o senhor do usufruto do trabalho do cativo que cumpria pena de prisão?

Para solucionar o problema, o quadro legal foi definido em dois temas. Primeiro, a Constituição de 1824 garantiu, em seu artigo 179, a extinção das punições físicas:

> *"Desde já, ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis".*
> E ainda:
>
> "*As cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas."*

Conforme o princípio do Iluminismo, ficavam assim preservadas as liberdades e a dignidade dos homens livres.

Num segundo tempo, o Código Criminal tratou especificamente da prisão dos escravos. E, aqui, eu quero

aludir ao fato de que pesava sobre toda a população negra livre a suspeita de ser escravos em fuga. Essa é a síndrome da escrava Isaura, como eu poderia chamar, que pesava enquanto o princípio jurídico da propriedade escrava perdurava no país. As cadeias do Rio de Janeiro e das grandes cidades, no Século XIX, estavam cheias de indivíduos que, alegadamente, eram livres, mas que eram retidos na cadeia sob a suspeição de serem escravos de fuga de lugares longínquos.

Evidentemente o Código então atingia uma população bem vasta e no artigo 60 dizia:

> "*Se o réu for escravo e incorrer em pena que não seja a pena capital ou de galés, será condenado na de açoites*."

Com o açoite, com a tortura, poderia-se punir sem encarcerar. Estava resolvido o dilema. De maneira mais eficaz que a prisão, o terror da ameaça do açoite em público servia para intimidar o escravo.

Oficializada até o final do Império, essa prática punitiva, a tortura policial, estendeu-se às camadas desfavorecidas, aos negros em particular e aos pobres em geral. De novo, fica claro que não são só os negros brasileiros que pagaram e pagam um preço da herança escravista.

Enfim, há uma terceira deformidade gerada pelo sistema. É sabido que até a Lei Saraiva, até 1881, os

analfabetos, incluindo os negros alforriados, podiam ser votantes.

Com a Lei Saraiva foram suprimidos os dois graus de eleitores à exigência de renda anual, para ser votante o eleitor, mas o voto do analfabeto foi vetado. Decidida no conceito pré-abolucionista a lei buscava atingir, bloquear o acesso ao corpo eleitoral à maioria dos libertos, ou futuros libertos. Gerou-se um estudo de infracidadania que perdurou até 1985, quando foi autorizado o voto do analfabeto. O conjunto dos analfabetos foi atingido, mas a exclusão política foi mais impactante na população negra, onde o analfabetismo registrava, e continua registrando, taxas bem mais altas.

Pelos motivos apontados acima, vê-se que essas taras, nascidas no século XIX, atingem o país inteiro. Por esta razão, ao agir em sentido contrário à redução das discriminações que ainda pesam sobre os negros, consolidará a nossa democracia. Portanto, não se trata, aqui, de uma simples lógica indenizatória destinada a quitar dívidas da história. Como foi o caso, em boa medida, nos memoráveis julgamentos desta Corte sobre a demarcação de terras indígenas. No presente julgamento, trata-se, sobretudo, de descrever a discussão sobre a política afirmativa e as cotas raciais no aperfeiçoamento da democracia, no vir a ser da Nação.

Ora, se falou aqui em Ruanda e os perigos de uma situação similar, qual o paralelo entre o Brasil e Ruanda, um país que teve a sua independência em 1962. Esse alarmismo sobre a situação potencial de conflito das cotas raciais é despropositado, pelo simples fato de que a arguição de inconstitucionalidade também não toma em conta, as cotas já existem. Ontem, nós tivemos os números, aqui, muito impressionante, das dezenas de milhares de estudantes beneficiados no quadro do Prouni e dos cinquenta e dois mil que se beneficiam no âmbito das universidades públicas. Os conflitos têm sido resolvidos, e são conflitos mínimos, em nada comparáveis, por exemplo, com a brutalidade do trote universitário. A situação dos eventuais incidentes das cotas são insignificantes no âmbito universitário, que muito se enriqueceu com a presença na comunidade universitária e científica da presença desses estudantes.

Na época, nos anos 30, os setores tradicionalistas alegavam que o voto feminino iria dividir as famílias, que a presença das mulheres na universidade esterilizava, desperdiçava vagas universitárias, porque as mulheres depois iriam casar, criar seus filhos e não iriam exercer as profissões. E foram essas normas consensuais que impediram a plena cidadania, e foram sendo progressivamente reduzidas, segundo o preceito aplicável também na questão racial, de que se deve tratar de maneira desigual o problema gerado por uma situação desigual.

Há, também, o fato de que as estatísticas - e isso foi dito ontem na apresentação do doutor Mário Theodoro e da doutora Maria Paula Dallari Bucci -, mostram, massivamente, que a entrada na universidade constitui o ponto de estrangulamento essencial da discriminação racial e da diferença de oportunidades, que há no Brasil.

Eu penso que essa questão - que é uma questão bastante carregada de emoção, no Brasil - não deveria ser apresentada - e isso o senador Paim falou a pouco, com muito mais experiência e autoridade do que eu possa fazer aqui - como um corte entre a esquerda e a direita, e o governo e a oposição. Como no caso do plebiscito de 1993 sobre o presidencialismo e o parlamentarismo, a clivagem atravessa linhas partidárias e ideológicas. Aliás, as primeiras medidas de política afirmativa relativas à população negra foram tomadas, como é conhecida, pelo governo Fernando Henrique Cardoso.

Como deixei claro, utilizei-me de vários estudos do IPEA para embasar meus argumentos. Ora, o IPEA foi dirigido no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso pelo professor Roberto Borges Martins, e o IPEA é dirigido, no atual governo, pelo professor Márcio Pochmann, ambos colegas, por quem tenho respeito e admiração, os dois são favoráveis às políticas afirmativas e às políticas de cotas raciais. A existência de alianças transversais devem nos conduzir, mesmo no ano de eleições, a um debate menos

ideologizado, onde os argumentos de um e de outros possam ser analisados, levados ao sábio juízo desta Corte a fim de contribuir para a superação da desigualdade racial que pesa sobre os negros e a democracia brasileira.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a participação do Professor Luiz Felipe de Alencastro.

Chamo agora o Professor Oscar Vilhena Vieira, Doutor e Mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Mestre em Direito pela Universidade de Columbia, e aqui representando a Conectas Direitos Humanos.

Esclareço aos ouvintes e assistentes que houve uma pequena inversão na ordem dos trabalhos, porque estaria escalado para falar agora o Professor Kabengele Munanga. Parece-me que o Professor Oscar Vilhena tem um voo agendado, então houve uma troca.

O Professor Oscar Vilhena tem a palavra por quinze minutos.

O SENHOR LUIZ FELIPE DE ALENCASTRO (REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES) - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Senhor Ministro Joaquim Barbosa, Excelentíssima Procuradora-Geral Deborah Duprat, Excelentíssima Senadora Ceres Cesarenko, eu queria inicialmente declarar que me sinto honrado de ter sido convidado para falar nesta Suprema Corte representando a Fundação Palmares e nesta audiência pública numa causa de tanta importância para o País.

Conforme foi lembrado numa das intervenções da sessão de ontem, neste ano de 2010 os brasileiros afrodescendentes, os cidadãos que se autodefinem como pretos e pardos passam a formar a maioria da população do país. A mudança vai muito além da demografia, ela traz ensinamentos sobre o nosso passado e traz, também, desafios para o nosso futuro. Os ensinamentos sobre o nosso passado refere-se à densa presença da população negra na formação do povo brasileiro.

Todos nós sabemos que esta presença originou-se e desenvolveu-se na violência. Contudo, a extensão e o impacto do escravismo não tem sido suficientemente sublinhada. Não vou aqui retomar uma divagação geral sobre o escravismo, vou entrar em três pontos precisos que tem a ver com o direito brasileiro e com a situação atual.

Na realidade, nenhum país americano praticou a escravidão em tão larga escala como o Brasil. Do total de cerca de onze milhões de africanos deportados e chegados vivos nas Américas, quarenta e quatro por cento, perto de cinco milhões vieram para o território brasileiro no período de três séculos (1550/1856). Durante este período vieram para este lado do Atlântico milhões de africanos que, em meio a miséria e ao sofrimento, tiveram a coragem, a esperança para constituir famílias e as culturas formadoras de uma parte essencial do povo brasileiro. Arrancados de suas famílias, de sua aldeia e de seu continente eles foram deportados por negreiro, luso-brasileiros, e, em seguida, por traficantes genuinamente brasileiros que os trouxeram acorrentados em navios arvorando auriverde pendão de nossa terra como narram estrofes menos lembradas do poema de Castro Alves, que sabia do assunto porque seu padastro era negreiro.

Eu não vou entrar em fatos históricos amplamente conhecidos; aqui, ontem, evocou-se o fato de que o Brasil era meio estranho a esse tráfico negreiro evidentemente é notório que nas trinta e cinco mil viagens ocorridas através do Atlântico não há nenhum barco africano envolvido nesse tráfico.

No Século XIX, o Império do Brasil aparece, ainda, como a única nação independente que praticava o tráfico negreiro em grande escala. Alvo da pressão

diplomática britânica o comércio oceânico de escravo passou a ser proscrito na sequência do Tratado Anglo-Brasileiro de 1826, a Lei de 1831 proibiu a totalidade do comércio de africanos no Atlântico.

Entretanto, setecentos e sessenta mil indivíduos vindos de todas as partes da África são trazidas até 1856, num circuito de tráfico clandestino. Ora, a Lei de 1831 assegurava plena liberdade aos africanos introduzidos no País desde que pisassem numa praia brasileira. Isso é explicitado na lei. Em consequência, os alegados proprietários desses indivíduos livres eram considerados sequestradores, incorrendo nas sanções do artigo 179 do Código Criminal, de 1830, que puniu o ato de "reduzir à escravidão a pessoa livre que se achar em posse de sua liberdade". Tais sanções são reiteradas pela Lei Eusébio de Queirós, de 1850.

Porém o governo imperial anistiou, na prática, os senhores culpados do crime de sequestro, mas deixou livre curso ao crime correlato, a escravização de pessoas livres. De golpe, os setecentos e sessenta mil africanos desembarcados, até 1856, e a totalidade de seus descendentes, filhos e netos continuaram sendo mantidos ilegalmente na escravidão até 1888, ou seja, boa parte das duas últimas gerações de indivíduos escravizados no Brasil não eram escravos. Moralmente legítima, a escravidão do Império era ainda, primeiro e sobretudo, ilegal. Tenho,

para mim, que esse pacto dos sequestradores constitui o pecado original da ordem jurídica brasileira.

Firmava-se duradouramente o princípio da impunidade e do casuísmo da lei que marca a nossa história e permanece como um desafio constante aos Tribunais e a esta Suprema Corte. Consequentemente, não são só os negros brasileiros que pagaram e pagam o preço da herança escravista.

Outra deformidade gerada pelos "males que a escravidão criou", na expressão de Joaquim Nabuco, refere-se à violência policial. E, para isso, vou voltar de novo ao Código Criminal do Século XIX que os senhores conhecem bem, mas peço licença para relembrar.

Depois da independência, no Brasil, como no sul dos Estados Unidos, o escravismo passou a ser consubstancial a organização das instituições nacionais. Entre as múltiplas contradições engendradas por essa situação, uma relevava à do Código Penal: como punir o escravo sem encarcerá-lo, sem privar o senhor do usufruto do trabalho do cativo que cumpria pena de prisão?

Para solucionar o problema, o quadro legal foi definido em dois temas. Primeiro, a Constituição de 1824 garantiu, em seu artigo 179, a extinção das punições físicas:

> *"Desde já, ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis".*

E ainda:

> "*As cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas."*

Conforme o princípio do Iluminismo, ficavam assim preservadas as liberdades e a dignidade dos homens livres.

Num segundo tempo, o Código Criminal tratou especificamente da prisão dos escravos. E, aqui, eu quero aludir ao fato de que pesava sobre toda a população negra livre a suspeita de ser escravos em fuga. Essa é a síndrome da escrava Isaura, como eu poderia chamar, que pesava enquanto o princípio jurídico da propriedade escrava perdurava no país. As cadeias do Rio de Janeiro e das grandes cidades, no Século XIX, estavam cheias de indivíduos que, alegadamente, eram livres, mas que eram retidos na cadeia sob a suspeição de serem escravos de fuga de lugares longínquos.

Evidentemente o Código então atingia uma população bem vasta e no artigo 60 dizia:

> "*Se o réu for escravo e incorrer em pena que não seja a pena capital ou de galés, será condenado na de açoites*."

Com o açoite, com a tortura, poderia-se punir sem encarcerar. Estava resolvido o dilema. De maneira mais eficaz que a prisão, o terror da ameaça do açoite em público servia para intimidar o escravo.

Oficializada até o final do Império, essa prática punitiva, a tortura policial, estendeu-se às camadas desfavorecidas, aos negros em particular e aos pobres em geral. De novo, fica claro que não são só os negros brasileiros que pagaram e pagam um preço da herança escravista.

Enfim, há uma terceira deformidade gerada pelo sistema. É sabido que até a Lei Saraiva, até 1881, os analfabetos, incluindo os negros alforriados, podiam ser votantes.

Com a Lei Saraiva foram suprimidos os dois graus de eleitores à exigência de renda anual, para ser votante o eleitor, mas o voto do analfabeto foi vetado. Decidida no conceito pré-abolucionista a lei buscava atingir, bloquear o acesso ao corpo eleitoral à maioria dos libertos, ou futuros libertos. Gerou-se um estudo de infracidadania que perdurou até 1985, quando foi autorizado o voto do analfabeto. O conjunto dos analfabetos foi atingido, mas a exclusão política foi mais impactante na população negra, onde o analfabetismo registrava, e continua registrando, taxas bem mais altas.

Pelos motivos apontados acima, vê-se que essas taras, nascidas no século XIX, atingem o país inteiro. Por esta razão, ao agir em sentido contrário à redução das discriminações que ainda pesam sobre os negros, consolidará a nossa democracia. Portanto, não se trata,

aqui, de uma simples lógica indenizatória destinada a quitar dívidas da história. Como foi o caso, em boa medida, nos memoráveis julgamentos desta Corte sobre a demarcação de terras indígenas. No presente julgamento, trata-se, sobretudo, de descrever a discussão sobre a política afirmativa e as cotas raciais no aperfeiçoamento da democracia, no vir a ser da Nação.

Ora, se falou aqui em Ruanda e os perigos de uma situação similar, qual o paralelo entre o Brasil e Ruanda, um país que teve a sua independência em 1962. Esse alarmismo sobre a situação potencial de conflito das cotas raciais é despropositado, pelo simples fato de que a arguição de inconstitucionalidade também não toma em conta, as cotas já existem. Ontem, nós tivemos os números, aqui, muito impressionante, das dezenas de milhares de estudantes beneficiados no quadro do Prouni e dos cinquenta e dois mil que se beneficiam no âmbito das universidades públicas. Os conflitos têm sido resolvidos, e são conflitos mínimos, em nada comparáveis, por exemplo, com a brutalidade do trote universitário. A situação dos eventuais incidentes das cotas são insignificantes no âmbito universitário, que muito se enriqueceu com a presença na comunidade universitária e científica da presença desses estudantes.

Na época, nos anos 30, os setores tradicionalistas alegavam que o voto feminino iria dividir as famílias, que a presença das mulheres na universidade

esterilizava, desperdiçava vagas universitárias, porque as mulheres depois iriam casar, criar seus filhos e não iriam exercer as profissões. E foram essas normas consensuais que impediram a plena cidadania, e foram sendo progressivamente reduzidas, segundo o preceito aplicável também na questão racial, de que se deve tratar de maneira desigual o problema gerado por uma situação desigual.

Há, também, o fato de que as estatísticas - e isso foi dito ontem na apresentação do doutor Mário Theodoro e da doutora Maria Paula Dallari Bucci -, mostram, massivamente, que a entrada na universidade constitui o ponto de estrangulamento essencial da discriminação racial e da diferença de oportunidades, que há no Brasil.

Eu penso que essa questão - que é uma questão bastante carregada de emoção, no Brasil - não deveria ser apresentada - e isso o senador Paim falou a pouco, com muito mais experiência e autoridade do que eu possa fazer aqui - como um corte entre a esquerda e a direita, e o governo e a oposição. Como no caso do plebiscito de 1993 sobre o presidencialismo e o parlamentarismo, a clivagem atravessa linhas partidárias e ideológicas. Aliás, as primeiras medidas de política afirmativa relativas à população negra foram tomadas, como é conhecida, pelo governo Fernando Henrique Cardoso.

Como deixei claro, utilizei-me de vários estudos do IPEA para embasar meus argumentos. Ora, o IPEA

foi dirigido no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso pelo professor Roberto Borges Martins, e o IPEA é dirigido, no atual governo, pelo professor Márcio Pochmann, ambos colegas, por quem tenho respeito e admiração, os dois são favoráveis às políticas afirmativas e às políticas de cotas raciais. A existência de alianças transversais devem nos conduzir, mesmo no ano de eleições, a um debate menos ideologizado, onde os argumentos de um e de outros possam ser analisados, levados ao sábio juízo desta Corte a fim de contribuir para a superação da desigualdade racial que pesa sobre os negros e a democracia brasileira.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a participação do Professor Luiz Felipe de Alencastro.

Chamo agora o Professor Oscar Vilhena Vieira, Doutor e Mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Mestre em Direito pela Universidade de Columbia, e aqui representando a Conectas Direitos Humanos - PUC, São Paulo e Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.

Esclareço aos ouvintes e assistentes que houve uma pequena inversão na ordem dos trabalhos, porque estaria escalado para falar agora o Professor Kabengele Munanga. Parece-me que o Professor Oscar Vilhena tem um voo agendado, então houve uma troca.

O Professor Oscar Vilhena tem a palavra por quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR OSCAR VILHENA (PROFESSOR DOUTOR E MESTRE) - Bom-dia a todos.

Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que o Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski nos deu para debater esse tema. Também gostaria de congratular-me com os Senhores Ministros, com a Subprocuradora-Geral da República presente nessa mesa e agradecer ao caríssimo amigo Kabengele por me permitir falar antes dele.

Em primeiro lugar, gostaria de colocar que esse é um momento histórico para esta Corte. Isso é falado em muitos casos, mas esse, sem dúvida nenhuma, é um dos casos que vai fazer com que esta Corte construa, nesse caminho que ela tem, uma posição vanguardeira entre as grandes cortes constitucionais no mundo. É muito importante desmistificar uma coisa: a ação afirmativa não é uma invenção americana. A ação afirmativa foi inventada pela Constituição Indiana, por dois senhores. Um, que havia morrido pouco antes da constitucionalização, chamado Ghandi

e outro chamado Neru. Foram eles que colocaram, na Constituição Indiana, a necessidade de que o estado tomasse medidas claras para reverter um processo secular de estratificação dos mais perversos que existe na humanidade. Os americanos aprenderam com os indianos. O sul-africanos aprenderam com os indianos, os brasileiros estão aprendendo com os indianos, os húngaros estão aprendendo com os indianos. Então, isso não é uma invenção americana, isso é algo que nós sentimos necessidade, se quisermos mudar a nossa sociedade.

Ministro, dado que nós temos um grupo muito grande de pessoas que irão focar distintos pontos, inclusive, ontem, magnificamente expostos tanto pelo IPEA quanto pelo MEC, eu gostaria de chamar atenção apenas para uma questão que me parece ser o principal divisor de águas. Afinal, a inclusão do critério "raça" em processo de seleção para o ensino universitário, por intermédio de ações afirmativas - não necessariamente quotas -, viola a constituição ou não? Se o Senhor me permite, é só sobre isso que gostaria de falar.

A minha resposta é evidentemente negativa. Não só os programas de ação afirmativa que incluem raça - não apenas raça, que incluem pobreza, inclui origem escolar e outras coisas - não só não são compatíveis com o princípio formal da igualdade, como eles são uma exigência constitucional para a realização de uma série de princípios

e políticas e objetivos constantes de diversos artigos da Constituição. É sobre isso que eu gostaria de tomar a atenção de Vossas Excelência. Em primeiro lugar, qualquer mecanismo de escolha dentro do Estado exige critérios de discriminação. Se nós pegarmos vestibulares, ele tem critérios, saber, acúmulo de saber.

Portanto, se a prova de inglês de uma universidade como a que eu partilhei com o Ministro Lewandowski, a Universidade de São Paulo, exige um determinado índice, esse é o critério de exclusão, quem adquiriu esse índice de Inglês, entra, quem não adquiriu, sai. É evidente, todos nós sabemos, que isso leva a uma enorme e desproporcional exclusão de determinados grupos dentro da nossa sociedade. Não vejo exemplo mais cabal do que o seguinte: Martin Luther King, que é reconhecido como um dos maiores oradores do Século XX, foi excluído, repetiu o exame do vestibular da Universidade de Boston em expressão oral.

É evidente, como falava um dos meus antecessores, que a língua que se fala nos guetos é incompreensível. Se o vestibular não é feito por estes, evidentemente que a língua que se fala nos guetos não será suficiente para atingir os critérios universais, meritocráticos, igualitários, que se exige no vestibular. Um jovem que faz uma escola que tem uma duração duas vezes maior do que o jovem que vai para a escola pública, que tem

livros em casa, que tem pais que falam línguas, que fazem intercâmbios, como podemos dizer, como disse a professora Eunice, que vestibular é meritocrático? O vestibular não é meritocrático, o vestibular é uma forma de premiar o investimento que os pais foram capazes de fazer sobre seus filhos, os filhos também têm mérito porque estudaram e aproveitaram as oportunidades que os pais deram, mas é um investimento. Nós não podemos pegar um recurso público tão dispendioso, numa sociedade tão desigual, e dá-la como prêmio aos filhos dos pais que tiveram algum tipo de mérito. Isso é o vestibular hoje em dia, especialmente nos cursos mais concorridos das universidades públicas.

A consequência disso é uma desproporcional exclusão de determinados setores da sociedade, e a nossa ordem jurídica - ao ratificar a convenção contra todas as formas de discriminação racial, ao estabelecer que discriminação não é só o ato que tem por objetivo excluir uma pessoa de direitos, mas também aquele ato que tem por resultado a exclusão dessas pessoas - impõe que processos seletivos desproporcionalmente excludentes não sejam tolerados.

É nessa medida que a ação afirmativa tem uma primeira função, que não tem nada a ver com distribuição ou com raça, ela tem a função de corrigir os processos seletivos. Ela corrige, porque ela ajusta aquelas condições que não foram dadas a determinados grupos através da

pontuação, criando uma cesta de critérios para que todos possam, sim, concorrer em igualdade de condições. Aliás, é isso que determina a Constituição brasileira quando fala sobre a educação: o acesso deve se dar em igualdade de condições, e o acesso à educação universitária deve ser segundo a capacidade.

O nosso vestibular não mede a capacidade, o nosso vestibular mede outra coisa, mede investimento. Quem sabe mais? Quem tem mais capacidade? Um jovem que estudou no Saint Paul em São Paulo e tirou nove na prova de Inglês ou um jovem que estudou precariamente numa escola pública de periferia e tirou cinco? Quem tem mais capacidade de aprender? Não tenho dúvida de que esse jovem tem muito mais capacidade.

Senhor Ministro, então, nesse sentido, as ações afirmativas são suavemente aceitáveis pela nossa Constituição para aliviar a inconstitucionalidade de processos seletivos altamente excludentes. Mas não é apenas isso: as ações afirmativas não servem apenas para corrigir um defeito hoje existente. As ações afirmativas têm uma outra função: elas são uma exigência constitucional entre as diversas políticas públicas que a nossa Constituição determina, ela exige que coisas sejam feitas, muitas coisas. Vamos lá ao que ela exige à educação.

A educação não é transferência de conhecimento de uma geração para a outra, muito menos um

prêmio para aqueles que tiveram condições de investimento. A educação serve ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e à formação da cidadania, está no artigo específico sobre a educação. Mais do que isso: a educação universitária serve ao ensino, à pesquisa e à extensão. O que significa extensão? Intervenção na sociedade, contribuição com a sociedade.

Pergunto-me, Ministro: como uma universidade predominantemente branca - eu fui uma escola branca, fui uma universidade branca, tive alunos, durante vinte anos, brancos, com exceção de alguns que vieram do intercâmbio com a África e algo que cabe na minha mão daqueles que eram brasileiros. Vinte e um anos de ensino na universidade, uma universidade branca. Será que a universidade branca, que não é plural, que não tem diversidade, oferece condições para a realização da sua missão constitucional? Será que ela é capaz de atender ao pluralismo exigido pela nossa Constituição? Será que ela é capaz de enfrentar os problemas de erradicação de pobreza, de justiça e de solidariedade? E mais especificamente: é possível fazer boa pesquisa com grupos que não tenham diversidade? É possível ter ensino plural com grupos que sejam homogêneos? É possível ter extensão quando a escola sequer se abre para esses grupos ao qual ela deveria dialogar? Parece-me que não.

Então, as ações afirmativas que incluem raça, porque esse é o critério que o IPEA, o IBGE e o MEC demonstram que gera uma desproporcional exclusão, não é só pobreza, pobreza também gera, educação e escola pública também gera, mas a raça se sobrepõe a todos esses; então, a ação afirmativa é um mecanismo legítimo, exigido pela Constituição, para que a educação universitária possa ser plural e que possa haver diversidade.

Nós sabemos, Ministro, que somente quando o número de pessoas não-brancas que fizeram universidade e puderam alçar a postos importantes, a exemplo do Ministro Joaquim, é que haverá a ruptura desta lógica de que a nossa sociedade é uma sociedade hierarquizada e que o papel dos negros não é no Supremo Tribunal Federal, mas que o papel do negro é em posições subalternas a essa sociedade. É isto. A universidade é o principal mecanismo pelo qual nós incluímos as pessoas e damos a elas a possibilidade de representação social. Fechar as portas da universidade, como nós fechamos nesses magníficos anos de República, aos não-brancos, gerou uma sociedade desigual, uma sociedade perversa, uma sociedade injusta.

Concordo com o meu colega Luiz Felipe Alencastro: não há risco. A inércia que foi o desastre. Todos esses anos após o fim da escravidão nos legaram uma sociedade fragmentada, uma sociedade violenta, quarenta e sete mil homicídios no ano passado, uma sociedade

fragmentada. Nós temos aqui uma chance de reconstruir a nossa sociedade. Este é um risco que nós não podemos correr: nos dar a chance de reconstruir a nossa sociedade.

Muito obrigado a todos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Professor Oscar Vilhena Vieira, por sua participação.

Antes de dar continuidade aos trabalhos, registro a grata presença do Senhor Ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção à Igualdade Racial, registro também a presença dos Senhores Deputados Federais Luiz Alberto e também Carlos Santana. Agradeço a presença dessas autoridades.

Chamo agora para fazer uso da palavra o eminente Professor Kabengele Munanga, Professor da Universidade de São Paulo, aqui representando o Centro de Estudos Africanos desta instituição de ensino.

O eminente Professor dispõe de até quinze minutos para fazer o seu pronunciamento.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR KABENGELE MUNANGA (REPRESENTANDO O CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) -

Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Excelentíssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, Excelentíssima Senhora Vice-Procuradora-Geral da República Doutora Deborah Duprat, Senadora Ceres Cesarenko, Ministro Edson Santos, Deputados Luiz Alberto e Carlos Santana.

> *"Bem, eu ingressei no Programa de Pós-Graduação em ciências sociais da Universidade de São Paulo em 1975. Fui o primeiro negro a concluir o doutorado em antropologia social nessa universidade em 1977. Por mera coincidência, esse primeiro negro era oriundo do continente africano e não do próprio Brasil. Três anos depois, ingressei na carreira docente na mesma instituição, no atual Departamento de Antropologia onde fui o primeiro e o único negro professor, desde sua fundação. Daqui a três anos, estarei compulsoriamente me aposentando, sem ainda vislumbrar a possibilidade do segundo docente negro nesse Departamento.*
>
> *Creio que esta é a história dos brasileiros afrodescendentes, não apenas nas universidades, mas também em outros setores da vida nacional que exigem formação superior para ocupar cargos e postos de comando e responsabilidade. Geralmente são ausentes ou invisíveis nesses postos e cargos. Quando se tem um, é sempre o primeiro e o único,"* - não vou dar exemplos constrangedores - *"raramente o segundo e o terceiro. Encontrar três ou quatro juntos numa mesma instituição já é motivo de festa! Esse quadro é considerado como gritante quando comparado ao dos outros países que convivem ou conviveram com as práticas racistas como os Estados Unidos e a África do Sul. Os dados ao nosso conhecimento mostram que, na véspera do fim do regime do apartheid, a África do Sul tinha mais negros com diploma superior que o Brasil de hoje, incluindo o líder da luta antiapartheid, Nelson Mandela. Só este exemplo basta para mostrar que algo está errado no país da*

“democracia racial” que precisa ser corrigido.

Daí o sentido e a razão de ser das políticas de ação afirmativa cujo processo se desencadeou principalmente após a Terceira Conferência Mundial contra o Racismo realizada na África do Sul, em 2001.

Nos últimos oito anos, a começar pelas universidades estaduais do Rio de Janeiro (UERJ) e do Norte Fluminense (UENF) onde a política de cota foi implementada por meio de uma lei aprovada em 2001 na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, dezenas de universidades públicas federais e estaduais adotaram o sistema de cotas a partir da decisão de seus órgãos internos e conselhos universitários. Contrariando todas as previsões escatológicas daqueles que pensam que essa política provocaria um racismo ao contrário, consequentemente uma guerra racial devido à racialização de todos os aspectos da vida nacional, a experiência brasileira destes últimos anos mostra totalmente o contrário. Não houve distúrbios e linchamentos raciais em nenhum lugar como não apareceu nenhum movimento Ku Klux Klan à brasileira, prova de que as mudanças em processo estão sendo bem digeridas e compreendidas pelo povo brasileiro. Mais do que isso, as avaliações feitas até o momento comprovam que apenas nesses últimos oito anos da experiência das políticas de ação afirmativa, houve um índice de ingresso e de diplomados negros e indígenas no ensino superior jamais alcançado em todo o século passado.

O que se busca pela política de cotas para negros e indígenas, não é para ter direito às migalhas, mas sim para ter acesso ao topo em todos os setores de responsabilidade e de comando na vida nacional onde esses dois segmentos não são devidamente representados como manda a verdadeira democracia.

A educação e formação profissional, técnica, universitária e intelectual de boa qualidade oferece a chave e a garantia de competitividade entre todos os brasileiros. Neste sentido, a política de cotas busca a

inclusão daqueles brasileiros que por razões históricas e estruturais que têm a ver com o nosso racismo à brasileira, encontram barreiras que a educação e a formação superior podem em parte remover. Infelizmente, alguns invertem a lógica da proposta e vêem na política de cotas a possibilidade de uma fratura da sociedade. Outros confessam que têm medo, mas medo de quê? De errar ou de acertar? Uma sociedade que quer mudar não deve ter medo de conflitos, pois não há mudança possível sem erros e sem conflitos, penso eu.

Alguns obstáculos propositalmente colocados sobre as chances de sucesso das políticas de cotas se fizeram entender desde o início do processo em 2.002. Felizmente, foram, no decorrer do tempo e do processo, removidos um a um pela própria prática e experiência das cotas nas universidades que as adotaram. Dizia-se no início que era difícil definir quem é negro ou afro-descendente no Brasil por causa da intensa miscigenação ocorrida no país desde o seu descobrimento. Falsa dificuldade, porque a própria existência da discriminação racial anti-negro é prova de que não é impossível identificá-lo.

Existem evidentemente casos limites que mereceriam uma atenção desdobrada para não se cometer erros, casos esses que dependem da auto-identificação dos candidatos. A bem da verdade, não houve dúvidas sobre a identidade da maioria dos estudantes brasileiros que ingressaram na universidade através das cotas.

Diz-se também, que essa política é importada em vez de ser uma solução nacional, baseada na realidade brasileira. Ora, Senhor Ministro, sabemos todos que na história da humanidade nenhum povo inventou a totalidade de suas soluções. Nesse sentido, parte importante de nossos modelos, seja no campo do pensamento, ciência, tecnologia, político, jurídico, etc., foi inspirada em ou importada de outros países onde obtiveram sucesso.

A questão fundamental é saber reinterpretá-

las e adaptá-las a nossas realidades antes de nos apropriarmos delas. Penso que não devemos sucumbir-nos ao sofisma diante de uma desigualdade racial tão gritante em matéria de educação entre brasileiros.

Dizia-se também que a política das cotas violaria o princípio do mérito segundo o qual na luta pela vida os melhores devem ganhar. Pois bem, os melhores são aqueles que possuem armas mais eficazes, que em nosso caso seriam alunos oriundos dos colégios particulares melhor abastecidos. Os outros, que, por questão social ou de origem nacional, não nasceram com essas possibilidades, que se conformem - ou que esperem até melhorar a escola pública.

Finalmente, alegou-se que a política das cotas iria prejudicar o princípio de excelência muito caro para as grandes universidades. Mas, felizmente, também as avaliações feitas sobre o desempenho dos alunos cotistas na maioria das universidades que aderiram ao sistema, não comprovou a catástrofe - como já foi demonstrado ontem. Surpreendentemente, os resultados do rendimento acadêmico desses alunos foram iguais e até mesmo superiores. Nem tampouco baixou o nível de excelência dessas universidades contrariando o binóculo de certos acadêmicos e ensaístas.

Sobrou apenas uma acusação, que explica a nossa presença nesta Magna Casa: a inconstitucionalidade da política de ação afirmativa para indígenas e afrodescendentes. Pois bem! Seria descabível e até mesmo um contrasenso da minha parte, pela minha formação como antropólogo, ter a ousadia e o atrevimento para defender a constitucionalidade da política das cotas numa casa composta pelos especialistas da Lei e das leis e diante de juristas altamente qualificados e conceituados para defender a constitucionalidade ou acusar a inconstitucionalidade das cotas com competência e propriedade. Como não me considero um franco atirador, prefiro ser aluno e repetir fielmente o que alguns

juristas, inclusive nesta Casa, já disseram a respeito.

Escreve Sidney Madruga, Procurador da República, em seu livro "Discriminação Positiva: Ações Afirmativas na Realidade Brasileira":

A distinção entre o princípio da isonomia formal e substancial ou material, sobressai ante o tema das ações afirmativas, as quais, como destaca Mônica de melo, buscam revigorar o princípio da igualdade a partir de sua ótica material, da efetiva igualdade entre todos (...) [p.32] A igualdade formal seria a igualdade perante a lei. Ante a lei todos somos iguais sem distinção [op.cit.]. A igualdade substancial, portanto, é a busca da igualdade de fato, da efetivação, da concretização dos postulados da igualdade perante a lei (igualdade formal) (...) [p.41] – Ainda assim, não se pode falar em desconexão, mas numa diferenciação entre a igualdade formal e substancial, p.42 A isonomia constitucional, registra Manoel Gonçalves Ferreira Filho, citado por Hédio Silva Jr, também abarca desigualações, a fim de promover o bem de todos. Vale dizer, o princípio da igualdade não proíbe de modo absoluto as diferenciações de tratamento, vedando apenas aquelas diferenciações arbitrárias. Vê-se, portanto, conforme atesta Maria Garcia, que a igualdade traz em seu bojo um conceito relativo e relacional. Relativo, pois não pode ser compreendido num sentido absoluto; isto é, a máxima "todos são iguais perante a lei" passa a ser entendida como a composição de duas afirmações distintas, a saber: o igual deve ser tratado igualmente e o desigual desigualmente, na medida exata de sua diferença (...) [p. 49-50].

Assim, igualdade tanto é não discriminar, como discriminar em busca de uma maior igualização (discriminar positivamente) [p.50].

Na interpretação de muitos, essa concretude de direitos passa pela implementação de ações afirmativas, que vão além das barreiras a condutas antidiscriminatórias, em desfavor de

grupamentos humanos discriminados. Note-se, ainda, que a discriminação positiva não tem apenas o escopo de prevenir a discriminação, na medida em que, como possui duplo caráter, qual seja o reparatório (corrigir injustiças praticadas no passado) e o distributivo (melhor repartir, no presente, a igualdade de oportunidades) direcionados, principalmente para áreas da educação, da saúde e do emprego. Os pronunciamentos de alguns ministros desta Casa são claríssimos e sem nenhuma ambigüidade sobre este assunto.

Para concluir, penso que existe um debate na sociedade que envolve pensamentos, filosofias, representações do mundo, ideologias e formações diferentes. Esse pluralismo é socialmente saudável, na medida em que pode contribuir para a conscientização de seus membros sobre seus problemas e auxiliar a quem de direito, na tomada de decisões esclarecidas. Este debate se resume a duas abordagens dualistas. A primeira compreende todos aqueles que se inscrevem na ótica essencialista, segundo a qual existe uma natureza comum a todos os seres humanos em virtude da qual todos têm os mesmos direitos, independentemente de suas diferenças de idade, sexo, raça, etnia, cultura, religião, etc. Trata-se de uma defesa clara do universalismo ou do humanismo abstrato, concebido como democrático. De fato, esse humanismo abstrato se opõe ao reconhecimento público das diferenças entre brancos e não brancos, entre homens e mulheres, jovens, crianças e adultos. As melhores políticas públicas, capazes de resolver as mazelas e as desigualdades da sociedade brasileira, deveriam ser somente macrossociais ou universalistas. Qualquer proposta de ação afirmativa vinda do Estado que introduza as diferenças para lutar contra as desigualdades, é considerada, nessa abordagem, como um reconhecimento oficial das raças e, conseqüentemente, como uma racialização do Brasil, cuja característica dominante fundante é a mestiçagem. Ou, em outras palavras, as políticas de reconhecimento das diferenças poderiam incentivar os conflitos raciais que, segundo

postula, nunca existiram. Nesse sentido, a política de cotas é uma ameaça à mistura racial, ao ideal da paz consolidada pelo mito de democracia racial.

A segunda abordagem reúne todos aqueles que se inscrevem na postura nominalista ou construcionista, ou seja, os que se contrapõem ao humanismo abstrato e ao universalismo, rejeitando uma única visão do mundo em que não se integram as diferenças. Eles entendem o racismo como produção do imaginário destinado a funcionar como uma realidade a partir de uma dupla visão do outro diferente, isto é, do seu corpo mistificado e de sua cultura também mistificada. O outro existe primeiramente por seu corpo antes de se tornar uma realidade social. Neste sentido, se a raça não existe biologicamente, histórica e socialmente ela é dada, pois no passado e no presente ela produz e produziu vítimas. Apesar do racismo não ter mais fundamento científico, tal como no século XIX, e não se amparar hoje em nenhuma legitimidade racional, essa realidade social da raça que continua a passar pelos corpos das pessoas não pode ser ignorada.

Grosso modo, eis as duas abordagens essenciais que nos dividem: intelectuais, estudiosos, midiáticos, ativistas e políticos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Ambas produzem lógicas e argumentos inteligíveis e coerentes, numa visão que eu considero maniqueísta. A melhor abordagem, do meu ponto de vista, seria aquela que combina a aceitação da identidade humana genérica com a aceitação da identidade da diferença. Para ser um cidadão do mundo, é preciso ser, antes de mais nada, um cidadão de algum lugar, observou Milton Santos num de seus textos. A cegueira para com a cor é uma estratégia falha para se lidar com a luta antirracista, pois não permite a autodefinição dos oprimidos e institui os valores do grupo dominante e, conseqüentemente, ignora a realidade da discriminação cotidiana. A estratégia que obriga a tornar as diferenças salientes em todas as circunstâncias obriga a negar as semelhanças e impõe expectativas

restringentes. No entanto, a discussão fica empobrecida quando se busca um posicionamento para saber se "essa desigualdade na igualdade" é bom ou ruim, pois a sociedade não funciona de maneira binária (ou isso ou aquilo) própria dos desajustados maniqueístas, mas sim na permanente tensão entre diferentes forças Visto deste ângulo, não creio que haja lei capaz de suprimir a mestiçagem ou de instituir a raça na sociedade brasileira, até porque não e isso que a lei busca. As ações afirmativas nos Estados Unidos e na Índia não foram para criar raças ou castas que já existiam antes naquelas sociedades. As leis que proibiram os intercursos sexuais entre brancos e negros nos Estados Unidos e na África do Sul em busca da pureza racial, não tiveram o êxito que delas se esperavam. A constituição da Índia de 1950 aboliu o sistema de castas naquele país, embora, passados 60 anos, ele continue a vigorar na prática, prova de que as leis sozinhas não resolvem todos os problemas de uma sociedade. As políticas de ação afirmativa foram implementadas nesses países para corrigir os efeitos negativos acumulados e presentes causados pelas discriminações e sobretudo pelo racismo institucional. Creio que isso é também a lógica dessa política no Brasil que defendemos.

Se a questão fundamental é como combinar a semelhança com a diferença para podermos viver harmoniosamente, sendo iguais e diferentes, por que não podemos também combinar as políticas universalistas com as políticas diferencialistas? Diante do abismo em matéria de educação superior, entre brancos e negros, brancos e índios, e levando-se em conta outros indicadores sócio-econômicos provenientes dos estudos estatísticos do IBGE e do IPEA, os demais índices do desenvolvimento humano provenientes dos estudos do PNUD, as políticas de ação afirmativa se impõem com urgência, sem que se abra mão das políticas macrossociais.

Não conheço nenhum defensor das cotas que se oponha à melhoria do ensino público. Pelo contrário, os que criticam as

cotas e as políticas diferencialistas se opõem categoricamente a qualquer política de diferenciação por considerá-las a favor da racialização do Brasil. As leis para a regularização dos territórios e das terras das comunidades quilombolas, de acordo com o artigo 68 da Constituição, as leis 10639/03 e 11645/08 que tornam obrigatório o ensino da história da África, do negro no Brasil e dos povos indígenas; as políticas de saúde para doenças específicas da população negra como a anemia falciforme, etc., tudo isso é considerado como racialização do Brasil, e virou motivo de piada. Para alguns, a defesa da melhoria da escola pública é apenas um bom álibi para criticar as políticas focadas de ação afirmativa.

Creio, Senhor Ministro, que uma política que integre os cidadãos brasileiros, que por motivos históricos e estruturais vinculados à ideologia racista, não deveria ser considerada anticonstitucional, ou como uma política que divide a sociedade brasileira. Mas como não há unanimidade em matéria de interpretação das leis e da Carta magna da nação brasileira resta, para nós, as pessoas comuns, apenas a esperança de que os que de direito possam nos oferecer a sentença que desejamos.

Muito lhe agradeço, Senhor Ministro, pela oportunidade de defender, sem medo de errar, os interesses de um segmento importante da sociedade brasileira, que são também os interesses do Brasil." (**Interrupção do áudio**)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado pela sua intervenção, Professor Kabengele Munanga.

Chamo agora para fazer uso da palavra o Professor Leonardo Avritzer, que foi pesquisador visitante do *Massachusetts Institute of Tecnology,* participou de

reuniões de elaboração do *Amicus Curiae* apresentado pelo MIT também no caso Grutter v. Bollinger. É Professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais.

O Professor Leonardo disporá de até quinze minutos também para fazer o seu pronunciamento.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Chamo agora para fazer uso da palavra o Professor Leonardo Avritzer, que foi pesquisador visitante do *Massachusetts Institute of Tecnology,* participou de reuniões de elaboração do *Amicus Curiae* apresentado pelo MIT também no caso Grutter v. Bollinger. É Professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais.

O Professor Leonardo disporá de até quinze minutos também para fazer o seu pronunciamento.

O SENHOR LEONARDO AVRITZER (PROFESSOR DE CIÊNCIA POLÍTICA DA UFMG) - Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski pela oportunidade de falar aqui. Gostaria também de saudar o Ministro Joaquim Barbosa, a Subprocuradora-Geral da República. Gostaria também de parabenizar o Ministro. Eu

sou um estudioso da participação, da importância da participação da democracia. Realmente, acho que as audiências públicas são aquilo que tornam a nossa democracia real, palpável para os cidadãos brasileiros. Me dá muito prazer por de ter tido a oportunidade de me manifestar aqui.

Nessa pequena contribuição, também não vou falar sobre todos os pontos, mas vou falar apenas sobre um ponto. Vou abordar a questão da Ação Afirmativa só sob uma perspectiva: sob o ponto de vista do conceito de universidade e das suas funções.

Eu irei defender uma posição clara:

A de que a Ação Afirmativa conecta-se com o objetivo principal da instituição universitária, a produção de um saber diversificado. Para se criar um saber diversificado, é necessário tomar a questão da raça como um dos critérios, ainda que não único, para introdução da Ação Afirmativa na instituição universitária.

Senhor Ministro, entre as 85 instituições existentes no mundo hoje que já existiam no ano de 1500, 72 eram universidades. E o fato acima expressa uma das características mais notáveis da instituição universitária: a sua durabilidade. As universidades do mundo tiveram três grandes momentos de definição da sua organização institucional: período medievel, a reforma humbolditiana do século XIX e a adaptação da reforma humboldtiana aos

Estados Unidos, que gerou o modelo de *colleges* associados ao modelo de instituto de pós graduação.

Ao longo de todo esse período de mais de 500 anos - coincidiu com a formação da economia de mercado, com a consolidação do Estado moderno -, a universidade foi se adaptando às diferentes características da sociedade. No entanto, a universidade soube adaptar-se a ambos os processos sem perder aquilo que a torna universidade; e o que a torna universidade é autonomia do processo de produção do saber e seu impacto sobre a sociedade.

Nos últimos 50 anos, a instituição universitária, como aqui foi mencionada, a partir da Índia, depois dos Estados Unidos, depois da África do Sul e depois do Brasil nesse momento, a universidade, ela foi se introduzindo processos de ação afirmativa. E o mais interessante é que esses processos de ação afirmativa, eles não foram introduzidos a partir de critérios que negavam a ideia de igualdade. Pelo contrário. A ação afirmativa, ela é introduzida no sentido de aprimorar a ideia de igualdade civil. Esse consiste no motivo que, mesmo nas sociedades mais liberais, a ação afirmativa existe como princípio. Ela está fundada naquilo que John Rawls - provavelmente, na minha opinião, principal teórico do Direito da segunda metade do século 20, ou talvez do século inteiro -, ele denominou do princípio da diferença. E como é que John Rawls justifica o princípio da diferença? Ele justifica o

princípio da diferença no interior da tradição liberal, né? Que N. Rawls vai dizer - e aqui estou citando - é que "(...) *A diferença na tradição liberal é justificável, se ela ocorre na expectativa de beneficiar aqueles que estão em situação desfavorável*". Ou seja, a igualdade civil liberal, ela não faz tábula rasa das condições que antecederam a sua própria vigência. Pelo contrário. A igualdade civil é um esforço que exige a produção ativa pelo Estado dessa própria igualdade. E nenhuma instituição é mais relevante nesse processo que as instituições de ensino superior, que as instituições universitárias.

Senhores Ministros, a universidade só é capaz de cumprir sua missão de produzir conhecimento se há diversidade de atores e de saberes no seu interior.

Em um debate muito importante sobre conhecimento travado ainda nos anos 70, um dos principais autores de Metodologia da Ciência do século 20, Paul Feyerabend, ele fez a seguinte colocação:

> *"O conhecimento não é uma série de teorias autoconsistentes que converge em direção a um ponto de vista ideal; não é uma aproximação gradual à verdade. Ao contrário, é um oceano de alternativas mutuamente incompatíveis(...)".*

Esta colocação, quando estendida pro campo das humanidades em geral, mas segundo muitos autores e também segundo o próprio *amicus* do MIT para a ciência, ela coloca a questão da diversidade dos atores presentes no

processo de produção do conhecimento. Ou seja, a inovação no campo do saber implica na presença de atores com experiência de vida, distintos no campo do saber. E esse, na verdade, foi o princípio de admissão da Universidade de Michigan, que foi questionado no caso Grutter v. Bollinger. Nesse caso, a Faculdade de Direito da Universidade de Michigan - uma das principais faculdades de Direito dos Estados Unidos -, defendeu a legalidade constitucional do objetivo de selecionar o seu corpo docente, a partir tanto do talento dos estudantes - evidentemente, não existe aqui a negação de ideia de talento -, como também da sua experiência com a diversidade. E, ao ter esse princípio desafiado, o mais importante aqui que me parece - é isso que eu gostaria de assinalar aqui com a minha contribuição - é que as principais instituições de excelência, nos Estados Unidos, universitárias, mas também de empresas, fizeram um *amicus* pra defender a importância da diversidade na produção do saber do conhecimento; o *amicus*, que o MIT fez junto com a Universidade de Stanford, mas junto com a IBM, com a Dupont e com a Associação Americana de Engenheiros Eletrônicos. E, na posição do MIT, o que o MIT falou nesse *amicus* que me parece que é extremamente importante? - ele fala e eu aqui, mais uma vez, eu cito.

> *"A diversidade racial étnica e de outros tipos é essencial para a geração de uma educação de alta qualidade, nas áreas da ciência e da engenharia. A diversidade é tão crítica nesses campos, como no campo das*

> *humanidades e das ciências sociais. O progresso na ciência e na engenharia advêm da colaboração entre pessoas com diferentes degraus, formações, ideais e perspectivas; a qualidade da ciência e da educação engenharia ampliada pela experiência de estudar, morar e trabalhar com outros estudantes e professores e pessoais técnicos administrativos em uma comunidade acadêmica que se estende para além das salas de aula".*

Portanto, conceito de comunidade acadêmica não é só o conceito do estudo, mas é o conceito da convivência, é o conceito da moradia - como a Universidade de Brasília, muito bem entendeu - e é o conceito de que a convivência produz laços duradores que vão ter efeitos benéficos sobre a sociedade, não é? - e o MIT continua no seu *amicus.*

Ele fala:

> "Pesquisas aplicadas com os ex-alunos do MIT mostraram que a sua educação contribuiu de maneira importante, essencial na sua capacidade de se relacionar bem com os indivíduos de diferentes raças e que essa habilidade foi decisiva na sua vida profissional posterior".

Portanto, Senhor Ministro, o que estamos falando aqui não é de racialização da instituição universitária. O que estamos falando aqui é de diversificação do processo de saber na instituição universitária. E vale a pena a gente pensar que esse processo de diversificação, ele tem como seu primeiro elemento fundamental o processo de admissão na instituição universitária. E, aqui, muito respeitosamente, gostaria de

discordar da colocação da professora Eunice Durham. Porque o que me parece é que as instituições acadêmicas científicas mais importantes do país - de ponta -, da ciência mundial, o que eles julgam é que a diversidade no processo de admissão é ele que é o critério fundamental para a constituição de uma instituição universitária de excelência. O que temos no Brasil - e eu realmente não sou um defensor do sistema de vestibular - é um padrão de admissão na universidade que nós podemos denominar de "burocrático-administrativo"; ele afere características lógicas que aparecem de forma repetitiva em grupos específicos da população, mas que se encontram também menos presentes em outros grupos.

Portanto, se o vestibular mede o talento - é claro que o talento tem que ser medido -, ele também tem que criar ou a instituição universitária, ela tem que ser capaz de criar outros critérios que nos permitam conjugar o talento com a diversidade, porque é isso que a instituição universitária precisa para ser uma boa instituição universitária.

E aqui vale a pena também dizer, sob o ponto de vista da admissão na instituição universitária no Brasil, só para citar um dado de 1980. Em 1980 o número de negros nas universidades brasileiras era igual ao número de negros nas universidades americanas ou a porcentagem de negros nas universidades brasileiras era igual a

porcentagem de negros nas universidades americanas em 1950. Então eu diria o seguinte: se a mestiçagem evidentemente não vai nenhuma crítica, pelo contrário, o caminho da mestiçagem foi muito positivo do que o caminho das chamadas *dimming cross of law,* as leis de exclusão nos Estados Unidos.

Por outro lado é importante aqui reconhecer que a mestiçagem não foi capaz de trazer o negro para dentro da universidade americana, porque nós temos exatamente a mesma porcentagem de negros em 1980 na universidade brasileira. Na universidade americana de 1950, no auge das leis de segregação, portanto, não se trata de racializar, trata-se de diversificar.

E, por último, Senhor Ministro, para terminar gostaria de dizer que a questão do papel da universidade na produção ativa da igualdade, essa produção que nos fala John Ross exige experiências de ação afirmativa que sejam introduzidas nas universidades para que elas tenham impacto sobre a sociedade, esta por sua vez, passa a conviver melhor com a diversidade como um conjunto ativamente produzido de experiências que podem ter impacto sobre o mercado de trabalho. Portanto, nós estamos falando aqui e eu acho muito importante, é de que a ação afirmativa não tem o seu limite na universidade. A ação afirmativa é importante para além de universidade, para constituir um mercado de trabalho também

diversificado, foram apresentados dados aqui muito importantes tanto pelo IPEA, quanto pelo MEC, que mostram diferenças gritantes de salário, ainda, na sociedade brasileira. Portanto, universidade e sociedade se conectam no processo de desfazer estruturas de desigualdades que não propiciam a existência de uma prática universitária de alta qualidade e nem favorecem a constituição de uma sociedade na qual a igualdade civil deve prevalecer. Ao reverter ambas as estruturas, a ação afirmativa pode colocar o Brasil na trilha da sociedade que acertaram conta com o passado de desigualdades e que aceitam os desafios do Século XXI, entre eles cabe destacar, a produção de novas estruturas de igualdade e de estruturas de saber baseadas na diversidade cultural e racial.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado pela sua intervenção, Professor Leonardo Avritzer.

Eu queria comunicar - dado o fato de que vários palestrantes fizeram referência ao texto da Professora Eunice Duran, que não foi lida na sua integralidade, faltou um pequeno trecho em virtude do horário apertado em que nos encontramos - que já determinei que ele fosse integralmente colocado à disposição todos aqueles que por eles se interessem na internet, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Também os demais

textos que já recebemos serão divulgados por esse mesmo meio.

Nós vamos ouvir agora o último pronunciamento que será do Professor José Vicente, Presidente da Afrobras e Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, representando aqui a Sociedade Afro-brasileira de Desenvolvimento Sócio-Cultural, Afrobras.

O professor terá até quinze minutos para sua intervenção.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR JOSÉ VICENTE (PRESIDENTE DA AFROBRAS E REITOR DA FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES) - Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Lewandowski, digníssimo Ministro deste Supremo Tribunal Federal.

Preliminarmente, em nome da Afrobras Sociedade Afro-brasileira de Desenvolvimento Sócio-Cultural e da Faculdade Zumbi dos Palmares, seus conselheiros e comunidades acadêmicas, eu quero manifestar os nossos mais lídimos e profundos sentimentos de respeito, consideração e estima a pessoa de Vossa Excelência.

Quero registrar a minha honrosa satisfação e gratidão pela deferência de participar dessa histórica

audiência pública e peço vênia à pessoa de Vossa Excelência para estender minhas homenagens e sentimentos aos demais Senhores Ministros e Ministras desta Corte Suprema de Justiça, às demais autoridades e personalidades que se fazem presentes neste recinto.

Peço vênia a Vossa Excelência para, posteriormente, passar às vossas mãos o memorial contendo a assinatura de todos os alunos e professores da Zumbi dos Palmares no sentido de que esta Corte decida a favor da constitucionalidade das cotas na UnB.

Senhor Ministro, a Afrobras - Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, fundada em 97, iniciou suas atividades fazendo cursinho preparatório para a inclusão de jovens negros na Universidade de São Paulo.

Em 1999, com parceria das Universidades Metodistas de São Paulo e Piracicaba; da Unisa, Universidade de Santo Amaro; UNIP - Universidade Paulista e Faculdade Cenecista de Capivari, criamos o Programa Mais Negros nas Universidades, que reservava vagas para esses jovens nessas instituições. O Programa reuniu oitocentos cotistas, em 2001, e sua gestão permitiu à Afrobras a condição para a criação e instituição da Zumbi dos Palmares.

Com o apoio de parceiros do ambiente empresarial, criamos o Programa de Inclusão de Jovens

Negros no Mercado de Trabalho. E desde 2003 os Bancos Bradesco, Itaú, Santander, Real, HSBC, Citibank e Safra recebem, em conjunto, centenas de jovens negros nesse programa.

No dia 17 de março próximo, a Faculdade Zumbi dos Palmares forma a terceira turma de Administração. São 87% os negros autodeclarados da sua totalidade de 1.600 alunos. Atualmente, 250 jovens alunos participam dos programas afirmativos junto aos parceiros empresariais. Dos 600 jovens formados, 200 deles foram efetivados e o número significativo já inclusive encontram-se promovidos no mesmo emprego; 50% dos professores da Zumbi dos Palmares são mestres e doutores negros.

Os Municípios de Piracicaba e Jundiaí, no Estado de São Paulo, já em 2001, são os primeiros de muitos a instituírem cotas para negros nos concursos públicos. O Programa Nacional de Ações Afirmativas, instituído pelo Decreto Presidencial 4.228, prevê a inclusão e o desenvolvimento de ações afirmativas para acessar negros no serviço público federal. Isso desde 2002.

Dissídio coletivo entre o Sindicato dos Comerciários, no Setor do Vestuário, de há muito reconheceu e pactuou cotas para negros nesses ambientes. Mesmo esta Suprema Corte, através de portaria do então Presidente Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, instituiu

política de cotas para negros no preenchimento de cargos em comissão na área de comunicação. Isso em 2002.

Portanto, Vossa Excelência, há mais de décadas, ações afirmativas e cotas estão sendo desenvolvidas e implantadas nos mais variados espaços sociais do país. Mais de centenas de universidades públicas e privadas têm instituído medidas semelhantes muito antes da Universidade Federal de Brasília.

No ambiente educacional, as informações é de que esta ação produziu interação e integração entre negros e brancos, tornou o processo mais representativo da sociedade e promoveu o reflexo da reformulação dos conceitos.

No ambiente empresarial, produziu, conforme relato desses parceiros, uma mudança virtuosa, pois estimulou o aprimoramento da cultura organizacional, motivou o grau de cooperação e solidariedade, alcançou a simpatia e a satisfação dos clientes e demais públicos de relacionamento.

Nós sabemos que é papel do Estado, no regime democrático e no Estado democrático de direito, manter a ordem, assegurar a paz social e promover o alcance da felicidade dos cidadãos. Onde houver desigualdade - principalmente desigualdade estrutural - é obrigação e dever moral, ético e constitucional do Estado de agir de modo próprio, ainda que de forma extraordinário e

excepcional para equalização das oportunidades, só isso torna esse Estado legítimo.

O caso dos negros brasileiros, Excelência, é um caso evidente, profundo e angular de desigualdade estrutural. Foram mais de trezentos anos de escravidão sem qualquer tipo de reparação. Por quase quatro séculos, homens, mulheres e crianças negras foram sequestradas, subjugadas, seviciadas, torturadas e assassinadas em praças públicas, com a complacência e indiferenças das muitas instituições sociais do nosso país, naquela época, com a omissão e mesmo participação do Estado, e no mais das vezes com o beneplácito da própria Justiça.

Diferentemente os negros norte-americanos, por exemplo, também vítimas da escravidão, tiveram a sua mula e o seu acre de terra; tiveram a subvenção do Estado e puderam criar, por exemplo, suas escolas, suas igrejas e suas universidades. Quando éramos escravos aqui a Shane University na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, fundada em 1837, já recebia a sua primeira turma de jovens negros. E mesmo hoje nos Estados Unidos cento e dezessete universidades, historicamente negras, completam esse serviço de incluir e permitir o acesso ao conhecimento aos negros nos Estados Unidos.

Também os imigrantes brasileiros das mais variadas etnias tiveram acesso á propriedade da terra; tiveram a garantia da sua integridade física e da sua

estrutura familiar; tiveram o direito e a liberdade para praticar suas crenças, sua cultura e também o direito de usufruir e participar intensamente da vida nacional.

Melhor sorte tiveram os nossos consortes indígenas, além da tutela do Estado, mantiveram a propriedade da terra; tiveram resguardada a sua cultura e puderam operar os resultados mesmo da produção econômico financeira de suas reservas, seja da extração mineral, seja do comércio como um todo.

Mesmo os bravos brasileiros dos arroubos da ditadura têm tido a compreensão e o reconhecimento do Estado, quanto ao valor da sua luta, promovendo-se a restituição de direitos, a reparação pecuniária e dignas e justas aposentadorias.

Os negros brasileiros, Excelência, nunca puderam ou tiveram nada, nem a propriedade da terra, nem o acesso à educação, nem direito à reparação e nem reconhecimento social pela contribuição da construção do país. É declarada e extinta a escravidão do Brasil, revogam-se as disposições em contrário.

Esse foi o nosso único legado.

A miscigenação de fora desse país é uma miscigenação que não se apresenta por dentro desse país "cursei Direito, Administração e Filosofia na Universidade de São Paulo, durante os quinze anos que passei como aluno, não tive um único amigo negro em sala de aula. Os

privilegiados dessa turma que se forma são os brancos, porque diferentemente de mim puderam conviver com os negros. Através de iniciativas como esta vamos ter um Brasil cada vez mais coeso, justo e igual, conscientes que esta igualdade somente será alcançada com a promoção da diversidade". Fernando Haddad, Ministro da Educação, em discurso proferido no dia 13 de maio de 2008, por ocasião da formatura da primeira turma de formandos em Administração da Universidade Zumbi dos Palmares.

E é mesmo impossível de se imaginar qualquer sentido de normalidade, Senhor Ministro, se no espaço do ensino superior somente uma categoria de brasileiros deles possa participar. Será terrivelmente cruel e insano pensar em manter um **status** onde negros e brancos, por emancipação, estão impedidos pelo resto da vida de sentar lado a lado num banco escolar. Aliás se transcreva como um registro nos anais da história, na Universidade de São Paulo, a maior da América Latina, os negros continuem invisíveis, e dos quase cinco mil e quinhentos professores meia dúzia deles são negros. Mas façamos justiça à Universidade de São Paulo, nada é diferente nas demais universidades públicas e privadas desse país, nas escolas e nos colégios, e nada é diferente, também, na comunicação social, escrita, falada e televisada, nada é diferente nos cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão de todas as empresas públicas e privadas do nosso país. Nada é diferente nas passarelas da

moda ou em qualquer restaurante de terceira categoria deste nosso Brasil. E esse estado de coisas denominamos democracia, e a esse estado de coisa, chamamos de República. O papel das quotas da Universidade de Brasília, Senhor Ministro, além de promover e homenagear a justiça, tem a importância imperativa de devolver a sanidade ao nosso País. Ele tem a capacidade de calcinar a profunda fratura exposta que mantém separados e desiguais negros e brancos no nosso País. O papel das quotas é impedir a manutenção de um determinismo artificial, onde negros e brancos estejam para sempre impedidos de interagir na vida social, impedidos de participar das discussões e decisões da vida nacional, impedidos de dividir seus sonhos e falar de suas paixões, impedidos de sentarem-se, lado a lado, num banco da praça, ou numa carteira escolar das universidades públicas e privadas do nosso País. No seu sentido simbólico, o papel das quotas da UnB é promover a refundação da República e reescrever os cânones da nossa particular democracia, promovendo e garantindo, de forma efetiva e objetiva, a coesão, a justiça, a igualdade e a diversidade como valores intrínsecos à nação. O papel central das quotas na Universidade de Brasília, Senhor Ministro, será impedir definitivamente que a terrível experiência, tão tristemente relatada pelo nosso Ministro da Educação Fernando Addad, se repita na vida de qualquer cidadão deste País.

Peço vênia a Vossa Excelência, o tempo talvez não me permita, mas eu havia solicitado para passar um vídeo de três minutos. Consulto Vossa Excelência se é possível.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu verifico que Vossa Excelência tem exatamente três minutos, portanto está dentro do tempo para passar o vídeo.

O SENHOR JOSÉ VICENTE (PRESIDENTE DA AFROBRAS E REITOR DA FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES) - Agradeço a gentileza e estou muito feliz nesta manhã.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado.

(PASSA-SE O VÍDEO)

> TRADUÇÃO DO VÍDEO: Estudam menos, trabalham mais, ganham menos, morrem mais de tiro, de AIDS, de parto. Vem do DIEESE a notícia de que o salário dos negros é menor do que o dos brancos em todas as regiões do País. Salvador tem o maior contraste. O salário médio de um negro, na capital bahiana, é de setecentos e quinze reais, pouco mais da metade do que ganha um branco por lá. Há dez anos, era ainda pior. O IBGE confirma o abismo econômico. Pretos e pardos são absoluta maioria entre os dez por cento mais pobres da população e mal aparecem no topo da pirâmide entre os mais ricos do País. Lideram os índices de desemprego e trabalho infantil, mas ficam no fim da fila quando o assunto é carteira assinada e cargos de chefia. A taxa de analfabetismo entre pretos e pardos é o dobro da registrada na população branca, mas a desigualdade aumenta quando se analisa o grupo que terminou o ensino superior. Dos

formados que fizeram o provão em 2000, 80% eram brancos, 13,5% pardos e 2,2% negros.

O resultado chega ao mercado de trabalho. Segundo o IBGE, negros e pardos são menos de 10% dos médicos, engenheiros e dentistas brasileiros, em contrapartida, são quase 70% dos garimpeiros, carpinteiros e ambulantes do País. O governo viu na política de quotas uma tentativa de reverter esse quadro.

'O SENHOR LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PRESIDENTE DA REPÚBLICA) - A verdade, nua e crua, é que o ensino superior no Brasil não foi feito nem para pobre nem para negro. A quota gerou todo o conflito, mas onde ela foi implantada o resultado tem sido extraordinário.'

O mundo está mudando.

Quanto custa um sonho? O que torna a experiência humana única é a possibilidade de realizar um sonho. É nas motivações internas de cada alma, no desejo e na esperança de ser melhor que conseguimos encontrar as respostas, visualizar nossas conquistas e alcançar nossas vitórias. Qualquer um pode sonhar! Mas, quanto custa sonhar? Em alguns momentos da vida, desejamos ser heróis, queremos ser únicos, fazer coisas especiais aos olhos dos outros, sonhamos em mudar o mundo, e por que não? Nós podemos.

'O SENHOR LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PRESIDENTE DA REPÚBLICA) - Eu penso que o que vocês estão fazendo, aqui, na Unipalmares é um exemplo extraordinário. O que nós precisamos é construir um país em que todos, sem distinção de cor e sem distinção de origem social, tenham a mesma oportunidade de sentar nos bancos das universidades deste País.'

O Brasil está mudando e o sonho se realizando. Por todo o Brasil, artistas, profissionais liberais, personalidades e empresas são parceiros da Faculdade Zumbi dos Palmares. Todos comprometidos com as realizações de inclusão, valorização, qualificação e visibilidade do negro através de ações afirmativas.

A Faculdade Zumbi dos Palmares é uma instituição de ensino superior, voltada para a comunidade, sem fins lucrativos, e é

a primeira com política de inclusão de jovens negros ao ensino superior brasileiro, focada na promoção dos valores da cidadania e diversidade racial. Estar na Zumbi dos Palmares é fazer uma escolha.

OS SENHORES ALUNOS - Uma realização, um sonho, um futuro, um sonho realizado, projeto de vida.

Através do estudo você vai conseguir um emprego melhor, uma promoção, respeito na sua comunidade ou ainda ajudar a sua família ter um futuro diferente do que tinha seus pais.

A SENHOR ALUNA - Parabéns aos pais que criaram seus filhos e fizeram com que eles chegassem lá. Com certeza vocês fizeram a diferença.

Seja como aluno, professor, colaborador ou parceiro, fazer parte da Zumbi é ser responsável por manter a estrutura que permite que muitos façam a diferença, o que faz você acreditar que vale a pena lutar para realizar este sonho.

A SENHORA - Mais do que orgulhosa, eu me sinto realizada porque a determinação é importante, mas a alegria de chegar lá é indispensável.

O SENHOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - E hoje nós estamos vendo aqui a formação de jovens que já estão, muitos deles, no mercado de trabalho. E numa área sensível, que é a área financeira. Outros estão na área da administração, têm formação, estão lá porque tiveram a chance de estudar, não porque são negros. São negros que tiveram a chance de estudar. E a escola deu a chance aos negros que eles pudessem entrar em igualdade de condições de estudar.

Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a intervenção do Professor José Vicente, Presidente da Afrobras e Reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Agradeço também a exibição do vídeo. Fico tranquilizado que o vídeo é pluripartidário,

apareceram líderes de todos os partidos, não apenas o Presidente Lula, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, os Governadores Alckmin e Serra. Portanto, a mensagem é universal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Declaro encerradas as apresentações do segundo dia de audiência pública do Supremo Tribunal Federal. Registro e agradeço a presença do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal; da Senhora Doutora Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da República; do Senhor Ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; do Senador Paulo Paim; da Senhora Senadora Ceres Cesarenko; do Deputado Federal Luiz Alberto; do Senhor Deputado Federal Carlos Santana, que foi Presidente da Comissão Especial do Estatuto da Igualdade Racial na Câmara dos Deputados e da Frente Negra; agradeço também, uma especial atenção, à presença do Deputado Federal Vicentinho; também manifesto meu reconhecimento, minha gratidão, pela presença da Doutora Wanda Siqueira; do

Professor Sérgio Danilo Junho Pena; do Professor George de Cerqueira Leite Zarur; da Doutora Roberta Fragoso Kaufmann; do Professor Ibsen Noronha, que é, além dos títulos que enunciei, Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e Professor de História do Direito; a presença do Professor Luiz Felipe de Alencastro; do Professor Oscar Vilhena Vieira, que representou a Conectas Direitos Humanos; a presença do Professor Kabengele Munanga; do Professor Leonardo Avritzer; do Professor José Vicente; agradeço a presença dos Magistrados; Membros do Ministério Público; presença do Professor José Geraldo de Souza Júnior, Reitor da Universidade de Brasília; agradeço também a presença das Professoras Mônica Herman e Nina Raniere, da Universidade de São Paulo, minhas colegas de universidade, agradeço a presença de todas as demais autoridades, servidores desta Casa e todos os presentes que nos honraram neste auditório e no auditório da Segunda Turma.

Com as respectivas presenças, declaro encerrada a sessão.

Muito obrigado.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Lembramos a todos que os crachás utilizados hoje devem ser devolvidos na saída do auditório, pois os mesmos não serão utilizados amanhã.

Boa tarde a todos.

******

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Declaro encerradas as apresentações do segundo dia de audiência pública do Supremo Tribunal Federal. Registro e agradeço a presença do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal; da Senhora Doutora Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da República; do Senhor Ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; do Senador Paulo Paim; da Senhora Senadora Ceres Cesarenko; do Deputado Federal Luiz Alberto; do Senhor Deputado Federal Carlos Santana, que foi Presidente da Comissão Especial do Estatuto da Igualdade Racial na Câmara dos Deputados e da Frente Negra; agradeço também, uma especial atenção, à presença do Deputado Federal Vicentinho; também manifesto meu reconhecimento, minha gratidão, pela presença da Doutora Wanda Siqueira; do Professor Sérgio Danilo Junho Pena; do Professor George de Cerqueira Leite Zarur; da Doutora Roberta Fragoso Kaufmann; do Professor Ibsen Noronha, que é, além dos títulos que enunciei, Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e

Professor de História do Direito; a presença do Professor Luiz Felipe de Alencastro; do Professor Oscar Vilhena Vieira, que - faço uma correção - representou a Conectas Direitos Humanos, e não a Fundação Getúlio Vargas, como foi anunciado; presença do Professor Kabengele Munanga; do Professor Leonardo Avritzer; do Professor José Vicente; agradeço a presença dos Magistrados; Membros do Ministério Público; presença do Professor José Geraldo de Souza Júnior, Reitor da Universidade de Brasília; agradeço também a presença das Professoras Mônica Herman e Nina Raniere, da Universidade de Brasília, minhas colegas de universidade, agradeço a presença de todas as demais autoridades, servidores desta Casa e todos os presentes que nos honraram neste auditório e no auditório da Segunda Turma.

Com as respectivas presenças, declaro encerrada a sessão.

Muito obrigado.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Lembramos a todos que os crachás utilizados hoje devem ser devolvidos na saída do auditório, pois os mesmos não serão utilizados amanhã.

Boa-tarde a todos.

******

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Senhoras e Senhores, peço a todos que ocupem seus lugares para darmos início imediato a esta Audiência Pública.

Lembramos, ainda, que, a partir deste momento, os telefones celulares devem ser mantidos desligados.

Senhoras e Senhores, bom-dia!

Mais uma vez agradecemos a gentileza de desligarem seus telefones celulares.

As Audiências Públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para sua viabilização. Assim, em respeito às tradições desta Corte e aos argumentos defendidos pelos palestrantes, não serão permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas, camisetas ou outras formas de manifestações relativas ao tema a ser debatido.

Solicitamos, ainda, que atentem para a limitação de tempo de quinze minutos oferecido a cada palestrante, considerando que, ao final desse tempo, o áudio será automaticamente cortado.

Informamos que o cronômetro situado ao fundo do auditório será acionado ao início de cada palestra para evitar incorreções relacionadas à contagem do tempo.

Solicitamos aos presentes que fiquem de pé para receber o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da ADPF nº 186 e do RE nº 597.285, do Rio Grande do Sul, e o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Vamos sentar, por favor.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Com a palavra o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Bom-dia a todos!

Declaro reaberta a Audiência Pública que trata da discussão das ações afirmativas no ensino superior, agradeço a presença de nossos ilustres convidados, mas agradeço, especialmente, a presença do eminente Ministro Joaquim Barbosa que nos tem prestigiado com a sua presença, ao longo dessas Audiências, é reconhecidamente um estudioso do assunto e certamente trará uma grande colaboração no momento do julgamento deste momentoso tema.

Eu peço escusas aos participantes e também àqueles que nos prestigiam com a sua presença, daqui de Brasília e de fora, pelo pequeno atraso que tivemos é que

estávamos aguardando a presença de todos os participantes e também daqueles que vêm de fora e que têm dificuldades de locomoção.

Eu tenho o prazer e a honra de dar a palavra ao eminente Professor Fábio Konder Comparato, Professor titular e emérito da Universidade de São Paulo e que aqui representa a Educafro. O Professor falará, se quiser, da tribuna, ou, se preferir, podemos deslocar o microfone e terá até quinze minutos para fazer a sua intervenção.

*****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR FÁBIO KONDER COMPARATO - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Excelentíssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, minhas senhoras e meus senhores, a Constituição de 1988 criou - ou tentou criar - no Brasil um estado social. Estado social é aquele que se rege por princípios finalísticos ou teleológicos. Não se trata, para o Estado, simplesmente de promulgar leis e deixar que cada membro da sociedade civil

escolha o destino de suas vidas. Trata-se de dar um rumo ao país. E esse rumo é indicado, sobretudo, pelo disposto no artigo 3º da Constituição:

> "Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
> .....
> III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
> IV - promover o bem de todos, sem discriminação de qualquer espécie..."

Trata-se de normas cogentes e não simplesmente de disposições facultativas.

O inciso III mostra que o objetivo final é a eliminação das desigualdades sócio-econômicas. E aponta, esse dispositivo, em especial, para a erradicação da pobreza e da marginalização social.

E o inciso IV, repito, tem sido mal interpretado, porque não se percebe o conteúdo ativo que está dentro dessa norma constitucional: "promover o bem de todos". Não se trata simplesmente de deixar o Estado se mover de acordo com os movimentos ou com as pressões. Promover é indicar um rumo. E esse rumo é republicano, o bem comum de todos. E acrescenta o dispositivo: proibidas as discriminações.

Ora, o que se demora muito a entender é que a discriminação é de duas espécies: ela pode ser uma discriminação ativa, que é a discriminação clássica, um

azar, uma discriminação omissiva, que é absolutamente contrária ao Estado social. Ou seja, quando os poderes públicos não tomam as medidas indispensáveis para fazer cessar uma situação de inferioridade injusta, inaceitável de determinados grupos sociais.

Eu quero assinalar também para o fato de que, na própria Constituição, há duas disposições específicas em aplicação ao princípio da redução das desigualdades sociais.

O artigo 7º, inciso XX determina a "proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos". Ora, seria ridículo, como se fez em relação à política de cotas para negros nas universidades, dizer que a Constituição aí é seccista, uma vez que ela estabelece a obrigação de se proteger o mercado de trabalho da mulher. O artigo 37, inciso VIII:

> "VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;"

Exatamente como na política de vagas para alunos negros no ensino superior. Esse próprio dispositivo constitucional, implicitamente responde à objeção de que a política de reserva de vagas nas universidades contraria o critério do mérito, que é essencial ao ingresso na universidade e na obtenção do diploma. Ora, se se trata no artigo 37, inciso VIII, de reserva de vagas para "cargos e

empregos públicos", é evidente que esses beneficiados, com a reserva de vagas, não são dispensados do concurso. Eles fazem o concurso de ingresso, e exatamente como se quer, se pretende, no caso da política de reserva de vagas para o ensino superior, em benefício da população negra.

Quero assinalar fato que se procura, desde sempre, esconder no Brasil, do total da população estatisticamente considerada pobre, 14,5% (quatorze e meio por cento) são brancos e 33,2% (trinta e três vírgula dois por cento) são negros, a grosso modo, o dobro. Mas no grupo dos 10% (dez por cento) mais pobres da população, mais de dois terços, ou seja, 70% (setenta por cento) são negros e pardos.

No mercado de trabalho, com a mesma qualificação e escolaridade, negros e pardos recebem, em média, quase a metade dos salários pagos aos brancos. Em nossas cidades, mais de dois terços dos jovens assassinados entre quinze e dezoito anos são negros.

No ensino médio, 58,4% (cinqüenta e oito vírgula quatro por cento) dos alunos são brancos, e 37,4% (trinta e sete vírgula quatro por cento) são negros - no ensino médio -, mas no ensino superior essa desigualdade é escandalosa. Na Universidade de São Paulo, a maior universidade do Brasil, temos menos de 2% (dois por cento) de alunos negros.

Em conclusão, Senhores Ministros, se se trata de discutir - como é o caso - nesta argüição de descumprimento de preceito fundamental constitucionalidade ou inconstitucionalidade da política de reserva de vagas para negros nas universidades, devemos chegar a uma conclusão, a meu ver, muito clara, até hoje a Constituição foi descumprida, uma inconstitucionalidade por omissão, no que diz respeito à proteção dos negros e pardos no ensino superior.

Dir-se-á que isto não resolve o problema da pobreza, mas eficiência ou ineficiência de uma política pública não é assunto que seja decidido no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decide sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de políticas públicas e, a meu ver, o descumprimento do artigo 3º da Constituição representa a desfiguração, por completo, do perfil de justiça social que a Constituição procurou imprimir ao Estado brasileiro.

Nós já conhecemos a inconstitucionalidade por omissão em relação ao Legislativo. É hora de se pôr na pauta das discussões a inconstitucionalidade por omissão por parte do Poder Executivo, pois é ele que tem a iniciativa das políticas públicas.

Encerro, Senhores Ministros, com uma manifestação de profunda tristeza, mais de um século depois da abolição da escravatura nesse país, nós ainda estamos a

discutir uma política que, certamente, não é suficiente para dar aos negros e pardos, que vivem no território brasileiro, uma posição de relativa igualdade com os demais brasileiros. Mas nada se disse e nada se diz até hoje do fato de que quase quatro séculos de escravidão não suscitam a menor, a mais leve discussão sobre a necessidade ética e jurídica de se dar aos descendentes de escravos uma mínima compensação, por um estado de bestialidade ao qual eles foram reduzidos pelos grupos dirigentes. Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Professor Fábio Konder Comparato, pela objetividade e densidade de sua intervenção.

Eu convido, agora, a ilustre Professora Flávia Piovesan, Professora Doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, que aqui representa a Fundação Cultural Palmares. A eminente Professora dispõe também de quinze minutos.

*****

A SENHORA PROFESSORA FLÁVIA PIOVESAN - Um bom dia a todos.

Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Excelentíssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, inicialmente eu expresso a minha maior gratidão pela honra em participar dessa audiência pública como representante da Fundação Cultural Palmares. Cumprimento o Ministro Ricardo Lewandowski pela tão relevante iniciativa que simboliza um momento emblemático desta Corte no exercício da salvaguarda dos direitos humanos como requisito, como pressuposto para a consolidação do Estado democrático do Direito brasileiro.

Minha intervenção enfocará três questões centrais. A primeira: Como compreender as ações afirmativas sob as perspectivas dos direitos humanos? A segunda questão: As cotas raciais em universidades são compatíveis com a ordem internacional? E a terceira: As cotas raciais em universidades estão em consonância com a ordem constitucional de 88?

Começo com a primeira indagação: Como compreender as cotas e as ações afirmativas sob a perspectiva dos direitos humanos? E começo frisando que a ética dos direitos humanos é a ética que vê no outro um ser merecedor de igual consideração e profundo respeito, dotado

do direito de desenvolver as potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena. É a ética orientada pela afirmação da dignidade e pela prevenção ao sofrimento humano.

Ao longo da história as mais graves violações aos direitos humanos tiveram como fundamento e radical a dicotomia do "eu versus o outro", em que a diversidade era captada como elemento para aniquilar direitos. A diferença era visibilizada para conceber o "outro" como um ser menor em dignidade e direitos, ou, em situações limites, como um ser esvaziado mesmo de qualquer dignidade, um ser descartável, um ser supérfluo, objeto de compra e venda, como na escravidão, ou de campos de extermínio, como no nazismo. Daí as violações da escravidão, do nazismo, do sexismo, do racismo, da homofobia, da xenofobia e de outras práticas de intolerância.

O temor à diferença é fator que permite compreender a primeira fase de proteção dos direitos humanos, marcada pela tônica da proteção geral, genérica e abstrata, com base na igualdade formal. Torna-se, contudo, insuficiente tratar o indivíduo dessa forma. É necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e especificidade. Portanto, mulheres, crianças, povos indígenas, afro-descendentes, pessoas com deficiência, migrantes, dentre

outras categorias, demandam proteção especial. Rompe-se com a indiferença as diferenças. Ao lado do direito à igualdade, surge o direito à diferença. Portanto, a diferença não mais utilizada para aniquilar direitos, senão para afirmá-los e promovê-los. Se, para a concepção formal da igualdade, esta é tomada como um dado, como um pressuposto e um ponto de partida abstrato, para a concepção material de igualdade, esta é tomada como um resultado ao qual se pretende chegar.

Aqui, recorro ao caráter bidimensional da justiça: redistribuição somada ao reconhecimento de identidades. O direito à retribuição requer medidas que enfrentem a injustiça econômica e social da marginalização e das desigualdades, por meio da transformação nas estruturas sócio-econômicas. Já o direito ao reconhecimento requer medidas que enfrentem a injustiça cultural, dos preconceitos e dos padrões discriminatórios, por meio da transformação cultural e por meio da adoção de uma política de reconhecimento. Portanto, sob a perspectiva de direitos humanos, as ações afirmativas, em prol da população afro-descendente, surgem tanto como um instrumento capaz de enfrentar a injustiça social e econômica, traduzindo a bandeira do direito à redistribuição como também capaz de enfrentar a injustiça cultural dos preconceitos, traduzindo a bandeira do direito ao reconhecimento.

Passo à segunda questão: as cotas em universidades, as cotas raciais são compatíveis com a ordem internacional? A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Estado brasileiro em 68, no seu artigo 1º, traz a definição jurídica de discriminação racial. O que vem a ser discriminação racial? Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, que tenha como propósito ou efeito anular, restringir, debilitar o gozo ou exercício dos direitos humanos.

Portanto, o combate à discriminação requer, juridicamente, duas estratégias: a repressivo-punitiva, que objetiva punir e proibir a discriminação; mas também a promocional, que objetiva promover, fomentar e avançar no processo da igualdade.

Para assegurar a igualdade não basta apenas proibir a discriminação, mediante legislação repressiva, pois a proibição da exclusão, em si mesma, não resulta automaticamente na inclusão. Logo, não é suficiente proibir a exclusão, quando o que se pretende é a garantia da igualdade de fato.

Esta Convenção prevê ainda, no seu mesmo artigo 1º, § 4º, as ações afirmativas como medidas especiais de proteção, tomadas com objetivo de assegurar o progresso de certos grupos raciais ou étnicos. As ações afirmativas são consideradas medidas necessárias e

legítimas para remediar e transformar o legado de um passado discriminatório. Devem ser compreendidas não só sob o prisma do passado, retrospectivo, no sentido de aliviar a carga de um passado discriminatório, mas também prospectivo, presente e futuro, no sentido de fomentar a transformação social e a composição de uma nova realidade.

O Estado brasileiro ratificou - reitero - esta Convenção em 68, assumindo, no livre e pleno exercício de sua soberania, obrigações jurídicas internacionais em matéria de direitos humanos, no combate à discriminação racial e na promoção da igualdade racial. Quando o Estado ratifica um tratado internacional, o Poder Judiciário, como parte do aparato do Estado, também a ele se submete, cabendo-lhes zelar pelo cumprimento dos dispositivos da Convenção.

Última questão: as cotas raciais em universidades são consonantes com a ordem constitucional de 1988? A partir da Carta de 88, os mais importantes tratados de direitos humanos foram ratificados pelo Brasil. O pós-1988 apresenta essa pavimentação jurídico-normativa. Há um direito, dos direitos humanos, pré e pós-88. Em dezembro de 2008, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 466.343, esta Casa, por unanimidade, convergiu em conferir aos tratados de direitos humanos um regime especial e diferenciado, restando esta Casa dividida entre a tese da supra-legalidade dos tratados dos direitos humanos ou mesmo a

tese da constitucionalidade a que eu aqui aludo. Rompeu, assim, com a jurisprudência anterior, que, desde 1977, por mais de três décadas, parificava quaisquer tratados às leis ordinárias. Portanto, a decisão emblemática de dezembro de 2008 há de ter a força catalisadora de impactar a jurisprudência nacional, a fim de assegurar, aos tratados de direitos humanos, esse regime privilegiado, propiciando a incorporação dos parâmetros protetivos internacionais, na esfera interna, e o advento do controle da convencionalidade das leis. Portanto, a convenção racial foi recepcionada pela ordem jurídica brasileira, tem status privilegiado, supra legal ou constitucional, conferindo amplo, consistente e sólido amparo jurídico à adoção das cotas raciais.

Ainda enfatizo a Carta brasileira de 1988, realçando as preciosas lições do Professor Fábio Comparato: os objetivos da República Federativa do Brasil na construção de uma sociedade que se quer livre, justa e solidária mediante a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos. Os dispositivos citados pelo Professor Comparato que traduzem a busca da igualdade material, prevendo para as mulheres e para as pessoas com deficiência a possibilidade de ações afirmativas. Lembro ainda dispositivo constitucional, artigo 215, que valoriza a contribuição indígena e afro-brasileira à cultura nacional e a dispositivos pertinentes à educação que

enaltecem o princípio da diversidade na educação na voz do artigo 206, inciso III.

Concluo assim que a adoção das cotas raciais está em plena harmonia, compatibilidade, consonância com a ordem internacional e com a ordem constitucional. As cotas são o imperativo democrático a louvar o valor da diversidade. São imperativos de justiça social a aliviar a carga de um passado discriminatório e a fomentar transformações sociais necessárias. Devem prevalecer as cotas em detrimento desse suposto direito à perpetuação das desigualdades estruturais que tanto comprometem a sociedade brasileira.

E, aqui, comungo da visão do Professor Fábio Comparato, que o silêncio, a negligência e a inoperância estatal significariam uma discriminação indireta, perpetuando estas desigualdades.

Lembro, também, que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior contingente populacional afro, sendo, contudo, o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão.

Faz-se, assim, urgente a adoção de medidas eficazes para romper com o legado de exclusão étnico-racial e com esse racismo institucional radicado na desigualdade racial persistente, estável, que asfixia a riqueza, a diversidade da sociedade brasileira.

Se no início acentuava que os direitos humanos não são um dado, mas um construído, realço agora que as violações a estes direitos também o são. As discriminações, as injustiças sociais são um construído histórico a ser urgentemente desconstruído.

Destacam-se, nesse sentido, as palavras de Abdias de Nascimento, ao apontar para a necessidade da "inclusão do povo afro-descendente, um povo que luta duramente há cinco séculos no país, desde os seus primórdios, em favor dos direitos humanos. É o povo" - salienta ele - "cujos direitos humanos foram mais brutalmente agredidos ao longo da história do país: o povo que durante séculos não mereceu tampouco o reconhecimento de sua própria condição humana".

Nesse contexto, a responsabilidade do Poder Judiciário alcança especial relevância como instrumento concretizador das liberdades constitucionais e dos direitos fundamentais, porque é dever do Poder Judiciário respeitar e promover a efetivação dos direitos humanos.

Daí a importância histórica deste julgamento, que lança a esta Suprema Corte o desafio de assegurar um marco jurídico-normativo inspirado no valor e no princípio da dignidade humana, fortalecendo a incorporação do valor da igualdade étnico-racial na cultura jurídica brasileira, na expressão vivaz de uma sociedade

que se quer pluriétnica e multirracial revitalizada pelo respeito à diversidade.

Que esta Corte honre sua maior vocação constitucional ao implementar o direito à igualdade racial! Que esta Corte, portanto, seja capaz de implementar o direito à igualdade racial celebrando o triunfo dos direitos fundamentais, dos quais é a maior guardiã.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Professora Flávia Piovesan, eu peço a gentileza, à ilustre Professora, que, se for possível, nos forneça o texto também como os demais palestrantes, se tiver em mãos, para que nós já, desde logo, o divulguemos na Internet.

Então, eu peço a nossa assessoria que recolha, depois das palestras, os textos dos eminentes intervenientes para que nós já possamos dar maior divulgação, independentemente, depois, de apensarmos todas essas intervenções, reduzidas a termo, ao processo para que todos os Ministros tenham acesso amplo a tudo que foi discutido aqui.

Eu agora tenho o prazer de convidar, para que faça uso da tribuna, a Senhora Denise Carreira, Relatora Nacional para o Direito Humano à Educação, que aqui representa a Ação Educativa.

A eminente Senhora Denise também tem 15 minutos para fazer a sua exposição.

*****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA DENISE CARREIRA (RELATORA NACIONAL PARA O DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO) - Bom-dia, Senhores Ministros; bom-dia a todos e a todas presentes. Agradeço a oportunidade e parabenizo o STF pela iniciativa da Audiência Pública sobre tema tão estratégico para a democracia brasileira.

Minha fala vai abordar os dados e os resultados preliminares da Missão de Investigação, Educação e Racismo no Brasil, em desenvolvimento pela Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação, vinculada à Plataforma DESC Brasil. Assim como os relatores especiais da ONU, os relatores nacionais, eleitos para um mandato de dois anos, elaboram relatórios sobre violações de direitos humanos no Brasil, que são divulgados junto às autoridades

e à sociedade civil nacional e de instâncias internacionais.

Os relatórios apresentam um conjunto de recomendações ao Estado brasileiro, visando o enfrentamento da situação de violação.

Em especial, buscarei trazer elementos que permitam abordar a polêmica sobre se o caminho para enfrentar as desigualdades raciais no acesso ao ensino superior é a melhoria da escola pública ou o investimento no aprimoramento de programas de ação afirmativa.

A partir da base normativa internacional, presente em convenções, tratados e declarações dos quais o Brasil é signatário, e da legislação brasileira, e sintonizada com o entendimento que o STF fixou, por meio do julgamento do Caso Elvanger, assumimos aqui que a categoria "raça" é uma construção social que nos permite compreender determinados processos de exclusão, discriminação, dominação e produção de desigualdades entre grupos humanos, baseadas em características físicas e identidades étnico-culturais, e que formas contemporâneas de discriminação que veiculam imagens depreciativas de determinados grupos contribuem para as desigualdades de oportunidades no acesso a bens, poder, conhecimentos e serviços na sociedade. Esses processos são entendidos como constitutivos do chamado "racismo".

No Brasil, podemos dizer que as políticas universais de educação, da educação infantil ao ensino superior, têm sido insuficientes para enfrentar as desigualdades raciais que marcam historicamente a educação brasileira, tanto no que se refere ao acesso quanto à permanência e à aprendizagem.

Tal situação é amplamente constatada por meio de informações e análises de diferentes fontes, das governamentais, das agências da ONU, de institutos acadêmicos e organizações da sociedade civil, que apontam que, apesar da melhoria de vários indicadores educacionais, a desigualdade entre pessoas negras e brancas se mantém nas últimas décadas.

Destacamos aqui alguns dados.

Das 680 mil crianças de 7 a 14 anos fora da escola, 450 mil são negras. O analfabetismo entre jovens negros de 15 a 29 anos é quase duas vezes maior do que entre brancos.

Das crianças que entram no ensino fundamental, 70% das crianças brancas conseguem concluí-lo, e somente 30% das crianças negras chegam ao final da etapa.

A freqüência líquida no ensino médio é de 49,2% maior entre os jovens brancos do que entre os negros.

A diferença de dois anos de estudo entre brancos e negros mantém-se praticamente inalterada desde o início do século XX. No ensino superior, em 1976, 5% da

população branca tinha um diploma de educação superior, aos 30 anos, enquanto somente 0.7% da população negra na mesma idade havia concluído o ensino superior. Em 2006, 18% dos brancos com 30 anos tinham concluído o ensino superior, enquanto somente 4.3% dos negros.

O hiato racial entre negros e brancos, que era de 4.3 pontos em 1976, quase que triplicou para 13 pontos em 30 anos.

Para além das estatísticas nacionais, esta relatoria pôde comprovar que no cotidiano das creches, escolas e universidades o racismo está ali presente, muitas vezes silenciado e invisibilizado pelo discurso da democracia racial. Ele se concretiza por meio, não só de atitudes ativas, como agressões, humilhações, apelidos e violências físicas, mas de forma mais sutil por meio da falta de reconhecimento de estímulo, da negação de uma história e de identidades, da desatenção, da distribuição desigual de afeto e da baixa expectativa positiva com relação ao desempenho de crianças, jovens e adultos negros. Como diversas pesquisam apontam, essas situações têm um impacto terrível na aprendizagem e no desenvolvimento da auto-estima de pessoas negras, identificada de forma explícita na situação dos indicadores referentes aos meninos e jovens negros no ensino fundamental e médio; tem um impacto terrível na manutenção de culturas discriminatórias no ambiente escolar.

Em 2009, uma pesquisa nacional divulgada pela FIPE, da Universidade de São Paulo, e pelo INEP, chamou a atenção para a realidade do chamado bullying, em nível internacional o termo bullying vem sendo utilizado para descrever o fenômeno da violência cotidiana ocorrida no ambiente escolar e caracterizada por agressões e humilhações físicas, psicológicas, simbólicas e sexuais, constantes contra aqueles e aquelas considerados diferentes, em decorrências de características físicas e/ou identidades de gênero, raça/etnia, orientação sexual, origem regional e sócio-econômica, deficiências, identidades religiosas, entre outras.

Segundo a pesquisa nacional, as crianças e jovens negros estão entre aqueles e aquelas que mais enfrentam o problema no Brasil, o chamado "bullying racista".

Em decorrência de todo esse quadro e da dimensão do problema caracterizado por desigualdades e discriminações raciais da educação básica à educação superior, entendemos que o Estado brasileiro, em busca de justiça social, deve avançar com relação ao enfrentamento do racismo como questão estruturante da educação brasileira, reconhecendo a necessidade de que ela adquira um lugar de maior centralidade nos desenhos das políticas públicas comprometidas com a qualidade educacional, com os processos de aprendizagem e com a melhoria do desempenho

escolar na educação básica, mas é muito importante reconhecer que vários passos fundamentais foram dados na última década e que outros muitos precisam ocorrer. Nesse sentido, a concretização do Plano Nacional de Implementação da Lei nº 10.639, lançada em 2009, constitui ponto estratégico dessa agenda.

Nesse contexto, é importante ressaltar que não se trata de esperar a melhoria da qualidade da escola pública para se alcançar a maior democratização do acesso ao ensino superior para populações negras, indígenas e pobres, entre outras. É necessário conjugar no tempo estratégias, ações e políticas que agilizem o processo histórico rumo a uma maior igualdade na educação brasileira e a superação de um modelo educacional ainda predominantemente eurocêntrico.

Não podemos esperar 67 anos, como previsto em vários estudos, para que os indicadores educacionais de brancos e negros se encontrem. Esse tempo sacrificaria mais três gerações, além de dezenas que, ao longo da história brasileira, foram penalizadas pelo racismo.

É também fundamental reconhecer que nenhuma política universal é igualmente para todos ou neutra quando falamos em desigualdades, argumento utilizado para questionar as ações afirmativas. Toda política universal, de uma forma ou de outra, contribui para a manutenção, o acirramento, ou a transformação das desigualdades entre

grupos humanos, e muitas geram até verdadeiras violências institucionais justificadas por princípios ditos universais.

Entendemos que a experiência das ações afirmativas em mais de 80 universidades brasileiras constitui experiência criativa e inovadora, tanto no plano nacional como no internacional, sintonizada com os desafios e as especificidades da realidade do país e com os documentos internacionais dos quais o país é signatário, que prevêem a criação de mecanismos que acelerem a correção das desigualdades étnicas e raciais, entre eles a Convenção contra a discriminação no ensino, a Declaração e o Programa de Ação de Durban e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial adotada pela ONU em 65 e ratificada pelo Brasil em 1968.

A experiência das ações afirmativas não constitui modismo ou a imposição de um modelo fechado dos Estados Unidos, da Índia ou de qualquer país. Afirmar isso é negar que o país já tem uma história de ações afirmativas desde a década de 1930 e é desqualificar e subestimar a capacidade brasileira, presentes em universidades, governos e sociedade civil, de construir alternativas que enfrentem nossos problemas estruturais. É negar também que as ações afirmativas estão trazendo para as universidades públicas sujeitos, realidades, trajetórias, perspectivas, desafios, competências e talentos até então quase invisíveis no

universo acadêmico. Essa maior diversidade étnico-racial tem levado a um crescimento e diversificação dos temas de pesquisa, fazendo com que a universidade pública brasileira, historicamente branca e de classes média e alta, dialogue mais com a realidade do país e passe a ter uma face mais próxima daquela que constitui a maioria da população brasileira. População que com o seu trabalho garante as condições de sustentação dessas mesmas universidades.

Esta relatoria nacional vai recomendar, em seu relatório a ser divulgado nacional e internacionalmente, a necessidade de garantir condições para o amadurecimento da experiência das ações afirmativas nas universidades brasileiras, aprendendo com os desafios e problemas e aprimorando procedimentos e critérios ao longo do tempo, que tais ações se fizerem necessárias para corrigir desigualdades. Nesse sentido é fundamental a aprovação do PL nº 180, que se encontra parado no Senado Federal.

Entendemos que o que está em jogo no julgamento, no STF, não são as ações afirmativas em si, já que o país utiliza esses instrumentos para corrigir desigualdades há décadas, mas o critério racial como base para definição de ações afirmativas. Os dados anteriormente apresentados, nesta e em outras falas, escancaram que o argumento da pobreza é insuficiente para explicar todas as

nossas desigualdades e que o país não pode mais perder tempo para enfrentar aquele que é um dos grandes desafios tão, mais tão negado da democracia brasileiro.

Com esse julgamento, o STF, sintonizado com o princípio maior da nossa Constituição de promover a justiça social, pode contribuir decisivamente para o aprimoramento e consolidação de instrumentos, mecanismos e políticas públicas inovadoras que respondam à gigantesca dívida social e fortaleçam uma sociedade democrática comprometida efetivamente com a garantia do direito humano à educação de todos e todas.

Obrigada!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a Doutora Denise Carreira, relatora nacional para o Direito e Educação, por sua intervenção.

Convido agora o Senhor Marco Antônio Cardoso, da Coordenação Nacional de Entidades Negras - CONEN - que também disporá de 15 minutos.

*****

O SENHOR MARCOS ANTÔNIO CARDOSO - Excelentíssimos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, a nossa luta pelas ações afirmativas e por cotas raciais no Brasil tem uma perspectiva de futuro, porque pra nós o racismo não escolhe tempo, nem espaço, nem lugar. O racismo é mais que uma ideologia, é uma instituição em si, constituída na História. O racismo se realimenta, se retroalimenta cotidianamente, pois se reforça no apoio incondicional das elites econômicas, movidas que são pelos seus privilégios e pelo que o eurocentrismo legou à Ciência e ao Mercado. As doutrinas eurocêntricas influenciaram, além de formar parte significativa dos intelectuais brasileiros, influenciaram, sim, as instituições do Estado e as instituições privadas, e sobretudo as instituições educacionais. De modo que o processo de exclusão racial na sociedade brasileira funciona sem conflitos e na base de pseudos consensos.

Entretanto, nós do movimento negro brasileiro sabemos que explicitar o racismo e, por ventura, os conflitos étnicos e raciais, é necessário e fundamental para evidenciar a desigualdade entre campos de Poder e romper com a cristalização e a naturalização das desigualdades raciais na sociedade brasileira.

Ao fazer isso, o Movimento Negro Brasileiro revela, põe a nu, o quadro de violência física, material e simbólica a que a população negra está submetida. Por essa razão essa Audiência Pública sobre a constitucionalidade das políticas de ações afirmativas para grupos sociais historicamente excluídos é importantíssima pelos seus resultados no futuro, pelos impactos que poderá produzir no nosso processo histórico de luta pela redução da violência que é o racismo - na realidade, o racismo é a violência em si - e na promoção do desenvolvimento humano, porque o que estamos falando aqui é de humanidade, da humanidade negro-africana que o racismo busca a todo o momento negar.

Então, proibir, tentar criar mecanismos para excluir, mais uma vez, essa população é uma violência em si e é negar, novamente, a humanidade negro-africana presente na Constituição deste País.

Senhores Ministros, as ações promovidas na Justiça brasileira com o objetivo de derrubar o sistema de cotas partem das mesmas alegações. Argumenta-se que o sistema de cotas fere o princípio da isonomia, que as Universidades não teriam autonomia para legislar sobre a matéria, que o conceito de raças está superado com o avanço das Ciências biológicas e da Genética, que os problemas da realidade social brasileira restringem-se à dicotomia entre ricos e pobres, enfim, uma repetição enfadonha da cantilena de gilbertofreyriana e dos seus seguidores, inconformados

com a emancipação e autonomia dos históricos sujeitos sociais subalternos.

Todavia, toda decisão jurídica é um palco de lutas e de conflitos políticos duros e polêmicos. Assim, entendemos que a discussão sobre as políticas de ações afirmativas e as cotas raciais precisam ser pensadas a partir do que representa o racismo na sociedade brasileira. Esse é o centro do nosso debate.

E é por aí que o movimento negro entende o atual debate que se estabeleceu no Brasil em torno das ações afirmativas e da questão das cotas raciais.

Marcada pela hierarquização racial, a nossa sociedade moldou-se como um modelo racista **sui géneris**. Aqui, não se precisa de um instrumento legal para excluir objetivamente a população negra das possibilidades efetivas de emancipação econômica, política, acadêmica e social. A partir do discurso da sociedade harmônica e pacífica articularam-se fórmulas objetivas e eficazes que geram barreiras para a ascensão social negra, de forma que, cotidianamente, negras e negros são postos à prova tendo que demonstrar genialidade para aquilo que, em verdade, bastaria algum esforço. É o racismo institucionalizado pela imprensa, pelo judiciário, pelo senso comum, pela escola e sobretudo pela Academia.

A legitimação simbólica e política se dá pela reprodução de que somos todos iguais, que vivemos numa

sociedade multicultural e de que o cruzamento racial se deu a partir de bases integradoras. Na realidade, porém, vivemos num país de tamanha iniqüidade racial ao ponto de se passar, conforme disse alguém aqui, na Audiência, no primeiro dia, a responsabilizar os (as) negros (as) pela sua própria exclusão, vitimizar a própria vítima, alegando que todos são iguais, com as mesmas oportunidades e que não progridem, porque são preguiçosos, indolentes e incompetentes, a mesma mentalidade do Século XIX, em pleno Século XXI, falado por um Senador da República. É inadmissível e isso indigna o movimento negro no Brasil. Ou a afirmativa de que com a aplicação das ações afirmativas e as quotas raciais, negros e negras estariam sendo beneficiados por um sistema inconstitucional e discriminatório, reforçando a idéia em que as vítimas são postas como algozes e que a política de quotas estaria tomando o lugar dos jovens brancos da sociedade brasileira. Esta é a operação social que faz uma inversão e justifica o racismo do Estado e a vitória da falsa neutralidade estatal e a vitória da falsa neutralidade científica.

Outra alegação que não haveria nos conselhos das universidades públicas a prerrogativa para implementar a política de cotas. Esse argumento também reforça a tentativa de controle externo das instituições do ensino superior que fere o princípio ético, acadêmico, político e constitucional da autonomia universitária, sobretudo nesse

momento em que a fúria neoliberal avança sobre as universidades públicas impondo-lhes forma de regulamentação e controle.

Outro argumento é o da impertinência do critério raça/cor na definição das políticas públicas, que o fator de discriminação relativa à cor ou à tonalidade da pele apenas resultará em casuísmos e arbitrariedades e que a ciência contemporânea aponta de forma unânime que o ser humano não é dividido em raças, não havendo o critério preciso para identificar alguém como negro ou branco. Essa alegação constitui a estrutura do discurso racista, são tentativas de negar a realidade, afirmando não haver um critério social e político que especifique definitivamente quem são os negros e brancos na sociedade brasileira.

Quer dizer, uma rápida análise dos dados bastará para percebermos objetivamente que construir um conceito político e social da raça que existe e funciona dá definição de lugares e barreiras raciais. Antigamente dizia-se para o movimento negro, vocês não têm dados, vocês não conseguem provar e agora vêm os institutos de pesquisa, os centros de pesquisa do Brasil, produzem uma série de dados para provar a existência do racismo e vêm as pessoas aqui dizer que esses dados estão sendo manipulados. Como é que pode? Que loucura é essa? Os opositores das cotas raciais manifestam seu incomodo com essas medidas. Eles não apresentam suas verdadeiras razões, ocultam seu

preconceito. Silenciam e inventam os mais enviesados argumentos para desqualificar essas políticas, porém sabemos que o pano de fundo é a existência do racismo revestido de novas roupagens, porque o racismo muda, ele sofistica-se.

Muitos acham que o caminho para corrigir essas disparidades são as políticas universais, o que tornaria os cidadãos brasileiros capazes de competir nesse sistema, mas para nós esse é um discurso que quer manter o **statu quo**, por quê? Na medida em que essas políticas não incidem, elas não impactam positivamente na ponta da pirâmide social onde estão os pobres, onde está a juventude negra, onde está a juventude da periferia desse País. Então, essas políticas não conseguem chegar. Nós defendemos as políticas compensatórias, as políticas focadas com o objetivo de que essas políticas públicas consigam chegar na ponta. É nessa perspectiva que nós defendemos a necessidade de que o Estado implemente as políticas focadas. Isso não significa de maneira alguma que nós estamos excluindo as políticas de caráter mais universal, porque, para o Movimento negro, embora há décadas nós propomos políticas para superar a desigualdade racial, no Brasil, acreditamos também que somente uma política articulada, capaz de reduzir essa tremenda dívida histórica, na medida em que nossa população é considerada, segundo esses mesmos dados, os mais pobres entre os pobres, é necessário que o Estado,

de fato, tenha uma política com orçatura. E para tornar eficazes esses direitos, tanto individuais como coletivos, os direitos sociais, os direitos culturais e, sobretudo, os direitos educacionais, o Estado tem que redefinir o seu papel no que se refere à prestação de serviços públicos, de forma a ampliar sua intervenção nos domínios das relações tanto subjetivas e privadas, buscando reduzir a igualdade formal em igualdade de oportunidade e tratamento. Entre essas políticas, defendemos a implementação das Ações Afirmativas e política por Cotas Raciais como medida capaz de efetivar com mais equidade o acesso da juventude negra, da juventude pobre e dos povos indígenas, nas instituições federais e estaduais públicas do ensino superior e do ensino de tecnológica.

Segundo o Professor Antonio Sérgio Guimarães, da Universidade de Brasília, a democracia na Europa ou nos Estados Unidos se estabeleceu pela negação das diferenças raciais e étnicas não essenciais à cidadania, em países regidos por esta ideologia democrática e universalista como o Brasil, que impede que tais diferenças sejam nomeadas, mas onde subsistem privilégios materiais e culturais associados à raça, à cor ou à classe, o primeiro passo para uma democratização efetiva consiste justamente em nomear os fundamentos destes privilégios: raça, cor, classe. Tal nomeação racialista transforma estigmas em carismas. Para o Movimento Negro Brasileiro, as

ações afirmativas e as cotas raciais são medidas necessárias para o ingresso da juventude negra, da juventude pobre e dos povos indígenas no ensino superior público, tem um efeito agregador sobre a nacionalidade, muito longe do efeito desagregador daqueles que temem o racialismo, ou seja, que nomeiam essas políticas como políticas racialistas.

Nesse sentido, nós concluímos, aguardando do Supremo Tribunal Federal uma decisão que seja favorável à luta do povo brasileiro, à luta por ações afirmativas, à luta por cotas raciais nas universidades, porque, na nossa visão, essa política é uma política que tem uma perspectiva de futuro. Ela não é uma política, como alguém disse aqui, no sentido de ter um revanchismo em relação ao passado.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a intervenção do Senhor Marcos Antonio Cardoso, da Coordenação Nacional das Entidades Negras.

Chamo, agora, para fazer uso da palavra, a Doutora Sueli Carneiro, Doutora em Filosofia da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Fellow da Ashoka Empreendedores Sociais. Foi Conselheira e Secretária-Geral do Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo.

Ela fará o seu pronunciamento pelo Instituto da Mulher Negra de São Paulo - Geledés. Também, por quinze minutos, fará uso da palavra.

*****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA SUELI CARNEIRO - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Excelentíssimo Ministro Joaquim Barbosa, senhoras e senhores.

Senhor Ministro, como todos os que me antecederam, ressalto inicialmente a importância de sua iniciativa de convocação dessa audiência pública que está permitindo que a pluralidade de vozes que se posicionam a favor da política de cotas para negros no ensino superior possam ser ouvidas por esta Corte e pelo conjunto da sociedade. Sabemos perfeitamente que essa diversidade de apoios de que gozam as cotas para negros não está

democraticamente presente no debate público sobre o tema, o que torna a sua iniciativa ainda mais relevante.

Quero começar lembrando o Seminário Internacional "Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos contemporâneos", realizado pelo Ministério da Justiça, em julho de 1996.

Naquela oportunidade, o então Vice-Presidente Marco Maciel postulou que a realização daquele seminário era um indicativo de que o "Estado brasileiro estaria finalmente engajado em um aspecto que diz respeito às suas responsabilidades históricas, em relação às quais sucessivas gerações da elite política brasileira sempre demonstraram um inconcebível alheamento."

E continuava o então Vice-Presidente Marco Maciel, dizendo:

> "Creio que este é o grande legado da lição de Nabuco, cuja atualidade (...) assenta-se na visão profética de que 'a escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil', uma vez que a abolição não foi seguida de 'medidas sociais complementares em benefício dos libertados, nem de qualquer impulso interior, de renovação da consciência pública."

Assinalava também o Vice-Presidente Marco Maciel:

> "É chegada a hora de resgatarmos esse terrível débito que não se inscreve apenas no passivo da discriminação étnica, mas sobretudo no da **quimérica** igualdade de oportunidades **virtualmente** assegurada por todas as nossas Constituições aos

> brasileiros e aos estrangeiros que vivem em nosso território.”

Coerente com essa leitura de nosso processo histórico, foi naquele governo que se iniciaram as primeiras medidas para a promoção social dos negros brasileiros, medidas que se ampliam no governo atual.

Excelentíssimo Ministro, sirvo-me das palavras do hoje Senador Marco Maciel, do Partido Democrata, para reiterar alguns dos desafios colocados no debate sobre as cotas para negros nas universidades, e que já foram aqui abordadas. Isto por que aqueles que as condenam, ou melhor, atacam - para resgatar o verbo que foi utilizado aqui, ontem, nesta audiência -, satisfazem-se, a meu ver, com essa noção quimérica e virtual de igualdade apontada pelo Senador Marco Maciel.

Tal concepção, intencionalmente, omite do debate público todo o acúmulo teórico empreendido no âmbito da ciência política, no sentido da superação da noção abstrata de igualdade que desconsidera a forma concreta como ela se realiza ou não na experiência humana. Dentre vários autores, Norberto Bobbio, por exemplo, nos mostra sob que condições é possível assegurar a efetivação dos valores republicanos e democráticos. Para ele impõe-se a noção de igualdade substantiva, um princípio igualitário porque elimina uma discriminação precedente:

> “na afirmação e no reconhecimento dos direitos políticos, não se podem deixar de levar em conta determinadas diferenças, que justificam um tratamento não igual. Do mesmo modo, e com maior evidência, isso ocorre no campo dos direitos sociais.”

No entanto, essa exigência de reconhecimento das diferenças, assinalada por Bobbio, e da necessidade de enfrentamento objetivo dos obstáculos à plena realização do princípio da igualdade são estigmatizadas por alguns setores, no debate nacional, como racialização das políticas públicas por se referirem a negros, sabidamente expostos a processos de exclusão de base racial.

Compreendem, ainda, que as cotas teriam o poder de ameaçar os fundamentos políticos e jurídicos que sustentam a nação brasileira, ferir o princípio do mérito, colocar em risco a democracia e deflagrar o conflito racial. Poderosas essas cotas.

Na direção oposta a esses argumentos, o Senador Marco Maciel vem novamente em meu socorro, segundo ele medidas compensatórias, em favor dos negros, não representam apenas uma etapa da luta contra a discriminação, mas o fim da era de desigualdade, da exclusão, se pretendemos uma sociedade igualitária e mais justa.

Indo além afirmou o Vice-Presidente que:

> “O caminho da ascensão social, da igualdade jurídica, da participação política – vale dizer, o fim da discriminação – terá

> de ser cimentado pela igualdade econômica que, em nosso caso, implica o fim da discriminação dos salários, maiores oportunidades de emprego e participação na vida pública. Nesse sentido parece-me - diz o então vice- Presidente - que o papel da educação será essencial.”

Aqueles que a condenam ou atacam as cotas utilizam-se ainda da retórica da diversidade, da miscigenação, para destituir as racialidades socialmente instituídas. No entanto - e mais uma vez recorrendo ao Senador Marco Maciel -, afirmo com ele que "A riqueza da diversidade cultural brasileira não serviu, em termos sociais, senão para deleite intelectual de alguns e para demonstração de ufanismo de muitos". (ibidem, p.19)

Por fim, os que condenam ou atacam as quotas se utilizam de estudos genéticos para negar a existência das racialidades historicamente construídas. Nesse caso, ofereço breve descanso ao Senador Marco Maciel, porque, felizmente, temos precedente animador oferecido por esta Corte sobre esse tema.

O caso Siegfried Ellwanger, condenado pelo crime de racismo por edição de obre anti-semita, é emblemático nessa direção. Ele ofereceu a oportunidade para que o STF debatesse e examinasse o sentido da noção de raça. Na ementa do acórdão dessa ação, o STF explicita que:

> "A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Deste pressuposto origina-se o racismo, que, por sua vez, gera

> a discriminação e o preconceito segregacionista".
>
> As diversas manifestações dos Ministros nesse caso reafirmaram com absoluta pertinência que a racialidade não está assentada em determinações biológicas. O Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes defendeu que a Constituição compartilha o sentido de que “o racismo configura conceito histórico e cultural assente em referências supostamente raciais, incluído aí o anti-semitismo.”

Em consonância, o então Ministro do STF Nelson Jobim recusou o argumento da defesa de Ellwanger segundo a qual judeus seriam povo e não raça, portanto não estariam ao abrigo do crime de racismo conforme a Constituição. Por sua vez, a Ministra Ellen Gracie cunhou uma interpretação da maior importância para o entendimento das relações raciais no Brasil. Disse ela: “é impossível, assim me parece, admitir-se a argumentação segundo a qual se não há raças, não é possível o delito de racismo.”

Excelentíssimo Senhor Ministro, se esta Corte entende que pode haver racismo mesmo não havendo raças, se esta Corte também entende que o racismo está assentado em convicções raciais que geram discriminações, preconceitos segregacionistas, se todas as evidências empíricas e estudos demonstram o confinamento dos negros nos patamares inferiores da sociedade e se a inferioridade social não é inerente ao negro, posto que não existem raças, então essa persistente subordinação social só pode ser fruto do racismo, que, como afirma a ementa do referido

acórdão, repito, gera a discriminação e o preconceito segregacionista. Isto requer, então, medidas específicas fundadas na racialidade segregada para romper com os atuais padrões de apartação social.

Então, Senhor Ministro, entendemos que o que está em jogo, no debate sobre as cotas, são duas perspectivas distintas de nação e dois projetos distintos de nação. Em cada um deles, como esta audiência tem demonstrado, encontram-se negros e brancos de diferentes extrações sociais de campos políticos, ideológicos, semelhantes ou concorrentes.

O primeiro desses projetos está ancorado no passado. Sobre esse projeto passadista, o psicanalista Contardo Calligaris empreende a seguinte reflexão:

"De onde surge, em tantos brasileiros brancos bem intencionados, a convicção de viver em uma democracia racial? Qual é a origem desse mito? A resposta não é difícil, diz ele, o mito da democracia racial é fundado em uma sensação unilateral e branca de conforto nas relações inter-raciais. Esse conforto não é uma invenção, ele existe de fato, ele é efeito de uma posição dominante incontestada. Quando eu digo incontestada, diz Calligaris, no que concerne à sociedade brasileira, quero dizer que não é só uma posição dominante de fato - mais riqueza, mais poder -, é mais do que isso, é uma posição dominante de fato, mas que vale como uma posição de direito, ou seja,

como efeito não da riqueza, mas de uma espécie de hierarquia de castas. A desigualdade no Brasil é a expressão material de uma organização hierárquica, ou seja, é a continuação da escravatura. Corrigir a desigualdade que é herdeira direta, ou melhor, continuação da escravatura, diz Calligaris, não significa corrigir os restos da escravatura, significa também começar, finalmente, a aboli-la".

Neste contexto, Calligaris conclui que:

"Sonhar com a continuação da pretensa democracia racial brasileira é aqui a expressão da nostalgia de uma estrutura social que assegura, a tal ponto, o conforto de uma posição branca dominante, que o branco e só ele pode se dar ao luxo de afirmar que a raça não importa".

O segundo projeto de nação dialoga com o futuro, como já foi dito. O que dele apostam, os que nele acreditam, é que o País que foi capaz de construir a mais bela fábula de relações raciais é capaz de transformar este mito numa realidade de conforto nas relações raciais para todos e para todas.

Os que vislumbram o futuro acreditam que se as condições históricas nos conduziram a um País em que a cor da pele ou a racialidade das pessoas tornou-se fator gerador de desigualdades, essas condições não estão inscritas no DNA nacional, pois são produto da ação ou

inação de seres humanos e, por isso mesmo, podem ser transformadas, intencionalmente, pela ação dos seres humanos de hoje.

É o que esperamos desta Suprema Corte, que ela seja parceira e protagonista de um processo de aprofundamento da democracia, da igualdade e da justiça social. E, num esforço cívico de tamanha envergadura, as cotas para negros, mais do que uma conquista dos movimentos negros, são parte essencial da expressão da vontade...

(PARTE FINAL SEM SOM).

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Doutora Sueli Carneiro, pela sua intervenção.

Vamos chamar, agora, Sua Excelência, o Senhor Juiz Federal Carlos Alberto da Costa Dias, da 2ª Vara Federal de Florianópolis, que também falará por até quinze minutos.

*****

O SENHOR JUIZ CARLOS ALBERTO DA COSTA DIAS (JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS) - Ministro Lewandowski, Ministro Joaquim Barbosa, bom dia. Senhoras e senhores, agradeço a oportunidade, como juiz federal, de compartilhar a aflição de, no julgamento desse caso, que são os das cotas raciais. É um caso difícil, é um caso que tenho enfrentado, como juiz de primeiro grau, às dezenas, diariamente, e me parece que é da maior dificuldade.

Eu gostaria, com toda a franqueza, de compartilhar de uma solução simplista de que, estatisticamente, se vê que não há acesso a negros na universidade e - de forma mágica - com as ações afirmativas, já haveria a solução do problema.

Eu não vou tratar de estudos feitos, vou fazer simplesmente uma remissão a um artigo publicado na - de fácil acesso, pela rede - "Stanford Law Review", de maio de 2005, em que os cientistas americanos analisaram, na Universidade de Michigan, que as ações afirmativas não foram hábeis a aumentar o número de advogados durante o período dessas ações afirmativas.

A questão que eu queria cingir aqui e trazer à luz, exclusivamente - que me parece fundamental -, é a impossibilidade de atribuir à "raça" ou a "idéia de raça", fator de discrímen necessário à outorga de direitos. É esse

exclusivamente o ponto que me parece relevante, a raça, o fenótipo racial não pode ser, na minha forma de pensar, um fator que diferencie a pessoa à concessão de direitos.

Evidentemente, a Constituição faz várias discriminações positivas com relação à mulher, com relação ao deficiente, mas a diferença dessas discriminações positivas que a Constituição tem com relação à idéia de negro ou o fator de discrímen, qualidade de negro, é que o fator de discrímen não pode ser arbitrário, ele não pode não ter uma relação de causa e efeito, ele tem que ser determinante à relação de diferença que ele visa resolver.

Então, presumindo-se verdadeira a hipótese de que a política afirmativa pretende modificar, ou seja, a dificuldade do acesso ao ensino público ao denominado "negro" prevalece, ainda assim, como obstáculo ao acesso do negro ao ensino universitário, não o atributo de ser negro, em si, mas ao fato de o ensino público anterior ao vestibular não ser de boa qualidade, sua condição, eventualmente, não possibilitar a dedicação a maiores estudos ou outros fatores que sejam objeto de estudo e de aprofundamento. Parece-me muito simplista o Governo não aplicar um tostão no ensino público e o caso decidido no primeiro grau e que vai ser decidido na Suprema Corte eleger um adolescente que, por motivos políticos, por motivos ideológicos não acredite que deva se autodiscriminar como negro ou não para dizer: você,

adolescente, vai representar a idéia de escravatura, a idéia de dominação e vai perder a sua vaga por conta de fenótipo racial de outras pessoas que se consideram negras.

Não admitir - esse é o ponto que eu quero gizar, com a máxima objetividade - que o fator de discrímen "ser negro" seja como política pública determinante da dificuldade ao acesso ao ensino é, por si só, discriminatório e é estigmatizante.

Então, na Suprema Corte americana a questão que é decidida no Supremo e, também, na magistratura de primeiro grau é a do estudante que não se denomina branco perder a vaga.

Então, na Suprema Corte americana, no caso Parents v. Seattle e Meredith v. Jefferson, se entendeu a inconstitucionalidade do sistema de cotas, porque o fundamento é um fundamento racial.

O enfrentamento, a superação da questão do racismo, então, na minha forma de entender, demanda uma política pública de natureza muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais onerosa que a simples criação de cotas raciais nas universidades.

Em síntese, parece-me - e aí a aflição do juiz do primeiro grau é essa - que a instituição das cotas transforma o juiz federal, ou o Judiciário, nos casos difíceis, no árbitro, segundo um critério absolutamente artificial, ou seja, o fenótipo, e dizer: olha, você tem

direito e você vai perder o direito, sendo que a Constituição proíbe discriminação em função da cor; sendo que a própria Constituição estabelece já o critério ao acesso ao ensino superior pelo critério de capacidade.

Essa decisão do Supremo, se vier a decidir que o critério de raças é o critério prevalente, parece-me que vai criar em si só um paradoxo, porque a própria discriminação racial, pelo Projeto de Lei nº 6.264/2005, é a própria distinção, exclusão, restrição, preferência baseada em raça.

Bom, o sujeito, o jovem que não tiver a cor certa vai perder um lugar na universidade. Então, a própria política me parece paradoxal, porque ela parte de um pressuposto racista e, nos casos difíceis, nos casos que são os mais difíceis, ou seja, identificar se o sujeito é branco ou é negro, como se fosse tão simples, haveria aí o problema de transferir ao Judiciário um critério racial e não um critério de mérito.

Então, em síntese, a minha intervenção é compartilhar essa aflição que eu tenho de transformar o Judiciário no árbitro, com o critério racial, para conceder direitos. Parece-me que as políticas públicas que se utilizaram ou os regimes que se utilizaram de critérios raciais para definir políticas públicas marcaram a história de forma perversa.

É essa a minha intervenção. Agradeço a paciência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado a Sua Excelência o Senhor Juiz Federal Carlos Alberto da Costa Dias, da 2ª Vara Federal de Florianópolis, que nos traz uma perspectiva distinta para a reflexão.

Eu quero assinalar a grata e honrosa presença da Procuradora da República Deborah Duprat, que tem nos prestigiado com a sua participação desde o primeiro dia e que fez uma importantíssima intervenção também, logo no início dos trabalhos. Portanto, fica assinalada a presença de Sua Excelência, que se escusa por não ter comparecido desde o início da manhã de hoje, porque estava com compromissos institucionais.

Eu convido agora para manifestar-se o Doutor José Roberto Ferreira Militão, advogado e membro da Comissão Nacional de Assuntos Antidiscriminatórios - CONAD. O senhor disporá de 15 minutos.

*****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR JOSÉ ROBERTO FERREIRA MILITÃO (CONAD) - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Excelentíssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, Excelentíssima Senhora Vice-Procuradora-Geral da República Doutora Deborah Duprat, ilustres debatedores, em que, na pessoa do Doutor Fábio Comparato, ficam todos homenageados, senhoras e senhores, militantes ativistas do movimento negro, militantes ativistas por direito humanos.

Agradeço a oportunidade, Senhor Ministro, de comparecer perante esta egrégia excelsa Corte, no exercício da participação cidadã e popular, nos destinos da Nação.

Sou um brasileiro comum, que me inscrevi e, provavelmente, pela história de ativista contra o racismo, sem nenhum lobby, tenha sido convidado pelo Senhor Ministro para este debate; sou um ativista por ações afirmativas; sou a favor do investimento público em cotas sociais; sou favorável a que as universidades criem critérios de seleção reservando pelo menos 50% das vagas para acesso pelo critério de rendas; sou um crítico radical do racialismo estatal; participo ativamente dos debates sobre leis raciais desde os anos 80, por ocasião dos trabalhos constituintes. Venho alegar nesta oportunidade, talvez única e última, que o sistema democrático nos oferece, para trazer à reflexão de quem pensa em termos de futuro.

Espero demonstrar nesta breve exposição que o Estado não pode, sob pena de violar a dignidade humana dos brasileiros e dos afro-brasileiros em especial, nos outorgar uma identidade racial, dizer que o Estado não pode nos submeter aos velhos ideais do racismo.

Senhoras e senhores, Senhores Ministros, venho falar em igualdades. Esse que é o núcleo fundamental da mensagem do Iluminismo e que, ao mesmo tempo em que surge o Iluminismo, trazendo novas luzes para a humanidade, surge para se contrapor a ele a idéia do racismo, e é disso que 250 anos depois estamos aqui falando. A idéia da igualdade trazida pelo Iluminismo é a igualdade em que os seres humanos seriam tratados no mesmo plano. E o racismo veio, na mesma época, contrapor-se a isso e estabelecer, dizer que entre os humanos existia uma divisão e que nessa divisão havia uma hierarquia e que essa hierarquia era racial; e que nessa hierarquia há uma raça superior; e que nessa hierarquia há as raças inferiores, sendo que a "raça negra" seria a base inferior dessa hierarquia.

Esse conceito de raça é o conceito social construído lá no século XVIII, que permeou profundamente a sociedade do século XIX e no século XX, levando até a Segunda Guerra Mundial.

Encaminhei um vídeo do Professor Milton Santos e gostaria de ver se era possível ser exibido agora.

E o que viemos hoje, duzentos e cinqüenta anos depois do advento do Iluminismo e do racismo, é trazer à Suprema Corte do Brasil alguns pontos para essa decisão histórica.

O grande líder afro-brasileiro Abdias Nascimento, em julho de 2006, publicou um artigo na Folha de São Paulo, digno da sua própria história. Na época, havia dois manifestos a favor e contra as cotas; as leis raciais eram sobre o estatuto da igualdade racial. E ele dizia que: "A realização em poucos dias de duas manifestações mostra que existe vida inteligente dos dois lados. A discussão não será decidida no âmbito das ciências jurídicas e sociais, já que nelas encontramos elementos favoráveis às duas posições". E hoje, ontem, nesses três dias, temos ouvido aqui argumentos apreciáveis e respeitáveis dos dois lados.

E conclui, nesse tópico, o Senador Abdias: "Trata-se de um debate eminentemente político que reflete a visão do mundo dos que dele participam".

Este é um debate político e esta Corte é a Corte constitucional e política da nação, assim que ela foi erigida na Constituição de 88. Caberá à Suprema Corte decidir se a igualdade, como conceito do Iluminismo, a igualdade, que o Professor Comparato nos ensina, que é condição da dignidade humana, se ele pode conviver com a classificação de "raça". Se o brasileiro quer, se o

brasileiro precisa dessa classificação. Se, conforme o conceito do racismo, os afro-brasileiros querem pertencer àquela que o racismo diz que é a raça inferior. O Supremo Tribunal há de decidir se isso é compatível com a dignidade humana; se renegamos a miscigenação e se renegamos o chamado "mito da democracia racial". A Suprema Corte há de decidir neste tema se essa opção é compatível com a nossa história e com a vontade popular expressa na Carta Magna de 88.

Por final, há de avaliar se os efeitos colaterais de políticas raciais são danosos ou não. Portanto, ao Supremo caberá dizer para o futuro qual a visão política de mundo a que os brasileiros estarão condenados ou premiados, porque o problema, embora a ação se refira às cotas da UnB, não é das universidades. Eu, particularmente, entendo que as universidades deveriam, sim, ter políticas de ações afirmativas; deveriam ter de seu orçamento retiradas verbas para cursos preparatórios dos jovens afro-descendentes que têm a deficiência da pobreza e da escola pública; deveria o Estado também fazer investimentos subvencionando as Educafros do Brasil inteiro, para que os jovens afro-brasileiros se preparassem para competir em igualdade de condições. E como diz o Professor Milton Santos - no vídeo, o endereçamento está no You Tube -, "O Estado não tem o direito de fazer o caminho mais fácil". A política de cortar caminho e não enfrentar a

realidade das desigualdades raciais e das desigualdades sociais.

Há, no Congresso Nacional, diversos projetos de leis raciais. O próprio Estatuto da Igualdade Racial já traz em seu nome a idéia de raça. Há, em todos os Estados da federação e certamente em centenas de municípios, projetos de leis raciais. Se a Suprema Corte autorizar a produção de leis raciais, nós teremos, em cinco, dez anos, milhares de leis raciais; todos os municípios, todos os distritos, todas as universidades, todas as escolas serão submetidos a um regime de legislação racial.

Quais os efeitos colaterais disso, especialmente a nós afro-descendentes, vítimas do racismo? Montesquieu dizia que nós recebemos três educações: a da família, a dos pais; a dos mestres, educadores e a do Estado. Esta última, a do mundo, a do Estado, destrói cabalmente as duas primeiras.

Imaginem, senhores, a sociedade brasileira sob a égide de milhares de leis raciais, segregando direitos, outorgando a alguns a inclusão, e não se inclui sem fazer a exclusão, das nossas crianças dos nossos jovens da periferia de São Paulo, de Salvador, de Brasília, de Porto Alegre, daquelas crianças que nasceram na mesma rua, no mesmo conjunto habitacional do BNH, que freqüentam a mesma escola, a mesma creche, o mesmo colegial, e que, no florescer da idade - hoje trarei o meu filho de 17 anos,

que vai prestar vestibular esse ano; um outro prestou, há dois anos, está na USP -, nós pais sabemos a fragilidade emocional de um garoto de dezessete e de dezoito anos, e nessa idade, os melhores talentos da nação brasileira, os melhores talentos afro-brasileiros estarão sendo submetidos a uma experiência demarcadora da trajetória de suas vidas, alguns para serem incluídos com um recurso de uma muleta estatal, que carregarão, sem dúvida alguma, por sua vida inteira aquele estigma. Um número, se não me engano o professor José Jorge forneceu ontem, há cerca de trinta mil cotistas nas universidades brasileiras. Eu tenho certeza que se esses trinta mil tivessem passado pelo Educafro, com algum recurso, com uma bolsa de estudo, por um ano, 90% deles ingressariam nas universidades. Portanto, toda essa política estaria beneficiando, na verdade, 10%, três mil cotistas que não teriam condições de ingresso, mesmo após um ou dois anos de cursinho. E, aí, vem transmitido ao Supremo Tribunal Federal. Se for correto, se é plausível, se é respeitável, que se coloque para toda a sociedade brasileira, sob um racialismo estatal, aquela educação que destrói todas as outras que recebemos - segundo Montesquieu -, para beneficiar um percentual menor, pequeno, e que poderia receber do Estado outro encaminhamento na vida, que não seja necessariamente o ingresso na universidade, porque se os nossos melhores talentos tiverem a oportunidade de estudar, de terem a complementação, a suplementação que a

escola pública não ofereceu, eles, inclusive pelos dados do MEC, fornecidos aqui, ingressam na universidade em condições inferiores e terminam em igualdade e até em condições superiores porque são talentos, são jovens esforçados como a maioria de nós pretos, pobres que nos esforçamos, trabalhamos, estudamos à noite, sábados e domingos, esses jovens, tendo oportunidades, tendo um curso preparatório, eles vão ingressar. Entretanto, se a lei, através de uma política pública, vinda de uma instituição pública, com força de direção da Administração Pública, determinar que ele deve ter o privilégio, pelo simples fato da cor da pele, admitindo que isso seja raça, admitindo que hajam comissões, tribunais para apreciar a sua condição racial ou não, e o Supremo autorizando isso, autorizará o Estatuto da Igualdade Racial federal, estadual e municipal e milhares de leis serão reproduzidas no Brasil nessa mesma direção. E o que Abdias nos alertava e apontava em 2006 é a nossa escolha de uma decisão eminentemente política. Queremos viver em uma sociedade racializada ou...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a participação do Doutor José Roberto Ferreira Militão e convido, agora, para fazer uso da palavra, mas antes anuncio a saída do eminente Professor Fábio Konder Comparato, que se retira em virtude de compromissos anteriormente assumidos. Agradeço a presença de Sua Excelência.

Eu convido para fazer uso da palavra o Senhor Serge Goulart, autor do livro "Racismo e Luta de Classes", que pertence ao Partido dos Trabalhadores. É editor do jornal "Lutas de Classes" e da revista "Teórica América Socialista".

Não se encontra presente. Então, nós vamos chamar o Senhor José Carlos Miranda, do Movimento Negro Socialista, que também disporá de quinze minutos. Parece que Vossa Senhoria fará uma justificativa relativamente à ausência do Senhor Sérgio.

O SENHOR JOSÉ CARLOS MIRANDA - Exatamente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Então o Senhor poderá fazê-la e esse tempo será descontado para que o Senhor disponha dos quinze minutos regulamentares.

*****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR JOSÉ CARLOS MIRANDA - Muito obrigado a Vossa Excelência. Bom dia, Excelência, Ministro Ricardo Lewandowski; à Vice-Procuradora Doutora Deborah

Duprat; Senhoras e Senhores, em primeiro lugar eu gostaria de justificar a ausência do Doutor Serge Goulart justamente porque houve um comunicado, ele está em viagem de conferência no exterior, de que ele conseguiria chegar a tempo da audiência. Foi comunicado que o seu vôo teve um cancelamento, porque teria um vôo de escala e nós já sabemos como é a aviação nesses casos. Infelizmente, não foi possível ele chegar hoje, aqui, para fazer a exposição. Então, essa é a justificativa da ausência de Serge Goulart.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Pois não, fica registrado.

O SENHOR JOSÉ CARLOS MIRANDA - Eu gostaria que aguardassem um instante, pois há uma imagem e há um velho ditado, Senhoras e Senhores e Vossas Excelências, que uma imagem vale muito mais do que mil palavras. Essa foto que ganhou o décimo-quarto prêmio Cristina Tavares, promovido pelo "Jornal do Comércio", pelo "Diário de Pernambuco", foi tomada, pelo fotógrafo Osmário Marques, num quilombo, numa comunidade quilombola que ainda luta para ser reconhecida como um quilombo, a Comunidade do Serrote do Gado Bravo, onde nós vemos dois quilombolas. Nós podemos ver, pelo seu fenótipo, que eles têm uma diferença interessante. Eu gostaria de, ao mesmo momento, externar as nossas posições para reflexão das senhoras, dos senhores e da Corte, a posição do Movimento Negro Socialista que tem levado - e eu tenho visto aqui vários professores, reitores

de universidades que o nosso movimento, desde as periferias da grande São Paulo, Salvador, no Norte, em todas as regiões do País -, nós temos levado a fazer essa discussão da luta contra o racismo e contra o racialismo.

Em primeiro lugar, aqui nós ouvimos duas versões da história, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores. Uma, a de que os brancos são os culpados pela escravidão e a outra, a de que os negros são culpados pela escravidão. Obviamente que são duas versões falsas. São falsas porque a história não foi feita pela luta de homens de cor contra homens de outras cores. A história se movimenta pelo conflito das classes sociais. E quem é o culpado pela exploração, pela opressão, pela colonização, pela espoliação do continente africano e do continente americano não são os homens de cor branca, indistintamente. Insistir nessa espécie de romantismo histórico é distorcer os fatos e buscar caminhos diferentes dos ensinamentos da História. Foi a necessidade da exploração intensiva de mão de obra da produção de mercadorias com baixa tecnologia e alta rentabilidade que criaram as premissas da escravidão nos períodos iniciais do capitalismo.

A escravidão foi praticada sistematicamente pelos capitalistas no Haiti para a produção de açúcar; nos Estados Unidos do Sul, as grandes plantations para a produção de algodão, necessário ao funcionamento das fábricas inglesas; na América Latina, na América Espanhola,

os Astecas e os Incas foram escravizados para a extração do ouro e da prata. No Brasil, a escravidão negra foi feita para a produção do algodão, da cana de açúcar, para a extração de ouro e diamantes.

Em outras palavras, toda escravidão, tanto de negros africanos como de índios teve um objetivo: a acumulação primitiva do capital, o desenvolvimento do capitalismo.

Portanto, se houve o pecado capital da escravidão, ela não foi culpa de homens brancos contra homens negros e, sim, de uma nova classe social que surgia: a burguesia e seu sistema de exploração. Os beneficiários dessa superexploração foram as elites que estão na Europa e suas sócias menores nas Américas e na África.

O racismo, seja ele praticado contra os negros, contra os índios, contra qualquer povo, tem um objetivo concreto: dividir os trabalhadores e impedir que eles mostrem os verdadeiros culpados pela existência dessa excrescência que é o capital e os capitalistas.

Já no Século XIX, o grande filósofo Karl Marx dizia, no capítulo nº 24, do primeiro livro de "O Capital", que esse sistema nascia soltando sangue por seus poros. E foi assim que se iniciou a acumulação primitiva do capital e a ascensão de uma nova classe social, a burguesia, sobre os escombros da nobreza inclusive com os ideais - arrastando todo o proletariado, principalmente o

europeu - de liberdade, igualdade e fraternidade que ainda não se realizaram, nesses mais de duzentos anos, do sistema capitalista em todo o planeta.

Por isso que o lema do nosso movimento é racismo e capitalismo. Portanto, a sociedade de classes são faces da mesma moeda. A retórica que temos ouvido em todos os debates de que existe uma dívida "com o povo negro" só é possível ser afirmada, distorcendo e escondendo a verdadeira história, o sistema e a pequena minoria que da escravidão se beneficiou. Só é possível essa situação a partir de esconder os fatos, as lutas de classes e as elites que existiam e se constituíam e acumularam riquezas na África, nas Américas e na Europa. É possível modificar a atual situação das imensas desigualdades sociais, mesmo nesse sistema nas sociedades de classe? É possível.

Repito aqui uma declaração do Governador Wellington Dia, do Piauí que alerta que as cotas, inclusive com recorte de renda, as chamadas cotas sociais, e as cotas raciais a aplicação delas só pode ser um atestado de incompetência do Estado brasileiro que não conseguiu dar os serviços públicos gratuitos de qualidade, em especial a educação para seu povo.

Por isso, eu diria: é possível diminuir essas imensas desigualdades sociais? É claro que é possível. E isso só pode começar oferecendo educação de qualidade gratuita para todos no ensino básico,

fundamental, e aumentando, radicalmente, o número de vagas nas universidades públicas. Como é possível que nesse país, que não tem universidades públicas para todos, os governos despejem milhões e milhões de reais nas universidades particulares, via isenção de impostos, subsidiando os chamados tubarões do ensino, que, aliás, onde muitos cursos mal chegam à média de avaliação do MEC. Como é possível que se pague bilhões e bilhões de reais para os capitais, banqueiros e para as grandes multinacionais, enquanto o povo sofre com a falta de saúde, de educação, de moradia digna e de emprego digno. Os recursos existem e estão no orçamento há muito tempo, e o que falta é a vontade política para reverter essa situação.

Mas voltemos à cor da pele e à aplicação de políticas raciais para concessão de benefícios ou direitos diferentes. No último período, a partir de uma política importante e eficaz do governo federal, nós vimos em vários Estados trabalhadores serem libertados da condição análoga ao trabalho escravo. Se nós lembrarmos, agora, e fizermos uma pequena reflexão, quem eram esses trabalhadores que foram libertos agora, em pleno século XXI, da condição análoga de trabalho escravo? Eram trabalhadores brasileiros e de todas as cores. Não eram de pele mais escura ou de pele mais clara, eram trabalhadores, no século XXI, em fazendas no interior desse país, tratados à condição de escravos, e nós não olhamos para a cor da pele deles.

Mas, aqui, temos de ir um pouco mais adiante, porque as cotas raciais nas universidades são a ponta do iceberg de um profundo significado e mudança da sociedade brasileira. Por quê? Porque a partir da educação, desde a infância, é que estaremos ensinando às crianças - iguais a esses quilombolas do Recife que vemos na foto - que elas terão direitos diferentes, que elas terão adversários de cor diferente para conseguir ter os mesmos direitos e a mesma oportunidade na vida. Começamos desde a infância, porque o problema central das cotas raciais nas universidades não é somente o público que atinge que é muito pequeno do ponto de vista da população brasileira, mas ele começa a incidir como a ponta do iceberg até o final, chegando no mercado de trabalho.

Por coincidência, mais uma vez, o Estatuto da Igualdade Racial, que eu só posso chamar de Estatuto Racial, ele é aprovado no Legislativo sem o voto nominal dos parlamentares. É aprovado na Câmara dos Deputados onde se retiram, por um acordo entre vários partidos, as cotas raciais nos programas de televisão, se retiram as cotas nas universidades, e o que se mantém?

O art. 45, no Capítulo V, que fala o seguinte:

> "Art. 45. O Poder Público poderá disciplinar a concessão de incentivos fiscais às empresas com mais de vinte empregados que mantenham uma cota de, no

> mínimo, vinte por cento de trabalhadores negros.”

Nós sabemos o que é a luta pela sobrevivência do ser humano, do homem e da mulher. Essa política, chegando ao mercado de trabalho, só pode se configurar em uma oposição, em uma divisão do povo trabalhador brasileiro, dos filhos dos trabalhadores, porque finalmente a elite não precisa das cotas para entrar na universidade pública. A elite inclusive vai para o exterior colocar seus filhos e tem condições de fazer isso e quem será afetado serão os filhos dos trabalhadores. Imaginem dois pais, ou mães, chefes de famílias que têm a mesma vida dura, que moram na mesma comunidade, um de pele clara e outro de pele escura. Imagine o trabalhador de pele mais clara perder a oportunidade de emprego em detrimento de seu vizinho que tem a pele mais escura, imaginem essa situação ser repetir milhões de vezes numa situação de crise econômica. A história já nos ensinou em que lugar vai parar a oposição da classificação racial. Em toda a história, os argumentos com base em raças sempre foram usados pelos reacionários e pelos conservadores: De Loius Farracan a Idi Amim Dada; De Mussolini a Botha; De Hitler a Radovan Karadzic. Todos levaram seus povos à tragédia. Não é esse o futuro, mesmo que longínquo, que queremos para os nossos filhos e nossos netos. Essa política adotada de cotas raciais por Nixon, exportada pela bilionária Fundação

Ford, tem um objetivo: acabar com a luta por direito universais, ou melhor dizendo, por recursos públicos para o povo trabalhador. É a política da divisão da carência, da repartição da miséria para que os mesmo de sempre continuem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e ainda por cima opondo trabalhadores e filhos dos trabalhadores, que lutam todos os dias pelos seus direitos e pela sua sobrevivência, criando uma divisão que não existe em nosso País. Nos Estados Unidos, país mais rico e poderoso do mundo, desde o início dessa aplicação dessas políticas, a distância entre ricos, brancos e negros aumentou. E como nós podemos ver na crise recente, na tragédia do Furacão Catrina, a situação do black people americano não melhorou. Ou seja, as políticas afirmativas nos Estados Unidos criaram uma elite, e essa elite se distanciou e se integrou ao sistema junto com toda a elite, e o sistema continua funcionando, o racismo vigorando e a situação dos pobres, sejam ele negros ou brancos, só piorando.

Ministros desta Corte, senhoras e senhores, hoje, no Brasil devem existir centenas, talvez milhares de leis com base na idéia da classificação racial. Está em vossas mãos uma importante decisão que pode ou não marcar as futuras gerações com a retrógrada idéia de classificação racial que só trouxe tragédia a todos os povos onde foram implementados. Está em vossas mãos evitar que o mal maior

se faça. De nossa parte, continuamos confiantes na força do povo trabalhador brasileiro, essa brava gente que tantas lutas travou por liberdade e igualdade; temos a convicção de que é através dessa força e energia que as imensas desigualdades serão superadas. As defesas dessas políticas raciais só é possível para aqueles que desistiram da verdadeira luta por igualdade. Nós queremos viver numa sociedade onde a palavra felicidade não seja de um futuro distante e sim do cotidiano do povo trabalhador brasileiro e onde as pessoas sejam avaliadas pela força de seu caráter.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu agradeço ao Senhor José Carlos Miranda, do Movimento Negro Socialista, por sua intervenção.

Convido, agora, a Senhora Helderli Fideliz Castro de Sá Leão Alves, do Movimento-Pardo Mestiço Brasileiro e da Associação dos Caboclos e Ribeirinhos da Amazônia, para que faça sua intervenção, por até quinze minutos, anunciando, desde logo, que esta é a última intervenção da manhã de hoje.

A senhora está com a palavra.

*****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA HELDERLI FIDELIZ CASTRO DE SÁ LEÃO ALVES (MOVIMENTO PARDO-MESTIÇO BRASILEIRO (MPMB) E ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS E RIBEIRINHOS DA AMAZÔNIA (ACRA)) - Excelentíssimo Senhor Ministro, na figura de quem eu cumprimento toda a mesa. As observações que faremos resultam do trato de 2001, com idéias e práticas de políticas étnicas e raciais no Brasil e em outros países. Esta atuação nos faz ter a convicção de que o Sistema de Cotas para Negros, na UnB, não é, a rigor, medida de ação afirmativa.

Ele não visa combater discriminação racial, de cor, de origem, nem corrigir efeitos de discriminações passadas, nem de assegurar os direitos e as liberdades fundamentais de grupos étnicos e raciais, como exige a Convenção Internacional Sobre Todas as Formas de Discriminação Racial para distinguir uma medida especial de uma medida de discriminação racial.

O Sistema de Cotas para Negros na Universidade de Brasília, inversamente ao que defendia Darcy Ribeiro, idealizador, fundador e primeiro reitor da UnB, tem por base uma elaborada ideologia de supremacismo racial que visa à eliminação política e ideológica da

identidade mestiça brasileira e à absorção dos mulatos, dos caboclos, dos cafuzos e de outros pardos pela identidade negra, a fim de produzir uma população composta exclusivamente por negros, brancos e indígenas.

Exige a UnB que "Para concorrer às vagas reservadas por meio do sistema de cotas para negros, o candidato deverá ser de cor preta ou parda, declarar-se negro e optar pelo sistema de cotas". Assim, as cotas da UnB não se destinam a proteger pretos e pardos em si; pretos e partos que se auto declarem mestiços, mulatos, caboclos são excluídos do sistema de cotas da UnB; também são excluídos aqueles afro-descendentes que se auto declaram negros, mas são de cor branca.

Para que estas cotas fossem medidas de ação afirmativa seria necessário que se identificassem como negro fosse causa de discriminação racial, mas ao excluir os auto declarados negros de cor branca das cotas a própria UnB tacitamente reconhece que somente identificar-se como negro não expõe uma pessoa a discriminações raciais no Brasil, como ocorre em outros países. Do contrário, a UnB estaria também os discriminando.

Elas também não visam corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, pois neste caso o segmento beneficiado seria em função da ancestralidade e não da cor e muito menos da autodeclaração.

Por que, então, a UnB, em vez de estabelecer um sistema de ação afirmativa para todos os pretos e pardos, decidiu excluir os pretos e pardos que não se identificam como negros? A história do racismo e, especificamente, da mestiçofogia, elucida as motivações que conduziram ao atual projeto racial para o povo brasileiro implementado pelo Governo Federal.

A UnB não foi a primeira universidade brasileira a veicular idéias e a defender políticas públicas de base racial no Brasil. No século XIX e até metade do século XX, em diversas universidades do país e do estrangeiro, idéias racistas faziam parte do conteúdo lecionado, refletido o poder da autoridade científica que as universidades possuem, muitos, inclusive governantes e legisladores, acreditavam que havia raças superiores em inteligência, em resistência física, em aptidões morais. Ensinam, também, que seria um prejuízo para uma nação formada por pessoas de suposta raça superior gerar filhos mestiços com pessoas de raça inferior.

Alguns racistas defendiam que o mestiço seria um ser intermediário entre a raça superior e a inferior; outros que seria inferior à raça inferior. Esta última corrente racista afirmava que o mestiço, diferentemente das raças superiores e inferiores, e por não ser uma raça, seria um ser anormal, não adaptado a qualquer ambiente, propenso a doenças físicas e psicológicas,

destituído das melhores qualidades das raças que lhe deram origem e tanto pior quanto mais se diferenciasse delas.

No Brasil, com grande e crescente população mestiça, isto foi visto pelo racismo acadêmico como um problema que comprometeria as possibilidades de progresso do país. Nina Rodrigues defendia políticas criminais diferenciadas racialmente. Sylvio Romero e Oliveira Viana defendiam o desaparecimento gradual dos mestiços pelo branqueamento. O racismo teve também grandes opositores. Intelectuais como Darcy Ribeiro e Gilberto Freyre defenderam que a miscigenação não era um problema para o Brasil, mas uma vantagem que, entre outras, formava a identidade nacional e protegia a Nação dos conflitos raciais e étnicos.

Em outros países, os ideólogos do racismo forneceram o material para os discursos políticos que na Alemanha levaram os nazistas ao poder e mestiços a campos de concentração e a cirurgias de esterilização. Na Austrália, mestiços foram separados de suas mães aborígenes. Na África, foram segregados pelo apartheid. Nos EUA, a partir do final do Século XIX, junto com leis proibindo casamentos inter-raciais, organizações racistas, como a ku klux klan, conseguiram paulatinamente impor, inclusive legalmente, uma inovação, a Regra da Única Gota, pela qual uma gota de sangue africano faria com que uma pessoa fosse classificada como Negro (palavra, também, que

existe no vocabulário inglês). No censo dos EUA até 1920 não havia categoria Negro. Desde 1850, havia as categorias Black (ou seja, preto) e Mulato. No censo de 1930, porém, pela regra da única gota, pretos e mulatos tiveram apenas uma opção, Negro.

Estas normas visam delimitar espaços de poder racial, daí a necessidade de eliminar politicamente e, também ideologicamente o mestiço e a mestiçagem. Apenas em 1970, após o assassinato de Martin Luther King, o termo Black voltou ao censo; no censo de 2000, os mestiços conseguiram voltar a ser contados (e outra vez no censo dos EUA deste ano).

No Brasil, seu primeiro censo oficial, de 1872, tinha para a variável "cor/raça", as opções 'branca', 'preta', 'parda' e 'cabocla'; no censo de 1890, a opção 'parda' foi substituída por 'mestiça', retornando o termo 'pardo' em todos os censos seguintes que tiveram o quesito "cor/raça", passando a incluir também os mestiços caboclos.

Assim, o censo brasileiro sempre trouxe um espaço para a expressão da identidade mestiça. As opções 'preta' e 'branca' sempre constaram nos quesitos "cor/raça" dos censos, os quais nunca trouxeram a opção 'negra'. Somar 'pretos' e 'pardos' e incluí-los numa categoria 'negra' tornou-se, porém, uma reivindicação de movimentos negros, inclusive junto ao IBGE.

Com o fim da II Guerra Mundial, a idéia de raça foi perdendo a credibilidade acadêmica. No Brasil, porém, os mestiços passaram também a ser vistos como um problema ideológico e político. O sociólogo Florestan Fernandes, da Universidade de São Paulo (USP), afirma que "dentro da população negra e mestiça não há homogeneidade. Criar esta homogeneidade é um problema preliminarmente político".

Caberia levar o mulato "a aceitar sua condição de negro". E questionava, "(...) Como fazer para reeducar o mulato, como levá-lo a sair de um comportamento egoístico e individualista?" Antes havia uma raça superior e uma inferior e os mestiços deveriam ser miscigenados, até não se diferenciarem de uma delas, a branca; agora, haveria uma raça opressora e uma oprimida e os mestiços deveriam ser reeducados para identificarem-se com uma delas, a negra.

O antropólogo Kabengele Munanga, da USP, sobre o mesmo tema, assim se expressou: "Se no plano biológico, a ambigüidade dos 'mulatos' é uma fatalidade da qual não podem escapar, no plano social e político-ideológico, eles não podem permanecer 'um' e 'outro'; 'branco' e 'negro', e acrescentou; “Construir a identidade 'mestiça' ou 'mulata' que incluiria 'um' e 'outro' ou excluiria um e outro é considerado, por mestiços conscientes e politicamente mobilizados, como uma aberração

política e ideológica, pois supõe uma atitude de indiferença e de neutralidade perante o processo de construção de uma sociedade democrática".

Este modo de ver o mestiço, porém, não é apenas marginalizador e moralmente ofensivo; ele também leva a um preconceito de caráter biológico: seria normal o branco ter identidade branca, o negro identidade negra, o índio identidade indígena, mas não o mestiço ter identidade mestiça; ele seria um ser incompleto, necessitado da identidade negra.

Chegam a atribuir ao mestiço um risco de problemas psicológicos em função de uma suposta ambivalência.

A própria mestiçagem, que em regra ocorreu e ocorre no Brasil de forma harmoniosa, também passou a ser apresentada de forma equivocada e negativa. Afirma um etnólogo cubano com livro recentemente publicado no Brasil: 'o mestiço surge nas sociedades violentadas e complexadas. Ou seja, é a inseminação violenta das fêmeas do grupo dominado pelo macho do grupo dominante e a eliminação física dos machos do grupo dominado-conquistado'. Ou seja, estão ensinando o mestiço a ter vergonha de suas origens, a negar o sangue de seu pai ou de sua mãe.

Estas depreciações se reproduzem em agressões morais fora do meio acadêmico.

Também se refletiram no recente decreto do Programa Nacional de Direitos Humanos, assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determina a inclusão dos mulatos e dos pardos na categoria negra. Nisto não há inovação: pelo Alvará Régio de 4 de abril de 1755, o rei de Portugal, D. José I, proibiu o emprego do termo caboclo para os filhos mestiços de portugueses e indígenas e nós desaparecemos por décadas dos documentos oficiais.

Estes discursos visando à incorporação dos pardos pelos negros ativeram-se aos mulatos e silenciaram em regra sobre os milhões de caboclos do país, cuja população é possivelmente mais numerosa do que a preta também nacionalmente. Na região Norte, há cerca de 14 pardos (em sua maioria caboclos) para cada preto e aqui no Centro-Oeste a proporção é de cerca de 11 para 1. Mesmo no Sudeste, onde a proporção entre pardos e pretos é de 4 para 1, parte destes pardos são mamelucos. Mestiços de brancos e indígenas já habitavam o Brasil décadas antes da chegada de africanos.

Nossa Constituição assegura a valorização da diversidade étnica e regional e a proteção de todos os grupos participantes do processo civilizatório nacional. O mestiço brasileiro, organizando-se em associações para a defesa de sua identidade, tem esta reconhecida oficialmente por leis como as que instituíram o Dia do Mestiço nos

Estados do Amazonas, de Roraima e da Paraíba, e também o Dia do Caboclo.

Contradizendo sua política interna, o Brasil tornou-se signatário dos documentos finais da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlatas, e de sua Conferência de Revisão, promovidas pela ONU em 2001 e 2009:

"Reconhecemos, em muitos países, a existência de uma população mestiça, de origens étnicas e raciais diversas, e sua valiosa contribuição para a promoção da tolerância e respeito nestas sociedades, e condenamos a discriminação de que são vítimas, especialmente porque a natureza sutil desta discriminação pode fazer com que seja negada a sua existência".

As próprias comissões de seleção, porém, têm demonstrado que pardo não é negro. Diversos casos têm sido noticiados envolvendo duas pessoas com parentesco sangüíneo, inclusive de gêmeos idênticos, em que uma é aceita como negra e outra não. E também de exclusão de cotista quando já cursando a faculdade.

Desconhecemos um único caso em todo o Brasil no qual isto tenha ocorrido com dois parentes de cor preta; todos os casos de que temos conhecimento ocorreram com pessoas pardas. Informa a UnB que a sua comissão responsável pela decisão é formada por representantes de movimentos sociais ligados à questão, especialistas no

tema. De movimentos negros, pois pardos não compõem tais comissões.

Cotas para estudantes provenientes das escolas públicas e carentes valorizam o ensino público, a meritocracia, a solidariedade, estimula o investimento e não o conflito racial. É necessário instituir o ensino fundamental em período integral - Inclusive existe uma PEC, a 94/03 no Senado, e seria muito interessante ser implementada - e aumentar o número de vagas nas universidades. Cotas raciais não custam um centavo ao Governo.

Ações afirmativas não visam criar diferenças, pelo contrário, visam superar discriminações motivadas por diferenças. Visam levar à cidadania, não a relativizar. Harmonizam com a Constituição cidadã que esta Suprema Corte tem defendido.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a participação da Senhora Helderli Fideliz Castro de Sá Leão Alves, do Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro e da Associação dos Caboclos e Ribeirinhos da Amazônia (ACRA).

*****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

ENCERRAMENTO DA SESSÃO OCORRIDA PELA MANHÃ

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Encerradas as apresentações da manhã do terceiro dia da V Audiência Pública do Supremo Tribunal Federal, registro e agradeço a presença do ilustre e eminente Ministro Joaquim Barbosa, desta Casa, da Doutora Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da República, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. Agradeço a presença dos palestrantes: do Professor Fábio Konder Comparato, da Professora Doutora Flávia Piovesan, da Senhora Denise Carreira, do Senhor Marcos Antonio Cardoso, da Doutora Sueli Carneiro, do Senhor Juiz Federal Carlos Alberto da Costa Dias, do Doutor Roberto Ferreira Militão, José Carlos Miranda, da Senhora Helderli Fideliz de Castro de Sá Leão; também a presença do Juiz Federal Marcelo Guerra, na pessoa de quem cumprimento os demais magistrados presentes; e também saúdo a Professora Mônica Herman, que á a Chefe da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Cumprimento as

demais autoridades presentes, os servidores da Corte e todos que nos honraram com sua participação.

Está encerrada esta sessão. Retornaremos às 14h00 para a continuidade dos trabalhos. Obrigado.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Queremos solicitar a gentileza de todos os palestrantes e ouvintes que porventura não retornarão no período da tarde que devolvam o crachá ao pessoal do cerimonial na saída.

*****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Senhoras e Senhores, eu peço a todos que ocupem imediatamente seus lugares para darmos início aos trabalhos. Pedimos, ainda, a gentileza que, a partir desse momento, os telefones celulares sejam mantidos desligados. Boa-tarde a todos.

As audiências públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para sua viabilização. Assim, em respeito às tradições desta Corte e

aos argumentos defendidos pelos palestrantes, não serão permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas, camisetas ou outras formas de manifestações relativas ao tema a ser debatido.

Solicitamos a todos que fiquem de pé para recebermos o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da ADPF nº 186, do RE nº 597.285/RS; Senhor Ministro Joaquim Barbosa; Senhora Ministra Cármen Lúcia; Doutora Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da República.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Boa-tarde a todos. Vamos sentar, por favor.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Solicitamos, ainda, que atentem para a limitação de tempo de quinze minutos oferecidos a cada palestrante, considerando que ao final desse tempo o áudio será automaticamente cortado. Informamos que o cronômetro situado no fundo do auditório será acionado ao início de cada palestra, para evitar incorreções relacionadas à contagem do tempo.

Com a palavra o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Declaro reaberta a sessão de audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas

especialistas e autoridades em matéria de Políticas de Ação Afirmativa no Ensino Superior.

Nós todos sabemos, estamos aqui, especialmente os senhores, que nos honram com a presença, e as Senhoras também, para subsidiar esta Suprema Corte no julgamento da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186 e no Recurso Extraordinário nº 597.285/RS, em que se discute exatamente as ações afirmativas nas universidades federais, ou nas universidades públicas.

Quero registrar, de início, o meu agradecimento e minha honra pela presença da eminente Ministra Cármen Lúcia, que tem acompanhado os trabalhos através da TV Justiça. Por excesso de tarefas que tem, não pode comparecer pessoalmente, mas agora nos honra, na última sessão desta audiência, com a sua presença física. Agradeço, também, a reiterada participação do eminente Ministro Joaquim Barbosa, conforme disse hoje de manhã, um dos grandes especialistas sobre o tema, inclusive publicou livro a respeito do assunto. Aliás, a Ministra e Professora Cármen Lúcia também tem escrito sobre a matéria. A sua contribuição tem sido bastante procurada e bastante citada por todos aqueles que se dedicam a esse assunto, a esse tema.

Reiniciando os trabalhos, nós vamos ouvir, agora, em primeiro lugar, a manifestação do Professor Alan

Kardec Martins Barbiero, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES.

Está com a palavra, poderá falar do púlpito e disporá de quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR ALAN KARDEC MARTINS BARBIERO (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES) - Boa-tarde a todos, Excelentíssimos Senhores Ministros, Ministra e demais autoridades.

Primeiramente, a ANDIFES que representa cinquenta e nove instituições federais de ensino superior, dentre as quais todas as universidades federais, gostaria de enaltecer e parabenizar o Supremo Tribunal Federal pela iniciativa desta audiência pública.

O debate sobre este tema, sobre as populações historicamente excluídas requer uma reflexão profunda na sociedade brasileira e ainda há necessidade de

diversos espaços para este debate; este é um espaço privilegiado. Gostaria de falar sobre as experiências das universidades federais, principalmente, sobre pontos positivos alcançados, dificuldades e, por fim, a posição da nossa Associação, da ANDIFES com relação às ações afirmativas.

Nós fizemos um levantamento nas nossas instituições e vimos uma quantidade grande de iniciativa de ações afirmativas implantadas no Brasil. Pudemos perceber que estas experiências apontam aspectos positivos como, por exemplo, a promoção da inserção social de segmentos historicamente excluídos. É perceptível pelos dados apresentados por diversas instituições que ampliamos a participação de populações negras, afrodescendentes, populações indígenas como também categorias sociais de baixa renda. Percebemos, também, como um ponto positivo, a promoção do debate sobre as questões étnico-raciais no Brasil. É interessante perceber como este debate, após a introdução de cotas em algumas universidades, passou a ter uma dimensão maior. As cotas para as mulheres nos partidos políticos para as candidaturas talvez não tenha suscitado tanto debate quanto as cotas para os afrodescendentes, populações indígenas ou mesmo de escola pública no Brasil. Então a implantação dessas ações tem fomentado o debate, o que já é um grande ganho para a nação.

Vimos, também, que houve uma contribuição na concepção e implantação do aprimoramento de algumas políticas públicas, comissões especiais de políticas de igualdades raciais, como, por exemplo a CEPIR, que cada instituição universitária hoje tem, em sua organização, ajudado a implementar o debate sobre políticas públicas sobre essa temática.

Vimos, também, que essas ações são implantadas após uma discussão com a comunidade universitária. As decisões são colegiadas através dos conselhos superiores de cada instituição. Nós publicamos editais e definimos normas e regras para a implantação dessas ações, com toda a transparência e com o debate necessário. As propostas em implantação são diversas, nós podemos perceber ações no sentido de abrigar cotas para as populações indígenas, a gente percebe isso em diversas universidade federais da Região amazônica, mas em outras regiões também, como a possibilidade de bonificação para estudantes de escolas públicas em uma determinada etapa do vestibular ou, então, cotas para afrodescendentes ou mesmo portador de necessidades especiais. Isso varia de acordo com a região, de acordo com o nível de amadurecimento de cada instituição e com o debate realizado na comunidade local.

Também percebemos um aspecto positivo que foi a ampliação da produção científica sobre esta temática.

Vários grupos de pesquisa foram organizados nas nossas universidades, com dados reais, hoje estão fazendo discussão e teses de doutorados, dissertações de mestrado através desta experiência. Mas nós percebemos também algumas dificuldades, e essas dificuldades aparecem no levantamento que fizemos do conjunto das nossas instituições. Primeiro, há uma incompreensão, uma dificuldade de percepção por parte da sociedade, mesmo na comunidade universitária, sobre a problemática da discriminação étnico-racial e socioeconômica no interior das nossas instituições. Posso cita o meu exemplo, sou Professor de Sociologia na Universidade em que sou reitor, Universidade Federal de Tocantins, em todas as minhas da Universidade em que sou Reitor, na Federal do Tocantis, em todos os meus semestres eu coloco esse tema e vejo a falta de informação, de compreensão, que os nossos alunos ainda tem sobre esta temática, por mais que nós estejamos ampliando o debate.

E essa dificuldade de compreensão não se dá somente no conjunto das universidades porque as universidade reproduzem o que acontece no país. O país, ainda, debateu pouco esse tema.

Percebemos dificuldades no processo de seleção dos cotistas em relação à definição de critérios para realização de averiguações, seja sócio-econômico, seja étnico-racial, até mesmo pela condição histórica do Brasil.

Podemos perceber que no imaginário sócio-cultural do Brasil ainda predomina uma visão harmônica em relação às relações sociais estabelecidas entre negros, brancos, indígenas, pobres, ricos. Nós temos uma percepção e isso foi desenvolvido, inclusive, nas Ciências Sociais algumas teorias para dar conta dessa possibilidade de uma harmonia nessas relações sem dar conta da dimensão e do desafio que nós temos para incorporar populações que historicamente foram excluídas.

Há um desconhecimento, um certo desconhecimento da população brasileira, inclusive dos elevados índices de desigualdade étnico-racial e sócio-econômica no Brasil.

Isso foi identificado em praticamente todos os relatórios das universidades federais. Mas eu gostaria aqui de defender a posição da ANDIFES, a posição da Associação que representa o conjunto de universidades. Nós temos universidades que implantaram ações afirmativas, nós temos universidades que não implantaram ações afirmativas.

Eu gostaria de evocar o princípio constitucional que está no artigo 207. A Constituição Federal diz o seguinte, **verbis**:

> *"Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. "*

Nós, aqui, estamos defendendo a autonomia das universidades. Um tema que é bastante caro para este país porque as nossas instituições são dinâmicas e estão inseridas em diferentes contextos econômicos, sociais, políticos e culturais. E, muitas vezes, estamos praticamente engessados em um situação normativa do país que não nos dá a possibilidade de exercer plenamente a autonomia. As ações afirmativas estão sendo implantadas nas IFES, amparadas pelo princípio da autonomia; como o poder de autonormação, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição.

Nós defendemos que a autonomia garante a universidade de implantar as ações afirmativas como também garante as universidades em não implantá-las. E a forma como essas ações serão implantadas ou não compete aos conselhos superiores das nossas instituições.

Portanto, as IFES tem o direito de regular, com normas próprias, situações intencionalmente não alcançadas pela lei, tendo em vista a garantir e proteger o interesse para os quais foram criadas.

Gostaria de reforçar esse debate sobre a autonomia das universidades, é um debate em que a Andifes tem feito bastante ao longo de sua história de vinte e um anos. Mas nós estamos num momento em que há uma possibilidade de alargarmos a autonomia e este Supremo

Tribunal Federal, seguramente, é um espaço importante para o debate sobre esse princípio constitucional.

A ANDIFES, conforme determinação constitucional, entende que as universidades brasileiras são instituições normativas produtoras de direitos e obrigações, o poder de autodeterminação as individualizam, bem como possibilitam a sua auto-organização.

Gostaria, para terminar, para as pessoas terem a percepção da complexidade da diversidade de dar alguns exemplos que nós capitamos no conjunto das nossas instituições.

Vamos ter outras apresentações específicas de algumas instituições que aplicam ações afirmativas, que têm resultados positivos, como também identificamos aquelas que não possuem essas ações.

Mas eu posso dar exemplos: a Universidade Federal do Pará destina cinquenta por cento de suas vagas para os estudantes das escolas públicas, dentre os quais quarenta por cento para a população negra.

A Universidade Federal de Roraima já reserva vagas para as populações indígenas. A Federal do Tocantins, cinco por cento de suas vagas são para as populações também indígenas. Já a Universidade Federal da Bahia reserva quarenta e cinco por cento para as escolas públicas, sendo que trinta e sete ponto cinco, uma parte dessas vagas das escolas públicas para as populações afrodescendentes.

Nós temos casos como, por exemplo, de várias universidades que estão destinando vagas, que não é o caso das ações afirmativas vinculadas à situação étnico-raciais, mas a portadores de necessidades especiais. Nós temos inclusive um caso, para alguns cursos, em que há reserva de vagas para mulheres, como em alguns cursos de engenharias na Universidade Federal de Alagoas.

Então, há uma diversidade muito grande de ações das universidades. E defendemos o princípio da autonomia, que cada conselho universitário tenha a condição, a capacidade de fazer uma reflexão, interagindo com a sociedade, interagindo com os movimentos sociais, observando a legislação de implantar a sua ação afirmativa, ou não, da forma mais adequada, segundo a sua história, segundo a sua maturidade, segundo o debate que se faz no dia-a-dia das nossas comunidades. Algo diferente disso estaria ferindo um princípio constitucional.

É essa a nossa apresentação das instituições federais de ensino superior, aqui representadas pela ANDIFES.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Professor Alan Kardec Martins Barbiero, que falou pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e

traz a experiência dessas instituições, que é deveras importante, como todos podem entender.

Eu convido agora para fazer uso da palavra o Senhor Augusto Canizella Chagas, que é o Presidente da União Nacional dos Estudantes, a histórica UNE.

O Senhor Augusto Canizella Chagas está com a palavra por até quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR AUGUSTO CANIZELLA CHAGAS (PRESIDENTE DA UNE) - Boa-tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o Ministro Lewandowski, agradecer pela menção da "histórica", quando se referiu à nossa entidade, e parabenizá-lo pela iniciativa desta audiência tão importante, que engrandece o debate sobre a democracia brasileira e sobre o ensino superior no nosso País.

Cumprimento o Ministro e estendo o cumprimento a todos os Ministros do Supremo, aos Ministros presentes. Eu queria especialmente cumprimentar o movimento negro brasileiro, as organizações que lutam contra o racismo no Brasil, que se mobilizaram com tanta qualidade

para vir participar desta audiência e exercer a legítima pressão em relação a um tema tão fundamental.

Eu queria aproveitar do meu tempo para apresentar um pouco a opinião dos estudantes do Brasil, a opinião da UNE, opinião essa que são consolidadas dos congressos que a União Nacional dos Estudantes realiza a cada dois anos, e são nesses congressos que a UNE procura tomar o seu posicionamento, o posicionamento defendido pelos estudantes do Brasil a respeito desse tema da questão das cotas, das políticas de reservas de vagas. E a UNE tem uma posição favorável a essas políticas. Essa é uma posição já consolidada há alguns anos nos congressos da UNE, a cada período que temos enfrentado essa discussão nos fóruns da UNE esse tema tem ficado mais unânime. A cada congresso nós percebemos que há uma unidade maior no movimento estudantil brasileiro em relação a essa questão, e eu gostaria de aproveitar o meu tempo para apresentar os elementos fundamentais que levam a UNE a ter essa percepção e construir essa opinião.

O primeiro deles, muito fundamental e que tem muito da trajetória histórica da UNE, do que a UNE sempre defendeu, isso foi tradição da nossa entidade dos estudantes do Brasil, é o debate a respeito da exclusão que o ensino superior no nosso País carrega, na sua estrutura e na sua oferta de vagas. Se há uma característica fundamental da universidade no Brasil, esse é um título

negativo que nós carregamos, é o título de ser uma universidade excludente. Isso é ao longo de toda a nossa história, se pegarmos dados da década de 80, o Brasil iniciava a década de 80 com aproximadamente sete por cento dos jovens com a idade para estar na universidade, que conseguiam acesso a essa matrícula, nós iniciamos o ano 2000 com pouco mais de dez por cento e entramos em 2010 com o número treze vírgula nove por cento. Esse é o último dado de ensino superior no Brasil, de jovens de 18 a 24 anos que conseguem ter acesso a uma matrícula na universidade brasileira. Esse é um número muito baixo se comparado inclusive a países latino-americanos, países vizinhos ao nosso. O Chile, por exemplo, tem um número de trinta e um por cento; a Bolívia tem um número de vinte e quatro por cento; a Argentina tem um número de quarenta e dois por cento; e, se compararmos com países desenvolvidos, os Estados Unidos superam o número de oitenta por cento e a Europa supera sessenta por cento dos jovens conseguindo ingressar na sua universidade.

Portanto, a universidade no Brasil carrega essa marca de excluir boa parte da nossa juventude pela ausência de vagas, em especial de vagas públicas. E essa sempre foi uma luta da nossa entidade, a luta de expandir o sistema público de educação superior, que é a política mais efetiva para o ingresso da maioria da juventude ao ensino superior brasileiro.

O Professor Alan Kardec me antecedeu, e eu queria fazer uma menção ao papel que a ANDIFES tem cumprido nesses últimos anos. O Brasil, agora em 2010, vai completar um ciclo de duplicação da oferta das vagas públicas nas nossas universidades federais. É o maior ciclo de expansão que a universidade pública brasileira já passou num período de tempo tão curto. Isso, na nossa opinião, é muito significativo e precisa ser acompanhado de uma política efetiva que consiga permanecer nessa direção nas próximas décadas, para que o Brasil possa enfrentar essa situação.

Mas se é verdade que o Brasil tem uma universidade que exclui boa parte da sua juventude, acho fundamental que possamos analisar quem são, portanto, esses jovens que hoje conseguem ter acesso à universidade brasileira.

Para isso, procurei trazer aqui alguns números de uma das universidades mais concorridas do nosso País, a Universidade de São Paulo - USP. Nos dados da FUVEST, agora de 2009, um vestibular que mobiliza, se não me engano, mais de cem mil inscritos nesse último vestibular, em números gerais, é uma quantidade enorme de jovens que disputam o ingresso à Universidade de São Paulo e a algumas outras universidades através desse instrumento. Importante compararmos alguns dados sobre quem são esses jovens que hoje se inscrevem no vestibular, quais são esses aprovados. Tomei a liberdade de pegar os dados do

curso de Medicina, um dos cursos mais disputados das universidades brasileiras. Se pegarmos, por exemplo, os dados sobre quantos estudantes fizeram algum tipo de cursinho pré-vestibular, veremos que os dados da FUVEST/2009, apresentam que mais de cinquenta e dois por cento dos inscritos fizeram algum tipo de cursinho pré-vestibular: dos aprovados, são mais de sessenta e quatro por cento, na Universidade de São Paulo que fizeram algum curso pré-vestibular; e no curso de Medicina: mais de noventa e um por cento, dos jovens que tiveram acesso a um cursinho pré-vestibular; que vieram de escola particular do ensino fundamental: dos inscritos, mais de cinquenta e quatro por cento, dos aprovados, mais de sessenta e um por cento; em Medicina: mais de setenta e um por cento; do ensino médio de escola particular: dos inscritos, mais de sessenta e dois por cento, dos aprovados, mais de sessenta e sete por cento; e na Medicina: mais de setenta e dois por cento. O pai com ensino superior: dos aprovados, é mais de sessenta e quatro por cento; no curso de Medicina, mais de setenta e oito por cento. Os que se reconhecem enquanto brancos: dos inscritos, são mais de setenta e cinco por cento dos inscritos na FUVEST de 2009; dos aprovados, são mais de setenta e sete por cento; e dos aprovados em Medicina: são mais de setenta e seis por cento. Aqueles que são considerados pobres pela sua condição socioeconômica: dos inscritos, são apenas pouco mais de vinte e um por

cento; dos aprovados, são doze por cento; e na Medicina: são pouco mais de cinco por cento os pobres aprovados nesse vestibular.

Importante também que façamos um recorte racial desta questão, que é um tema fundamental aqui também desta Audiência, e procurei ter acesso a alguma informação em relação à Universidade de São Paulo. Eu tive acesso a um estudo de 2001, que foi o primeiro senso étnico-racial da USP, o qual apresenta que, dos estudantes da USP que se consideram de cor preta, apenas um vírgula três por cento, e pardos, apenas oito vírgula trinta e quatro por cento dos estudantes da Universidade de São Paulo.

Os últimos dados do IBGE apontam que a população da região Sudeste que se considera com essa cor de pele supera os quarenta por cento da população - no Brasil, é mais de quarenta e quatro por cento. Os que se consideram amarelos nove vírgula oitenta e quatro por cento, que se consideravam brancos em 2001, setenta e nove vírgula cinco por cento dos estudantes da Universidade de São Paulo. Procurei apresentar esses números aqui, mesmo verbalizando apenas eles, para dizer que eu acho que é um dado inquestionável, que é a universidade brasileira. Este é um recorte da USP, que é uma universidade muito concorrida, uma das universidades mais disputadas para se ingressar no Brasil. Mas que tenho a impressão que agente poderia estender essa comparação ao conjunto das

universidades públicas brasileiras, minimizando um pouco essas informações e por que não o conjunto da universidade brasileira. Mesmo as universidades privadas, porque sabemos que a grande maioria, aí, sim, já há uma democratização do acesso, mas ainda assim os dados de acesso à universidade brasileira são muito concentrados. A realidade da universidade do brasil é que é uma universidade elitizada e uma universidade branca em relação ao número da maioria da nossa população. E, diante de uma situação como essa, esse é o debate fundamental, que penso que estamos fazendo ao debater esse tipo de política, nessa audiência; é avaliar como enfrentar esse problema à sociedade brasileira. Quando se depara com essa situação, ela pode avaliar em se contentar, em acreditar que em 20, 30, 50, 100 anos vamos poder enfrentar e minimizar esses números aqui, como temos feito nos últimos 50 anos, ou nós não vamos nos contentar e vamos pensar em políticas que possam enfrentar essa situação, democratizar o acesso à universidade brasileira. E dessa maneira precisamos debater justamente esse instrumento que hoje oferece acesso às matrículas da universidade, no Brasil, que é o vestibular. O vestibular, que é um instrumento que procura apresentar os seus elementos como sendo um instrumento de seleção de mérito, como mérito individual do estudante que, em iguais condições, disputa com outros estudantes, não é um instrumento que apresenta essa característica. O vestibular

hoje - e os números da Universidade de São Paulo mostram isso - é um instrumento que seleciona social e economicamente os jovens brasileiros. Ele oferece acesso à maioria dos jovens que tiveram acesso a boas escolas privadas e oferece acesso aos jovens que tiveram acesso a bons cursinhos pré-vestibulares. Esse é um instrumento do vestibular que, na nossa opinião, precisamos questionar. Por isso que UNE defende o fim do vestibular; por isso que a UNE defende a ampliação da oferta de matrículas na rede pública brasileira e é por isso que a UNE defende as políticas afirmativas: alternativas que têm sido construídas no Brasil para mudar esse cenário, como têm sido as cotas raciais, as reservas de vagas que várias universidades públicas brasileiras têm adotado e como tem sido o PROUNI, que também é um instrumento que seleciona social e economicamente jovens pra ingressarem na universidade, ainda que na universidade privada. A UNE teve a oportunidade de realizar uma série de encontros de estudantes prounistas e ali tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente essa realidade. São jovens pobres. Jovens que, se a gente pegar o número, por exemplo, e comparar com esses de quantos pais tiveram a oportunidade de concluir o ensino superior, vamos ver que os jovens do PROUNI, os estudantes matriculados através do PROUNI, não chegam a 10% dos pais ou mães que tiveram acesso ao Ensino Superior brasileiro e, portanto, um programa que consegue

mudar a lógica desse ciclo - é que infelizmente a história do Ensino Superior brasileiro carrega.

É por isso que nós defendemos essas políticas; é por isso que a opinião da UNE, o projeto de reforma universitário da UNE - inclusive tramita no Congresso Nacional - defende uma proposta objetiva: na opinião da UNE, deveria ser através de um projeto de lei, através de força da lei; garantir que as universidades federais brasileiras tivessem o acesso de 50% das suas vagas para estudantes oriundos das escolas públicas e que, pra dentro desta reserva, pudesse garantir as cotas raciais de acordo com as populações que o IBGE identifiquem em cada Estado da Federação. Na nossa opinião, essa poderia ser uma política nacional que poderia enfrentar essa realidade.

Para finalizar - nos meus últimos três minutos - eu queria apenas rapidamente enfrentar alguns argumentos que, na opinião da UNE, são frágeis pra contestar essas políticas e pra dizer que essas políticas não deveriam ser adotadas. Um dos critérios é o critério do ódio racial, da divisão da nação. Eu gostaria de respeitar esse critério, porque, quando se fala em divisão da unidade nacional, divisão da identidade de um povo, nós estamos falando de algo muito sério, algo muito caro para uma nação, mas, na opinião da União Nacional dos Estudantes, o Brasil não enfrenta essa possibilidade. O povo brasileiro é um povo miscigenado, o povo brasileiro é um povo tolerante

por essência e na nossa opinião não existe um histórico de ódio racial, de divisão, de enfrentamento nesse sentido, e essas políticas, na nossa opinião, não desencadeariam esse problema, assim, racismo no Brasil; assim, preconceito; assim, exclusão dos espaços de poder e são necessárias políticas efetivas para enfrentar essa situação.

E um outro argumento que eu gostaria de questionar é o argumento da qualidade. Quando se iniciou o debate sobre essas políticas no Brasil, em especial quando o PROUNI foi implementado e se começou a buscar, e as quotas, também, quando se começou a buscar mecanismos que não só o vestibular, para oferecer matrícula no ensino superior brasileiro, uma parte veio com um discurso, apresentando que isso iria acabar com a qualidade do ensino superior brasileiro, e que esses estudantes que tivessem ingresso através dessas políticas, não conseguiriam acompanhar o desempenho dos demais. Esse também é um argumento que veio por terra, um argumento que naufragou, essa não é a realidade. Todos os estudos com estudantes que tiveram ingresso à universidade através dessas políticas, em que pese que uma série de casos mostra, sim, que eles têm alguma dificuldade no estudo de matemática, até no estudo de português, e são necessárias políticas para enfrentar essa situação, mas do ponto de vista do desempenho desses estudantes todas as comparações mostram que esses estudantes, pela oportunidade que têm, para

assegurar essa oportunidade, com afinco se dedicar a esses cursos, eles têm desempenho equivalente ou até superior aos demais estudantes. Portanto, esse argumento, na nossa opinião, ele também não é legítimo para dizer que essas políticas não devem ser implementadas. Por isso é que a UNE traz aqui essa opinião, e assim eu encerro e encerro dizendo que para aqueles que acreditam que essas políticas poderiam dividir a Nação, pelo contrário, na nossa opinião, a construção da unidade nacional, da identificação do nosso povo, da construção da verdadeira democracia brasileira ela vai se dar com igualdade de oportunidades a todos os brasileiros e é por isso que a UNE defende essas políticas e espera que as interpretações deste Tribunal no próximo período sejam positivas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a fala do Presidente da UNE, Augusto Canizella Chagas, que traz o testemunho dos estudantes brasileiros.

Convido, agora, a fazer uso da palavra o Professor João Feres, que é Mestre em filosofia política pela UNICAMP, Mestre-Doutor em ciência política pela *City University* de Nova Iorque, Professor do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro.

Assinalo, também, novamente, a grata presença da Vice-Procuradora-Geral de República, Doutora Deborah Duprat, que tem nos acompanhado desde o início dos

trabalhos e concedo a palavra ao Professor João Feres por até quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR JOÃO FERES (PROFESSOR DO INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISAS DO RIO DE JANEIRO -IUPERJ) - Excelentíssimos Ministros Lewandowski, Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia, Vice-Procuradora Deborah Duprat e demais presentes.

> *"Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a iniciativa dessa corte de ouvir a sociedade ao julgar uma das questões mais candentes do debate público atual em nosso país: as políticas de ação afirmativa. Sou cientista político, e estudo a ação afirmativa desde sua implantação em 2003. Concentro minha pesquisa nos fundamentos filosóficos, teóricos e jurídicos dessa política e também no debate público sobre ela. Na ocasião presente, gostaria de oferecer alguns argumentos que a meu ver são cruciais para o assunto em questão, mas que nem sempre aparecem explicitados claramente no debate público. Eles dizem respeito a 3 tópicos específicos:*
>
> *1. A justificação das políticas de ação afirmativa;*
>
> *2. Estado, cidadania e ação afirmativa*
>
> *3. Raça e políticas públicas*
>
> *1. A JUSTIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA*
>
> *As políticas de ação afirmativa para grupos étnicos foram criadas pela primeira vez na Índia, com a constituição de 1950, e*

não nos EUA, como muitos acreditam. Historicamente, em todos os contextos sociais e políticos em que foi implantada essa política, ela se baseou em três justificações básicas: reparação, justiça social e/ou diversidade. No Brasil não é diferente, ainda que aqui o argumento da diversidade não seja tão popular como os outros dois.

O importante é notar que essas justificações se assentam em bases argumentativas diversas. A reparação é talvez a mais popular delas" - como já ouvimos muito aqui nesta audiência - *"Seu fulcro é a ideia de que uma injustiça profunda foi cometida no passado de uma nação e de que, portanto, medidas reparatórias devem ser tomadas para dirimir essa injustiça. Ou seja, esse argumento requer uma interpretação do passado histórico de nosso país. No caso dos negros no Brasil, essa injustiça foi a escravidão. O fato de que alguns poucos senhores de escravos tenham sido negros, ou que os africanos foram também escravizados por outros africanos não diminui em nada o horror perpetrado contra a população africana e seus descendentes em nosso país. Basta notarmos que os brancos não foram escravizados e seus descendentes não sofreram discriminação racial ao longo da nossa história, para nos dar conta dessa injustiça.*

Cada argumento de justificação aponta para um tipo de beneficiário. No caso da reparação que advém do crime de escravidão, os beneficiários devem ser os afrodescendentes, ou seja, aqueles que descendem dos africanos trazidos para cá na qualidade de escravos. As políticas de reparação podem ter vários desenhos, alguns melhores que outros, é óbvio. Por exemplo, o pagamento de restituição em espécie, em dinheiro esbarra no problema da identificação de beneficiários e de pagantes em uma população, como a nossa, por exemplo, que já está muitas gerações distantes do crime original. Por isso que, como argumenta Andrew Valls, políticas de promoção de igualdade e oportunidade, como ações afirmativas, seriam mais adequadas para a

consecução desse objetivo, do objetivo da reparação. Como por razões práticas e éticas, a identificação direta dos afro-descendentes - por exemplo, testes genéticos - não deve ser feita, é razoável que adotemos a categoria negro, preto ou pardo para os beneficiários. Essas categorias funcionam como proxys - como se diz aqui em estatística -, por ser alta a probabilidade de que as pessoas que hoje assim se identificam sejam de fato descendentes de escravos.

As categorias preto, pardo, trazem a vantagem adicional de melhor atender ao segundo argumento, da justiça social. Ao contrário da reparação, o argumento da justiça social prescinde de uma interpretação da história da nação. Para justificarmos a ação afirmativa estatal, basta constatar que em nossa sociedade grupos específicos de pessoas são sistematicamente marginalizados e alijados das posições de maior prestígio e afluência. Se assumirmos a premissa de que os seres humanos são em média potencialmente iguais, somos forçados a concluir que esse estado de marginalização constitui uma injustiça em si, como John Ross argumenta, a despeito do processo histórico que o produziu. Sabemos que em nossa sociedade, como em outras, temos conhecimento prático disso, grupos são marginalizados, devido a preconceitos culturais, de gênero e também raciais. É claro que a "descoberta" recente da biologia molecular de que raça não é um conceito cientificamente consistente não diminui em nada os efeitos sociais do racismo e do preconceito racial. Só para dar um exemplo: a cultura também não está inscrita em nossos genes, no entanto, o ódio à diferença cultural tem consequências graves onde quer que eles se instaurem. Um exemplo recente é a guerra da Bósnia, o genocídio dos muçulmanos na Bósnia, aquilo é preconceito cultural.

Políticas de igualdade de oportunidades, como ação afirmativa, são as mais adequadas para combater a injustiça social, que marginaliza grupos por meio de preconceito racial. Resta saber, no caso em questão, se o preconceito racial que existe

> *em nosso país contra negros de fato gera marginalização. Os dados sobre desigualdade produzidos por sociólogos e economistas nos últimos trinta anos são evidência mais do que razoável de que essa marginalização de fato ocorre e de que é significativa. Cito o IPEA: "Pretos e pardos... têm menos que a metade da renda domiciliar per capita dos brancos".*

E aqui eu gostaria de chamar atenção, porque é muito importante quando se está julgando e concebendo políticas públicas de atentar para dados estatísticos que levem em conta todo a população e não ficarmos nos atendo a histórias, anedotas, porque histórias e anedotas só falam de um caso e não dizem nada sobre a sociedade em geral.

O argumento de que a desigualdade no Brasil é de classe e não de raça parece à primeira vista muito convincente, mas não é verdadeiro. Ele é falsificado por estudos de mobilidade social, que mostram o quê?

1. Para o mesmo nível de renda, ou seja, mesma origem social, brancos têm probabilidade de ascensão bem maior que pretos e pardos.

Cito Nelson do Valle autoridade no assunto:

a. "Brancos são muito mais eficientes em converter experiências e escolaridade em retornos monetários, enquanto que os não-brancos sofrem ***desvantagens crescentes*** *ao tentarem subir na escala social*".

Carlos Hasenbalg, outra autoridade no assunto:

As probabilidades de fugir às limitações ligadas a uma posição social baixa são consideravelmente menores para os não brancos, ou seja, pretos e pardos, que para os brancos ***de mesma origem social****. Em comparação com os brancos, os não-brancos sofrem uma desvantagem competitiva em* ***todas*** *as fases do processo de transmissão do status*.

É muito importante atentarmos para dados de mobilidade, porque muitas vezes as pessoas só falam de dados de desigualdade, que podem contra-argumentar que eles são causados pela condição inicial de desigualdade da escravidão.

A diferença de mobilidade social mostra que na sociedade atual existe, sim, discriminação, tratamento desigual, baseado em raça. Por isso que é importante a mobilidade social.

> *"Portanto, políticas de ação afirmativa de viés étnico/racial têm por fim combater a injustiça produzida pela discriminação racial. Do ponto de vista prático, as categorias mais adequadas para se identificar beneficiários são, a meu ver, preto e pardo, pois os dados que temos colhido em nossa sociedade sobre desigualdade racial, mormente pelo IBGE, utilizam exatamente essas categorias.*"

E mostram uma coisa muito importante para a gente saber que, a despeito de uma ideia de contínuo de raças, no Brasil, existe uma defasagem imensa, um fosso

entre o nível socioeconômico de brancos e o nível socioeconômico de não brancos, de pretos e pardos.

Por isso, é importante que as políticas de ações afirmativas incluam pretos e pardos, que são uma parte significativa da população que tem o nível socioeconômico inferior ao dos brancos.

> "A título de conclusão do tópico, gostaria de chamar atenção para o fato de que as três justificações - eu não vou falar de diversidade, **Leonardo Avritzer**, eu acho que ele falou o suficiente aqui - não são mutuamente excludentes - reparação de justiça social e diversidade - e, sim, na maioria das vezes, complementares. Uma política de ação afirmativa para a inclusão de pretos e pardos na universidade cumpre o objetivo de reparar (em parte) - obviamente - as consequências nefastas da escravidão e de promover *a justiça social e a diversidade.*
>
> Agora peço que nos voltemos para a questão da relação entre Estado, cidadania e ação afirmativa. As políticas de ação afirmativa têm sido acusadas de violar o princípio republicano da igualdade de todos perante a lei, de constituir uma interferência maligna do Estado nas relações sociais e de provocar a racialização da nossa sociedade e o aumento do conflito racial inclusive no texto da ADPF que agora apreciamos.
>
> Políticas de ação afirmativa são baseadas no princípio da discriminação positiva - isso precisa ser dito - que funciona como uma violação tópica, ou seja, limitada, da igualdade formal - isso também é verdade, como diz Iris Marion, por sinal
>
> Quase todas as políticas do Estado de Bem-Estar Social operam da mesma forma: distribuem recursos (públicos) que pertencem igualmente a todos, num primeiro momento, de maneira desigual para promover o bem geral, o interesse comum, ou mesmo o interesse nacional. Não há portanto, bases para se argumentar que a ação afirmativa é

inconstitucional porque ela opera um tipo de discriminação. Se assim procedermos, estaremos igualando discriminação positiva e discriminação negativa, seremos obrigados a declarar como inconstitucionais também as políticas do BNDES, **do** Bolsa Família e demais ações estatais que operam estritamente por meio da discriminação positiva.

Excelentíssimos ministros, é crucial reconhecermos no plano moral e legal a distinção entre discriminação negativa, aquela que tem por fim o malefício daqueles que são discriminados, e a discriminação positiva, aquela que tem por objetivo promover aqueles que se encontram em situação de marginalização social. Não é concebível que nos aferremos a um sistema moral incapaz de distinguir, por exemplo, a ação de confinar um grupo de pessoas em campos de concentração e exterminá-las coletivamente em câmaras de gás, da ação de dar maiores oportunidades de educação para um grupo ao qual esteve alijado do espaço universitário na história do nosso País. Essas são medidas radicalmente opostas.

Se não fizermos tal distinção, seremos obrigados a reconhecer como justo somente o estado mínimo do liberalismo clássico, que é brutalmente cego às desigualdades sociais e frontalmente contrário ao espírito da nossa Constituição Federal.

RAÇAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Por fim, temos a questão da racialização e do conflito racial. Meus estudos sobre o debate público mostram que esse argumento é o mais frequentemente usado contra a ação afirmativa em nosso País, e é também um dos pilares da argumentação da ADPF ora em debate. Esse é entretanto, um pilar de barro.

Ora, a afirmação de que a ação afirmativa promove a racialização e o aumento ou criação de conflito racial é um argumento descritivo, e, portanto, passível de ser comprovado ou falsificado por evidência empírica. As políticas de ação afirmativa já estão em funcionamento há mais de seis anos em nosso País, sem produzirem qualquer sinal de aumento do conflito

> racial, seja na universidade ou fora dela. Pelo contrário, o que vemos são os testemunhos de reitores - como hoje - e administradores públicos atestando os efeitos benéficos da democratização do espaço universitário trazidos por essas políticas."

Isso também é verdade nos Estados Unidos. Isso também é verdade na Índia. Não é razoável argumentar que ação afirmativa causou ou aumentou a racialização e o conflito racial em qualquer um desses contextos nacionais.

> "Também não é claro que a ação afirmativa promova a racialização das relações sociais em nosso país. Desde sua implementação, não há sinais de que isso esteja ocorrendo. Tal argumento também sofre de uma contradição interna, pois, se a identidade racial brasileira é contextual e elástica, como querem muitos opositores da ação afirmativa étnico/racial, então nada indica que o simples fato de alguém optar pela cota no ato da inscrição do vestibular vá redefinir sua identidade racial para o resto da vida."

Pelo contrário, intuitivamente somos levados a crer que as pessoas tenderão a desfrutar o direito oferecido a elas, sem ter que passar por algum tipo de conversão identitária. Ademais, a despeito do alvoroço que se faz acerca da miríade de categorias raciais que os brasileiros se auto atribuem, vários trabalhos sociológicos já mostraram que as identidades raciais estatisticamente significativas, ou seja, aquelas que são usadas pela maioria da população brasileira, se aproximam

impressionantemente das categorias adotadas pelo IBGE: branco, preto e pardo.

O próprio IBGE utiliza essas categorias censitárias - isso é importante notar também -, com quase nenhuma alteração - como foi mostrado aqui hoje -, desde do final o século retrasado. Será que devemos interpretar isso - como quer, inclusive, uma das pessoas que foi arrolada como autoridade sobre relações raciais na ADPF - como uma prática de racialização da sociedade conduzida pelo Estado, o fato de o IBGE usar as categorias raciais? Acho que não. Sem a utilização de tais categorias, não teríamos sequer dados para auferir a desigualdade racial em nosso país, e, portanto, faltariam bases sólidas para agirmos contra ela.

Se tomarmos uma perspectiva histórica comparada, veremos que as ações afirmativas ético-raciais foram adotadas por países que passaram por processos de refundação democrática, mais ou menos radicais. Esse foi o caso da Índia, ao se libertar do colonialismo britânico. Foi o caso dos Estados Unidos com o Movimento dos Direitos Civis; o caso da África do Sul, com o final do *Apartheid*; e esse, também, o caso do nosso Brasil democrático, surgido na luta contra a ditadura militar, e que tem como marco definitvo - ou pelo menos até agora definitivo - a Carta de 1988.

O espírito de reforma social, consagrado na nossa nova Constituição continua a inspirar a luta por

direitos e pela realização do sonho democrático da igualdade. As políticas públicas são um instrumento poderoso por meio do qual o Estado responde a esses anseios da sociedade. Elas lidam como material humano, imperfeito e inexato como ele é, e por isso requerem responsabilidade, mas também coragem e ousadia para a experimentação.

Peço aos Ministros que, nessa hora de suma importância, não se deixem levar pela retórica da ameaça da futurologia sem fundamentos, que só pode ter como consequência o imobilismo social e a continuação das mazelas que já tanto nos afligem e impedem nosso de cumprir o seu destino.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado Professor João Feres, Professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.

O eminente Professor nos traz um texto, e eu peço licença para que o divulguemos pela *Internet*. Se o senhor, eventualmente, tiver isto em meio eletrônico facilitaria bastante essa divulgação já no *site* do Supremo Tribunal Federal.

O SENHOR JOÃO FERES (PROFESSOR DO INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISAS DO RIO DE JANEIRO -IUPERJ) - Já passei.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não. Muito obrigado!

Convido, agora, a fazer uso da palavra o Professor Renato Hyuda de Luna Pedrosa, Coordenador da Comissão de Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e que falará por até quinze minutos, também.

Pediria a todos os presentes que façam o máximo de silêncio, por gentileza, porque estamos gravando e transmitindo ao vivo esta sessão.

Muito obrigado!

Com a palavra professor.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR RENATO HYUDA DE LUNA PEDROSA (COORDENADOR DA COMISSÃO DE VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS) - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski; Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia; doutora Deborah Duprat; colegas expositores e demais autoridades; senhoras e senhores. Boa-tarde!

É com muita honra e grande senso de responsabilidade que vimos apresentar a essa Corte o Programa de Ação Afirmativa, utilizado pela Unicamp no

processo de seleção de seus estudantes. Agradecemos por nos conceder a oportunidade de aqui trazer essa experiência.

Como todos que me antecederam, parabenizo o STF e, em particular, o eminente Ministro Lewandowski pela iniciativa de convocar essa audiência pública sobre tema de tal importância. Esperamos que a Unicamp possa contribuir com dados e análises relacionadas ao seu programa de ação afirmativa para subsidiar os trabalhos e decisões desta Corte sobre o tema.

Vou iniciar mencionando os princípios que regeram a formulação do programa da Unicamp. Em primeiro lugar, a respeito da autonomia universitária, eu não vou falar sobre isso, o Professor Alan Kardec já expôs claramente o consenso entre as universidade sobre esse ponto. O segundo ponto que orientou o programa da Unicamp foi a busca da excelência acadêmica. A Unicamp tem uma característica de ser uma universidade que valoriza bastante esse aspecto e, no desenvolvimento do seu programa, ela considerou a importância disso. Finalmente, não menos importante, a questão da inclusão social de grupos desfavorecidos.

Em relação da excelência acadêmica, a Unicamp procurou, de forma bastante explícita, respeitar a norma constitucional. No art. 208, diz o seguinte:

> *"Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:*

(...)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;"

Seguindo esse preceito, a Unicamp procurou preservar, na verdade aprimorar, a qualificação acadêmica dos futuros alunos da universidade e para isso utilizou-se, na formação da proposta, de um estudo, uma pesquisa sobre o desempenho de seus estudantes. Esse estudo indicou que aqueles estudantes que vinham de rede pública de ensino da educação básica, desempenham melhor do que o esperado, após o ingresso da Unicamp, quando a gente toma como referência o vestibular. Ou seja, ter estudado na rede pública, durante a educação básica, poderia ser um critério relevante, positivo na decisão sobre a seleção dos ingressantes. Finalmente, o programa da Unicamp foi formulado para ampliar a probabilidade de acesso, em particular aos cursos mais procurados, como Medicina, Engenharias e outros, de jovens com perfis socioeconômico mais baixo, incluindo ai os que se declarasse pretos, pardos ou indígenas.

As origens do programa, esses estudos, eu gostaria de detalhar um pouquinho, porque são pontos bastante criticados em relação a programas de ações afirmativas. Já se reduziu um pouco essa questão no debate público, mas há a questão da possibilidade de que as ações

afirmativas pudessem reduzir a qualidade do corpo de ciente e introduzir as dificuldades às universidades.

A principal fonte conceitual do programa da Unicamp foram os resultados dessa pesquisa que mencionei. Em primeiro lugar, ela tratou - não está mencionado ali - de um grupo de estudantes, mais de seis mil estudantes que ingressaram na Unicamp de 94 a 97, e buscou determinar para esses estudantes quais as características educacionais ou socioeconômicas, à época do vestibular, que estariam associadas ao melhor desempenho ao longo de sua vida futura na universidade. Então esse foi o objetivo do estudo e os resultados desse estudo mostraram o seguinte - não só gostaria de mencionar como foi o desempenho, mas como ele foi avaliado. Nós temos a classificação do vestibular e a classificação ao fim do curso. E basicamente a gente comparava individualmente como que isso ocorria, se o candidato tinha avançado ou tinha recuado na sua classificação na turma -: Alunos que vinham de famílias com baixa renda, até cinco salários mínimos, com mães com formação não além da educação fundamental, e aqueles estudantes que cursaram o ensino médio e o ensino fundamental na rede pública apresentaram desempenho positivo ao longo do curso universitário. Ou seja, a sua classificação na turma, ao final, foi, em média, mais alta do que a classificação de quando eles entraram no

vestibular. Então esse foi o mote que justificou o programa formulado pela Unicamp.

Gostaria de observar que, no período estudado, de 94 a 97, a Unicamp não tinha, entre as perguntas que se fazem aos estudantes no questionário socioeconômico, a questão relativa à cor, raça e etnia. Esse estudo, para nós, mostrou o seguinte - e acho isso importante: O vestibular, por si só, não prevê de forma exclusiva e cabal o potencial dos candidatos para o desempenho futuro nos bancos universitários.

Então, a partir desse estudo, a Unicamp formulou seu programa. O programa foi aprovado em 2004, ele não tem cotas, não há reserva de vagas, ele inclui uma bonificação de pontos e foi aplicado pela primeira vez na turma de 2005: são trinta pontos para os estudantes que concluíram o ensino médio da rede pública e dez pontos para aqueles que entre eles se declaram pretos, pardos ou indígenas. Como referência, eu gostaria de mencionar que essa pontuação na Unicamp tem impacto muito grande no resultado final. Num curso de alta demanda, como a Medicina, trinta ou quarenta pontos, no caso, pode significar um avanço de mais de cem posições na classificação. Mesmo assim, como vou mostrar mais à frente, o desempenho futuro desses candidatos não é prejudicado.

Além desse programa de bonificação, há uma parte de isenção da taxa de vestibular, nesse caso o

recorte é claramente sócio-econômico, o candidato deve ter cursado toda a educação básica na rede pública e a família não pode ter renda maior do que cinco salários mínimos.

Gostaria de mencionar que, em relação à bonificação sobre grupo de candidatos oriundos da rede pública que se declaram pretos, pardos ou indígenas, a Unicamp considerou que esse grupo apresentava outras características socioeconômicas que se associam ao melhor desempenho acadêmico. Entre elas a baixa renda, como foi mencionada, e a baixa escolaridade dos pais, em particular das mães. Observamos ainda, eu gostaria de chamar a atenção de que na Unicamp não existe uma comissão ou procedimento de verificação da autodeclaração, ela é suficiente e final para os efeitos da participação no programa.

Com relação aos resultados do programa, fiz uma tabela bastante simples, aqui, com o resumo do período imediatamente anterior ao programa 2003/2004 e imediatamente posterior até o vestibular do ano passado, 2005 a 2009. Gostaria de mencionar, então, que ali são colocados os dados para os inscritos no vestibular e depois para os matriculados. Para os três grupos beneficiados pelo programa: pessoal da escola pública, os pretos, pardos e indígenas e os isentos, aquele grupo mais focado por vista socioeconômico. Então, neste, quando a gente compara os dois períodos - vou comentar escola pública mais à frente - , mas para pretos, pardos e indígenas a Unicamp tinha cerca

de dez, doze por cento entre inscritos e matriculados. Ou seja, o vestibular da Unicamp tem uma característica que, aliás, vem pela sua estrutura acadêmica e mostra que ele não é discriminatório no sentido de grupos desfavorecidos, poderíamos dizer, exceto no caso dos isentos, ali realmente há uma queda de oito para quatro por cento na participação, havia antes do programa. Após o programa, tivemos um pequeno acréscimo na escola pública - vou mencionar mais à frente, em detalhes -, mas entre pretos, pardos e indígenas e entre isentos, se olharmos os números vamos ver um crescimento em cerca de cinqüenta por cento na participação desse grupo a partir do programa. E eu gostaria de mencionar que o número que está ali de inscritos nesse período para pretos, pardos e indígenas, de dezoito por cento, ele se aproxima bastante dos dados do IBGE para o Estado de São Paulo, que indicam cerca de vinte e três por cento da população concluinte, no ensino médio, se declaram pretos, pardos e indígenas. Na população como um todo são trinta, mas o ensino médio já é um momento decisivo, restritivo do acesso para o grupo de pretos, pardos e indígenas no Estado de São Paulo, como é no Brasil todo.

Em relação à questão do ensino médio, gostaria de chamar a atenção que apesar dos números ali parecerem pouco afetados, quando a gente foca a análise nos cursos demandados aí a mudança foi significativa.

Praticamente todo aquele crescimento de três pontos percentuais se deu nos cursos de alta demanda.

Eu gostaria de analisar com mais detalhes o curso de Medicina, porque este é certamente o curso que todos prestam muita atenção na sua situação.

Antes disso, o resultado de desempenho dos estudantes bonificados na Unicamp seguiram os mesmos padrões daqueles constatados para o estudo que orientou a elaboração do programa, ou seja, candidatos da rede pública, de baixa renda e com menor patrimônio educacional na família tiveram desempenho melhor do que os grupos complementares. Ou seja, o programa, a previsão que foi feita a partir de um estudo, anterior, a aplicação do programa confirmam esse resultado.

Agora, gostaria de comentar, coloquei uma figura aqui, acho que a única figura que eu consegui fazer para explicar como - talvez eu gaste o resto do meu tempo aqui falando dessa figura - ela é. Cada linha que aparece nessa figura, em cada uma dessas colunas, é um aluno do curso de Medicina da Turma de 2005. Eles estão classificados em ordem descendente, de cima para baixo na sua nota. O primeiro, eu tenho a nota mais alta e o último abaixo a última nota. A coluna da esquerda é a classificação no vestibular com a bonificação, com o bônus de trinta a quarenta pontos. Os traços coloridos, numa gradação para podermos localizá-los depois, eles são os

alunos bonificados - que vieram de escolas públicas, são trinta e três dos cento e dez, ou, exatamente, trinta por cento da turma. Gostaria de observar que antes do programa a média típica de participação de escola pública no curso de Medicina na Unicamp era dez por cento; neste ano foi trinta por cento.

Na segunda coluna, ainda com a classificação do vestibular, mas sem a bonificação. Isso significa, claro, que esse grupo aqui é o mesmo grupo, a parte de baixo, é o mesmo grupo das linhas coloridas, sem a bonificação eles vão para o fundo da turma na classificação, é claro. E, na verdade, quase todos, dois terços desse grupo não estariam hoje terminando seu curso se não houvesse a bonificação. Cerca de vinte, dos trinta e três, não estariam lá.

A última coluna é a classificação desses mesmos alunos pelos seus desempenhos acadêmicos na universidade depois de quatro anos no curso de Medicina.

Gostaria de chamar atenção para as linhas mais longas, esses são os alunos desistentes ou jubilados. Nenhum deles foi bonificado, todos vieram da rede privada de ensino básico.

Se olharmos o grupo que está na metade da classificação para cima, na última coluna, nós vemos que a maior parte daquele grupo, ali, são as linhas vermelhas mais escuras, é o pessoal que estava lá embaixo.

Então, a Unicamp quando propôs isso em seu programa ela tinha essa preocupação, quer dizer, essa é uma preocupação constante na análise dessa situação de buscar trazer mais jovens para o ensino superior.

É uma Universidade extremamente competitiva, este ano na Unicamp nós tivemos noventa candidatos para cada uma dessas vagas. Esses candidatos são todos brilhantes! A diferença acadêmica na preparação desses jovens antes de entrar na Unicamp é mínima a diferença, poderíamos dizer que, tecnicamente, estão empatados. Não no desempenho do vestibular, mas como previsão para o seu futuro desempenho na universidade.

Então, encerro aqui dizendo o seguinte: a Unicamp reitera o seu compromisso com a autonomia universitária, com a inclusão social associada à excelência acadêmica.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço o Professor Renato e peço que fique mais um minuto no microfone que eu gostaria de fazer uma questão apenas, não fiz nenhuma pergunta a nenhum dos participantes, seria o seguinte: um tema bastante discutido é a questão do autorreconhecimento dos cotistas. A Unicamp, pelo que eu vi, em seu vestibular contenta-se com o autorreconhecimento e não faz nenhuma averiguação, nem prévia, nem posterior. Esse tem sido um critério

adotado de maneira linear, há exceções e por que a Unicamp optou por esse autorreconhecimento, o senhor poderia explicar em brevíssimas palavras.

O SENHOR RENATO HYUDA DE LUNA PEDROSA (COORDENADOR DA COMISSÃO DE VESTIBULARES DA UNVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS) - Eu poderia explicar. Eu participei ativamente do processo, era da comissão que fez a proposta.

A Unicamp levou em conta nessa questão a opinião de antropólogos especialistas da universidade, e considerou que haveria uma grande dificuldade estabelecer uma comissão que avaliasse isso.

Eu gostaria de observar que nós não podemos negar que há uma dificuldade com a autodeclaração. Os estudos estatísticos de população do Estado de São Paulo, da incidência da declaração em certos grupos de renda maior, mostram que pode haver uma inflação, digamos, na autodeclaração. Não é uma coisa pacífica no sentido de, vamos dizer, não existe aí fraude, não existe, mas simplesmente há uma questão que precisa ser mais... Eu não mencionei porque nós ainda estamos começando esse estudo de forma sistemática, a Unicamp certamente, em algum momento, terá uma posição mais clara de avaliação do seu programa.

Mas realmente essa foi a posição da Unicamp, deliberada pelo Conselho Universitário, e vem sendo adotada de forma, desde aquele momento, sem nenhuma mudança. Mas certamente nós estamos num processo de avaliação, como esse

estudo que eu acabei de mostrar aqui, esses dados, que podem levar a uma discussão sobre essa questão. É uma questão bastante delicada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeço então essa resposta e me dou por satisfeito. E agradeço a substanciosa intervenção que o senhor nos proporcionou.

Nós vamos agora ouvir a manifestação do Professor Eduardo Magrone, que é Pró-reitor de Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, que disporá também de quinze minutos para a sua exposição.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR EDUARDO MAGRONE (PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -UFJF) - Boa-tarde Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Senhora Ministra Cármen Lúcia e Excelentíssima Vice-Procuradora-Geral da República Deborah Duprat.

Para a UFJF é um orgulho estar participando desta audiência pública, saudamos a iniciativa desta Casa e a oportunidade de apresentar uma avaliação parcial da nossa Política de Ação Afirmativa iniciada em 2006.

Foi constituída uma comissão com aqueles professores e técnicos, e o que iremos exibir aqui é a avaliação que nós conseguimos concluir até o momento. Essa avaliação prossegue dentro da Universidade.

Um breve histórico. Houve uma resolução do conselho superior, em 2004, que aprovou a Política de Ação Afirmativa na Federal de Juiz de Fora. Essa política buscava a inclusão dos grupos sistematicamente excluídos, mas ela faz parte de um projeto global de inclusão dentro da Universidade, que conta também com o reforço do nosso curso pré-vestibular popular, bancado pela Instituição.

Temos também uma crítica muito grande à arquitetura curricular das universidades brasileiras, que diz para o estudante de 16 e 17 anos, pergunta o que ele vai fazer depois dos 40; a ideia dos bacharelados intradisciplinares; a mudança nossa curricular também faz parte desse projeto global de inclusão; e também, no ano passado, nós implantamos o nosso núcleo de estudos afro-brasileiros. No nosso entendimento, a política de cotas tem que ter uma consequência, e uma dessas consequências é fazer com que uma universidade também seja produtora de um saber sob essa população e outras populações da nossa região, que, historicamente, se viram alijadas do ensino superior.

Essa política tem vigência de 10 anos, até 2015, e ela é avaliada a cada 3 anos. Então, o que vamos

exibir aqui é essa avaliação que temos preliminar. Irei apresentar sumariamente como funciona o nosso modelo de ação afirmativa. No vestibular de 2008, o último dado da análise, temos 50% das vagas de todos os cursos de graduação reservados para o aluno cotista, para as cotas: o aluno que se autodeclara egresso de escolas públicas e 25% dessas vagas são de candidatos autodeclarados negros. A UFJF, a exemplo da Unicamp, conta apenas com a autodeclaração, pelas razões análogas aqui expostas.

A distribuição dessas vagas destinadas aos grupos de alunos cotistas, nós dividimos em três grupos de ingresso: o Grupo "A", que seria o grupo de alunos egressos de escolas públicas, autodeclarados negros; o Grupo "B", que seria aluno egresso de escola pública. O critério de escola pública é o critério jurídico, a instituição pública de ensino básico, e o candidato tem de ter cursado pelo menos sete séries do ensino fundamental em 2008. Nós já alteramos esse critério, hoje são quatro séries do ensino fundamental e a totalidade do ensino médio na escola pública, mas em 2008 ainda prevalecia esse critério. E o Grupo "C", que seria o grupo dos alunos não-cotistas, não optantes pelas cotas. A primeira etapa eliminatória, a segunda etapa é classificatória, e a classificação final nos Grupos "A", "B", "C", em ordem decrescente de pontos obtidos, na segunda etapa do vestibular até o limite de vagas para cada curso. As vagas não preenchidas em um grupo

são transferidas para o grupo seguinte: o Grupo "B" e o "C". Esse é basicamente o mecanismo da nossa política de ação afirmativa.

Então, vamos a algumas avaliações: temos aqui um gráfico que discrimina na coluna da esquerda que, para cada curso de graduação, o Grupo "A" - grupo do cotista, autodeclarado negro em escola pública -; o Grupo "B" - cotista em escola pública; o Grupo "C", de não cotista.

Nas linhas, temos o Grupo Amarelo, que é o Grupo "A"; na extremidade, tendendo para a esquerda, temos o que chamamos de "ponto de corte" no vestibular, a nota mínima do último candidato que ingressou no curso. Na extremidade oposta, a nota máxima do candidato que passou em primeiro lugar no curso. Nós colorimos os grupos: Amarelo, Grupo "A"; O Grupo Verde, grupo de escola pública; e o Grupo Azul, grupo do não optante.

Podemos observar que, caso não tivéssemos a política de cotas, muitos candidatos que ingressaram na Universidade Federal de Juiz de Fora, por essa política, estariam excluídos. Basta observar esses cursos da área da Saúde, Medicina encabeça esses cursos. Nota mínima, tanto na escola pública como o candidato negro oriundo de escola pública e o candidato oriundo de escola pública, esses gráficos mostram curso a curso, no vestibular de 2008 - eu peguei só 2008 para efeito de exposição -, como se deu o

desempenho do pior candidato aprovado e do melhor candidato aprovado em cada curso. Nós observamos que por vezes há alguma mudança, mas, de fato, a tendência, em todos os cursos, é de um desempenho - digamos assim - mais modesto do candidato cotista em relação ao não-cotista. Nos cursos de Saúde, nos cursos de Ciências Humanas, nos cursos de Ciência e Tecnologia, nós temos sempre candidatos que estariam excluídos da universidade, caso nós tivéssemos um critério de seleção linear, como antes no vestibular tradicional, sem a política de cotas para escolas públicas e raciais.

Para exibir isso de maneira mais visível, vou mostrar como o desempenho agregado dos candidatos por grupo. O grupo Amarelo, Grupo "A", o de candidatos autodeclarados negros em escola pública, o desempenho dele tende para escores próximos do nível mínimo da escala de desempenho lá no topo da tabela. Todas essas notas, mínimas e máximas, tendem para a esquerda, que é onde se localizam os escores mais baixos de desempenho dos candidatos. Já os candidatos cotistas de escola pública tendem para um desempenho superior aos candidatos negros oriundos de escola pública, ou seja, eles estão mais próximos dos escores mais elevados da tabela. E já os candidatos do grupo não optantes pelas cotas, em relação até aos candidatos que optaram pelas cotas da escola pública, também se aproximam mais ainda desses escores máximos. Com

isso, temos uma compreensão de que, caso não tivesse sido implantado na UFJF a política de cotas, nós certamente estaríamos excluindo candidatos que hoje se encontram lá. Porém esse é um problema que a UFJF está lidando - nós iremos ver em seguida quanto ao desempenho dos integrantes na universidade, Mas temos um outro problema em relação às cotas. É o seguinte: elas não estão sendo aproveitadas por aqueles candidatos cujo perfil é adequado a essa disputa dentro dos grupos. Então, temos o Grupo C com 67% do total de candidatos disputando as vagas desse grupo. Já no Grupo B, temos apenas 25% dos candidatos disputando as vagas destinadas a alunos oriundos de escola pública e, no grupo dos candidatos negros oriundos de escola pública, Grupo A, apenas 8% do total dos candidatos disputam essas vagas.

Nós ainda não sabemos direito por que isso acontece, mas certamente nós já detectamos problemas de redação no nosso edital e também uma desinformação muito grande por parte dos candidatos quando da inscrição nos processos seletivos. Os estudos permanecem - é preocupante -, uma vez que, se nós observarmos esses dois gráficos em forma de *pizza*, vemos embaixo a população de Juiz de Fora e região, os Grupos A e B estariam em ampla maioria representados nela.

Em cima, o que acontece, de fato, na UFJF, no que respeita à distribuição dos grupos: uma super-

representação do Grupo C, do grupo dos não optantes pelas cotas.

Constatações: o desempenho entre os grupos é desigual - a política de cotas hoje prevalece. Sem a política de cotas, alunos que hoje estão estudando em cursos de alta demanda, como Medicina, por exemplo, que aqui foi citado anteriormente, certamente hoje não estudariam na UFJF. E há também o fato de se destinar vagas para o sistema de cotas e não conseguimos garantir ainda uma ocupação integral nessas vagas destinadas a esses grupos.

Agora, a parte mais interessante acredito que seja a avaliação do desempenho desses candidatos cotistas, uma vez ingressando na universidade. Para calcularmos isso, dividimos os cursos da UFJF em três grandes grupos de curso, baseado no índice de rendimento acadêmico do estudante. O índice de rendimento acadêmico é um índice que pondera; é uma média ponderada que leva em conta o desempenho do estudante nas disciplinas e o número de disciplinas que ele cursou no seu curso. Então, podemos observar que o primeiro grupo, que eu chamaria de "grupo de alto desempenho acadêmico", ele é constituído basicamente por cursos da área de Ciências Humanas. Mas nós temos ainda representantes novos, na área de saúde, como Medicina, Fisioterapia, Enfermagem e também temos Ciências Biológicas. Então, esse grupo é aquele grupo cujo índice de

rendimento acadêmico é 80 ou superior a 80. Ou seja, os índices de rendimento acadêmico de todos os alunos do curso acusou um valor igual a 80 ou superior a 80. Já no caso do grupo intermediário, que eu chamaria de "índice de rendimento acadêmico médio ou bom", esses cursos obtiveram um índice de regimento acadêmico maior que 70 e menor que 80. E também predomina a área de Ciências Humanas, como alguns cursos de 3 Odontologia, Farmácia - Educação Física fora dessa área.

E, por fim, o grupo 3, que seria o grupo de "índice de rendimento acadêmico crítico", menor que 70, é constituído quase que exclusivamente por cursos da área de Ciência e Tecnologia.

Bem, a nossa análise capturou o seguinte resultado: no grupo 1, aqueles cursos que têm alto rendimento acadêmico, os alunos autodeclarados negros de escola pública, eles começam no ano de 2006 com muita reprovação por nota. Observam uma certa melhora, abaixo da reprovação, e terminam em 2008 num patamar bastante satisfatório em termos de reprovação por nota. É mínima, menos de cinco por cento, ou seja, chega a três por cento. O mesmo nós podemos observar, com uma certa oscilação, no grupo "b", o grupo de alunos oriundos de escola pública e no grupo "c", os não optantes pela quotas. Já no grupo 2, aqueles cursos cujos índices de regimento acadêmico está maior que setenta e menor que oitenta, nós temos ali

algumas oscilações bastante interessantes. O primeiro ano das quotas mostra que o grupo "a" teve um desempenho, muita reprovação por notas, um desempenho muito ruim. O grupo "a" foi o grupo de alunos auto declarados negros e oriundos de escola pública. Já o grupo "b" também teve registrado nos três anos um desempenho abaixo de, um pouco acima de cinco por cento, mas a grande questão, para nós, o nosso grande desafio, ainda são aquele Grupo 3, o grupo dos cursos de ciência e tecnologia. Hoje nós observamos um alto índice de reprovação, um alto índice de reprovação por nota, mas em todos os grupos, tanto o grupo "a", negros de escola pública, como o grupo "b" de escola pública, como os não optantes. Há uma dificuldade nesses cursos, sendo que essa dificuldade se expressa com maior magnitude no grupo dos quotistas negros em escola pública o que faz com que a UFJF tenha que providenciar uma solução tópica para conseguir neutralizar, contra-arrestar essa tendência, no caso, do grupo "b", dos quotistas.

A reprovação por infrequência, fora aquela anomalia que nós observamos ali no Grupo 2, do "a", negro de escola pública, que foi no primeiro ano das quotas, nós observamos essa anomalia, nós temos também fatores preocupantes quanto aos cursos de ciência e tecnologia, os cursos de baixo rendimento acadêmico, quanto aos alunos quotistas.

Então, eu diria que nós precisamos do ponto de vista mais pontual considerar que esses alunos precisam de um nivelamento, de um apoio pedagógico da instituição, além do apoio estudantil convencional para prosseguirem na universidade com um rendimento aceitável e principalmente nós descobrimos uma questão que é muito importante para essa audiência pública: o critério de escola pública nem sempre é um critério confiável. Na região da zona da mata mineira, em Juiz de Fora, nós temos cerca de dez instituições federais de ensino médio e de ensino fundamental e elas estão enquadradas no grupo "b", grupo de escola pública. E algumas dessas instituições fazem até seleção prévia para o ingresso de seus alunos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Professor Eduardo, peço licença para interrompê-lo. O tempo do senhor já esgotou, mas eu lhe concedo mais um minuto para terminar o raciocínio, se quiser.

O SENHOR EDUARDO MAGRONE (PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -UFJF) - Apenas para dizer isto: se faz necessário um ajuste, no caso da nossa política, para contemplar os alunos que estão ingressando e fechar algumas portas, algumas janelas que subvertem o espírito da política de ação afirmativa.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado Professor Eduardo Magrone da Universidade Federal de Juiz de Fora. O pronunciamento que o Senhor acaba de fazer rebate as críticas que nós sofremos inicialmente que teria havido um desequilíbrio entre aqueles que falam a favor e contra as cotas, porque quando nós convidamos, na última parte das audiências, que as universidades públicas viessem até o Supremo Tribunal Federal e oferecessem os seus testemunhos, então, imaginou-se, inicialmente, por parte de alguns que tinham uma visão mais crítica desse processo desencadeado aqui no Supremo Tribunal Federal que seriam depoimentos totalmente favoráveis à política de quotas, de ação afirmativa, mas, como eu esperava, as universidades estão trazendo pontos negativos e pontos positivos e fazendo uma avaliação crítica, como é próprio do espírito universitário da experiência que tiveram com relação a esse assunto. Obrigado pela sua participação, Professor Eduardo Magrone.

Nós vamos ouvir agora o pronunciamento da Professora Jânia Maria Lopes Saldanha, da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, que também falará por até quinze minutos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA JÂNIA MARIA LOPES SALDANHA (PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -UFSM) - Boa-tarde, Doutor Ministro Ricardo Lewandowski, Doutora Cármen Lúcia, Doutora Duprat, Senhoras e Senhores, meus colegas de mesa.

Esta apresentação seguirá de forma quase que fiel a proposta feita a esta Corte quando do credenciamento da Universidade Federal de Santa Maria para participar desta audiência pública.

A minha exposição se dividirá em três itens. Falarei brevemente sobre a importância desta audiência pública; em segundo lugar, ações afirmativas de democracia; e, em terceiro lugar, sobre o processo de adoção e a experiência, ainda de um certo modo embrionária, da Universidade Federal de Santa Maria na Política de Ação Afirmativa, especificamente no que se refere às cotas raciais, que é o tema e a pretensão exposta nas duas demandas em julgamento por esta Corte neste período.

Sobre a audiência pública, a Universidade Federal de Santa Maria agradece vivamente a esta Corte a oportunidade de estar aqui. Trata-se de um momento ímpar no processo civil brasileiro, no Direito Processual brasileiro, não propriamente de democracia participativa, mas que se pode considerar como de democracia representativa alargada, porque admite no processo novos

atores e com isso rompe o perfil privatista e individualista de um processo que nos foi legado nesses quase duzentos anos de formação do Direito Processual Brasileiro.

A audiência pública, portanto, torna-se um espaço democrático de participação da sociedade; ela contribui de forma eficaz e potente para que a sociedade se manifeste junto ao Poder Judiciário para que esse então, a partir disso, forme a sua decisão. Essa prática inverte a lógica da decidibilidade judicial, porque agrega elementos que veem na sociedade a convicção e a conclusão a que os juízes chegarão.

Portanto, a palavra falada vem de muitas vozes e inverte essa lógica. Em tempos de virtualização do processo, a oralidade resgata o seu lugar e o seu espaço no processo brasileiro.

Quanto às ações afirmativas de democracia, apenas breves considerações. A universidade poderia invocar aqui grandes pensadores clássicos que tratam de teoria política, de teoria política clássica, mas, não. A Universidade Federal de Santa Maria, lembrando da mulher de Trácia, que, ao ver Tales de Mileto cair num buraco, deu gargalhada e ela riu porque pensou: *Ora, ele olhando para o céu, não vê o que está mais próximo dele*.

Então, a Universidade invoca aqui uma brasileira "Pátria mãe vil:

> *"Onde já se viu tanto excesso de falta? Abundância de inexistência... Exagero de escassez... Contraditórios? " Então está! Esse é o novo nome do nosso País! Não pode haver sinônimo melhor para o BRASIL.*
>
> *(...)*
>
> *A minha mãe não "tapa o sol com a peneira", não me daria um lugar na universidade sem ter-me dado uma bela formação básica.*
>
> *E mesmo há 200 anos atrás não me aboliria da escravidão se soubesse que me restaria a liberdade, apenas para morrer de fome. Porque a minha mãe não iria querer me enganar, iludir. Ela me daria um verdadeiro Pacote que fosse efetivo na resolução do problema e que contivesse educação + mais liberdade + mais igualdade. Ela sabe que de nada me adiantaria ter educação pela metade, ou tê-la aprisionada na falta de oportunidade, na falta de escolha, acorrentada na minha voz-nada-ativa. A minha mãe sabe que eu só vou crescer se a minha educação gerar liberdade e esta, por fim, gerar igualdade. Uma segue a outra... Sem nenhuma contradição!".*

A UFSM escolheu essa passagem, nesse rico momento da democracia brasileira, da prestação jurisdicional brasileira, citando uma estudante brasileira de uma universidade pública brasileira a Clarice Zeitel Viana da Silva, que ganhou recentemente um prêmio da UNESCO e concorreu com cinquenta pessoas, porque ela descreveu olhando para o chão e para a realidade brasileira as desigualdades com as quais convivemos há mais de quinhentos anos.

Apesar das constituições dos estados democráticos da atualidade, como o Brasil prevê, e o fim das desigualdades - e hoje aqui foi referido isso -, essas

desigualdades são coletivas. E é notório que as sociedades mantêm vivamente mecanismos de exclusão social, seja por questões raciais, seja por questões religiosas, seja por questões de orientação sexual ou por questões de gênero ou de condição física.

Portanto, há um grupo de brasileiros que são vítimas dessa desigualdade central que é aquela que, no caso específico da educação superior brasileira, nega acesso a um contingente bastante significativo da população brasileira aos bancos das universidades.

E é justamente ancorado nessa noção de desigualdade nociva que o Estado brasileiro, por seus órgãos, especialmente por seu Ministério da Educação, tem empreendido, nos últimos tempos, uma verdadeira campanha de adoção de políticas de ação afirmativa nas universidades públicas brasileiras e também nas universidades privadas, do que é exemplo o PROUNI. E se trata, evidentemente, daquilo que se chama de discriminação positiva para o acesso ao ensino superior.

É relevante considerar que, no que diz respeito às universidades públicas brasileiras, a universidade é um espaço de poder. Por que ela é um espaço de poder? Porque ela concede aos estudantes um passaporte para o mundo do trabalho, mas pouco se fala do saber que a universidade produz como meio de poder, algo, todavia, que

não foi esquecido, por exemplo, por Michel Foucault. Poder e saber são inseparáveis. Comunicação e transmissão de saber entre indivíduos e grupos, assim como a recusa em transmitir saber, não dizem apenas respeito às esferas cognitivas das relações humanas, mas incluem, invariavelmente, relações de poder que se corporificam em dois elementos: no *establishment* e nos *outsiders.* Naqueles que exercem as funções preponderantes na sociedade e que decidem a vida da sociedade e aqueles que estão fora, os *outsiders.* E esta é a questão central da política de inclusão por cotas raciais na universidade pública brasileira.

A Universidade Federal de Santa Maria teve um processo interessante de adoção da política de ação afirmativa, que se dividiu em cinco fases que eu brevemente irei abordar, de exercício de democracia.

A primeira fase, no ano de 2007, houve uma discussão em Seminário Internacional acerca da possibilidade de adoção da política de ação afirmativa. Reunimos professores de universidades que já detinham a experiência, mesmo que embrionária, na adoção da política de ação afirmativa.

Após isso, redigimos a minuta de resolução, entregue ao nosso reitor, no início do ano de 2008. Em maio de 2008, um novo seminário foi realizado onde todos os

diretores dos nove centros de ensino da nossa instituição se manifestaram favoravelmente e contra a adoção da política de ação afirmativa. Ouvimos dois juízes federais do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ouvimos colegas de universidades que já adotavam, novamente, a política de ação afirmativa.

A resolução foi a votação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e foi aprovada tal qual foi escrita, como segue: cidadão, cotas para afro-brasileiros, progressivamente, até 15%; cotas para pessoas com necessidades especiais, 5%; cotas para estudantes de escolas - 100% estudantes de período integral - públicas, ensino fundamental e médio, 20%; vagas definidas para índios, inicia-se com 5 e chega-se a 10 vagas para os índios.

E a Universidade, como antes foi referido, também possui um programa especial de acesso a ela, que se chama *phase,* que já é uma experiência bem mais antiga.

Após isso, chega-se à quinta fase, que é a nomeação da Comissão de Acompanhamento da Política de Ação Afirmativa. Essa Comissão de Acompanhamento - aqui nós temos dados dos classificados no vestibular, nos anos de 2008, 2009 e 2010. Vejam que há uma progressão dos classificados. Explico à plateia e aos Ministros desta Corte que, no edital do vestibular, criou-se as seguintes

denominações: o cidadão presente A, para os afro-brasileiros ; cidadão presente B, para as pessoas com necessidades especiais; cidadão presente C, para os oriundos de escola pública, e cidadão presente D, para os índios.

Esta é uma experiência em construção, e mostra, vivamente, o quanto a Universidade Federal de Santa Maria está preocupada, hoje, com a permanência dos alunos cotistas junto à ela. Então, a universidade já dispõe das seguintes experiências de permanência: Programa de Moradia Estudantil, implementado com a Casa do Estudante, que teve nos últimos anos o seu número de vagas significativamente ampliado. O Programa de Alimentação, concretizado através do funcionamento de três restaurantes universitários em Santa Maria, e de mais dois restaurantes universitários no *Campi* da universidade em outras localidades. O almoço custa R$ 0,50 (cinquenta centavos) e o café da manhã custa R$ 0,20 (vinte centavos). Bolsa de Assistência ao Estudante, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), que beneficia mais de três mil estudantes.

Para o conhecimento dos senhores, a universidade hoje tem hoje em torno de vinte e um mil e quinhentos alunos. Ela tem cem cursos de graduação e, ao final de 2010, chegará a cento e três cursos de graduação.

Outras ações afirmativas de permanência que a universidade possui: o Programa de Informática,

desenvolvido por um laboratório específico, sob a orientação da pró- reitoria de assuntos estudantis. Programa de Linguagem, desenvolvido em parceria com o laboratório de redação da universidade; o Programa de Apoio Psicopedagógico no projeto que se chama ANIMA; e, além disso, existem perspectivas de avanço na política.

A comissão de acompanhamento da implementação da política de ação afirmativa estabeleceu quatro eixos importantes, que devem ser considerados e trabalhados ao longo do tempo. O primeiro eixo se relaciona às ações voltadas para a preparação dos candidatos no vestibular, que alguns colegas aqui já referiram. A preocupação da universidade é com a formação inicial de professores, com a formação continuada de professores, com a elevação do nível de informações dos candidatos acerca do próprio vestibular, e do papel do AFIRME, que é o observatório de ações afirmativas da nossa universidade.

O eixo número dois, que eu passo rapidamente, se preocupa com asa ações voltadas especificamente para realização de concurso vestibular. E também esclareço a Vossas Excelências que o nosso vestibular também conta com a autodeclaração. A perspectiva é a consolidação de critérios e a manutenção do quantitativo de isenções de taxas de inscrição no vestibular, divulgação por meio de edital dos critérios de isenção de pagamento, ampliação do número de vagas de

ingresso por meio do vestibular, e reserva de vagas de acordo com a Resolução nº011. Realização de estudos comparativos sobre o desempenho dos candidatos no concurso vestibular.

O terceiro eixo se refere às ações voltadas para o favorecimento da permanência dos aprovados: Concentrar a oferta dos cursos em um único turno; ampliar a oferta de cursos noturnos; aumentar o número de bolsas oferecidas a estudantes de graduação; e estruturar o sistema de acompanhamento acadêmico tutorial dos estudantes nos cursos, para que se identifique, paulatinamente, as necessidades dos ingressantes e a viabilidade da universidade de realizar.

Mais uma vez, esclareço a Vossas Excelências que a nossa universidade é uma universidade que gasta trinta por cento de seu orçamento nas questões estudantis.

O quarto eixo seriam as ações voltadas para o acompanhamento e avaliação das política adotadas. A necessidade, portanto, e já estamos em início de realizar estudos do perfil socioeconômico dos estudantes ingressantes no percentual das cotas; monitorar os resultados acadêmicos dos ingressantes no percentual das cotas; realizar estudo dos egressos; e pensar a política de ação afirmativa a partir de agora, no médio e longo prazos, muito mais no que se refere, efetivamente, à permanência dos nossos alunos na universidade. Garantir a eles um

estudo de qualidade, estimulá-los a ter uma vida acadêmica integral para o seu desenvolvimento.

O meu prazo está terminando, mas eu apenas gostaria de terminar para esclarecer a Vossas Excelências da importância do auto reconhecimento.

Falar em política de ação afirmativa é lembrar de Axel Honneth, quando ele fala na luta por reconhecimento. E a luta pelo reconhecimento é a luta contra qualquer violação à dignidade, à honra, porque é isso que favorece a autoestima, é isso que favorece a emancipação humana.

Eu termino com uma citação de Mia Couto: Os homens *“criaram fronteiras, ergueram bandeiras, mas só há duas nações: a dos vivos e a dos mortos.”*

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a Professora Jânia Saldanha pela relevante contribuição que traz para esse debate.

Eu convido, agora, para manifestar-se, o magnífico Vice-Reitor Professor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, da Universidade do Estado do Amazonas. Fará uso da palavra por até quinze minutos.

05.03.2010 (Sessão ocorrida à tarde)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES - Excelentíssimo Professor, Ministros do Supremo Tribunal Federal, a Universidade do Estado do Amazonas é uma universidade recém criada em 2001. Nós somos de um Estado onde o ensino superior foi desprezado ou não teve oportunidade durante muito tempo. Embora começando em 1907, até 1987 só existia uma instituição de ensino superior no Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas é um Estado gigantesco, em termos territoriais. São um milhão e quinhentos mil quilômetros quadrados e uma população de apenas três milhões e duzentos mil habitantes. O problema da ocupação populacional do Estado é muito grande, considerando-se que Manaus concentra mais de 50% da população de todo o Estado. Há, portanto, um grande vazio demográfico, em termos de, no interior, a relação de um habitante por quilômetro quadrado. A distância entre as cidades e os municípios é dificultada pela forma, pelo sistema logístico do Estado. Temos como exemplo uma

distância entre Manaus e o Rio Juruá, a cidade de Eirunepé, que fica no extremo oeste do Amazonas, dista de Manaus mil e trezentos quilômetros em linha reta; já através do Rio Juruá, são cinco mil quilômetros. O motor comum de linha do Estado do Amazonas leva de quinze a vinte dias de Manaus a Eirunepé. Quando foi criada a Universidade do Estado do Amazonas, nós tínhamos a seguinte situação: uma população de três milhões, duzentos e vinte um mil, novecentos e trinta e nove habitantes em sessenta e dois municípios, uma população indígenas distribuída em sessenta e seis povos, vinte e nove línguas faladas e o acesso às diversas regiões do Estado feito apenas por via fluvial e via aérea. Para resolver esse problema, foi criada a Universidade do Estado do Amazonas com o objetivo de interiorizar a formação do ensino superior. As escolas públicas, a rede pública de ensino no interior tinha apenas 3% dos professores, de primeira à quarta série, formados em nível superior. Todo o magistério era formado apenas em curso de magistério, ensino médio ou em programas especiais do Ministério da Educação.

Ao ser criada a universidade, em 2001, no primeiro vestibular, nós nos deparamos com uma situação muito complicada, resultante da própria inexperiência na sua criação. Fez-se um vestibular gratuito e inscreveram-se nesse primeiro vestibular cento e oitenta mil candidatos. Uma parte deles também de Estados vizinhos como Acre,

Rondônia, Roraima, Amapá e Pará. Na primeira prova, tivemos uma ausência de trinta mil candidatos, isso representa o número de inscritos no vestibular da universidade federal. Então se estabeleceu o sistema de cotas e de reserva de vagas para o ingresso na universidade. Em 2004, a Assembléia Legislativa votou uma lei, a Lei nº 2.894, com o objetivo de corrigir os desvios de formação e as dificuldades de formação superior no interior do Estado.

Este sistema de cotas estabelecia o seguinte: do total de vagas do vestibular, 80% (oitenta por cento) seriam destinados a candidatos que tivessem feito o ensino médio no Estado do Amazonas e 20% (vinte por cento) para candidatos de qualquer origem. Os 80% (oitenta por cento) dos candidatos oriundos do Estado do Amazonas, não necessariamente nascidos lá, mas que tivessem vivido os últimos três anos lá, se dividiram em dois grupos: 40% (quarenta por cento) para qualquer tipo de escola e 60% (sessenta por cento) para as escolas públicas. Os cursos da área da saúde foram divididos em dois grupos: 50% (cinqüenta por cento) para as inscrições abertas, mas de acordo com aquele sistema anterior, e 50% (cinqüenta por cento) para candidatos que residissem ou tivessem feito oito anos do ensino básico no interior. Por que isso? No interior do Estado do Amazonas a maioria dos médicos foi formada na Bolívia ou na Colômbia, porque são os médicos que estão disponíveis lá e eles não conseguem registrar

seus diplomas, uma vez que não têm curso reconhecido no Brasil. Hoje o Ministério da Educação, junto com vinte e duas universidades, está fazendo um esforço para tentar resolver a situação dessas pessoas, mas são eles, no interior do Estado do Amazonas, que estão nos hospitais medicando, clinicando, sem o devido registro no Conselho Regional de Medicina.

Esses percentuais foram distribuídos em grupos, de tal maneira que o candidato se inscreve no grupo conforme o perfil definido para grupo. Então nos temos os grupos I e II, destinado a candidatos que estudaram o ensino médio no Amazonas e escola pública e que não tenham curso superior nem estejam cursando curso superior em escola pública. Os grupos II e VII se destinam a candidatos que são egressos do ensino médio de qualquer natureza e que não tenham curso superior. Os grupos III e VIII são egressos do ensino médio de qualquer tipo de escola, fora do Estado ou de qualquer região, mesmo fora do país, e que tenha curso superior, não importa a sua formação e a escola. Os grupos IV, V e IX repetem na área da saúde a mesma origem. O grupo IX é especial, destinado aos alunos candidatos que venham do interior e que ocupam numa distribuição de vagas por pólos regionais. São dez pólos, de tal maneira que os candidatos daquela área, daquela região, disputam as vagas destinadas àquele pólo. E, finalmente, o grupo X é o destinado à formação de indígenas

declarados pelo Estatuto do Índio que define a documentação apresentada. Para o controle disso - da candidatura e da matrícula dos alunos comprovados -, é feito através do histórico escolar. Portanto, a exigência de que sejam oriundos de escolas públicas, eles comprovam apenas com o histórico escolar. E o grupo X, dos índios, é o grupo que comprova a sua condição através da documentação exigida pelo Estatuto do Índio.

Com o estabelecimento desse sistema de cotas, a partir de 2005, nós tivemos uma demanda judicial muito alta e essa demanda judicial, aparece aí, são, no ano de 2004, trezentas e oitenta liminares concedidas, no ano de 2005, são quatrocentos e cinqüenta liminares concedidas. Se nós considerarmos que essas liminares se concentram em alguns cursos de maior demanda, como é o caso de Medicina e Direito, elas, somadas, representam um número maior do que o número de vagas existentes para aqueles cursos. O que ocorria era que nós éramos obrigados a matricular mais alunos daqueles cursos do que os números disponíveis no vestibular.

Com a existência da lei a partir de 2005 essa demanda e essas liminares concedidas caíram para cinqüenta e sete, e em 2007 para quinze. Há um crescimento no ano de 2008 por conta, exatamente, do retorno à discussão ao assunto. Surgiram as primeiras demandas nos tribunais com relação à inconstitucionalidade das cotas,

isso trouxe à baila, de novo, o problema. E, aí, houve uma demanda que já estava retida, já havia diminuído, consideravelmente.

Dessas demandas, o grupo que está chegando ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, os números são resultado daquelas liminares concedidas entre 2004 e 2006. Elas estão chegando agora ao Tribunal.

O resultado deste trabalho, feito na Universidade, é que nós conseguimos universalizar o ensino universitário em todo o território do Estado do Amazonas.

Hoje, foram diplomados pela Universidade do Estado, de 2005 até a metade deste ano, 22.000(vinte e dois mil) alunos, destes 17.000(dezessete mil) são do interior do Estado.

O corpo docente das escolas públicas, do ensino básico, eram compostos de 3% (três por cento) de formação de ensino superior. Hoje, na rede pública de ensino 98% (noventa e oito por cento) dos professores têm curso superior.

Oferecemos este ano 4.700 vagas para o vestibular e dessas 4.700 apenas 1.300 são para Manaus, o restante são destinadas ao interior do Estado. O desempenho dos alunos que entraram através das cotas é muito bom, consideradas as deficiências de formação original.

O ENEM de 2002, o ENADE de 2002, apresentou um resultado negativo com relação ao desempenho dos

estudantes do Amazonas, que atingiu os últimos lugares em desempenho escolar. E isso foi revertido nos últimos anos, na última prova, o Amazonas pulou de 25º para o 14º lugar nos resultados dos exames de avaliação. Isso por conta da formação dos professores que hoje atuam no Estado do Amazonas, no interior do Estado.

Em nosso entendimento, as cotas, para nós, significam uma maneira de distribuir melhor o nosso potencial no Estado e eliminar ou desfazer o desequilíbrio entre Manaus, que tem hoje dois milhões de habitantes, e o interior do Estado que tem apenas um milhão e setecentos mil, vivendo à beira dos rios, escondidos nas matas. Através da tecnologia, nós estamos também chegando a esses lugares. E as cotas nos ajudam sobremaneira para corrigir essa situação.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Professor. Eu peço também para fazer uma pequeníssima pergunta, é mais uma curiosidade.

O Estado do Amazonas é quase um país, tem as dimensões de um país europeu, ou supera em dimensões muitos países europeus. A Universidade do Estado está fisicamente distribuída no território, ou ela se concentra em Manaus?

O SENHOR CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS) - Não, a Universidade

do Estado do Amazonas hoje está em 19 municípios com sede própria, mas dispõe, em todos os municípios, de 168 salas de aulas equipadas com biblioteca, com tecnologia de transmissão de TV, internet etc., para todos os trabalhos que nós fazemos.

Dentro dos próximos 15 anos, nós deveremos ter uma base física em cada um dos municípios. Este ano serão construídas mais 10, passando, portanto, a 26 sedes fixas no interior. Nós temos 62 municípios apenas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Está bem. Muito obrigado, Professor, por sua participação. Foi muito elucidativa.

Eu agora convido para fazer uso da palavra o Professor Marcelo Tragtenberg, da Universidade Federal de Santa Catarina.

Professor Marcelo, o senhor é filho do Professor Maurício Tragtenberg? Eu fui aluno dele na Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

O SENHOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - É um prazer.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Um grande admirador do Professor Maurício, Professor de Ciência Política de grande renome. Tenho uma grande satisfação de revê-lo agora no filho, com essa projeção também que já ombreia com o seu pai.

Portanto, o senhor está com a palavra por até 15 minutos.

*****

05.03.2010 (Sessão ocorrida à tarde)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Excelentíssimos Ministros Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia, Excelentíssima vice-Procuradora-Geral Deborah Duprat. Eu agradeço imensamente a oportunidade de expor o Programa de Ações Afirmativas da UFSC, seus fundamentos e resultados preliminares. Cumprimento Vossa Excelência pela convocação desta Audiência Pública, que representa um momento histórico de discussão de um tema tão relevante para o desenvolvimento do País, como as cotas raciais e sócio-econômicas. E muito agradecido pela referência pessoal. É um prazer estar aqui.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado.

O SENHOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Eu sou do Departamento de

Física da UFSC e da Comissão de Ações Afirmativas, que acompanha o programa, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa do CNPq.

Quero dedicar essa apresentação a Martin Luther King Jr., defensor das cotas raciais no mundo do trabalho e de ações reparatórias para negros de forma geral e dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos.

Inicialmente eu gostaria de fixar a atenção nas políticas afirmativas para o ensino superior voltadas para a neutralização de efeitos de discriminações sócio-econômica e racial - do ponto de vista dos indígenas, não estamos discutindo nesta Audiência Pública.

A desigualdade econômica brutal existente no Brasil é um consenso, ninguém discute essa questão. Há pessoas que recebem mil vezes mais do que outras; há cursos universitários onde não entra nenhum aluno de escola pública - era o caso do Curso de Cinema e Jornalismo da UFSC. Há ainda esses cursos mesmo em universidades com ações afirmativas, como a Universidade São Paulo, porque elas não prevêem reservas de vagas, que prevê um mínimo de uma meta de diversidade sócio-econômica em todos os cursos. Ações afirmativas de recorte sócio-econômico, então, são essenciais para garantir direitos universais que políticas universalistas não garantem e possibilitar a diversidade e a convivência de diferentes.

Eu vou falar basicamente sobre os fundamentos e os resultados preliminares do programa de ações afirmativas. Entre um dos fundamentos do programa está a discussão da questão racial. Nós temos no Brasil um apartheid racial. Se acompanharmos no estudo apresentado pelo Professor Roberto Martins, na Unifesp, em 2004 - em amarelo está a África do Sul e em azul o Brasil - vemos que, em termos de percentual de negros que freqüentaram e se formaram nas universidades, o percentual é aproximadamente igual ao da África do Sul, porém no ensino fundamental e médio, a África do Sul tratou melhor os seus negros durante o apartheid do que o Brasil. Portanto, temos um apartheid igual ou pior do que o da África do Sul no que se refere à questão racial. Qual é o impacto disso? É o impacto econômico. Estou aqui compilando um estudo de Simon Scwartzmann, o qual mostra que as pessoas com ensino superior e pós-graduação ganham muito mais do que as pessoas com ensino fundamental e médio completo. Portanto, isso implica uma redução, também, uma exclusão sócio-econômica da população negra.

Aqui se discutiu muito se o racismo ou se o problema de acesso ao ensino superior se dá pela cor da pele ou pela questão sócio-econômica. Quero mostrar que é pelas duas coisas e independentemente. Vou citar casos de estudantes que foram impedidos de realizar o vestibular na Federal do Rio Grande do Sul porque eram negros, estavam

correndo para os portões da universidade e foram barrados porque eram suspeitos. Vou citar o caso de um dentista negro assassinado uma semana depois de se formar porque foi levar sua namorada suíça para o aeroporto de Guarulhos, ela ia retornar ao seu país. Portanto, no Brasil, os negros são sempre suspeitos.

Eu queria retomar o que o Professor João Feres colocou aqui: é preciso estudar se existe discriminação racial em toda escala econômica a partir da mobilidade social diferencial entre negros e brancos. Um estudo de Carlos Costa Ribeiro, que é contrário às cotas raciais, mostra que a mobilidade é diferente para negros e brancos acima de sete anos de escolaridade e vai piorando conforme cresce o nível de escolaridade. Portanto, há mais desigualdade racial de mobilidade para negros de classe média em relação a brancos do que para negros pobres.

Queria mostrar agora um slide que diz respeito a uma acusação bastante grave feita ao IPEA, ao IBGE e às universidades que estão com programas de ação afirmativa de recorte racial, que é a manipulação de índices na consideração de que pretos e pardos devem ser juntados como negros. No acesso ao ensino superior, o que temos nesse gráfico é que o percentual da população entre vinte e quatro e sessenta e quatro anos que completou a universidade por cor tem um crescimento cinco vezes maior para brancos do que para pretos e pardos, entre 1960 e

1999. Se tivermos atenção com relação aos pretos e pardos, podemos dizer que, no acesso ao ensino superior, Senhor Ministro, os pretos e pardos têm, aproximadamente, o mesmo perfil. Logo, podem ser juntados em uma categoria classificatória de negros. Portanto, não há manipulação alguma.

Por outro lado, também foi levada durante várias intervenções a idéia - que eu diria ser de senso comum - de que se se reservarem vagas para pessoas de escolas públicas, isso automaticamente inclui negros nas universidades. No entanto, devo chamar a atenção de que não foi apresentado nenhum estudo sobre isso. Nós realizamos um estudo sobre isso em Santa Catarina, em que fizemos uma simulação na qual reservamos metade das vagas de cada curso da universidade para pessoas com ensino médio público. Isso não mudou o perfil racial da Universidade Federal de Santa Catarina.

Portanto, o senso comum às vezes nos engana. Não adianta reservar vagas para escola pública, que isso não necessariamente, não automaticamente inclui negros. É outra linha de intervenção que tem que ser dada no sentido da inclusão de negros. Isso pode ser mostrado negativamente pela experiência do INCLUSP, que é o Programa de Inclusão da USP. Ele aumentou o acesso de candidatos de Ensino Médio Público, na USP - temos 30% até no curso de medicina, uma marca histórica -, no entanto, não mudou estatisticamente,

significativamente o número de negros na universidade. A própria universidade estadual de Campinas, que também realizou um estudo em que simulou a aplicação de bônus somente para alunos de escolas públicas, verificou que isso reduziria o percentual de negros. É por isso que surgiu o bônus para pretos, pardos e indígenas, que está no programa que recentemente foi apresentado.

O nosso Programa de Ação Afirmativa da Universidade Federal de Santa Catarina é um programa que pretende atingir vários níveis de inclusão. O primeiro é a ampliação do pré-vestibular gratuito. O segundo se dá, com relação às cotas de 20% pra estudantes do Ensino Fundamental e Médio público, 10% para negros prioritariamente do Ensino Fundamental e Médio público e vagas suplementares para indígenas. Há uma série de iniciativas de permanência e uma iniciativa de acompanhamento dos egressos. A implantação se deu a partir de 2008 e vai haver uma reavaliação após cinco anos.

Então, com isso, gostaria de salientar um ponto, Senhor Ministro, que é muito importante. Temos desigualdades em vários níveis: desigualdades no acesso ao curso pré-vestibular, como a professora Eunice Duran notou; desigualdade de acesso sócio-econômico, étnico-racial - e para indígenas - e dificuldade de acesso do conjunto dos inscritos no vestibular. Não há vagas suficientes. Além disso, há um problema de interiorização da Universidade

Federal de Santa Catarina. Ela só tinha uma sede em Florianópolis. O programa e as iniciativas da administração central se dispõem a atacar em todas as frentes. As desigualdades são enormes, todas precisam ser atacadas. Vou citar inicialmente a do pré-vestibular. O pré-vestibular, nas figuras grenás, em 2007, aprovou 15% dos estudantes na Universidade Federal de Santa Catarina; 2008, 20%; 2009, 30% e, segundo o reitor, em audiência, nos comunicou que foram aprovados 40%, em 2010, no pré-vestibular gratuito para pessoas de baixa renda e com Ensino Médio público. E isso é... Podemos ver que, em 2008 e em 2009, também há uma participação da política de cotas para escola pública e para negros.

É preciso, então, coordenar a preparação pré-vestibular com uma política de cotas e com o aumento de vagas. A Universidade Federal de Santa Catarina, em quatro anos, aumentou cinqüenta por cento de suas vagas.

O acesso do ponto de vista do Ensino Fundamental e Médio público, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2007, entre os inscritos em azul e os classificados em grená, vemos que havia, antes do Programa de Ações Afirmativas, Senhor Ministro, uma seletividade sócio-econômica. Somente 2/3 dos que se inscreviam aproximadamente, do percentual dos que se inscreviam, entravam na universidade. Em 2008, há uma promoção sócio-econômica e, em 2009, há um equilíbrio entre o percentual

de inscritos e de classificados, mostrando que o Programa de Ações Afirmativas tem um resultado de inclusão sócio-econômico. E, do ponto de vista dos negros, o Programa de Ações Afirmativas, antes dele, em 2007, havia uma pequena seletividade racial entre os inscritos e os classificados. A partir de 2008 e 2009, temos uma promoção racial. Então, sinteticamente, do ponto de vista sócio-econômico e étnico-racial, houve uma promoção desses grupos sociais.

Existem outros dados que não vou poder mostrar, devido ao pouco tempo, mas vou falar rapidamente que a seletividade de negros, na classificação geral e nas cotas para escola pública, revelou-se semelhantes. Portanto, não é suficiente cotas da escola pública para negros - agora, de um ponto de vista experimental, a partir da experiência das cotas da escola pública.

As cotas para negros abrangem negros que não fizeram todo o Ensino Fundamental em escola pública. Os que fizeram ensino público são insuficientes para o preenchimento das cotas, eles são aproximadamente metade dos estudantes. Isso se dá, segundo a nossa interpretação, pela dizimação da população negra através do trajeto educacional e social para a universidade. Não há estudantes formados que possam entrar na universidade que venham só de escola pública, daí a necessidade de priorizar os de escola pública, mas abrir a possibilidade aos de outro percurso escolar que possam ingressar na universidade.

Há outra questão óbvia é que o racismo atinge a todos, os de escola pública e os de escola particular.

As cotas também para negros em escola pública aumentaram o percentual dos isentos da taxa do vestibular entre os classificados.

Isso eu já mencionei que aproximadamente metade dos estudantes que entraram pelas ações afirmativas para negros são de outro percurso escolar.

Com relação à questão da verificação da autodeclaração de negro/indígena, nós temos uma comissão que não é secreta, que entrevista o candidato e se baseia no reconhecimento social do fenótipo. Qual é o resultado do trabalho dessa comissão? Em 2008, 3% dos optantes pelas cotas para negros não tiveram a autodeclaração validada. Em 2009 e 2010, 5% não a tiveram validada também. E a justificativa dessa decisão que foi unânime no Conselho Universitário, em 2007, é que qualquer política pública dirigida para um determinado grupo precisa ser fiscalizada, para saber se realmente vai estar voltada para este grupo, como, por exemplo, o bolsa família, você precisa saber se as pessoas, efetivamente, que a estão recebendo, necessitam. E qual é a fundamentação técnica dessa idéia? A fundamentação é a consistência entre a autodeclaração de preto/pardo/branco com a heterodeclaração.

Então, eu poderia exibir aqui dois estudos: um do Plano Nacional de Desenvolvimento da Saúde de 1996 e o estudo que foi realizado com uma grande amostra da população de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em que foi encontrada de 89 a 92% de concordância entre a hetero e a autodeclaração, o que, em estudos de saúde pública, é considerado uma excelente concordância.

Portanto, sabe-se muito bem quem é negro e quem não é, e isso tem uma fundamentação estatística.

Por outro lado, o genoma é inútil, a genética é inútil para dizer quem é negro e quem não é. Se Daiane dos Santos e Neguinho da Beija-flor tem 60% de marcadores africanos, quem atribuiria a eles o absurdo de serem brancos? Ninguém faz exame de DNA, Senhor Ministro, para discriminar racialmente, isso se faz pela aparência. No entanto alguns erros podem ocorrer, como ocorreram na UnB, mas se ocorre um erro ele deve ser corrigido e não se deve inutilizar o sistema como um todo.

Minha última observação: se faltaram brancos, pobres, na UnB, deve ser a UnB, mediante uma avaliação e no gozo da autonomia universitária de auto-reflexão sobre os critérios de ingresso, que deve instituir cotas para a escola pública e não eliminar as cotas para negros. Eu gostaria só de mostrar uma pequena incoerência que existe nos contrários às cotas raciais. Eles se referem a negros em vários momentos, portanto, os identificam. Os

negros são mais pobres, no entanto eles dizem ser impossível saber quem é negro e quem não é.

Para finalizar, eu gostaria de dizer muito rapidamente que a reprovação dos estudantes negros é cerca de 50% maior no primeiro semestre do programa do que a da classificação geral que é igual ao dos estudantes de escola pública. No entanto, os negros são os que mais permanecem. São guerreiros, pessoas acostumadas às adversidades.

Muito obrigado, Senhor Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Peço que não aplaudam, por favor. Aqui é uma sessão do Supremo Tribunal Federal, embora seja uma sessão pública, administrativa, mas é uma sessão que observa todo um ritual e um protocolo.

Eu agradeço ao Professor Maurício Tragtenberg e ouviremos agora a manifestação de Sua Excelência a Juíza Federal, Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, da Seção Judiciária Brasileira.

Mas antes da eminente Magistrada assomar ao púlpito, a Ministra Cármen Lúcia tem uma indagação ao Professor Tragtenberg. Talvez o Professor pudesse compartilhar a tribuna com a eminente Magistrada para responder a questão da Ministra Cármen Lúcia.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Na verdade, professor, o que eu gostaria era basicamente de ter a convicção a respeito de um dado - se entendi bem -

que Vossa Senhoria ofereceu. Nós sempre ouvimos, desde sempre, não sei se é um pouco folclore, se é fato, se há comprovação, inclusive dos outros membros deste debate, que na classe artística - e na primeira fileira temos aqui uma grande artista brasileira, a quem Papai do Céu honrou, pondo a mão na garganta e fazendo com que todos nós cantássemos com ela -, mas sempre se entendeu que na classe artística estaria um pouco, senão dissolvida - repito, não sei se isso é dado ou é folclore ou se é só discurso - e, no entanto, professor, o senhor disse que em alguns cursos como o de Cinema e Jornalismo, eu vou chamar atenção para cinema, porque seria uma manifestação; aliás, é uma das artes excelentes que nós temos. E mesmo lá, ou nesses dois, eu quero ter certeza de que o senhor apontou que neste caso não haveria nenhum negro, é fato?

O SENHOR PROFESSOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Não, não é fato. Em 2006, não ingressou nenhum estudante de escola pública no ensino fundamental e médio nesses dois cursos. Entraram estudantes negros, não saberia lhe dizer de cabeça os percentuais, são percentuais baixos, porém; porque são cursos extremamente seletivos e foi onde as cotas representaram.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A seletividade, portanto, aumenta a demonstração de todos

esses problemas que estão sendo levantados nestes dias. Certo?

O SENHOR PROFESSOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Tanto o sócio-econômico, quanto o étnico-racial.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Quanto ao étnico-racial, haveria algum dado relativo - que não é objeto inclusive da ADPF, nem do recurso extraordinário, mas como o tema está posto, e aí eu falo de cátedra, embora com a toga, não como juíza, mas, como mulher nós sofremos preconceito, e o preconceito é um sofrimento -, há alguma dado que tenha sido feito considerando-se se haveria preconceito ou, enfim, se haveria algum óbice maior à mulher negra? Foi feito algum tipo de estudo dessa natureza?

O SENHOR PROFESSOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Com relação ao gênero, nós não estudamos.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Unindo o gênero e o preconceito racial, não?

O SENHOR PROFESSOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Não foi feito isso.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Muito obrigada, de toda a sorte.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeço a questão da Ministra Cármen Lúcia e vejo que ao longo dos debates, salvo engano, não foi feito um estudo a respeito da eventual discriminação da mulher negra com relação ao homem negro.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Nem a mulher na questão sócio-econômica também, porque para nós que saímos de uma situação de pobreza é muito mais difícil a ascensão. Pelo menos a sensação que nós temos é essa.

Eu perguntei porque os dados apresentados foram muito bem postos, todos da mesa, inclusive com estatísticas mostrando esses acompanhamentos, a continuidade. Daí a preocupação que eu tive com relação a um dado específico, apresentado pelo professor.

Eu agradeço muito o esclarecimento.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu tenho a impressão de que a Ministra Cármen Lúcia está imaginando, provavelmente, com um grau muito grande de certeza, que a mulher, por ser mulher e ser negra, é duplamente discriminada.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Por ser mulher, eu tenho certeza, porque eu falo de cátedra. Aí eu faço coisa julgada. Infelizmente, somos, sim. Continuamos sofrendo muito preconceito - eu falo por mim, mas tenho certeza de que se se perguntasse...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Antes de dar a palavra à eminente Magistrada Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, quero anunciar a grata e honrosa presença do Ministro Dias Toffoli, que agora participa aqui das nossas sessões e já tinha manifestado anteriormente seu interesse pelo assunto, tem acompanho pela TV Justiça e anuncio também o retorno do eminente Ministro Joaquim Barbosa.

Nós temos uma última intervenção da Juíza Federal Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, que falará por até quinze minutos. Eu abrirei uma exceção saindo um pouco do programa inicial, porque tive um pedido por parte de estudantes que ingressaram pelas cotas raciais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pediram para fazer um breve pronunciamento, relatando a sua experiência, mas, tendo em conta exatamente essa necessidade de preservarmos a isonomia, a igualdade, eu convidei para que se manifestasse, também, um estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que manifestará, veiculará um ponto de vista contrário.

Após as palavras da eminente juíza, nós teremos o depoimento de dois estudantes que têm experiências contraditórias.

Concedo a palavra à doutora para que faça o seu pronunciamento.

*****

05.03.2010 (Sessão ocorrida à tarde)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

A SENHORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator dos processos que deram ensejo à presente audiência, Excelentíssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia, Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Excelentíssima Senhora Deborah Duprat, vice-Procuradora-Geral da República, demais autoridades presentes, meus colegas de mesa, senhoras e senhores.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE - sente-se honrada em participar deste momento histórico.

É inegável a relevância que o tema da igualdade racial - ou de sua falta - traz para o debate político nacional, contribuindo para um amadurecimento democrático da sociedade brasileira como um todo.

Há um cenário de exclusão – já explicitado por dados de pesquisas científicas - que marginaliza, quer

por discriminação de cor ou raça, quer por razões econômicas, ou por quaisquer outros motivos, parte expressiva da sociedade brasileira.

Tal situação desqualifica a cidadania brasileira e demanda intervenção imediata, pelo menos do Poder Público, já mais do que tardia.

Entretanto, é inegável também que as formas de combater e superar essa exclusão histórica e endêmica abrigam diferentes estratégias e visões, inclusive muitas vezes antagônicas, espelhando a diversidade de posicionamentos pessoais e políticos, como deve ser em uma democracia saudável e plural. Os especialistas que me antecederam colocam-se como testemunho dessa pluralidade de discursos e possibilidades de ações.

Habilitada para participar nesta audiência pública sobre ação afirmativa, convocada pelo Supremo Tribunal Federal, a AJUFE entende que sua melhor e maior contribuição para o presente debate deve ter como paradigma o respeito ao princípio do livre convencimento motivado que dirige a atividade judicante de seus associados e que, de igual forma, norteia as decisões tomadas por esta Corte. Assim, não represento aqui minha opinião pessoal, mas falo em nome da Associação que, para esse tema específico, não adota a defesa ou a condenação do sistema de cotas, posto que não é possível extrair-se um posicionamento único e consensual entre os juízes federais.

Desta forma, nesta breve intervenção, a AJUFE buscará explicitar os desafios a serem enfrentados pelo Judiciário que, em épocas de judicialização da política, precisa refletir e definir os limites de sua atuação frente aos Poderes eleitos do Estado e ao mesmo tempo manter firme seu compromisso com a proteção efetiva dos direitos fundamentais, razão que justifica e legitima a existência de juízes em um Estado democrático de direito.

Para tanto, dois são os eixos de nossa intervenção.

Em primeiro lugar, apresentaremos um pequeno levantamento dos casos já julgados em segunda instância em todas as cinco Regiões que integram o Poder Judiciário Federal.

Em seguida, trataremos dos desafios que se colocam e que provocam intervenção hoje do Supremo Tribunal Federal.

No que toca ao levantamento das decisões, nossos dados foram colhidos do Portal da Justiça Federal, administrado pelo Conselho da Justiça Federal, em 02 de março passado. Em caráter descritivo, temos hoje, na Justiça Federal, 32 casos julgados em segundo grau, por órgão colegiado, sendo o mais antigo julgado em 2005. Os casos são os mais diversos possíveis, envolvendo apelações em ações cíveis em mandados de segurança e em ações civis públicas para a implementação de cotas e se distribuem de

forma assimétrica nas cinco regiões que compõem a base geográfica da Justiça Federal.

Há 8 casos no TRF da 1ª. Região, nos quais a tendência do tribunal foi no sentido de referendar o sistema de cotas.

Há 2 casos no TRF da 2ª. Região, nos quais foi reconhecido que a matéria demanda disciplina legal.

Não há registro de casos no TRF da 3ª. Região.

Há 21 casos no TRF da 4ª. Região. A maioria maciça dos julgados referenda o sistema de cotas.

Há 1 caso no TRF da 5ª. Região no qual também restou decidido que o sistema de cotas é matéria sujeita à reserva legal.

Assim, embora nos casos considerados prevaleça um entendimento que abriga a política de cotas, a matéria é ainda pouco debatida na maior parte das Regiões que compõem a Justiça Federal. E de acordo com o caso em concreto, implicam na consideração, por parte do juiz, aspectos específicos para validação do sistema ou não, sendo extremamente sensível o problema da razoabilidade do percentual a ser reservado, assim como o critério a ser utilizado para a identificação dos beneficiários da medida afirmativa.

Quanto ao segundo eixo, os desafios, temos três níveis de reflexão, que embora possam ser apresentados

de forma separada, na verdade encontram-se intrinsecamente imbricados e se determinando mutuamente. Temos a questão jurídica em si; a questão política que subjaz ao jurídico e o papel que nossa Corte deve assumir.

No que toca a questão jurídica, de forma simplificada, nos parece que o debate gira em torno da constitucionalidade da adoção de ações afirmativas, calcadas no sistema de cotas reservadas ao grupo desfavorecido, com base na aplicação do princípio da igualdade. A medida da constitucionalidade das cotas está em fazer ver o julgador que o tratamento diferenciado adotado é razoável e se justifica em razão de seus fins. Se admitido que a nossa Constituição abriga a adoção de ações afirmativas, toca ao juiz examinar, basicamente:

1) Se a medida atende aos fins a que ela se destina, isto é, fomenta o combate à exclusão e à discriminação mediante a inclusão, compensação ou reparação de grupos historicamente marginalizados, as chamadas minorias; ou se a medida reforça o preconceito, impingindo mais fissuras em nosso tecido social.

2) Se os indivíduos favorecidos pela medida integram essa minoria e para a qual se busca a superação. Aqui a questão se torna delicada, pois quais são os grupos marginalizados a serem escolhidos: Negros? Afro-descendentes? Índios? Pobres? Carentes? E como se reconhece, se identifica tais sujeitos? Autodeclaração?

Renda per capita? Alunos oriundos da rede pública de ensino? Como e quem controla esse sistema de identificação, coibindo os abusos?

3) Se o percentual das cotas é proposto na sua medida exata, deixando ao concurso universal a disputa por vagas em número suficiente, o que é a medida exata? Índices do IBGE, que retratam os aspectos raciais e sociais brasileiros? O percentual adotado pelo legislador, vez que porta voz da vontade popular? O percentual estabelecido pelas autoridades universitárias, com escopo no princípio da autonomia universitária?

4) E no que toca ao ensino superior, indaga-se se o nosso sistema tradicional de acesso por mérito pode ser compatibilizado com um regime de cotas, que diferenciam o mérito de uns e de outros, amplia ou reduz o acesso? Amplia para quem e reduz para quantos?

Na verdade, a resposta a essas indagações jurídicas tem por pressuposto questões de natureza política, que trazem à baila paradoxos da nossa sociedade que nem sempre queremos enfrentar, ou que nem sempre queremos ver. Por outro lado, implicam em concepções de mundo que expressam visões distintas do que seja a igualdade e a justiça. Ademais, em uma cultura como a nossa, hierarquizada e desigual, como descrita por Roberto da Matta, como entender as cotas, privilégios ou medidas de restauração de uma igualdade perdida? Como afinal

distribuir os bens de nossa cultura com base em critérios de isonomia?

Especificamente, no que toca às cotas raciais, o tema coloca em discussão o mito da democracia racial brasileira. Afinal, as cotas combatem o preconceito? Ou geram mais preconceito? Uma idéia fora do lugar? Reconhecimento de diversidade? Ou uma resposta a uma demanda política legitimamente organizada que, no espaço público, se traduz na capacidade de gerar ações políticas e jurídicas que sufragam suas reivindicações?

O tema evidencia a necessidade de que algumas afirmações sejam investigadas e explicitadas. Afinal de contas, o preconceito é racial ou a exclusão é sócio-econômica? O que de fato somos e como nos relacionamos com o outro, e como valorizamos o outro?

Em nossas relações de força, quem pode mais e quem pode menos? Somos assimétricos, reproduzindo relações verticais que aprofundam o fosso das desigualdades e privilégios?

Por fim, o terceiro desafio diz respeito ao papel que o Supremo Tribunal Federal assumirá; e, de certa feita, define paulatinamente os rumos, propósitos e limites de nossa jurisdição constitucional.

Na verdade, antes de decidir sobre a constitucionalidade das cotas, o Supremo Tribunal deverá decidir a quem cabe, nesse tema, melhor decidir. Quem nesse

tema tormentoso melhor representa os anseios da sociedade brasileira? Os juízes? Ou a própria sociedade, representada pelo Legislativo e pela Universidade? Deve a Corte, sob a pecha de seu inevitável caráter contra majoritário, assumir para si a decisão política, traduzida no debate jurídico? Ou deve a Corte assumir uma postura de deferência para com demais centros de poder envolvidos na questão, reconhecendo que os mesmos são o fórum adequado para o exercício do debate democrático que leva à melhor deliberação?

Se assegurado o procedimento democrático que gerou as estruturas normativas ora em cheque deve o Supremo decidir substancialmente sobre essa matéria, substituindo-se a essas instâncias? Ou deve a Corte resguardar a autonomia dessas mesmas instâncias, posto que na ausência de violações não há que se falar em intervenção judicial?

Enfim, se admitirmos que outros atores participam da construção da Constituição, a força normativa da Constituição pode estar para além das barras dos tribunais, sugerindo uma nova dinâmica de relação entre os três poderes do Estado e a própria sociedade civil?

Muitas são as perguntas a serem feitas.

E são as respostas dadas em relação a essas indagações difíceis e inquietantes que servirão de arcabouço para a construção ou adoção de uma ou de outra

tese jurídica a favor ou contra o sistema de cotas raciais e sociais.

São essas questões que a sociedade brasileira vê hoje postas a mesa, cujo debate agora se desloca para esfera judicial. São essas respostas que o Judiciário precisa construir, refletindo com serenidade e maturidade sobre as implicações de suas decisões. Para tanto, é preciso saber escutar, para melhor decidir!

Por fim, a AJUFE - Associação dos Juízes Federais do Brasil agradece a oportunidade e confia que a decisão de questão tão sensível, sobre os limites de nossa igualdade, a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, será um elemento de fortalecimento para todos nós, cidadãos brasileiros, compromissados com a consolidação de uma democracia aberta ao diálogo plural, marcado por posições antagônicas, mas com espírito de acolhimento e respeito para com todas as divergências.

Obrigada pela atenção.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Doutora Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, que representa a AJUFE, a combativa Associação dos Juízes Federais do Brasil.

Eu convido agora para que se manifestem os representantes dos estudantes que participaram, em Estados diferentes, do sistema de cotas. Primeiramente, respeitando o nosso sistema tradicional do contraditório, adotado em

nosso sistema processual, falará o estudante que se manifestará, digamos assim, desfavoravelmente às cotas, à ação afirmativa que foi levada a efeito em sua universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele terá não quinze minutos, mas alguns minutos apenas para fazer uma manifestação. Como não tem seu nome na lista, porque está sendo convidado de improviso, peço que ele se apresente à tribuna e decline o seu nome, o curso que faz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Peço silêncio de todos os presentes, por favor.

Vamos tentar regular o tempo, por uma questão de isonomia. O tempo que esse estudante falará será concedido ao outro.

*****

05.03.2010 (Sessão ocorrida à tarde)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR DAVI CURA AMINUZO (ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL) - Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski e demais componentes da mesa, autoridades, palestrantes de hoje, senhoras e senhores presentes, surpreendeu-me, de certa forma, quando o assessor do Ministro me procurou concedendo esse tempo. Sei que esse tempo será concedido também ao estudante da UERJ.

O Ministro pediu para eu me apresentar: meu nome é Davi Cura Aminuzo, sou estudante de Museologia da UFRGS e funcionário público aposentado em 2008.

Retornando um pouquinho, há três gerações atrás, em 1910, meu bisavô, fabricante de armas, na Europa, decidiu não participar da I Guerra Mundial, ele se rebelou e veio para o Brasil - ele tinha uma condição sócio-econômica excelente lá. No Brasil, quando veio para cá, em 1910, ele se tornou agricultor e três gerações se seguiram, eu sou da quarta geração. O primeiro, da geração do meu bisavô, que chega aos bancos universitários. Hoje estou cursando Museologia depois de estar aposentado, porque antes eu não tive oportunidade, nem financeira nem de tempo. Ou seja, quando as cotas foram instituídas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu, tendo estudado em escola pública minha vida toda, talvez o próprio Ministro Lewandowski e muitos dos senhores aqui, se se inscrevessem no vestibular da UFRGS teriam o direito a

fazer pelas cotas, hoje, não interessando a sua condição financeira, sua condição sócio-econômica, desde que fossem oriundos de escola pública é o suficiente.

Bem, aposentado, entendi, quando da implantação das cotas na UFRGS, que eu estaria usurpando o direito de um jovem carente de se matricular pelas cotas, ele perderia sua vaga para mim, e eu já estava aposentado. Eu quero concluir um curso superior. Começar e concluir um curso superior, era a minha chance, mas eu abdiquei de fazer minha inscrição no vestibular por cotas, eu me inscrevi apenas pelo sistema universal. Eram trinta vagas, eu fui o vigésimo sétimo; da vigésima primeira à trigésima vaga era concedida aos cotistas, como fui o vigésimo sétimo, perdi minha vaga. Mas eu não estava preocupado, fazia trinta anos que eu não estudava, estudei pouco, acreditei que havia estudado pouco.

Passaram-se cerca de dez, quinze dias eu vi uma advogada apresentando-se em um programa de televisão, não chegou a mostrar as fotos, mas mencionou fotos publicadas por estudantes ditos "cotistas" em sites de relacionamentos na internet, especialmente no Orkut, de suas viagens a Paris, a Londres, a Bariloche, suas casas na praia, apartamentos de cobertura da família, sítios, moto, carro zero quilômetro, que haviam ganho dos pais. Havia comentários de colegas, na internet, dizendo: poxa, mas tu passaste por cotas e ganhaste um carro? Ah, não interessa,

o bom é que eu entrei. Cotistas da UFRGS viajando para a Europa, Estados Unidos, Miami, passeando de barco em frente à Estátua da Liberdade. Essas pessoas tiraram a vaga de muitos estudantes na UFRGS. Procurei essa advogada, eu a contratei e em quarenta e cinco dias eu estava, mediante liminar, graças à sensibilidade de juízes e desembargadores lá em Porto Alegre, sensíveis como o nosso Ministro que abriu esta Casa para esta audiência, esses juízes foram sensíveis e me concederam liminar. Hoje estou no quinto semestre do curso de Museologia. Em janeiro deste ano de 2010 prestei novamente o vestibular, tendo estudado menos ainda porque cursando e com muito trabalho, muita dificuldade, mesmo assim logrei passar no vestibular. Fui o nono colocado pelo sistema universal, apesar de ter me matriculado pelos dois: pela universal e pelas cotas. Estou agora regularizado diante da universidade, não apenas legalmente com ação judicial, mas apenas pelo sistema universal.

Represento um grupo de cerca de cem estudantes, não contra os negros, não contra as cotas sociais. Talvez o Ministro quando começou deu a impressão disso, eu não sou contra as cotas sociais muito menos contra os negros. Vocês são gente batalhadora, gente linda, que mora no meu coração e no coração deste país; eu não estou fazendo média com vocês, eu não sou contra as cotas, sou a favor das cotas.

Agora, uma coisa, vocês estão sendo ludibriados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ludibriados. Ela reserva 15% (quinze por cento) das vagas como está lá, neste quadro de lotação, para alunos oriundos de escola pública: quatro anos no ensino fundamental e os três anos do ensino médio em escola pública é o suficiente, sem critério de renda. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou uma pesquisa, durante dois anos, e constatou que a maior parte dos pobres, dos carentes e dos desfavorecidos socialmente, são os negros. E esses não estão sendo atendidos, muitos não estão sendo atendidos, por quê? Por que isso, vocês não estão entendendo, porque a maior parte das escolas públicas do Rio Grande do Sul, principalmente da Capital, de Porto Alegre, grande parte delas são escolas de excelência e nessas escolas de excelência estudam inclusive negros, em escola pública, negro pode estudar nela. E alguns poucos negros que estão ali conseguem passar, mas a maior parte são brancos muito bem sócio-economicamente e que viajam para a Europa e que têm carros importados. E, essas vagas que estão ali, zero vaga, foram ocupadas pelos negros, na primeira, e doze pelos de escola pública. Aquelas vagas que nenhum negro completou elas voltaram para os alunos de escola pública, sem critério algum de renda, não houve critério de renda na seleção; simplesmente voltaram para a escola pública.

Tudo indicava excelente condição sócio-econômica deles, quando nós vimos no Orkut, com os endereços obtidos judicialmente constatamos o desvirtuamento. A nossa advogada que nós contratamos, nós, os cem estudantes, do movimento contra o desvirtuamento, não é contra as cotas, nem contra as cotas raciais, Movimento Contra o Desvirtuamento do Sistema de Cotas da UFRGS, o espírito da lei foi burlado, está sendo burlado. Nosso movimento, então, contratou essa advogada e a tese dela não é inconstitucionalidade, nem constitucionalidade, nem contra os negros, contra as cotas raciais, e, sim, a tese do desvirtuamento. O dinheiro que está sendo aplicado do Governo Federal na Universidade Federal do Rio Grande do Sul não está sendo aplicado nas cotas. Nas cotas que beneficiem estudantes carentes e, sim, estudantes oriundos apenas de escola pública que curtem férias no exterior. E que, pela manhã, muitos deles, estudam numa escola pública, de excelente qualidade, à tarde ainda fazem um cursinho, que pagam cerca de R$3.000,00 (três mil reais) para fazer aquele vestibular e logram tirar a vaga de negros e de brancos pobres.

Estou encerrando por aqui e agradeço a sua sensibilidade. Tenho certeza que o Senhor vai verificar isso com mais afinco, os professores que palestraram aqui eu vi que realmente lhe trouxeram subsídios e o senhor terá

um grande trabalho, um quebra-cabeça, mas Deus abençoe o Senhor!

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado pela sua participação, foi muito ilustrativa para mostrar que esse sistema pode, também, ter distorções.

Convido, agora, o estudante que falará ou relatará sua experiência como cotista na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

O senhor também terá o mesmo tempo aproximado do seu colega do Rio Grande do Sul, são oito minutos.

*****

05.03.2010 (Sessão ocorrida à tarde)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

O SENHOR MOACIR CARLOS DA SILVA (ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO) - Boa-tarde.

Excelentíssimo Senhor Ministro Lewandowski, queremos agradecer a sensibilidade que o Senhor teve ao fazer essa abertura de fala.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu gostaria de reiterar o meu pedido de silêncio, porque nós estamos gravando e transmitindo ao vivo.

Muito obrigado.

O SENHOR MOACIR CARLOS DA SILVA (ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO) - Primeiramente, eu queria falar como sou conhecido, todo mundo sabe, "Cizinho", fui registrado como Moacir Carlos da Silva. Faço parte do Coletivo de Estudantes Negros e Negras - Denegrir, da UERJ, por trás da minha fala tem o apóio do CAUC - Centro Acadêmico de Direito; DCE; ASDUERJ - Associação de Professores da UERJ, nós temos uma moção que podemos, depois, por problemas burocráticos, trazer de apoio, proposto pela Sub-reitora de Graduação da UERJ, ao sistema de cotas.

Foi a nossa solicitação a questão da problematização da não-fala de um beneficiário do sistema de cotas. A UERJ é pioneira nessa política, foi a primeira no Brasil a instituir o sistema de cotas e ela não poder

contribuir de alguma forma para o aprimoramento desse sistema.

Achamos que os argumentos que têm sustentado, aqueles que são contrários ao sistema de cotas, são anacrônicos, pois eles tratam de coisas que poderiam acontecer. Nós aqui estamos como uma prova viva do que está acontecendo dentro da UERJ. Todos que acompanham a mídia sabem que, desde 2003, quando instituída a cota na UERJ, não teve nenhum tipo de morte de alunos pretos ou brancos devido à questão por ter entrado pelo sistema de cotas, porque isso é alegado na questão do acirramento racial. E a gente sabe, assim como o relator, o Professor Kabengele Munanga, a questão do conflito de idéias. E a gente sabe que a UERJ tem essa característica própria de enriquecimento de idéias, esse debate, tem alguns professores aqui que a gente vê que têm participado de proposições que temos feito, que temos trazido para aquela universidade, que, com certeza, se nós negros ali não estivéssemos, não seria trazida por ninguém.

E eu aproveito aqui para enfatizar que a minha fala não é legítima para falar em nome de todos os cotistas do Brasil. Eu quero tratar de uma experiência muito particular. Eu tinha dado uma entrevista antes, alguém estranhou a minha idade, mas é fato, eu tenho 38 anos, fui o primeiro da minha família a entrar na universidade. É uma realidade que aqueles que trabalham com

os dados estatísticos sabem que uma das problemáticas do nosso grupo racial é a questão da inadequação da faixa etária nos bancos escolares, e eu sou prova disso. Eu estou estudando, mas eu trabalho, estou de férias, mas eu trabalho para poder estudar. E se a gente for colocar a questão de quando foram criadas as universidades aqui no Brasil e quanto a gente esteve fora delas.

Eu costumo falar da responsabilidade que é estar aqui falando para o Brasil inteiro. Minha avó não teve fala, minha tataravó, nem sei quem foi minha bisavó, a gente sabe disso, o que aconteceu com a população negra que não consegue fazer essa linha retrospectiva da sua descendência. Então é um fato, não é uma exceção, isso é uma regra.

E aí eu queria enfatizar a questão de que o que a gente está tratando aqui é uma questão ética. Nós, às vezes, gostamos de utilizar algum exemplo dos judeus, da reparação que foi feita em relação à questão do holocausto, do que eles sofreram, todos nós nos sensibilizamos com isso, mas quando a gente fala de uma história de 400 anos de escravidão, que construiu todos esses prédios que a gente vê, a gente sabe que o nosso sangue está ali, nossa mão de obra foi apropriada, nossa renda foi apropriada, e, quando a gente fala de reparação, o discurso parece ser o contrário: que nós somos racistas, que nós vamos suscitar o racismo ao contrário e não é verdade; não é verdade.

Eu acho que deu para a gente perceber a qualidade da fala, dos argumentos daqueles que são a favor. E nós viemos falar sobre um fato.

E outra questão é que se perde, no discurso dos que são contrários, é como se ainda fosse algo que fosse ser implementado: as cotas vão ser implementadas, vai acontecer morte, vai baixar rendimento! Não, nós somos prova. Teve uma estudante que teve que ir embora, mas ela é já formada, advogada, passou há pouco tempo para, ela é residente da Procuradoria do Rio de Janeiro, e única mulher negra lá, e a gente sabe que, se não tivesse as cotas, ela não estaria disputando essa vaga. Foi qualificada. A gente sabe que o que a gente está tratando aqui a gente lembra um pouco daquela discussão do século passado dos abolicionistas e dos não-abolicionistas. Vem à minha mente essa lembrança dos que são a favor da abolição e dos que são contra a abolição. Mas se sabe que há uma questão histórica do nosso país em ter um retrocesso. Na verdade, o que deveríamos estar discutindo é o aprimoramento das políticas de ação afirmativa. Pegando esse gancho, a UERJ é um exemplo muito importante e enriquecedor nesse sentido, porque todos esses outros argumentos - que é a questão do pobre - sabemos que, independente de ser negro ou oriundo da escola pública, na UERJ, tem o recorte econômico. Não basta ser negro para pleitear a vaga, o acesso por esse sistema. Ele tem que comprovar a questão de renda. Aí são

contemplados: estudantes de escola pública, preto ou branco, negros, indígenas. E tem outra coisa que foi aprimorada, também, dentro da lei, é a questão dos policiais - sabemos o quanto é precária a situação dos policias, que em sua maioria também são negros, mortos em combates -, dos bombeiros, dos agentes penitenciários, os filhos deles têm direito também a esse tipo de acesso. A UERJ serve de exemplo para outras universidades aprimorarem esse sistema, que tem sido um sucesso. O Brasil ocupa hoje a quinta potência econômica no mundo, mas em questão de desigualdade somos comparados aos países africanos.

É nesse sentido que vai a nossa argumentação, nossa fala. Sabemos que nós fomos "forjados" para esse dia. Nossa movimentação para estarmos aqui presentes, Senhor Ministro, tem sido movimentada desde novembro. Como falei, fizemos a inscrição, o reitor fez a inscrição, e fomos preparados para este dia e sabemos a responsabilidade que é e o que representa para um grupo que historicamente foi excluído de tudo; que têm morrido muitos jovens, homens pretos, mortos pela polícia. Há sempre o paralelo: que é a polícia usando, às vezes, o próprio negro para fazer alguns tipos desse serviço - a gente sabe. E tem aquele outro argumento contrário: _ Mas foi um preto que matou! E sabemos quem estruturou todo esse sistema, quem engendrou todas essas questões.

Então, acreditamos que a questão étnica tem que ser levada em conta, não é uma questão simplesmente constitucional.

Nós queremos agradecer a sensibilidade de Vossa Excelência a esta questão. Muito obrigado.

Boa tarde a todos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado por esse depoimento importante, contundente, que enriqueceu os nossos trabalhos.

*****

05.03.2010 (Sessão ocorrida à tarde)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

186

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285

ENCERRAMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Chegamos ao final deste ciclo de audiências públicas, e eu quero fazer breves registros.

Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que essas audiências públicas - acabei de dizer isso ao Ministro Joaquim Barbosa - representam uma quebra de paradigma. Aliás, isso foi ressaltado já da tribuna também porque é uma experiência que traz a cidadania para dentro do Judiciário, para dentro do Supremo Tribunal Federal. A experiência dos vários setores sociais para que os Ministros possam melhor fazer os seus julgamentos a respeito das magnas questões que lhes são apresentadas. É uma experiência, a meu ver, bastante enriquecedora e, insisto em dizer, é uma quebra de paradigmas. Tenho a impressão de que será uma experiência a ser retomada em outros momentos quando nós discutirmos temas de impacto para a sociedade.

Eu quero ressaltar que os pronunciamentos, todos eles, foram de elevadíssimo nível; eles abordaram os múltiplos aspectos que envolvem a questão das políticas afirmativas e das cotas nas universidades públicas. Ao longo dos debates foram evidenciados os aspectos históricos, os aspectos sociológicos, aspectos políticos, os aspectos econômicos, os aspectos filosóficos, os aspectos biológicos, os aspectos demográficos, os aspectos estatísticos e também os aspectos jurídicos desta

importante questão, dentre outras abordagens que foram feitas.

Outro aspecto que eu gostaria de destacar foi a intensa participação dos diferentes setores da sociedade brasileira que acorreram ao Supremo Tribunal Federal dos mais diversos recantos do país. Valorizou muito esses debates, essa intensa participação da sociedade, que não se furtou a dar a sua contribuição ainda que fosse com a sua presença, prestando atenção e certamente multiplicando os resultados desse debate, que, aliás, já anuncio, desde logo, serão transcritos em mídia eletrônica e, dentro de quinze dias, já estarão à disposição de todos. Portanto, é um material que se tornará público e poderá ser utilizado por quem quiser - por universidades, por organizações sociais, enfim, é um material que será distribuído a todos que tenham interesse relativamente ao mesmo.

Outro dado que eu gostaria de ressaltar e que também me impressionou bastante é que, embora as audiências tivessem como objeto um tema que suscita intensas emoções - como todos nós sabemos -, as sessões transcorreram num clima de serenidade, de respeito e de cortesia e que bem traduz o espírito cordial que caracteriza o povo brasileiro, que é extraordinário.

Reitero que todas as participações vão subsidiar os Ministros da Suprema Corte - representam sem

dúvida nenhuma uma contribuição extraordinária. Todos os membros da Casa receberão a transcrição dos debates não apenas em mídia eletrônica, mas também vamos reduzir a termo esses debates e eles figurarão como um anexo no apenso dos dois processos que serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal.

Agradeço a presença de todos. Pergunto se algum Colega quer fazer uso da palavra. A Senhora vice-Procuradora-Geral.

A SENHORA DEBORAH DUPRAT (VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA) - Só para parabenizá-lo, Ministro.

Mais uma vez eu gostaria só de deixar registrada a iniciativa de Vossa Excelência, porque há uma particularidade nessa audiência pública que a distingue das anteriores, é que a questão posta para o Supremo foi uma questão jurídica. As cotas são constitucionais ou não. Não obstante ser uma questão só jurídica, tivemos a iniciativa de um Magistrado que se preocupa com a repercussão das suas decisões, num mundo real. E isso é de ser louvado e muito.

Então, meus parabéns, do fundo do meu coração.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado.

Quero ressaltar também que a participação do Ministério Público Federal enriqueceu muitíssimo os nossos trabalhos e em especial a participação, logo no primeiro

dia, da Doutora Deborah Duprat, vice-Procuradora-Geral da República, que fez um pronunciamento muito técnico, muito incisivo, muito objetivo a respeito da questão. Muito obrigado também a Senhora e, em seu nome, agradeço ao Ministério Público Federal e ao Procurador-Geral da República, que consentiu a sua presença nesses trabalhos.

Eu, antes de declarar encerrada esta sessão, e, por conseqüência, os trabalhos das audiências públicas que realizamos ao longo de três dias, anuncio, a pedido de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que esta corporação, ela também realizará brevemente audiências públicas em torno do tema, envolvendo as seccionais e subseccionais de todo o Brasil. Tenho a impressão, tenho certeza, aliás, de que será também um debate muito profícuo e poderá ter como ponto de início, enfim, os debates que foram travados nesta Casa.

Eu quero agradecer a Sua Excelência, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa, pela presença constante e o interesse que demonstrou por essas audiências; a presença da Ministra Cármen Lúcia, que também se mostrou presente fisicamente hoje, mas também ao longo de todos os debates, acompanhando, manifestando seu interesse. Da mesma forma agradeço ao Ministro Dias Toffoli, que também tem se inteirado dos nossos trabalhos e, hoje, comparece pessoalmente nesta sessão de encerramento.

Agradeço, mais uma vez, à Senhora Doutora Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da República e, também, na pessoa de quem novamente, repito, cumprimento a todos os integrantes do Ministério Público, não apenas Federal, como dos Estados, que têm se caracterizado por uma luta em prol do avanço dos setores mais sofridos de nossa sociedade.

Agradeço às autoridades presentes, além daquelas que já nos prestigiaram nas sessões anteriores, ao Deputado Estadual de São Paulo Vicente Cândido, ao magnífico Reitor da UnB, Professor José Geraldo de Souza Júnior, que tem acompanhado todos os trabalhos desde o início. Sua presença é muito valiosa para nós, até porque a experiência da UnB é que será discutida no nosso julgamento do Supremo Tribunal Federal.

Agradeço aos participantes, ao magnífico Reitor, Professor Alan Kardec Martins Barbiero, ao Senhor Augusto Canizella Chagas, ao Professor João Feres, ao Professor Renato Hyuda de Luna Pedrosa, ao Professor Eduardo Magrone, à Professora Jânia Saldanha, ao magnífico Reitor Professor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, ao Professor Maurício Tragtenberg, à Juíza Federal Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva.

Menciono com os agradecimentos a honrosa e prestigiosa presença da artista Lecy Brandão.

Agradeço aos demais presentes, aos servidores da Corte, que fizeram um esforço inaudito, porque as senhoras e os senhores não sabem o esforço que temos que fazer adicional para realizar uma audiência pública desta natureza. Há dispêndios evidentemente em dinheiro, materiais, há todo um esforço humano, há disponibilização não apenas do espaço das nossas sessões das Turmas, mas também de todos os equipamentos. Os funcionários da Casa, de forma muito generosa, doaram o seu tempo para trabalhar um pouco mais em favor da comunidade e do sucesso destas audiências.

Portanto, declaro encerradas as Audiências Públicas, agradecendo a presença de todos.

O SENHOR ÊNIO CURSINO DOS SANTOS FILHO (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Solicitamos a todos a gentileza de devolverem os crachás de credenciamento à equipe do cerimonial, que está localizada na saída do auditório.

O Supremo Tribunal Federal agradece a presença e deseja a todos um bom final de semana.

*****